

كتاب
مختصر الآثار

على الدعوة
السماوية الشريفة
١٤٣٩/١٢/٢٦
٢٤ و

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

هذا كتاب مختصر الآثار الصحيح الأخبار المروي عن الأئمة الأخيار أهل بيت محمد المختار عليه وعليهم صلوات العزيز الغفار أنا الليل وأطراف النهار .
تأليف سيدنا القاضي النعمان ابن محمد بن حيون التميمي أعلى الله قدسه ورزقنا شفاعته و انسه آمين اللهم آمين

جامع أبواب البيوع

ذكر ابتغاء الرزق والأمر بالإجمال

فِي طَلْبِهِ ﴿وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ⁽¹⁾ وَقَالَ : ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ

فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٢﴾. وَآتَى رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ لِي نَفْسًا لَمْ تَقْنَعْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَلَا تَشْبَعُ مِنْهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : (قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِي عَطَائِكَ وَاقْنَعْنِي بِمَا قَدَرْتَ لِي حَتَّى لَا أَحْبَبَ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتَهُ) وَرَوَاهُ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (أَنْ رُوحَ الْأَمِينِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا فَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ أَنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ إِلَّا وَلَهُ رِزْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ فَإِنْ صَبَرَ أَتَى اللَّهُ بِهِ حَلَالٌ وَأَنْ لَمْ يَصْبِرْ هَتَكَ الْحِجَابَ فَأَكَلَهُ حَرَامًا) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ لَا يَحْمِلُنَكُمْ إِبْطَاءُ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّهُ لَا يَنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِمَعْصِيَةٍ وَقَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُخْرِجْ وَلْيَطْلُبِ الرِّزْقَ وَيُضْرِبْ فِي الْأَرْضِ وَيَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَلَا يَجْلِسْ فِي بَيْتِهِ فَيَغْمُ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ وَيَكُونُ كَلًّا عَلَى النَّاسِ وَقَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ خَرَجَ ضَارِبًا فِي الْأَرْضِ يَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مَا يَكْفِي نَفْسَهُ وَيَعُودُ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ . أَتَى رَجُلًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَسْتُ أَتَوَجَّهُ إِلَى حَرْفَةٍ إِلَّا حُورِفْتُ فِيهِ فَقَالَ أَنْظِرْ شَيْئًا قَدْ أَصِيبَتْ فِيهِ مَرَّةً فَأَلْزَمَهُ فَقَالَ الْقَرْظَةُ فَقَالَ فَاأَلْزَمِ الْقَرْظِي . وَمَرَّرَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بِبَعْضِ الْأَسْوَاقِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّ التَّاجِرَ فَاجِرًا وَالْفَاجِرَ فِي النَّارِ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ غَلَقُوا أَبْوَابَ حَوَانِيَتِهِمْ وَتَرَكَوا الْبَيْعَ فَمَرَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) مِنْ غَدٍ بِالسُّوقِ فَلَمْ يَرِ فِيهِ أَحَدًا فَقَالَ مَا بِالْهَمِّ فَقِيلَ تَرَكَوا الْبَيْعَ لَمَّا سَمِعُوا مِنْكَ بِالْأَمْسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ

(١) النساء : ٣٢

(2) الجمعة: ١٠

أنا أقول مثل ذلك اليوم إلا من أخذ الحق وأعطاه . وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثت رحمة للناس ولم أبعث تاجراً ولا زراعاً وأن شرار هذه الأمة التجار والزارعون إلا من شح منهم على دينه وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الله عز وجل يحب العبد يكون سهل البيع وسهل الشراء وسهل القضاء وسهل الاقتضاء ورأى (صلى الله عليه وآله وسلم) شاباً جليداً يسوق أبعرة سمناً فقيل له يا رسول ما أحسن قوة هذا وقوة أبعرته لو كانت في سبيل الله قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تصنع بأبعرتك هذه فقال أعالج عليها واكتسب من ذلك قال فما تصنع قال لي زوجة و عيال أنفقه عليهم أكفهم به عن الناس وأقضي ديناً عليّ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لئن كان صادقاً إن له لأجراً كأجر الغازي والحاج والمعتمر قال علي صلوات الله عليه ما غدوة أحدكم في سبيل الله بأعظم من غدوته يطلب لولده و عياله ما يصلحهم وقال عليه السلام لرجل استأذنه في التجارة أفقحت في الدين قال يكون بعض ذلك قال ويحك الفقه ثم المتجرفإنه من باع واشترى بغير فقه ارتطم في الربا ثم ارتطم يعني توجل، وقال محمد بن المنكدر رأيت محمد بن علي بن الحسين عليه السلام في يوم شديد الحر، وقد أقبل من ضيعة وكان رجلاً بادناً قد تعب قلت في نفسي لأعظه فقلت جعلت فداك محلك من الشرف محل الذي أنت به فتحل نفسك في هذا في طلب الدنيا رأيت لو أنك أجلك وأنت على هذه الحالة ما تقول في ذلك قال لو أتاني أجلي وأنا على هذه الحال لأتاني وأنا على طاعة من طاعة الله أسعى في الكسب من حلال ما أقدم لأخرتي وأكف به نفسي عن الناس وإنما كنت أخاف أن يأتيني أجلي وأنا على معصية من معاصي الله عز وجل وأعوذ بالله من ذلك قال فقلت له جعلت فداك أردت أن أعظمك فوعظتني وقال رجل لجعفر بن محمد صلوات الله عليه/يا ابن رسول الله أدع الله لي أن يرزقني الله رزقاً في دعة ، فقال لا أدعوا الله لك أطلب كما أمرك الله عز وجل. وقال عليه السلام ينبغي للمسلم أن يلتمس الزرق حتى يصيبه حر الشمس وقال عليه السلام من دعاء أهل البيت عليهم السلام اللهم لا تكلفني طلب ما لم تقسم لي فيطول في ذلك شغلي عن طاعتك ولا أقدر على شيء منه اللهم وما قسمت

لي في ذلك فأتني به في عفاف ويسرٍ وأصلحني بما أصلحت به من الصالحين فإن صلاح الصالحين بك قال قول أبي محمد بن علي رضوان الله عليه ورحمة وبركاته كان هذا من دعاء داود عليه السلام وقال جعفر بن محمد عليه السلام لسفيان قد جاء إليه يسأله يا سفيان إذا ظهرت عليك نعمة فأحمد الله وإذا أبطأ عليك شيء من الرزق فاستغفر الله ثم قرأ فقلت استغفروا ليكم انه كان غفاراً إلى قوله ويجعل لكم أنهاراً فإذا أصابك شيء من أهوال الدنيا فقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا سفيان خذ الثلث وأيما هن الثلث وقال عليه السلام لرجل من شيعته يوصيه إذا غدوت أو رحت لما تغدو أو تروح له من ابتغاء الرزق فإذا أردت نجاح ذلك فصل ركعتين فإذا فرغت من التشهد فقل اللهم إني غدوت إن كنت غادياً أو رحت إن كنت في رواح التمس من فضلك كما أمرتني فارزقني من فضلك رزقاً حلالاً طيباً كما أمرتني وهب لي فيما رزقتني العافية تقول ذلك ثلاث مرات ثم تصلي ركعتين ثم تقول بعد التشهد غدوت إن كنت في غادياً أو رحت إن كنت في رواح بحول الله وقوته بغير حول مني ولا قوة ولكن بحولك يا رب وقوتك أبرأ يا رب إليك من الحول القوة (اللهم إني أسألك خير هذا اليوم إن كان نهاراً أو خير هذه الليلة إن كان ليلاً وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقاً حلالاً طيباً تسوق إليّ بحولك وقوتك وأنا خافض في عفاف تقوله ثلاث مرات ثم تنهض لبغيتك ، وقال عليه السلام: إن الله عز وجل قسّم الأرزاق بين عباده وأفضل منها فضلاً كبيراً لم يقسمه، فسألوا الله من فضله ، وقال عليه السلام: الشاخص في طلب الرزق الحلال كالمجاهد في سبيل الله ، وقال عليه السلام: الرجل من شيعته كان يعني بالتجارة إذا طلبت شيء من أمر الدنيا ففاتك فاذكر ما أخصك الله عز وجل من دينه وما من به عليك مما صرفه عن غيرك فإن ذلك أحرى أن تسمو له نفسك. وقال علي بن الحسين صلوات الله عليه إن الله عز وجل جعل الرزق عشرة أجزاء تسعة منه في التجارة وجزء في سائر الأشياء قال رجل لأبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه ممن كان يتولاه يا بن رسول الله إني قد تركت التجارة انتظاراً لظهور أمركم ، قال له: لا تفعل أفتح بابك وأبسط

بساطك واسترزق ربك فإن ذلك أحسن لك إنكم إن أمسكتم عن طلب الرزق ذهبت أموالكم فالتمسوا من فضل الله ربكم .

ذكر ما جاء النهي عن بيعه :

نهى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وعلى اله عن بيع الاحرار وابطله وعن بيع الميتة والخمر^(١) وجاء عن الائمة من اهل بيته صلوات الله عليهم أن كل محرم لا يحل بيعه ولا كسبه ولا ثمنه كالعذرة والميتة والدم والخنزير والخمر والمسكر وآلات الملاهي كلها وحرموا عمل ذلك وكسبه وبيعه وشراؤه وتعلمه وحمله المعونة فيه ورخصوا في بيع العنب والعصير والزبيب والعسل والتمر والتين ممن يصنع ذلك خمراً أو مسكراً لأن بيع ذلك حلال وإنما هو إثم على من يحله إلى الحرام ورخصوا في أخذ أثمان نهى عن بيعه ممن يصنع وذلك لنفسه وإنما يحرم ذلك على من باعه واشتراه فأما ثمنه وأخذه ممن صار له وفي يديه بوجه الحق فلا بأس به ولا بأس بمبايعه المشركين وأخذ ثمن ما يشترون منهم مما في أيديهم من أثمان ما باعوه وصار إليهم مما لا يحل بيعه وأكثر أموالهم رباً وسحت وهي تؤخذ منهم في الجزية وفي أثمان ما يشترونه من المسلمين ويكون حلال لمن أخذها بحقها وكما يحل له أخذها وكرهوا عليهم السلام ثمن الكلب العقور ورخصوا في ثمن كلب الصيد ويجوز بيع كلب الماشية وكرهوا ثمن السنور ونهوا عن شراء ما علم أنه سرقة أو خيانة حتى يعود إلى أهله فيشتري منهم ورخصوا في بيع المصاحف وجاء عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) نهى مجملاً عن بيع الماء والكي والنار والنهي من ذلك إنما يقع على بيع ما لم يملك من ذلك كالكلأ في البرية أو ماء المطر فيها وأشباهه من المياه التي لا تملك ، ولهب النار كالذي يستصبح ويقتبس منه في غير طعم ، فأما من كانت له بيراً حفراً في ملكه أو عين تجري أو نهراً أو مصنعة أو مثلها مما يستقر فيه مياه الأمطار في ملكه وأرضه أو في وعاء اختزن ذلك فيه أو جاء به على ظهره أو دابته أو ما حمله عليه فبيعه ذلك جائز ، وكذلك إن احتمل الحشيش من البرية أو اقتلعه أو عني فيه أو سقاه إن كان في أرضه التي يملكها فبيع ذلك جائز وكذلك إن كانت في النار طعم فيمن يملك

كالحطب أو الفحم أو غيره مما يعمل النَّار فيه فبيع ذلك جائز لأنه مال من الأموال ولا بأس بالبيع والشراء ممن يعرف بالخيانة والسرقة وغير ذلك من سوء الحال ، إلا أن يعلم أن ما يشتري منه خيانة أو سرقة فإذا لم يعلم ذلك فلا بأس بالبيع والشراء منه وقد ذكرنا أن البيع والشراء من المشركين جائز فيما لا يعلم أنهم خانوه ولا سرقوه فالمسلم أجدر أن يتحرر ذلك

ذكر النهي عن بيع الغرر :

قال الله عز وجل ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (١٨٨) ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فيما رواه عنه الأئمة الطاهرون من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين عن بيع الغرر نهياً مجملاً وبيع الغرر هو كل بيع ينعقد على شيء مجهول وقد فسّر رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) منه وجوهاً فمنها أنه نهى عن بيع حبل الحبله ومن هذا البيع بيع كان يتبايعه أهل الجاهلية يبيع أحدهم السلعة بنسبة إلى أن تنتج الناقة ثمن ينج نتاجها ومنها بيع النتاج قبل أن ينتج وكانوا يتبايعون الحمل في بطون الإبل وغيرها من البهائم ومنها أنه نهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن بيع المضامين والملاقيح فالملاقيح هي الأجنة التي ذكرنا أنها تباع في بطون أمهاتها والمضامين ما في أصلاب الفحول وكانوا يتبايعون ما يضربه الفحل لمدة معلومة ولمرة أو لمرات معدودة ومنها أنه نهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن بيع الملامسة وهو أن يبيع الرجل الثوب أو الشيء مطوياً لا يرى داخله أو يجعل النظر إليه مسه بيده على أن لا خيار له فيه إذا رآه أو نشره أو أن يقول إذا لمست هذه السلعة فقد وجب الشراء بيني وبينك وعقد البيع لا يوجبه إلا اللفظ به والافتراق بالأبدان عن تراض بإيجابه ومن ذلك لمس المتاع من وراء الستر فيقع البيع على هذا ومن ذلك أنه نهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن بيع المنابذة وهي أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطوياً فيقول أشترى هذا منك ، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا ولا خيار لواحد منا أو ينبذ كل واحد منهما إلى صاحبه ثوباً أو شيئاً

يتبايعانه ، فيقول هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر ، ومنها أنه نهى (صل الله عليه و آله وسلم) عن بيع طرح الحصى وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية ويجعلون عقد البيع بين المتبايعين أن يرمي كل واحد منهما بحصاه يجعلون ذلك عقد البيع بينهم فأبطل (صل الله عليه و آله وسلم) هذه البيوع كلها ونهى عن بيع الولاء وعن هبته وقال الولاء شعبه النسب لا يباع ويوهب ونهى عن بيع العبد الأبق في حال إبقائه قبل أن يوجد وعن بيع البعير الشارد وما هو مثله من الحيوان حتى يوجد ، قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه إذا كان مع ذلك و ما هو مثله من الأشياء المغيبة المبيعة شيء حاضر فبيعا معاً جاز بيعهما إذا باع عبداً أبقاً قد عرفه البائع والمشتري أو دابة شاردة ، كذلك قد عرفها مع عبد ، أو دابة أو ثوب أو شيء حاضر مما يجوز بيعه فالبيع في ذلك جائز إن لم يوجد الغائب كان الثمن فيما حضر ولم يدخل ذلك في قول الله عز وجل ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ (٤) وقال علي صلوات الله عليه: وكذلك إذا باع ما في ضرع شاته من اللبن مع شيء قد أحتمله منه حاضر جاز البيع ، وهذا ما تقدم ذكره من أن الثمن يقع على الحاضر الذي شاهده المتبايعان وأكثر البيوع كذلك يقع على الحاضر الذي شاهده المتبايعان وأكثر البيوع ، كذلك يقع على ما يرى بعضه ويشتري ويخفى أكثره من الدور والرباع والثياب والحيوان وغير ذلك ، وإنما يرى منه ما ظهر دون ما بطن والبيع يقع على ظاهرة دون ما بطن والبيع يقع على ظاهره وباطنه وعلى ما نظر إليه ومالم ينظر إليه منه ، وخصصوا في شراء تراب المعادن بالذهب والفضة يداً بيد وإن أخرج أكثر أو أقل مما اشترى به لأنه حين اشترى ليس بفضه ولا ذهب وإنما هو تراب وكره بيعه بنسبه ، وعن علي صلوات الله عليه: أنه كره بيع السمك في الآجام إذا لم يكن يوصل إليها إلا بصيد فإمّا ما كان منها محروفاً يوجد بغير صيد فبيعه جائز ونهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وجلودها كذلك حتى

تَجَزَّ أو تسلخ ، ونهى عن بيع الرجل حظه من المغنم قبل أن يقسم لأنه لا يدري ما يصير إليه من ذلك ، ونهى عن الصكوك .. جمع صك .. وهي كاتبه: يعنى الديون

ذكر بيع الثمار :

روى الأئمة من أهل بيته أنه نهى نهياً مجملاً عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها قال جعفر ابن محمد صلوات الله عليه وبداء صلاح الثمار أن يزهر منها شيء وزهوه أن يحمّر أو يصفر يعني (صل الله عليه وآله وسلم) طيبابه فإذا طاب منه شيء ما جاز بيع جميعه وإن لم يطب سائره يقع البيع على ما زها منه على الأصل الذي تقدم ذكره من بيع الحاضر والمغيب فإن لم يزهر منه شيء لم يجز بيعه ، إلا أن يتراضاه المتبايعان وإن قام أحدهما في فسخه - فسخ ، وإن زهى شيء من بعض أنواعه جاز بيع ذلك النوع مع سائر الأنواع غيره ، وإن لم يزه منها شيء على الأصل المتقدم ذكره إذا بيع ذلك صفقة واحدة ، وقالوا عليهم السلام: إذا أزهرت الثمرة أو بعضها جاز بيعها وما تنبت أشجارها من تلك الثمار لسنة بعد ذلك أو سنتين إذا سمى ذلك وذكر فإن لم تخرج شيئاً في المستقبل كان الثمن فيما زها منها في حين البيع ، وهذا أيضاً على الأصل المتقدم ذكره. والعامة لا يجيزون بيعها لسنتين ويزعمون أنه من الغرر ويجيزون بيعها إذا بدا صلاح بعضها وإن ما تلاحق منها لم يكن زها أو عقدا وبداء صلاحه في حين البيع يدخل في جملة ذلك وهذا هو الذي أنكروه ودفعوه لأنهم إنما أنكروا أن يقع بعض البيع على ما لم يكن بعد ، وهذا الذي لم يبدأ صلاحه فأجازوا بيع ذلك مع ما بدا صلاحه الثمن يجوز أن يكون في الذي بدا صلاحه وكذلك قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: يجوز بيع الثمرة إذا بدأ صلاحها أو صلاح بعضها سنة أو سنتين بعدها إن لم يخرج في هذه السنة أخرجت في الأخرى وعلى هذا نظروا القول على ما ذكرناه في البيوع وأكل بعضه بعضاً مما قال به من خالف هذا من العامة وإن كان الواجب عليهم إتباع قول الأئمة عليهم السلام وترك الخلاف عليهم وإن ما جاء عنهم صلوات الله عليهم حجة يستغني القائل به عن الدليل عليه والشاهد وأكثر ما أحتج به من دفع بيع الثمرة سنيناً حديث مجمل وزعموا أنهم روه عن النبي (صل الله عليه وآله وسلم)

أنه نهى عن بيع السنين ولم يذكر فيه ثمره ولا غيرها ، وهذا الحديث إذا ثبت فهو حديث مجمل وتفسير الأئمة صلوات الله عليهم يبين أن ليس المراد به ما ذهبت العامة إليه ويلزمهم إذا كان مجملاً إن يقضوا به في كل ما يدخل في جملته ، وهو يقتضي وجوهاً كثيرة منها أن السنين في كلام العرب الأزمان والشدائد يقولون تواتت علينا السنون يعنون الشدائد والمحن ، وهذا عام سنة أي عام قحط وشدة فيلزم على هذا القول النهي عن ما بيع في الشدائد حتى يكون كل بيع بيع فيها يبطل وقد يحتمل أن يكون في مجاز اللغة بيع السنين البيع في السنين وإلى السنين وهذا يقتضي وجوهاً كثيرة وإتباع ما جاء مفسراً عن الأئمة صلوات الله عليهم أولى بالقبول سيما ما شهدت له الأصول وتفرعت عليه الفروع ومن باع ثمره لم يبدُ صلاحها وقبلها المشتري ولم يقيم أحدهما في فسخ البيع ومضيا عليه فهو جائز وليس بحرام لما جاء من النهي عنه ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: إنما كان النهي من رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) عليه وعلى آله عن بيع الثمار من قبل أن يبدوا صلاحها لأنهم كانوا يشترونها كذلك فربما هلكت لأنه يعتريها قبل أن تكمل وتطيب وكانوا يختصمون في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أكثروا في ذلك عليه نهاهم عن بيعها حتى يبدوا صلاحها ولم يحرمه عليهم ، وقال عليه السلام: من باع ثمره واستثنا منها شيئاً معلوماً فالبيع جائز ومن باع بيعاً واستثنا منه شيئاً مجهولاً لم يجز ذلك البيع لأنه وقع على غير معلوم ، وقال عليه السلام: إذا باع الثمرة مشتريها قبل أن يجنيها فالبيع جائز ، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المزبنة ، والمزبنة بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مكيل والعنب في الكرم بزبيب الزرع إذا سبل وعقد بحنطة قال ولا يجوز بيع الزرع قبل أن يسبل الأعلى أن يحصد بحاله إذا بيع بحنطة فإما على أن يترك حتى يسبل أو يعقد فلا ، وإن اشترى بغير حنطه فحصد أو ترك حتى يسبل فلا بأس بذلك ورخص في بيع حصائد الزرع والرطب إذا كان ذلك معلوماً ، وذلك أن يشتريه حصدة أو حصدات إذا كان مما يُخلف ويبقى الأصل للبائع إذا انقضت الحصائد (الرطاب بضممة الرعي الأخضر من البقل والشجر وجماعه العشب

الأخضر وأرض مرطبه كثيراً ،القاموس) وقال رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) من أشتري نخلاً وفيها ثمرة وقد أبدت يعني ذكرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع أنها له ويدخل في حكم هذا بيع الشجر وفيها ثمار قد صارت إلى حمال ما يصير ثمار النخل في حين الآبار فإن لم يشترطها المشتري فهي للبائع.

ذكر النهي عن الغش والخداع:

روى الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين أنه قال: (من غشنا فليس منا) وأنه نهى عن الغش والغدر والخداع والخلافة في البيع وعن النكث وأمر بالوفاء بالعقود في البيع والشراء والنكاح والعهد ، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من غشنا فليس منا ، يعني ليس من أتباعنا على أمرنا وكان من جملتنا لا على أن من غش خرج من دين الإسلام وارتد كافراً ولو كان ذلك كذلك للزمه ما يلزم المرتد عن الإسلام من القتل ، وقد قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ، وكذلك الغاش لم يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون منه ، أي من جملة من اتبع أمره ولكنه إن كان مسلماً فهو من بعض من اتبعه وعصاه في بعض ما أمره وحكمه إلى الله عز وجل ذكره ، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه كحكم غيره من أهل المعاصي من المسلمين ، وقال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه: وخلط النوعين من الطعام وأشباهه من السلع الجيد والردىء إذا أريد بذلك البيع من الغش يعني صلوات الله عليه إذا كان الذي يظهر منه للمشتري الجيد ويخفي الدنيء فإما أن يظهر معاً أو خفي الجيد وظهر الدنيء فليس ذلك بغش وقد كان علي صلوات الله عليه يدور أسواق الكوفة يحذرهم الغش ويقول أظهروا من ردي بيعكم ما تظهرون من جيده ونهى عليه السلام عن النفخ في اللحم وقال إنما النفخ من الشيطان فلا تنفخوا في طعام ولا شراب. ورخص عليه السلام في النفخ للسك بين الجلد واللحم ، وإنما نهى عن النفخ في اللحم لما ذكرناه وأنه من الغش ، لأن ذلك النفخ يجري في أعصاب وجلود رقيقه فترى كالشحم وليس بشحم ، ونهى عليه السلام عن شوب اللبن بالماء لمن يريد بيعه ، فإما من أراد شربه

فلا شيء في ذلك عليه ، ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن التطفيف في المكيال والميزان والتطفيف في الكيل والوزن الزيادة عن الأخذ والنقص عند الإعطاء فأما من أرجح وزاد لمن يبيعه أو نقص ممن يأخذ منه فقد أحسن ومن أخذ الحق وأعطاه فقد قام بالعدل في ذلك ، وكذلك قال الله جل ذكره ﴿ وَيَلْ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ ﴾ ⁽⁵⁾ يعني إذا أخذوا منهم قال ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ ﴾ ⁽⁶⁾ يعني يعطوهم ذلك ، وإنما هذا في البيع والعوض وأما في الهبة والصدقة التطوع فمن أعطي ذلك وافياً فهو أعظم لثوابه فإن نقص منه فلا شيء عليه وإن كان في واجب فعليه أن يوفيه وذكر له المكيال ودفعه والحيلة فيما يزيد في كيله عند الأخذ وينقص عند الإعطاء فيما ذكرناه من الواجب من التطفيف الذي نهى الله عز وجل عنه وتواعد عليه في كتابه ونهوا عليهم السلام عن البيع والشراء بالدنانير والدراهم الردية ، وأمر علي عليه السلام : ألا يدخل منها شيء بيت ماله وهذا فيما كان منها مجهولاً لا يكاد أن يعرفه أنه ردي إلا أهل البصرية والجهل وغيرهم من الناس ويجوز عليه فيما كان معروفاً من ذلك لا يكاد أن يخفى عن أحد من الناس وأخذ بسعره أو كانت سبكاً معروفة يزيد بعضها على بعض في القيمة فلا بأس بالبيع والشراء بها وبالفلوس التي هي نحاس محض وبغير ذلك مما يعرف ولا يجهل ، وروي عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه : أنه نهى عن اختلاف المكايل والأوزان في المصر الواحد لما يدخل في ذلك من الشبهة والمغالطة وقال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله عن التضرية: وهي أن يترك من أراد بيع الشاه أو الناقة الحلوبة حلبها يوماً أو أياماً لجمع اللبن في ضرعها ثم يبيعهها كذلك ليراها المشتري عظيمة الضرع فيرغب فيها وجعل المشتري المضرة بالخيار وفيها ثلاثة أيام يعني بعد أن يحلبها قال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر يعني لما أصاب من لبنها وإن لم يصب شيئاً منه ردها ولا شيء عليه ، هذا الخيار هو خيار الحيوان ترد المصره وإن

(5) الططفين: ١ - ٢

(6) الططفين: ٣

تبرء إليه من خيار ثلاثة أيام إذا كتمه التضرية فإن عرفه قبل البيع وبدأ إليه منها وأعلمه كم من يوم أمسك عن حلبها فرضي ذلك لم يكن له ردها بالتضرية إلا أن يجد بها عيباً غير ذلك قال ونهى رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) عن النجش في البيوع قال لا تدابروا ولا تناجشوا فالدبرات من القطيعة والعداوة والمصارمة والهجران كأنه أراد بذلك أن لا يؤلى أحدكم دبره أخاه يعني من القطيعة وما ذكرناه الخ، والنجش أن يأتي من لا يريد الشراء إلى السلعة فيزيد فيها وهو لا يريد شرائها ولكن يسمعه غيره فيزيد على زيادته يريد بذلك التوفير على البائع وهذا نوع من الخداع لأن الزائد إنما يقتدي به فيزيد على زيادته فنهي عن ذلك ونهى رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) أن يبيع حاضر لبادي ومعنى ذلك أن يأتي البدوي بالسلعة يدفعها إلى الحضري ليبيعهها له فيبيعهها دون أن يوافره في البيع وهذا معلوم في ظاهر النهي فأما أن تسوق له بها أو نادي عليها واستقصى له في ذلك ونصح ثم عرفه بما وقفت عليه فأمره بالبيع له أو حضر فباع لنفسه فليس هذا من باب النهي لأن الأمر بالشئ الذي له الأمر فيه نسب فعله إليه كما قالوا قطع رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) سارقاً ورجم محصناً زنا وقتل من وجب عليه القتل وإنما كان ذلك كله شيء فعل بأمره (صل الله عليه و آله وسلم) وكذلك يقولون قتل الأمير فلاناً وضرب فلاناً وإذا أمر بذلك ففعل عن أمره وإن لم يكن هو ولي ذلك الفعل بنفسه فإذا أمر البدوي الحضري يبيع سلعته فهو الذي باعها وإن باعها الحضري أو غيره دون ما أمر به ولم يجعل ذلك له لم يجز بيعه إلا أن يجيزه رب السلعة وهذا الذي جاء النهي عنه . ونهى (صل الله عليه و آله وسلم) عن تلقي الركبان ومعنى ذلك أن يتلقى الرفاق والسيارة المقبلون بالسلع خارجاً عن المصر أو الموضع الذي يريدون إليه ليشترى ذلك منهم وذلك لما يدخل فيه من خوف الغبن عليهم واحترام من لا يستطيع الخروج إلى ذلك المكان للشراء منهم وكان هذا أيضاً ضرب من الخديعة لأن المتلقي يعلم من السعر والقيمة ما لا يعلمه البائع وقد حدّد الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه فيها أن يتلقى السلع على مسيرة غدوة أو روحة فيما دون

ذلك فإن كان أكثر من هذا فليس يتلقى وكلما تحسن به السلع فيزيد فيها من غير نفع للمشتري فهو غش وينهى عنه فقد سئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن الرجل يشتري الطعام فيكون أنفق بمثله قال إن كان ذلك لا يزيد فيه فلا بأس به وإنما كان يغش به المسلمين فلا خير فيه ولا يصلح ذلك وسئل صلوات الله عليه عن الرجل يشتري الطعام وزناً أو كيلاً فيجد فيه ذلك فضلاً فقال إن كان ذلك الفضل مما لا يتغابن الناس بمثله ويكون مثله ما يجوز أن يتفاوت بين الكيلين فلا بأس به وإن كان ذلك بتفاحش فهو غلط ويجب رده على البائع إلا أن يطيب به نفسه وعن علي صلوات الله عليه أنه رخص للمشتري في ازدياد البائع بعد أن يوفيه حقه وأن يرجح له أو يزيده في الكيل ، هذا إنما هو سؤال من المشتري فإن طابت به نفس البائع فعله وطاب للمشتري وإن لم يطب به نفسه فليس للمشتري أن يكرهه عليه وإن اشترط ذلك في عقد الشراء وكان مجهولاً بطل الشراء وإن كان معلوماً لم يبطل وكانت الزيادة المعروفة داخله في عقد الكيل والوزن والعدل في ذلك ما كان على الحق غير زائد ولا ناقص وهو الوفاء الذي أمر الله عز وجل به حيث يقول وهو أصدق القائلين ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطِ السِّتَمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (١٨٢) (٧) فالوفاء هو العدل والحق بلا زيادة ولا نقصان والبخس هو النقص ، والتطفيف هو الزيادة والنقص ، كما قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين ﴿ وَيَلِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ (٨) وقد ذكرنا فيما تقدم.

ذكر ما نهى عنه من البيوع:

روى الأئمة من أهل بيت رسول الله عنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن شرطين في بيع وذلك أن يقول أبيعك هذه السلعة نقداً بكذا ونسيئته بكذا على أن

(٧) الشعراء: ١٨١ - ١٨٣

(٨) المطففين: ١ - ٣

يكون الخيار في ذلك له فإن أعطاه الأقل نقداً أو الأكثر إلى أجل فله ذلك ويعقد البيع على هذا فذلك بيع غير جائز، ومن ذلك أيضاً أن يبيعه بيعاً بدنانير على أن يقبض منه في الدنانير دراهم بصرف كذلك ، وأن يبيع منه بيعاً على أن يبيع الآخر منه بيعاً آخر مضموناً كان ذلك أو غير مضمون عاجلاً أو أجلاً أو أن يبيعه إلى أجل بثمان ما فإن زاد في الأجل زاد في الثمن فهذا كله وما أشبهه من شرطين في بيع وهو بيع فاسد إذا عقده المتبايعان وافترقا عليه وإنما كان مراوضة فيما بينهما ثم اتفقا بعد ذلك على أحد البيعين وأبطل الثاني وافترقا على ذلك فهو جائز والبيع ما اتفقا عليه، ورووا أنه نهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن ربح ما لم يضمن وذلك كالشيء مما يكال أو يوزن يكون للبائع على غريم له أو يكون رزقاً يجرا عليه فبيعه قبل أن يقبض ومن ذلك العمل يقبله الصانع بأجر ثم يقبله غيره بأقل مما يقبله به ويستفضل ما بين ذلك وهو لم يعن في ذلك ولا ضمنه فإن أصلح فيه شيء أولي شيئاً من عمله جاز له الفضل ومن ذلك أن يكتري الربع فيكرهه بأكثر مما اكتره ورخصوا له أن يكرهه بعضه بمثل ما اكتره ويسكن البعض وإن قام بالربع بعض القيام أو حفظه بعض الحفظ أو عني شيئاً من أمره طاب له الفضل فيه كالخان يكتريه فيقوم بفتحه وعلقه وكسحه وافتقاد أموره ويكرهه مساكنه فيستفضل في ذلك فلا بأس بالفضل في ذلك لما عني به ورووا أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع وسلف وذلك كرجل يقول للرجل بعني كذا بكذا على أن تسلفني كذا أو أقرضني قرضاً على أنه عليّ بكذا فإن عقد البيع على هذا فهو باطل وعلى المستلف ما أسلفه ويبطل البيع وإن كان السلف عن غير شرط في عقد البيع لم يفسد ورووا أنه نهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن بيع ما ليس عندك وذلك كالرجل يساوم بما ليس عنده فإن عقد البيع عليه فهو له والمشتري فيه بالخيار إذا رآه ومن ذلك أن يبيع بيعاً مضموناً إلى وقت لا يوجد فيه مثل ذلك البيع كالعنب والفاكهة في وقت لا يكون ونهوا عن الكالي بالكالي وهو الدين بالدين وذلك لا يجوز ، وذلك مثل أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في طعام معلوم إلى وقت معلوم فيأتي الوقت فلا يجد الطعام فيشتريه

من الذي حل له عليه بدين إلى أجل آخر وأَنْ يسلم في طعام على أن يكون الثمن ديناً فهذا أيضاً لا يجوز لأنه دين في دين أو يكون للرجل على رجل دين قد حل عليه فيتفقا على أن يزيده في الأجل ويزيد عليه في الدين فهذا لا يحل ، وإن وضع عنه منه واستعجله قبل الأجل فلا بأس بذلك لأنه لو ترك له كل طاب له ، قالوا ومن الكالي بالكالي أن يكون للرجل على رجل دين فيعمل له به عملاً يتفقان عليه فذلك باطل وللعامل أجر مثله إذا قاما أو أحدهما في ذلك ويرد الفضل أو يأخذه إن بقي له وإن كان الدين إلى أجل فاستعجله قبل أن يحل ببعض عليه فلا بأس به ومن ذلك أن يكتري ظهراً فيحيله على آخر فهذا لا يجوز ومن ذلك الدين يكون للجماعة فيقسمونه على أن يقتضى كل واحد منهم ما صار له منه فهذا لا يجوز وما اقتضاه كل واحد منهم فهو بينهم فهذا وما هو في هذا المعنى مما يدخل في الدين بالدين فهو من باب الكالي بالكالي فإن كان لرجلين بعضهما على بعض دين من طعام أو غيره ، لا يدري ما هو فتراضيا على أن يدع كل واحد منهما لصاحبه ما هو عليه بما له فلا بأس بذلك لأن ذلك شيء اصطلاحاً عليه غير معروف وليس هو من باب الكالي بالكالي ورخصوا عليهم السلام في بيع الحيوان بعضه ببعض الواحد بأكثر منه ورووا أن علياً صلوات الله عليه باع بعيراً كان له يقال له عصيفير بعشرين بعيراً إلى أجل وهذا جائز إذا كانت الإبل موصوفةً، ونهوا عنهم السلام عن بيع اللحم بالحيوان، ونهوا عنهم السلام عن سوم الرجل على سوم أخيه ومعنى ذلك إذا كان البائع قد جنح للبيع فإما المزايدة في الصفقة وهي قائمة في النداء أو موقوفة للتزايد فيها فلا بأس بذلك ، وقد باع رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) فيمن يزيده بعض ما أمر ببيعه ورخصوا في التولية من الطعام قبل أن يقبض في بيع من يشتري الثمار إياها على رؤوس الشجر وفي بيع طعام بكيل البائع إذا عرف به المشتري وصدقه فيه ونهوا عن احتكار الطعام ورووا أن رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) شدد في ذلك وغلط فيه قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه: وإنما غلظ رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) في الحكرة على حكيم بن حزام وكان رجل من قريش كثير المال وكان إذا دخل الطعام المدينة

اشتراه كله واحتكره ليبيعه بحكمه، قال فأما الرجل يشتري الطعام وكثير عند الناس ليرفعه ويتجر فيه فلا بأس بذلك إذا كان الناس يجدون ما يشترون فإذا لم يوجد فليس له أن يحتكره عليهم ويدعهم يهلكون ويأخذ بإخراجه ويبيعه، ونهوا عليهم السلام عن التسعير الأعلى من يخالف بسعر الموضع فيقال له أما أن تبيع بسعر الناس كما يبيعون وإلا فارفع طعامك من سوقهم ولا يدخل الغلاء عليهم، وسئل عليّ صلوات الله عليه عن السلطان الجائر يأخذ الرجل بغرم المال فيضطره ذلك إلى بيع أمواله هل له القيام بردها بعد ذلك قال لا لم يضطره المشتري بل قد نفعه لما صرف عنه من الضر لما اشتري منه إذا لم يجبره على البيع ولا كان ذلك السلطان جائر جبره عليه له وإنما يجب ردّ بيع المضطر إذا أكره على البيع واضطر إليه و جبر عليه فهذا له القيام فيه على من اضطره وجبره عليه، وإن كان إنما اضطره السلطان الجائر على البيع فخاف من أن يعاقبه إن لم يفعل فباع ممن لم يضطره ولا اضطره ذلك السلطان إلى البيع منه بعينه فالبيع جائز ولا رجعة له فيه، ورووا أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أمر رجلاً باع داراً أن يجعل ثمنها في مثلها، وهذا أمر تأديب لأنه قد جاء إن الرباع إذا بيعت فلم يجعل بثمنها في مثلها تحقق، وأنه (صل الله عليه وآله وسلم) نهى عن البيع والشراء في المسجد وفي وقت صلاة الجمعة وقبل طلوع الشمس، قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه الأذان الثاني يوم الجمعة يعني الذي يؤذن به بين يدي الإمام وهو على المنبر هو الذي يحرم البيع والشراء إلى أن يقضي صلاة الجمعة.

ذكر الصرف:

قال الله تعالى ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٣٠) ^(٩) روى الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه لعن آكل الربا وموكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه، وقال عليه السلام يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنوناً، وقال أمير المؤمنين علي صلوات الله

عليه الرّيا من الكبائر وسئل أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل يمحق الله الرّيا ويربي الصدقات ، قيل له قد رأينا بعض من يعمل بالرّيا كثير المال ، فقال عليه السلام: أي محق يكون أمحق من درهم ربا أن تاب منه صاحبه ردة على أهله ولم يبق له وإن حبسه ولم يتب منه أدخله النار ، وقالوا عليهم السلام يمنع أهل الذمة من العمل بالرّيا وإظهاره ، قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لم يقبل الجزية من أهل الذمة إلا بعد أن شرط عليهم أن لا يأكلوا الرّيا ولا يعملوا به ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم اليوم فليس له ذمّه ، وقد قال جل من قائل ﴿ فِظَلَمَ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ ﴾ (١٦٠) وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ ﴾ (١٦١) (١٠) فالرّيا مُحرم عليهم في شريعتهم وإن استحلوه والرّيا الزيادة في اللغة يقال ربي المال يربوا أي يزداد وصاحبه يربي إذا زاد فيه ومن ذلك سمى ما ارتفع من الأرض ربوه لزيادتها على ما حولها من الأرض وليست الزيادة في المال من جهة الحلال وإن كان يجري في هذا المجرى تدخل في معنى الرّيا المنهي عنه وإنما الرّيا المنهي فيما روى الأئمة (صل الله عليه وآله وسلم) فيما آثروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله بيع ما يكال أو يوزن متفاضلاً أو أن ذلك لا يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد بغير زيادة ولا نقص منه ولا من غيره بين المتبايعين ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد ووزناً بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربا والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والطحين بالطحين والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والذرة بالذرة والسّلة بالسّلة والأرز بالأرز كيلاً بكيل فمن زاد واستزاد فقد أربا ، قال بن جعفر بن محمد بن علي صلوات الله عليه: ولا يدخل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلوساً ولا شيئاً من الأشياء يزداد على الوزن ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد

صلوات الله عليه: ولا يجوز في ذلك زيادة وإن كان بعض النوعين أفضل من بعض ،
يعني إذا بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو شيء مما يكال أو يوزن بمثله لم يجز
ذلك إلا وزناً بوزن وإن كان مما يوزن، أو كيلاً بكيل إن كان مما يكال، أو ابتاع
ذهباً إبريز من أجود الذهب بذهب من أدناه لم يجز ذلك إلا وزناً بوزن ما دام اسم
الذهب يقع على ذلك حتى يكون نحاساً محضاً الغالب عليه النحاس ويكون
منسوباً إلى النحاس ولا يقع عليه أسمر الذهب فيشتري بالذهب كما يشتري
النحاس متفاضلاً وكذلك الفضة بالفضة على هذا المعنى ، وكذلك كل ما
يكال أو يوزن وإن تفاش ما بين النوعين ، قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله
عليه: بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ومع أحدهما غيره كالسيوف المحلاة
والخاتم وما أشبهه ذلك يبيعه بما يخالفه إن كان ذهباً بفضة أو فضة بذهب أحب
إلي إلا أن يعلم أن الثمن أكثر من ذلك فيكون الذهب بالذهب والفضة بالفضة
وزناً بوزن وباقي الثمن في السيف والفص أو ما كان مع ذلك ، وقال عليه السلام:
لا بأس أن يؤخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم يعني صل الله عليه وآله
وسلم م الرجل يكون له على الرجل دنانير سلفاً أو من بيع أو من حق من الحقوق
فيقبضه منها دراهم بقيمتها أو ما اتفقا عليه أو يكون له عليه دراهم فيقبضه عنها
دنانير كذلك ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) لا يجوز الصرف إلا يداً بيد فإذا
اشتريت دنانير بدراهم أو دراهم بدنانير أو ذهباً بفضه أو فضة بذهب أو بعض ذلك
ببعض ، فلا تفارقه حتى تأخذه منه فإن قال أرسل رسولاً فيستوفي لك فلا تفعل
ولكن تقول هات وهات أو تكون معه لا تفارقه وإن أرسلت رسولك معه فأمره بأن
يكون هو الذي يبايعه عندما يتقابضا وإن فارقك قبل أن يقبض أو تقبض فقد بطل
الصرف بينكما ، وقال عليه السلام: من أسلف دراهم أو دنانير فرد عليه أجود منها
فلا بأس بذلك إذا كان عن طيب نفس المستقرض ولم يكن شرط ذلك عليه من
إقراضه.

ذكر بيع الطعام بعضه ببعض :

روى الأئمة الطاهرون من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أجمعين أنه نهى عن التفاضل فيما يكال أو يوزن وقد تقدم ذكر ذلك فمن اشترى شيئاً من ذلك بشيء من نوعه لم يجز التفاضل فيه وإذا اختلف النوعان جاز التفاضل بينهما كما يجوز ذلك بين الفضة والذهب والصفير والحديد وغير ذلك مما يختلف أجناسه إذا كان مما يوزن أو يكال قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه: لا يجوز بيع قفيز لوز بقفيزين ولا قفيز تمر بقفيزين ويجوز صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب ويجري كذلك في الطعام والفاكهة اليابسة مجرى واحد إذا اختلف النوعان فلا بأس بالتفاضل يداً بيد ولا يصلح ذلك نظرة : وقال عليه السلام: البر والشعير صنف واحد لا يجوز التفاضل بينهما وكذلك الحنطة والدقيق والسويق لا يجوز إلا كيلاً بكيل ، قيل له عليه السلام فإنه يكون فيه فضل يعنون في الحب قال أليس له مؤنه يعني الطحين وغير ذلك في معالجته قيل بلى قال هذا بذلك وقال عليه السلام: نهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن بيع التمر بالرطب من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا نشفت ورخص عليه السلام في بيع الثياب بعضها ببعض الواحد بأكثر منه ، وقال عليه السلام: نهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن بيع الطعام بعضه ببعض جزافاً بغير كيل ورخص عليه السلام في الكعك بالدقيق والخل بالخل وإن اختلفت أجناسه وعسل السكر بعسل النحل مثلاً بمثل يداً بيد.

ذكر خيار المتبايعين :

روى الأئمة الطاهرون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين أنه قال : المتبايعان بالخيار حتى يفترقا عن تراض ، قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: والإفتراق في ذلك إفتراق الأبدان من الموضع الذي عقدا فيه البيع ، وقال إن أبي رضوان الله عليه ابتاع أرضاً فلما استوجبها قام فمشي خطأ ثم رجع أراد بذلك أن يجب البيع ، وقال عليه السلام قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله عز وجل ، وذكر خبر بريره وكانت

أمة لقوم كاتبوها فأتت بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تستعينها على كتابتها فقالت لها أنا أعطيك ما عليك وأعتقك فقال مواليها نسنا نبيعها ممن يعتقها إلا أن يكون ولاءها لنا فأخبرت بذلك رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وعلى آله، فقال اشترئها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم خطب الناس فقال ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله كل شرط خالف كتاب الله فهو ردّ فمن باع بيعاً واشترط في عقده شرطاً يجوز فهو جائز وإن اشترط ما لا يجوز لم يجز شرطه كما لم يجز رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لمن باع بريره ما اشترط من ولاءها لأنه قال (صل الله عليه وآله وسلم) الولاء لمن اعتق وقال اختلف الناس في البيع والشرط فقال قوم من باع بيعاً واشترط في عقده شرطاً فسند الشرط واحتجوا في ذلك بقول روه مجملاً عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع وشرط وقال آخرون يجوز البيع ويجوز الشرط واحتجوا في ذلك بأن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) اشترى في بعض غزواته بغيراً من جابر بن عبد الله الأنصاري وشرط ركوبه إلى المدينة وقال آخرون يجوز البيع ويبطل الشرط واحتجوا في ذلك بحديث بريرة الذي ذكرناه والقول الذي جاء عن أهل البيت صلوات الله عليهم يقضي على هذا كله ويثبته ويوضحه كإبطال الشرط الذي شرطه أهل بريرة إنما كان لأنهم شرطوا ما لا يجوز لأن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قضى أن الولاء لمن اعتق واشترطوا لهم أن يكون الولاء لهم دون من أعتق وأما إجازة شرط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لجابر بن عبد الله ركوب البعير الذي اشتراه منه فذلك مباح جائز ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام وأما ما روه من أنه نهى عن بيع وشرط فذلك إن ثبت فهو قول مجمل يراد به شرط مما لا يحل ولا يجوز فعلى هذا قال أهل البيت صل الله عليه وآله وسلم إن البيع والشرط فيه ينظر إليه فإن كان الشرط مما يحل لزم ووجب وإن كان مما لا يحل لم يجب ولم يلزم والبيع جائز في الوجهين جمعياً وتبين ذلك الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه لو أن رجلاً باع من رجل جارية واشترط عليه في عقد البيع أنه لا يبيعها ولا يهبها وإنها لا تورث عنه إن مات فالشرط في أنه لا يبيعها ولا يهبها

يلزمه لأنه له ذلك والشرط في أن لا تورث عنه لا يلزم لأن الله عز وجل قد فرض الميراث لأهله فمن شرط أنه ليس لهم لم يجز شرطه وقول أهل البيت هذا عليهم السلام هو خلاف ما تقدم من قول العامة والحجة فيه بينه، قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام من اشترى شيئاً على أنه فيه بالخيار إلى مدة فهلک دونها من قبل أن يختار المشتري فهو من مال البائع وعلى المشتري اليمين أنه ما اختاره ولا رضيه فإن لم يحلف لزمه وقال عليه السلام قال رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) الخيار لمشتري الحيوان بثلاثة أيام اشترط ذلك أو لم يشترط ولا خيار لبائعه بعد أن يفترقا فإن أحدث المشتري فيه حدثاً قبل الثلاثة فقد لزمه قيل وما الحدث قال مثل أن يكون جاريه فيلامسها أو يقبلها أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء وكذلك إن وطئها وإن عرضها للبيع استحلف أنه ما عرضها وهو يريد أخذها ثم يردّها أن شاء ، وقال عليه السلام: إذا باع المشتري ما اشترى بالخيار فإن كان أشهد قبل بيعه إياه أنه قد اختاره ورضيه فله فضل الثمن ، وإن لم يشهد حلف على ذلك فإن لم يحلف كان الفضل للبائع وقال عليه السلام من اشترى سلعة ومضى على أن يأتي بالثمن فلم يأت به حتى مضت ثلاثة أيام فإن شاء البائع طالبه بالثمن وإن شاء باع أو احتبس وفسخ البيع وليس للمشتري عليه بعده والثلاثة أيام قيام قال ومن اشترى شيئاً بالخيار إلى مدة فأنفق عليه واغتله ثم اختار رده فعليه رد ما اغتله منه وله ما أنفق عليه قال وإذا اشترى المشتري سلعة على أن به الخيار فيها لغيره فالخيار فيها لمن جعل له الخيار.

ذكر أحكام العيوب:

قد تقدم ذكر قول رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) من غشنا فليس منا وتفسير ذلك ونهيه عن الغش فمن علم في بيعه عيباً فستره فهو من الغش وكذلك ينبغي أن لا يستر ذلك عن المشتري من علمه فقد قال رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) النصيحة من الدين وقال لا يحل لأمرئ مسلم أن يبيع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً أن لا يبينه ولا يحل لمن علم ذلك أن يكتمه فمن تبرء من عيب للبائع فليطلعه عليه وليبينه ولم يجزیه أن يقول أبيعك بالبراءة من غير أن

يسمى العيب الذي تبرء منه ويطلع عليه المشتري ويريه إياه فإذا لم يكن ذلك وقال أبيعك بالبراءة فأصاب المشتري عيباً فله أن يقوم به إن لم يكن رآه ورضيه وقال عليه السلام إذا اشترى جماعة سلعة فقسموها بينهم فأصاب أحدهم فيما صار إليه منها عيباً فله قيمته يأخذها من البائع وإن كانت السلعة قائمة لم يقسموها أو كان اشتراها واحد فأصاب ببعضها عيباً أخذ قيمته إلا أن يكون ذلك هو وجه السلعة فإنه يردّها به إن شاء وإن كانت السلعة ممن يوزن أو يكال أو ما يتشابه فوجد ببعضها عيباً كالقطن والكتاب والحريير والطعام وأشباه ذلك فعل البائع بدل ذلك بمثله من جنس السلعة المشتراة وإذا وجد المشتري بالسلعة عيباً فقال له البائع إن شئت فخذها بعيبها وإن شئت فاردها لم يكن له غير ذلك إن شاء أخذ وإن شاء ردّ وإن طلب قيمة العيب فليس له ذلك إلا أن يتفق معه البائع عليه ، وقال عليه السلام من اشترى سلعة فأحدث فيها حدثاً أو أصابها عنده عيب ثم وجد فيها عيباً قديماً لم يتبرأ منه المشتري إليه فقام به عليه رد قيمة ما أحدثه في السلعة على البائع ثم ردها عليه إن شاء وإن شاء أمسكها بعيبها فإن كان البائع دلس عليه بالعيب وكتمه إياه كان له ردها وليس عليه قيمة ما نقص منها وهذا لا يثبت إلا ببينة ليشهد على التدليس فإن لم يكن ببينة حلف البائع أنه ما علم بالعيب ولا دلس به وإذا قام المشتري بالعيب على البائع فللبائع أن يستحلفه أنه ما علم بالعيب قبل الشراء ولا في وقته وأنه منذ علمه ما استخدم البيع ولا انتفع به لا أباحه لغيره فإن حلف فله الردّ أو قيمة العيب إذا اتفقا عليه أو كان بما يجب القيمة فيه وإن نكل عن اليمين أو كان قد اطلع على العيب أو انتفع بالسلعة بعد أن رآه أو عرضها للبيع فقد لزمه ولا شيء له فيه وجاء عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم في الرجل يشتري الجارية ثم يطأها ثم يجد بها عيباً أنه ليس له أن يردّها وله أن يأخذ قيمة العيب من بائعها منه إلا أن يجدها حاملاً فإنه يردّها ويرد معها نصف عشر قيمتها ، وقالوا عليهم السلام يرد المملوك المشتري بالعهد ما بينه وبين سنة من أحداث الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث من ذلك شيء عند المشتري ما بينه وبين سنة

وكذلك مصيبة الموت تكون على البائع وهذا في الرقيق خاصة دون سائر الحيوان ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال العهدة في الرقيق من الداء الأعظم سنة ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه فإن تبرء البائع إلى المشتري من عهده السنة ومن خيار ثلاثة أيام في جميع الحيوان في حين عقده البيع فأبراه المشتري من ذلك لزمه البراءة ولم يكن له الرجوع بشيء من ذلك وعلى هذا يكتب الناس اليوم في وثائق أشريه الرقيق البراءة من عهدة السنة وخيار ثلاثة أيام وفي وثائق سائر الحيوان البراءة من خيار ثلاثة أيام وكان المهدي صلوات الله عليه فيما انتهى إلينا عنه أمر بذلك أن يكتب لثلا يرجع الناس بعضهم به ويطول خصوماتهم فيه فمن رضي ذلك وجب عليه ومن كرهه لم يجبر فيه وإذا رضي البائع بأن يدع ذكر البراءة من ذلك لم يجبر عليه ولزمه في ذلك ما تقدم ذكره ، قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه لا عهدة في بيع براءة ولا بيع ميراث لا عهدة السنة ولا خيار ثلاثة أيام.

ذكر بيع المراجعة :

البيع بالمراجعة جائز إذا سمي الشراء والربح وكره الأئمة الطاهرون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه بيع المراجعة على أن يجعل الربح جزءاً من الثمن لأن ذلك ضرب من الربا لأنه إذا قال أبيعك هذه السلعة بربح عشر ثمنها أو ما سماء من ذلك فكانت الزيادة من الربح إنما زيدت في الثمن فكان ذلك يشبه الربا وهذا بيع يتبايعه تجار أهل العراق ويقولون أبيعك هذه السلعة بده دوازة أو بده يازده وهذا لفظ فارسي تفسيره للعشرة اثنين أو للعشرة واحد ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه قدم لأبي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاماً واحضر التجار إلى منزله لشرائه فأمر بإطعامهم فأكلوا ثم أمر بعرضها عليهم فقالوا أناخذ منك بده دوازة فقال لهم لا ولكن هذا متاع شراه عشرة آلاف دينار فإن شئتموه باثنا عشر ألفاً فخذوه فقالوا قد أخذناه فأوجبه لهم وقال عليه السلام من اشترى متاعاً فأنفق عليه في مثل كروي وقصاره وأشباه ذلك فله أن يبيعه مراجعة ويحمل ما أنفقه عليه في ثمنه يعني عليه السلام أنه يقول يقوم علي بكذا وكذا ولا

ينبغي له أن يقول شراءه بكذا وكذا وقد زاد عليه النفقة فيكون كاذباً ويدخل في ذلك حد الربا إلا أن يبين الشراء والربح والنفقة أو يجمعهما ويقول يقوم عليّ بكذا ولا ينبغي أن يقول اشتريته إلا بما اشتراه به وسئل صلوات الله عليه عن الرجل اشترى متاعاً جملة فقومه مفرقاً أله أن يبيع كل علق منها بما قومه به مرابحة قال لا إلا أن يبيّن أنه إنما قومه لنفسه كما فعل هو بذلك وسئل عليه السلام عن رجل اشترى سلعة بنظره ثم باعها مرابحة ولم يطلع المشتري على النظرة ثم علم المشتري بذلك فقام عليه فيه قال يكون له من النظرة إن شاء مثل ما كان للبائع منها إلا أن يقول له في حين عقد البيع هذا يوم عليّ بكذا وأبيعك إياه بكذا ولا يقول بريح كذا ، وقال عليه السلام إذا اشترى ثوباً بدينار فنقد فيه دراهم أو بدراهم فنقد فيه ديناراً فله أن يبعه مرابحة بما اشتراه به دون أن يذكر ما أعطاه فيه وهذا على أصل ما قاله صلوات الله عليه أنه يجوز أن يقضي العين من الورق والورق من العين وهذا لما اشترى بما اشترى به من عين أو ورق وتم البيع بينه وبين البائع فقد صار الثمن في ذمته قضاؤه بعد ذلك ما قضاؤه فيه مما يجوز أن يقصيه والشراء على من ما انعقد البيع ورخص عليه السلام لمن اشترى جاريه فوطئها أن يبيعها مرابحة لأن ذلك لا ينقص منها وليس مما يجب فيه عوض وكذلك إن اشترى دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه أو ثوباً فلبسه إلا أن يكون ذلك ينقص منه، وذكر ذلك للمشتري أسلم للبائع في دينه وإن لم يذكره فلا شيء عليه فيه كما جاءت الروايات .

ذكر السلم:

قال الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾⁽¹¹⁾ روى الأئمة الطاهرون من أهل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف أو بشيء لا يعرف فليس بيعه ببيع ، وقالوا عليهم السلام للسلم أربعة حدود إن لم يتخذ له أو اخل بأحدها بطل السلم وهي أن يصف

الشيء الذي يسلم فيه بصفه معلومة ويُسمى كيله أو وزنه إن كان مما يكال أو يوزن ويذكر المكان الذي يقبضه فيه ويسمى الأجل الذي يحل عند حلوله ، وقالوا عليهم السلام لا يحل السلم إلا بدفع الثمن قبل افتراقهما من المكان الذي تعاقده فيه وقد تقدم مثل هذا أنه إن لم يقبض الثمن كان ديناً بدين ، وقد نهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن الكال بالكال هو الدين بالدين ، قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه ومن أسلم على طعام قرية أو موضع بعينه لم يجز السلم عليه حتى يبدوا صلاحها وإن لم يسم ذلك جاز السلم وكان مضموناً في ذمة من أسلم إليه ورخص صلوات الله عليه في السلم إلى من ليس عنده ما أسلم إليه فيه إذا ضمنه كان في ذمته فإذا حل عليه اشتراه ودفعه ورخصوا عليهم السلام في السلم في الحيوان إذا كان معروفاً موصوفاً ، وسئل عليه السلام عن الرجل يسلم في الشيء المعلوم فيأخذ دونه أو يعطى فوقه قال إذا كان ذلك عن تراض فلا بأس به ورخصوا عليهم السلام في السلم في الثياب الموصوفة المعروفة وفي إلا قاله في السلم أو في بعضه إذا أخذ رأس ماله فإن زاد شيئاً لم يجز ذلك ، وسئل عليه جعفر بن محمد (ص) عن الذي عليه السلم يدفع الثمن إلى من هو له فيقول اشتر لنفسك واستوف مالك فكره ذلك وقال أن يوليه غيره ولا يتولى هو الشراء لنفسه والقبض من نفسه ، وسئل عليه السلام عن من عليه السلم يحل عليه فلا يجده عند محله ويجد غيره مثل دواب أو عروض فيدفعها فيه بقيمته فلا بأس بذلك وكذلك أن باع طعاماً بدراهم فلما بلغ الأجل قال ليس عندي دراهم ولكن خذ مني بها طعاماً فلا بأس بأخذه منه وإنما له دراهم يأخذ بها ما شاء وكرهوا عليهم السلام فيما لا يبقى كالفاكهة واللحم وأشباه ذلك .

ذكر الشروط والأقضية في البيوع:

قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه من اشترى مملوكاً فأصاب معه مالاً فإن المال لبائعه إلا أن يكون المبتاع اشتراطه في عقد البيع فإن اشتراطه فليس للبائع وإن كان أكثر من ثمن العبد وهذا لأنه شيئاً يكون للعبد وفي يديه إذا كان مجاوزاً لثمنه فليس ذلك مما يدخل مدخل الربا المنهي عنه سيما إن كان عروضاً أو كان

عيناً واشترى العبد بعرضٍ من العروض أو كان عيناً واشترى العبد بورق أو كان ورقاً واشترى العبد بعين والذي يصحُّ به عقد البيع الذي لا اختلاف فيه أن يقول الرجل للرجل بعني عبدك هذا أو سلعتك هذه بكذا وكذا مما يجوز البيع به فيقول له الآخر قد بعتك ذلك أو يبتدئ البائع فيقول قد بعتك كذا بكذا فيقول المشتري قد اشتريته أو قد قبلته بهذا الشراء فالبيع بذلك ينعقد بينهما ثم هما بالخيار حتى يفترقا من مكانهما ذلك بأبدانهما ويتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ومن رجع في ذلك منهما قبل أن يفترقا كان له الرجوع وينتقض البيع ولا يتم إلا بالافتراق كما تقدم ذكر ذلك ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه في المبايعين إذا قال المشتري قد دفعت إليك الثمن والسعلة بيده وقال البائع ما دفعت إليّ شيئاً فإن كان ذلك مما يشهد في مثله ويتعارف الناس الأشهاد فيه لم يقبل قول المشتري أنه دفع ثمنه إلا ببينة وعلى البائع اليمين أنه ما قبض الثمن ولا يرى منه المشتري بوجه من الوجوه وإن كان ذلك مما لا يشهد في مثله فالقول قول الذي هو في يديه مع يمينه ، وقال عليه السلام من باع بيعاً فادعى أنه غلط فيه ولم يكن عرف ثمنه في وقت البيع أو أراد غيره فأخطأ نظر في قيمته فإن كان ما بين بيعه وبين قيمته مثل ما يتغابن الناس في البيع بمثله مضى البيع ولم يلصت إلى قوله وإن كان بين ذلك تفاوت كثير مما لا يتغابن الناس بمثله رد عليه وللمشتري أن يستحلفه أنه غلط به كما ذكر ، وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن من وكلّ وكيلاً على بيع سلعة له فزعم أنه باعها ببخس من الثمن وقام في نقض البيع ورد السلعة فقال ينظر في ذلك فإن كان قيمتها يوم باعها مثل ما باعها به أو أكثر من ذلك بمثل ما يتغابن الناس بمثله جاز البيع، وإن كانت القيمة أكثر مما يتفاوت الناس ولا يتغابن بمثله رد البيع وإن شاء المشتري أن يستحلف صاحب السلعة القائم في ردها عليه أنه ماضى بيع وكيله ولا أجازة بعد أن علم بهذا الغبن فله ذلك وإن لم يحلف فلا شيء له ، وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه من وكيل وكيلين على أن يبيعا له شيئاً فباعه أحدهما دون الآخر لم يجز بيعه إلا أن يكون جعل ذلك لمن انفرد به منهما إذا

انفرد أولهما معاً إذا اجتمعا ، وسئل أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن الرجل يساوم في جاريه فباعها منه مالكها بحكمه وقال له قد بعته منك بما شئت من الثمن وقبل المشتري البيع ثم أعطاه بعد ذلك ثمناً لم يرض به البائع واستقله فقال ينظر في قيمتها يوم البيع فإن كان الثمن الذي أعطاه أقل من القيمة زاده ما ينقص منها لأنه وإن حكمه فليس يجوز له أن يحكم عليه بغير الحق وقال عليه السلام ما باعه القاضي أو السلطان فيما وجب من دين أو علي طفل أو في ما أشبه ذلك فليس على من أمره بيع ذلك فيه عهدة ولا دركة وذلك في مال من يبيع عليه أي ذمته وإن لم يكن له مال : وقال عليه السلام من تجر بمال يتيم من وصي أو ولي أو غيرهما فإن ربح فالربح لليتيم فإن خسر فالخسارة على من تجر بذلك يردّها في مال اليتيم لأنه تعدى فيه ، وقال عليه السلام في مملوك أعطاه مالاً لرجل فاشتراه وأعتقه ثم علم مولاه بذلك قال له ما أخذ من المال ويبقي العبد له بحسب ما كان هذا إذا كان المال قد كسبه العبد وصار إليه بغير إذن مولاه فأما إن كان قد أطلق له مولاه ذلك أو وهب له شيئاً أو دار إليه من حيث يجب فاشتراه به نفسه بذلك جائز وقد يكاتب العبد فيعطي من كاتبة من كسبه فإذا أدى ما كوتب عليه عتق وقد روي عن الأئمة صلوات الله عليهم وإن من مات ولا وارث له إلا مملوك فإنه يشتري من تركته يعنون إذا رضي مولاه بيعه ويعطي باقي التركة بالميراث وإن لم يبعه مولاه لم يرث وكان الميراث لبنت المال إن لم يكن له وارث غيره وقال عليه السلام في بيع الدار بالدار والحصّة بالحصّة والربع بالربع وبيع بعض ذلك ببعض إن ذلك كله يجوز إذا عرفوا ذلك ، وعن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه أنه قضى في رجلين اشتريا سلعة من رجل فمضيا بعد أن عقدا البيع على أن يأتيا بالثمن فاتا به أحدهما قال له أن يقبض السلعة من البائع فإن جاء الثاني فدفع إلى الذي قبضها نصف الثمن فهو شريكه فيها ، وروي أن قوماً تعاملوا على امرأة من قریش كانت كثيرة المال فأتى إليها رجلان بمال فوضعاها عندها جميعاً وقالوا لا تعطيه لأحدنا دون الآخر ثم أتاهما أحدهما بعلامة كانت بينها وبين الآخر أخبرها بها وقال قد أمرني بقبض المال وهذه أمانة ما بينه وبينك فدفعت إليه المال

فمضى به ثم أتاهما الآخر فقال لها المال فقالت قد أخذه صاحبك وجاء برسالتك وأماره كذا قد كانت بيني وبينك قال ما أرسلته إليك ولا أعطيته أماره ودفعها إلى عمر في أيامه فقضى عليها بالمال فجاءت علياً صلوات الله عليه تستغيثه فقال لعمر أليس قد قال هذا أنهما أمارها أن لا يدفع المال إلى أحدهما دون الآخر قال نعم قال فليس له أن يقبضه حتى يأتي بصاحبه قال عمر للرجل كذلك هو فجيء بصاحبك وأطلق سبيل المرأة وذهبت الحيلة عليها ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال أتني إلي رسول الله سبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت معها أمها وأتوا بالأثم فبلغ رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فأنكره وأمر بردها وقال لا تفرقوا بين ذوي الأرحام بالبيع ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه في رجل اشترى سلعة من رجل ثم استقالة فأبى أن يقيله فترك له شيئاً من الثمن فأقاله على ذلك قال يأخذ منه ما ترك له إن كان قد أقاله وإن كان البائع اشترى منه سلعة أخرى بدون ما باعها منه فذلك جائز والإقالة لا تكون بوضع شيء من الثمن

ذكر الديون :

روى الأئمة الطاهرون من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال إن الله عز وجل مع الدين حتى يقضي دينه إذا نوى ذلك لم يكن فيما يكره الله وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) من فك أسيراً أو فك مغرمًا ونظر معسراً أو وضع له كان تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ، وقال عليه السلام من أقرض قرضاً كان له صدقة ثم قال بعد ذلك من أقرض قرضاً كان له كل يوم صدقة فقال علي صلوات الله عليه يا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قلت قبل هذا من أقرض قرضاً كان له صدقة وقلت الآن كل يوم صدقة قال إذا أقرض قرضاً إلى أجل كان كمن تصدق به فإذا أجل أجله فانظر به فهو كل يوم صدقه إلى أن يقبضه ووقف مكاتب إلى علي عليه السلام يسأله فلم يجد في الوقت ما يعطيه قال له هل لك في خير من ذلك قال نعم وما هو قال شيء سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول لو كان عليك مثل صبر ديناً لقضاه الله عز وجل عنك

والصبر الجبل باليمن قال المكاتب ما هو قال قل اللهم عني بحلالك عن حرامك واعني بفضلك عن فضل من سواك ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن سلف يجزّ منفعة وقال علي صلوات الله عليه لا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع من رجل أقرضه قرضاً وكره جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن ينزل الرجل على غريمه أو يأكل طعامه أو يشرب شرابه أو يعلف علفه وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه كل قرض جر منفعة فهو رباً فهلا إذا كان عن شرط أو عن قصد كما جاء في الرجل ينزل على غريمه فيأكل طعامه ويعلف علفه لأنه لعله إنما فعل ذلك له من أجل قرضه فأما ما تبرع به وكان ذلك يجري بينهما ويفعلانه فلا بأس به وقد جاء عنهم صلوات الله عليهم إن من أسلف دراهم أو دنائير فرد عليه أفضل منها نقداً فإنه لا بأس بذلك إذا لم يشترطه ، وسئل أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن الرجل يأتي حريظه أو خليطه فيستقرضه فيقرض لما ينتفع به من قصده إليه والشراء والبيع منه وعن القوم يكون له السمسار يبيع لهم غلاتهم يقرضهم إلى أن يبيع لهم فيستوفي منهم ولولا ذلك لم يقرضهم شيئاً فرخص في ذلك إذا كان معروفاً وكره منه ما يستجربه النفع لنهي رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن سلف جرّ منفعة وعلي صلوات الله عليه والحسين بن علي ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم أجمعين أنهم رخصوا في السّفاتج والسّفاج والمال يستقرضه الرجل بأرض على أن يعطيه أو يعطي عنه بأرض أخرى ولم يرى بذلك بائساً لأنه قرض ودين وعندهم صلوات الله عليهم أنهم رخصوا في المعاملة بالدين على ما يجوز إذا كان العقد على ما يجب وكان لرجل على رجل دين قد حل له عليه فيقول له لا أجد لك ما أقضيك ولكن بعني بيعاً إلى أجل فأبيعه فأقضيك منه فيفعل ذلك فلا بأس به وكذلك أن هو عامله باللفظ معاملته لا يحل مثل أن يقول له أقرضني مائة دينار بمائتين أو ما كان من زيادة إلى أجل يسميه ثم يبيعه بيعاً صحيحاً يزيد في قيمته عليه مثل تلك الزيادة ويجعله إلى أجل فالمراوضة في ذلك مكروهة وتركها والقصد إلى البيع من غير ذكر ازدياد أسلم وعقد البيع المعقود على

الصحة بعد المرافضة جائز وهذا كرجل وامرأة تجاريا كلاماً تراوضا فيه على الفجور ثم تركاه وعقد بينهما نكاحاً صحيحاً فذلك المرافضة والمجاراة في ذكر الفجور مكروهة محرمة وليس يفسد النكاح الذي عقدها بعدها ولا شيئاً فيها منه بل في رجوعهما إليه بعد الذي كانا تراوضا فيه بتوبة منه إن شاء الله ، وسئل أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن الرجل يقول للرجل اشترى لي متاعاً بكذا وكذا وأنا اشتريه منك إلى أجل بكذا بزيادة كذا فقال لا بأس بذلك إنما يشتريه بعد أن يملكه ورخص عليه السلام في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فاحتاج إليه قبل محله فيدع له منه على أن يعجله أو يسأله أن يعطيه بعضه على أن يمد له في الأجل الباقي فلا بأس بذلك إن لم يزد على رأس ماله.

ذكر الحوالة والكفالة:

الحوالة أن يكون للرجل دين على رجل فيحيل به عليه غيره والكفالة الحمالة يقال للحميل كفيل وقبيل وصبير وضمين وزعيم فمن تحمل بحمالة وجب عليه أداء ما تحمل به قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) الزعيم غارم والزعيم كما ذكرنا هو الحميل ﴿ قَالُوا وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴾ (٧١) ﴿ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾ {قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون} (١٢) إلى قوله ﴿ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ (٧٢) (١٣) أي حميل ، وقال أبو جعفر محمد بن علي أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهم إذا حال الرجل بالدين له على رجل آخر فله أن يأخذ أيهما شاء الذي له عليه الدين أو الذي أحاله عليه إلا أن يكون أبري صاحب الدين قال فإن كان قد أبراه عند الحوالة فليس أن يطلبه غير الذي أحاله عليه وليس له على صاحب الدين الذي أبراه شيء قال وإذا كفل الرجلان بالرجل فالمكفول له أن يأخذ أيهما شاء إلا أن يشترط أن الكفالة بينهما نصفين فإن لم يشترط ذلك وكفل به كل واحد منهما كفالة مطلقة كان له أن يأخذ أيهما

(١٢) يوسف: ٧١

(١٣) يوسف: ٧٢

شاء وإن شرط عليهما في عقد الكفالة أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه فله أن يأخذ أيهما شاء ويرجع المأخوذ بنصفها ما غرم على صاحبه وإذا أخذ كفيلاً بعد كفيل فهما كفيلان جميعاً يأخذ أيهما شاء منهما إلا أن يبديه وإذا كفل الكفيل بالمال أو بما كفل به فعليه أن يؤدي ذلك إلا أن يبديه منه المكفول له ولا يجزيه إحضار المكفول عنه وإن كانت الكفالة بوجه فأحضره إلى الذي كفل له به علي ما شرط له وتبرء إليه منه فقد برءوا لا شيء عليه وإن تحمل بوجهه حمالة مطلقة متى سئل إحضاره أحضره كان ذلك عليه متى سئل فيه وإن كانت الكفالة إلى أجل فلا سبيل للمكفول له إليه حتى ينقضي الأجل فإن لم يأت به كان عليه غرم ما يجب عليه إلا أن يكون قد مات فإن كان قد مات وإنما كان تحمل عليه بوجهه لم يكن عليه شيء وإذا غاب فقال أنا أدّي عنه ما عليه وكان الذي عليه معلوماً لم يكن عليه غير ذلك وإن كانت الكفالة في أمر لا بد من إحضار المكفول به ليمين وجبت عليه فيه إيلاء أو وقف له أو ما أشبه ذلك فلا بد من إحضاره إلا أن يموت أو يبديه المكفول له ، وقال عليه السلام لا كفالة في حدّ فمن وجب عليه حدّ أو قصاص أو قتل أو قطع لم يكن يؤخذ عنه في ذلك كفيل ولكن يقتض عنه فيه فإن شهد بذلك شهود ووجب أن يتوقف عنه إلى أن تثبت الشهادة حبس ولم يقبل منه حميل لأنه إن تنحى لم يقتص من الحميل والكفالة لا يلزم العبد أن يكفل بها وإن كان مأذوناً له في التجارة إلا أن يؤذن في ذلك مولاه.

ذكر الحجر والتفليس :

الحجر المنع وقد قال الله عز وجل ﴿وَابْتُلُوا آلَ نِمَارٍ﴾ ⁽¹⁴⁾ أي اختبروهم ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ ⁽¹⁵⁾ أي البلوغ ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْجًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ ⁽¹⁶⁾ ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن إضاعة المال وقد قال الله عز وجل ﴿وَلَا تَبْذُرُوا﴾ ⁽¹⁷⁾ إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين { فالطفل ممنوع من ماله بحكم

(14) النساء: ٦

(15) النساء: ٦

(16) النساء: ٦

الكتاب إلى أن يبلغ ويعرف منه الرشد والتشمير لأمواله فيدفع أمواله إليه وإنما كانت ممنوعة لعل السفه والتبذير فإن بلغ وكان سفيهاً مبذراً بقي كذلك محجوراً عليه وكذلك إن حدث ذلك فيه بعد الكبر حجر عليه وقد حجر علي بن أبي طالب صلوات الله عليه على عبدالله بن جعفر ابن أبي طالب صلوات الله عليه لما ثبت تبذيره لأمواله وجاء به في ذلك إلى عثمان في أيامه وأمره به فيه فتوقف عثمان ثم مر بعد ذلك وقد اشترى سبعة بستان ألف فقال عثمان والله ما يسرني أنه إلي بنعلي هذه وأتى إلي علي صلوات الله عليه فقال ألا تحجر علي بن أخيك والمجنون يحجر عليه ومن كان في الحجر أنفق عليه من ماله بالمعروف وأقام له من يحوط أمواله وينفق منها عليه فإذا صلح السفه وحاط المبذر وعقل المجنون وشهد بذلك من تجوز شهادته أطلق الحجر عنهم فإن عادوا أعيد عليهم وكذلك ما تصرف أموالهم والتفليس ، والرجل يكون عليه دين فيفلس ولا يجد ما يؤدي فإذا ثبت ذلك من حاله ولم يكن له شيء يبيعه ويقضي منه دينه ولا مال يؤديه فلا حبس عليه وإن أفلس وعليه ديون لجماعه وعنده مال لا يفي بديونهم قسم ما في يديه على الغرماء بالحصص يأخذ كل واحد منهما بقدر دينه وينقص بقدر ذلك كرجل أفلس وعليه لرجل مائة دينار ولرجل مائتين فلم يوجد في يديه غير ثلاثين ديناراً فإنه يكون لصاحب المائة فيها عشرة ولصاحب المائتين عشرين وعلى حساب ذلك يكون ما زاد أو نقص قل الغرماء أو كثروا فإن وجد أحدهم في يديه شيئاً قد كان ما باعه منه أو بعضه فهو حق به بعينه من سائر الغرماء حتى يستوفي جميع دينه وإن كان في ذلك فضل وربح بعد استيفائه دينه في ثمنه فهو لسائر الغرماء وليس للمفلس أن يبيع ما في يديه دون الغرماء إلا بعد أن يوفيه أموالهم ولهم أن يستقصوا في بيع أمواله ويتزايدون فيها بينهم فإذا وقفت ولم يوجد فيها زيادة وتراضوا ورضي هو بالبيع بيعت وتحاصوا فيها وإن امتنع المفلس من بيعها أو أحدهم وترافعوا إلى السلطان وشهد عنده إن البيع فيها مغالاة واستقصاء أمر بيعها ووزعها على الغرماء إن لم تف بديونهم وإن وفقت وفضل منها فضل رده عليه وإن كان في بعضه الوفاء بحقوقهم ولم يرد بيعها كلها بيع منها عليه بقدر الديون

التي عليه ولا يقبل إقرار المفلس بالدين إذا قام الغرماء إلا أن يأتي من أقر له ببينة أو بصدق الغرماء وما أقربه وهو قائم الوجه فهو جائز وإذا أصاب في يديه شيئاً من له فيه أجره فلم قام بها مع سائر الغرماء فهو أحق به حتى يقبض منه أجرته وسئل أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن الرجل يشتري العبد فيعتقه أو الأمة فيولدها أو الشيء فيصدق به ثم يفلس ، فقال عليه السلام إن كان يوم اشترى ذلك ملياً بثمنه قائم الوجه لم يثبت تفليسه ثم عطب وأفلس بعد ذلك مضى العتق والصدقة وكان البائع أسوة الغرماء في ما يوجد في يديه وإن كان فقيراً لم يجز عتقه ولا صدقته بما ليس له ورد ذلك وفي مثل هذا جاء عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن عليّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أن أم الولد تباع في ثمن رقبتها يعني إذا اشتراها - فأولدها فليس له غيرها وإن كان له مال أخذ البائع بحصته مع الغرماء كان ما بقي له في ذمة المعتق يطلبه به متى أيسر فهو عليه يؤديه إليه و أيهما أيسر من المعتق أو المعتق كان له أن يطلبه فأن أيسر المعتق لم يكن له أن يرجع على أم ولده ولا على الذي أعتقه بشيء وطلبه بما بقى عليه في ذات نفسه إن شاء وإن كان في العبد أو أم الولد فضل إذا لم يكن لمن أعتقهما شيء بيعا فإن كان في ثمنها فضل عتق منها بقدره وإن كان في الصدقة فضل مضي ذلك الفضل لمن تصدق به ورد الباقي ومن كان عليه دين وله عبيد يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم لم يجز عتقه وبيعوا وقضى دينه إذا لم يكن له مال غيرهم وإن كان عليه دين فباع ما في يديه وقضاه ما في يد بعض الغرماء دون بعض وهو قائم الوجه يبيع ويشترى ولم يقم الغرماء عليه بعد فما قضاه وما باعه في ذلك جائز لمن باعه ومن قضاه ولورد هذا لم يجز أن يقضي من عليه دين ديناً ولا يبيع ولا يشتري ولكنه إنما يمنع من ذلك إذا قام الغرماء وأفلس والزوجة تحاص الغرماء بصادقها وإذا قام الغرماء أو الغريم بالدين فأقربه من قام عليه أو أقامت به عليه بيّنه فلما قضى عليه به أدمى العدم وأكذبه القائم عليه فإن كان ذلك من دين أو شيء وصل إليه فعليه البينة إنه افتقر منه وذهب من يديه وإن كان الذي لزمه من شيء لم يصل إليه كشيء لزمه من جناية أو كفاله أو حوالة أو رزق من يجب رزقه عليه أو مهر

امراة أو ما أشبه ذلك فالقول في العدم قوله مع يمينه وعلى صاحب الحق البيّنة فيما يدعي إنه يملكه فإن أثبت شيئاً من ذلك أعدي فيه إن لم يثبتته كان ديناً عليه يطلبه به متى أيسر أخذه وما ظهر عليه أنه في يديه أخذ بيعه وقضى ديونه من ثمنه وإن شهدت البيّنة عليه أنه موسراً ويجد ما يقضي به دينه من مال مغيب في يديه حبس وضرب حتى يقضيه وإن قال لغريمه لما قام عليه أنا أقضيك حقك وأعطيك دينك أما أشبه هذا ولم يقل إنه مفلس أخذ بذلك وحبس فيه حتى يقضيه فإذا ألد الغريم وله مال ظاهر حبسه القاضي فيه حتى يبيعه وضربه فإن تمادى في لرده باع عليه وإن أقر أو ثبت عليه بينه بالمال وامتنع عن الدفع حبس وضرب إذا طلب ذلك خصمه حتى يقضيه ماله عليه.

ذكر المزارعة والمساقاة :

المزارعة المعاملة على الزرع يشترك فيه الشركاء على أن يجعل كل واحد منهم من عنده في ذلك شيئاً أو يزرع الرجل في أرض الرجل ببقره أو بذره على أن يعطيه شيئاً معلوماً بما يخرج وقد سئل أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ذلك فأجازه وقال قد أعطى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أرض خيبر اليهود على أن يعمروها ولهم نصف ما أخرجت وقاسمهم على ذلك وفيها نخل وشجر ومن زرع فالمزارعة بالثلث والربع و ما اتفق عليه المزارعان مما قل ذلك أو كثر جائز وقال عليه السلام وكذلك يجوز استئجار الأرض مده معلومة ليزرع بعين وعرض وكره أن تستأجر بحنطة على أن يزرع فيها حنطه وأجاز صلوات الله عليه المزارعة على ما اشترطه المزارعون من العمل والقيام بالحرث والبقر وغير ذلك وعلى ما اتفقوا عليه كانت الأرض لهم أو لأحدهم وكره أن يشترط في ذلك شيئاً معلوماً للبذر وشيئاً للأرض وشيئاً للبقر ولكن يشترطون ذلك لأنفسهم لكل واحد منهم حصة معلومة والمساقاة ، العمل في الأرض يكون فيها الشجر يعملها العامل على أن له ما أخرجت ما يشترطه قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه إذا أعطي الرجل رجلاً أرضاً ليحراثها ويسقيها ويعمرها وفيها رمان أو نخل أو فاكهه أو بقل أو ما أشبه ذلك على أنه له نصف ما أخرجت أو ما اتفقا عليه فذلك جائز وكذلك إن أعطاه

أرضه يعمرها ويزرعها قال فإن زرعها وادعى أنه أكرها منه وأنكر الأرض الكرى فالقول قوله مع يمينه إلا أن يكون قد علم بذلك حين زرعها فيحلف الزارع ويكون عليه الكري إلا أن يأتي بما لا يشبه فيكون عليه مثل كرى الأرض وكذلك يكون عليه إن لم يكن علم به رب الأرض ولم يكن له بيّنة عليه وحلف أنه ما اكترها منه بما ادعاه فيغرم الزارع مثل كرى الأرض وليس لصاحب الأرض أن يقلع الزرع منها وإن احترها الزارع غاصباً متعدياً فيها وثبت ذلك عليه ولم يدع أنه اكترها منه أو كان المدعى ذلك فنكل عن اليمين فيه بعد إن ردت عليه ولم يكن ثبت تعدية وصاحب الأرض مخيرين أن يأخذ مثل كراها منه أو أن يدفع إليه نفقته وزرعته ويأخذ الزرع وليس له أن يقلعه لأن قلع الزرع من الفساد ، وقال عليه السلام في رجل احترت أرض وسأله رجل آخر أن يشركه فيما احترت على أن يدفع إليه نصف البذر ونصف النفقة واتفقا على ذلك فهو جائز ، وقال عليه السلام لا بأس أن يعطي الرجل أرضه الخراب من يعمرها مدة معلومة على أن للعامة جميع ما أخرجت فإذا انقضت المدة التي اتفقا عليها رجعت الأرض معمورة إلى صاحبها وكذلك إن كان عليه خراج فيقبلها رجل بخراجها فلا بأس بذلك قال ومن اكترى أرضاً على أن يزرعها فترك زرعها من غير أن يمنعه من ذلك رب الأرض ولا حال بينه وبينها فعليه كراها للمدة التي اكترىها لها إن شاء حرثها وإن شاء تركها إلا أن يكون قد اشترط أنه لا كرى عليه فيها إلا أن يحترها ويكون التفويض في حرثها والإمساك عنها إليه يعقد الشرط عليه فإن عقده عليه فهو على ما تعاقده ، وسئل عليه السلام عن أهل القرية عليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فأعطوها رجلاً على أن يكفيهم ما أخذوا به قل أو كثر فكفاهم ما أخذوا به فستفضل بعد ذلك قال ما اتفقوا عليه فهو جائز إذا تراضوا عليه وللذي حمل ذلك عنهم ما ستفضله.

ذكر الإيجارات:

روى الأئمة من أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين أنه وجد في قراب سيفه كتاب فيه لعنة الله والملائكة والنبيين والمرسلين ولعنة محمد النبي على من ادعى لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه أو ظلم أجيراً أجرته أو سرق معالم

الطريق ، قال علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وجدتُ هذا الكتاب في قراب سيف رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وأنا أعرفه وهذا كلام يطول ذكره وليس هذا موضعه وهو مذكور في كتاب الإمامة ، وقال الله عز وجل قل ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ⁽¹⁷⁾ وفي هذا أيضاً كلام طويل وهو في كتابه الإمامة أيضاً وإجماع ما جاء عن الأئمة صلوات الله عليهم أن إجارة الرجل نفسه ومن يلي عليه وما يملكه من دابة أو آلة أو سفينة أو أرض أو رباغ أو غير ذلك على الوجوه كلها أن أجر ذلك فيما يحل ويجوز وكان أيضاً ذلك مما يحل له ويجوز كسبه فالإجارة في ذلك جائز إذا تعاقدتها المستأجران لمدة معلومة وأمر مفهوم وعلى ما يجب ويجوز، ولا يجوز شيء من ذلك إن كان مما لا يحل كسبه ولا فيما لا يحل العمل فيه ، وهذا أصل يقتضي فروعاً كثيرة فما جاء منها كان هذا حكمه وذلك أن من تولى عليه لا يجوز عقده الإجارة على نفسه ولا لها ولا على شيء مما لا يملك ولا له ولا يحل لمن ملك ما لا يحل له أن يملكه أن يؤاجره كمن اغتصب حراً أو اتخذ بعض الملاهي أو ما لا يحل ملكه فليس له أن يكرى ذلك ولا يحل لغيره أن يستأجره منه وكذلك لا يحل له أن يكرى ما يملكه ويحل له ملكه ممن يستعمله فيما لا يحل كالرجل يؤاجر نفسه أو دابته أو أدواته أو سفينته في عمل الخمر أو في حملها أو في ما لا يحل مثلها وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أخذ الأجر على تعليم القرآن فكرهه ، وقال إن رجلاً قال لأمرير المؤمنين علي صلوات الله عليه إني لأحبك يا أمير المؤمنين قال لكنني أبغضك قال ولم قال لأنك تأخذ على تعليم القرآن أجراً ، وقد سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول من أخذ على تعليم القرآن كان حظه يوم القيامة ورخصوا عليهم السلام في الأجر على تعليم الكتابة والأدب وغير ذلك مما يعلمه المعلمون الصبيان واستأجروا على ذلك وأعطوا الأجر فيه ولو كان حراماً أو مكروهاً ما أعطوه وإنما كره من ذلك الأجر على تعليم القرآن محضاً فإذا كان المعلم يعلم الصبيان القرآن وغيره

مما يجوز أخذ الأجر عليه فلا بأس بذلك ويكون الأجر على ما يحل دون ما لا يحل الأجر فيه ، وقد روي أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) زوج امرأة من رجل من أصحابه على أن يعلمها سورة من القرآن والحديث في ذلك مجمل ليس فيه أنه جعل ذلك صداقها والنكاح قد يجوز بغير تسمية صداق وسنذكر في أمور النكاح ، وسئل أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام عن رجل يقرأ عليه القرآن فإذا ختم الرجل عليه صنع طعاماً كما يفعل الناس ودعا إليه أصحابه الذين يقرؤون معه ودعا ذلك الذي يقرأ عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن من أجل القرآن ورخصوا عليهم السلام في أخذ الأجر على الرقية بكتاب الله وأسمائه ورووا أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بعث سرية فمرّوا بحيّ من أحياء العرب فنزلوا بهم فلدغ سيد أهل ذلك الحيّ فأتوهم وسألوهم عن من يرقى فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب فعوفي فاعطوهم ثلاثين شاه فأخذوها ثم قدموا على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فأخبروا بذلك فأجاز لهم ما أخذوه ، وسئل أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن رجل أعطى رجلاً أجره على أن يعلمه صنعة ويشاركه فيها فرخص في ذلك ، وهذا يدخل فيما تقدم ذكره إذا كانت الصنعة مما يحل وأما من استأجر أو استؤجر على تعليم ما لا يحل كالغناء والملاهي وأشباه ذلك فإن ذلك لا يجوز وروا أن علياً أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال إن من السحت أجر المؤذن وقال لا بأس أن يجري عليه من بيت المال فكأنه عليه السلام إنما كره أن يأخذ المؤذن الأجر ممن يؤذن لهم وكذلك جاءت الكراهية في أن يأخذ الإمام الأجر من القوم يصلي بهم والقاضي من الناس يقضي بينهم وأشباه ذلك ورخصوا في الجراية عليهم من بيت المال و، وسئل أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أجر السمسار يستأجره من يبيع له أو يشتري له فرخص في ذلك إذا كان الشراء والبيع الذي استؤجر عليها مما يحل ، وسئل عليه السلام عن السمسار يعطي السلعة لبييعها ويجد له الثمن فيها على أنه ما زاد على ذلك فهو له في أجرته فرخص في ذلك ، وقالوا عليهم السلام في الأجير والصانع يفسد أو يتلف ما استؤجر عليه أنه يضمن ذلك كالقصار يقطع الثوب أو الخياط والصبغ يفسده

أو يقطعه أو يحيله عن ما أمر به أو الحمال أو المكاري يكسر ما أخذ الأجر على حملة إذا اسلم إليه وكان هو يتولاه فإما أن اكري دابته إذا كان المكتري هو الذي يصحب متاعه فانكسرا أو عطب معه فلا شيء على صاحب الدابة فإن ادعى الأجير والحمال أن ما دفع إليه قد تلف من يديه وأنكر الدافع فالبينة على المدعي واليمين على الدافع أنه ما علم أنه ذهب منه ويغرم الأجير أو الحمال أن تكن له بينة على الذهاب وأن شهدت البينة أنه سرق أو سلب من يديه فلا شيء فيه عليه وأجازوا عليهم السلام الإجارة والكري بالعين والعروض ، وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن سكني دار بسكني دار أخرى فقال لا بأس بذلك وعن الرجل يكتري الرباع مشاهرةً على أنه إن سكن يوماً لزمه الشهر أو السنة أن اكثري مساناة فقال يلزمه من ذلك ما ألزم نفسه ، وسئل عن المتكاريين يختلفان في قبض الكري فيقول رب الدار أخذ مقدمه ويقول المكتري لا أعطيك إلا آخر الشهر أو السنة قال إن كانا عقداً ذلك على شرط فهو على ما عقداه عليه وإن لم يشترطاً فله أن يأخذ الكري كل يوم في يومه ، وسئل عليه السلام عن الرجل يكتري المسكن وفيه شجرٌ فيشترط ثمرها في عقد الكري قال إن زهت الثمرة في حين العقد أو بعضها أو كانت معها شيء حاضر جاز ذلك وإلا لم يجز وبطل الكري إذا عقداً ذلك معاً ، وسئل عليه السلام عن من اكثري داراً فانهدمت أو ورثت أو بعضها أو هطلت بيوتها في حين المطر فقام المكتري على صاحب الدار بإصلاحها قال لا يجبر على ذلك وللمكتري إن كان ذلك يضربه أن ينقص الكري ويخرجُ وعليه ما سكن قبل ذلك وإن لم يكن في ذلك ضرر لم يفسخ الكري قال وإن لم يكن المكتري شرط على رب الدار إصلاح مارث منها وكسح مرحاضها فيها فذلك عليه وإن لم يشترطه لأن ذلك مما يعرف أنه يلزم رب الدار ، وقال عليه السلام ليس للمكتري أن يدخل في الدار شيئاً يضربها إلا أن يكون قد شرط ذلك في عقد الكري ، وسئل عليه السلام عن المتكاريين يختلفان في الكري فيدعي رب الدار الأكثر ويقول المكتري بالأقل وقد سكن أو لم يسكن قال يتحالفان وأيهما نكل عن اليمن فائقول ما قال صاحبه إذا حلف عليه وإذا حلفاً أو نكلاً عن اليمن جميعاً انفسخ الكري ، وسئل عليه السلام

عن كري المشاع فقال يجوز كري المشاع كما يجوز بيعه ، وسئل عليه السلام عن الرجل يكون ساكناً في دار الرجل فيدعي أنه اسكنه فيها بلا كري ويقول صاحب الدار بل اكتريتها منه بكذا وكذا ولا بينه لهما قال يحلف صاحب الدار أنه ما اسكنه ويغرم له الساكن قيمة الكري إلا أن يكون القيمة أكثر مما ادعى أنه أكرهاها به فيأخذ ما أقرب به بأنه أكرهاها به ولا يزيد عليه شيئاً وكذلك إن ادعى المكتري أن صاحب الدار أمره أن ينفق فيها ويرمها ففعل وأنكر ذلك رب الدار ولا بينه للمكتري فإن صاحب الدار يحلف بأنه ما أمره بذلك وللمكتري أن يأخذ النقص ، وسئل عليه السلام عن الرجل اكتري من رجل داراً له فيها متاع قد شغل بعضها على أن يخرجها فعاقده الكري وتناقل عن إخراج المتاع قال ليس له من الكري إلا بقدر ما سكن الساكن من الدار ، وسئل عليه السلام عن الدار يعطب أو بعضها من فعل المكتري مما لم يشترطه في عقد الكري فقال يضمن ما عطب منها بسبب ذلك إلا أن يكون مما يفعل مثله الساكن فلا ضمان عليه وإن لم يشترطه إذا كان مما يتعارف وليس كلما يفعله المكتري يشترطه ، وسئل عليه السلام عن الدابة أو السفينة تعطب دون الموضع الذي اكتريت إليه فقال من اكتري دابة أو سفينة بعينها كذا لك رثاها ووقف عليها فعطب انفسخ الكري وكان عليه كري ما قطع من الطريق وإن اكتري على البلاغ ولم يسم دابة بعينها ولا سفينة فعلى المكاري أن يبلغ له ما اكتراها في مثل ما عطب من ذلك إلى الموضع الذي شرطه عليه وله الكري كاملاً ، وسئل عليه السلام عن من اكتري دابة أياماً معلومة على أن يركبها أو يحمل عليها أو يطحن أو يسويها ولم يوقت ذلك إلا أنه ذكر ما يصنع بها منه فقال الكري جائز ويستعملها من ذلك استعمال عدل وليس له يتجاوز عليها ولا لرب الدابة أن يقصر به وإن لم يسم ما يعمل عليها فأراد أن يعمل عليها عملاً يضربها أو ينقصها فليس له ذلك ، وسئل عليه السلام عن من اكتري دابة أو سفينة من رجل على حمل شيء معلوم على أن يوصله في مدة سماها ووقتها فلم يوصله لتلك المدة وزاد عليها قال الكري على هذا فاسد وله على المكتري أجر مثله ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قضى في رجل اكتري دابة إلى موضع سماه فيجأوزه

فهلكت فضمنه إياها ولم يجعل عليه كرى يعني فيما زاد على الحد ، قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه ولو لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكثري فقام عليه صاحبها فيما تجاوز فإن له أن يأخذ منه أجر مثلها فيما يجاوزه فإن شاء أخذ منه ما نقصت فيما تجاوز بها يأخذ أي ذلك شاء وليس له أن يأخذهما معاً وكذلك إن اكتريها منه يوماً أو أياماً فحبسها بعد ذلك فهو مخير بين أن يأخذ ما نقصت في مدة ما احتسبها بعد انقضاء الشرط أو أجر مثل ذلك وإن هلكت وقد حبسها بعد مدة الشرط فهو ضامن لقيمتها ، وسئل عليه السلام عن اختلاف المتكاريين في المسافة يدعي المكثري مكاناً بعيداً ويقول صاحب الدابة بما قرباً ويتفقان على الكرى قال البينة على مدعي الأكثر وهو المكثري فإن لم يكن له بينة فاليمين على المكاري وكذلك إن اتفقا في المكان واختلفا في الطريق فالبينة على مدعي ما فيه من المشقة من الطريقين واليمين على الآخر وإن تساوى الطريقان واختلفا في العقد على أيهما كان فإن لم يركب ولم ينتقل تحالفاً وتفاسخاً إن لم يكن لهما بينه ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبة وإن كان قد ركب أو ينتقل فالقول قوله والمكثري مدعٍ ، وسئل عليه السلام عن الرجل يكتري إلى البلد فيأتي المكاري إلى أول عمل ذلك البلد فيريد أن ينزل المكثري به ويطلب المكثري أن يصل إلى آخره ولم يسمي موضعاً بعينه في عقد الكرى من ذلك البلد وذلك كالرجل يكتري إلى العراق أو إلى خراسان أو إلى الشام أو إلى أفريقية أو إلى مثل ذلك ، فقال عليه السلام يكون البلاغ في ذلك إلى المدينة التي هي أم تلك الكرة المقصود إليها منها والمشهور فيها ذكرها والذي يتعارف الناس القصد إليها منها ، وسئل عليه السلام عن الأرض يكتري فيصيبها آفة من غرق أو غيض ماء أو جفاف عين أو انقطاع نهر كان ذلك يسقيها قال إن أحب المكثري أن ينفق في ذلك من كرى بسنته أنفق وتلزم النفقة صاحب الأرض وإلا كان عليه بقدر ما عمر وانتفع ويفسخ الكرى بعد ، وسئل عليه السلام عن الكرى يشترط فيه الخيار قال ما شرط في ذلك مما يحل ويجوز فهو جائز وما كان مما لا يحل ولا يجوز لم يجز وبقي الكرى بحاله ، وسئل عليه السلام عن الرجل يسلم البر إلى الطحان أو السمسّم إلى

العصار ويشترط في ذلك كيلاً معلوماً يؤديه إليه على أجر يجعله له فقال لا يجوز التوقيف في ذلك وللطحان والعصار مثل أجر ذلك ولصاحب البر أو السمسر ما أخرج كل واحد منهما ، وسئل عليه السلام عن كسب الحجام فلم يرى به بأساً وقال قد أعطاه رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) والأئمة عليهم السلام يعطونهم إلى اليوم ولو كان حراماً ما أعطوهم إياه ، وسئل عليه السلام عن الصانع يسأله من يريد أن يعمل له فيقول له ما لا يجده مثل الخياط يريه الثوب فيقول يكسوك فيقطعه على قوله فلا يجده يكسوه والصائغ يقول يكفيك لكذا من العمل كذا وكذا من الذهب فبعد أن يبتدئ في ويسبك الذهب والفضة يجده يعجز عنه أو يريه الذهب أو الفضة فيقول هما جيدان فيجدهما رديين قال عليه السلام إن كان كل واحد منهما قال في ذلك بمبلغ علمه وغاية اجتهاده فأخطأ فلا شيء عليه وإن ثبت عليه أو علم منه أنه إنما أراد بذلك أن يغرر صاحبه ضمن له ما أفسد.

ذكر الرهن:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (18) ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ (19) فدل ذلك على أن الرهن لا يكون إلا مقبوضاً فما لم يقبض فليس برهن، وكلما يجوز بيعه يجوز رهنه ومن ارتهن مشاعاً قبض بمثل ما يقبض به المشاع في البيع ولا يجوز الانتفاع بالرهن لمن ارتهن عنده وإن هلك فهو من مال الراهن إلا أن يجني عليه المرتهن وليس له إذا هلك الرهن أن يطلبه برهن غيره يكون عنده مقامه ليس له إلا الطلب بدينه إذا حل وإذا اختلف الراهن والمرتهن فيما فيه الرهن فالبيئة على مدعي الفضل منهما وهو المرتهن وعلى الراهن اليمين فما ادعاه من الفضل عليه وإن هلك فاختلفا في قيمته فالبيئة كذلك على مدعي الفضل فيه وهو الراهن وعلى المرتهن اليمين فيما يدعي فيه من الفضل وليس للمرتهن أن يبيع الرهن إذا حل أجله إلا بأمر قاضي بعد أن يثبت عنده دينه

(18) البقرة: ٢٨٢

(19) البقرة: ٢٨٣

وتعديه ان كان الراهن غائبا ويأمر ان يبيعه عليه ويقضيه حقه منه كما تباع على الغائب ماله في الدين ويجعل على حجته وأن باع المرتهن الرهن عند محل الأجل او بعده او قبلة ولم يجعل ذالك الراهن اليه ضمنه وما انتفع به من الرهن او استغله فهو لراهن ولا يجوز لراهن بيع الرهن ولا هبته ولا صدقته ولا اعتقه ان كان عبدا ولا إخراجة عن ملكه بوجه من الوجوه حتى يفكه ولا يبيعه المرتهن الرهن وأن تاجر الذي ارتهنه عنه قضاء دينه الذي ارتهنه فيه عند محل اجله حضر او غاب حتى يكون الراهن هو الذي يبيعه ويقضي دينه وان جعل له بيعه عند محل اجله ولم يوكله على ذالك وكاله يقيمه فيها في البيع مقاما نفسه ثم يجر له بيعه لنفسه ويرفع ذالك للقاضي فل يبيع على الغائب اذا اثبت الدين عنده يقيم بذالك من يبيعه عليه ويقضى عنه دينه كما يفعل ذالك بغير الرهن وان كان الراهن قد وكل المرتهن على بيع الرهن عند محل الأجل فباعه واشهد على ذالك وعلى المبالغة في ثمنه والاستقصاء في بيعه فلا شيء عليه في ذالك ، وإن اتهمه الراهن في البيع واستحلفه عليه إن شاء، وإذا أراد الراهن في بيع الرهن فلا بأس أن يشتريه المرتهن منه إذا اتفقا على ذالك ويقاصصه بدينه عليه ويتراجعان الفضل بينهما.

ذكر الشركة :

الشركة بالأموال في قول الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم جائزه إذا تعاقدوا الرجلان أو الجماعة وأخرج كل واحد ممن عقدها مالا من ماله وخالطه بمال من عقده الشركة حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا فما كان في ذالك من فضل كان بينهما وما كان من وضعية كانت عليهما بقدر ما يتعاقدان عليه وليس لأحدهما أن يبيع ولا يشتري ولا يحدث حدثا فيما اشتركا فيه إلا مع صاحبه وعن أمره وأن جعل كل واحد منهما لصاحبه أن يفعل في ذالك ما يريه جاز له أن يفعل ذالك ولا تباعه عليه فيه لصاحبه الذي جعل ذالك له إلا أن يخونه فيقول له قد خنتني أو حابيت في البيع والشراء علي أو فيما أبضعته أو قصدت إلى استهلاك مالي أو ما أشبه ذالك فله أن يستحلفه عليه أنه ما فعل ذالك ولا قصد إليه وإذا كان المال بين الشريكين بالسواء فاشترطا أن الربح والوضعية

بينهما كذلك بالسواء فهما على شرطهما وإن اشترطا في ذلك التفاضل فالريح على ما اشترطاه والخسارة على قدر المال وكذلك إن تفاوتت رؤوس أموالهم فكان لأحدهما أكثر مما للآخر فالريح كذلك على ما اتفقا عليه والوضعية على قدر المال فإن كان المال لأحدهما فهي المضاربة والمقاربة فالذي ليس له مال هو المضارب منهما والمقارض أن يشترطان أن يكون هو الذي يعمل في المال ويتجرفيه أو هما جميعاً فهما على ما اشترطاه والريح بينهما على ما عقدها والوضعية على صاحب المال وحده وليس على المضارب وضيعه فإذا اضمّنه صاحب المال ما نقص أو ما تضع فيه فضمن ذلك لم تكن له مضاربة ولا شركه وكان هذا كالدين للمقارض ما ربح فيه وعليه ضمانه كما جعل على نفسه وإن خالف المضارب شيئاً مما شرطه علي رب المال فيما يشتريه أو يتجرفيه أو إلى حيث يسافرا أو غير ذلك مما يشترطه عليه في عقد المضاربة فالريح بينهما على ما اتفقا عليه وإن خسر أو ذهب المال من يديه فهو ضامن له ولما نقص لتعدييه وإن دفع رجل إلى رجل مالاً ليعمل به ويتجرفيه وجعل عليه فيه ربحاً معلوماً مقطوعاً فذلك لا يجوز ولا يحل ولا يلزم من جعل عليه وما أخذ في ذلك من جعله فهو رباً لا يحل له وعليه أن يرده على من أخذه منه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك إلا أن يكون الذي يدفع ذلك إليه ويقطع الربح عليه مملوكه فإن ذلك حلال مباح له وليس بين المولى وعبده رباً لأن مال العبد لمولاه وإذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة وأيّهما أراد فسخها فسخها متى شاء وإذا أثهم الشريك أو المضارب استحلّف وكرهوا الشركة بالعروض وبما يُميّز ولا يختلط وإذا اشترك الشريكان بذلك فيما كان في كل علق فهو لصاحبه من زيادة أو نقص وإن تبايعا ذلك بينهما فباع كل واحد منهما من صاحبه نصف ما في يديه من العروض بثمن معلوم وصار عليه واشتركا على ذلك فالشركة جائزة وكرهوا للمسلم شركه الذمي وللمؤمن شركه من يخالفه فيرى من البيع والشراء ما لا يراه ولا يستحله لأن ذلك يدخل الحرام والربا في ماله فإن كان المؤمن أو المسلم يلي البيع والشراء دون الذمي والمخالف فلا بأس بشركته إياه وإذا هلك المضارب وعليه دين ومضاربة وعنده وديعة فلم يوجد

شيء من ذلك عنده بعينه فالدين يلزم لأنه في ذمته وهو في المضاربة والوديعة عليها مؤتمن إذا لم توجد في تركته بعينها ولم تقم عليه بينه أنه استهلكها ولا جنا عليه ولا أتلّفها ولا خلطها بماله ولا فعل فيها فعلاً يجبُ به ضمانها عليه فلا شيء على ورثته في ذلك إلا اليمينُ أنهم لا يعلمون أنه فعل شيئاً من ذلك ولا أنهم فعلوه ولا أن ذلك عندهم ولا عليهم وإن كان المقارض ومن عليه دين وعنده الوديعة سمّاً قبل أن يموت من ذلك شيئاً من بعض هؤلاء فهو لمن سمّاه وإن لم يسلمه فالدين يبدأ به فيه فإن فاض منه كان لسوة الغرماء ولا يجوز شركه بغائب وإذا كان للرجل على رجل دين فضاريه أو شاركه لم يجوز ولم تعقد بذلك شركه ولا مضاريه حتى يحضره الدين ويدفعه إليه فحينئذ يشاركه أو يضاريه به وإذا اختلف الشريكان وتفاضلاً ولهما دين من شركتهما فاقتسماً الدين على أن يقبض كل واحد منهما ما صار إليه بالقسمة منه لم يجوز ذلك عليهما إذا اختصما فيه بعد ذلك وما اقتضاء كل واحد منهما فهو بينهما وما ذهب من الدين فهو من ما لهما وإن قال أحدهما لصاحبه أعطني رأس مالي أو ما اتفقا عليه ولك ما فضل عن ذلك وعليك ما نقص منه واتفقا على ذلك فهو جائز عليهما على ما اتفقا عليه.

ذكر الشفعة:

الشفعة في الرباع والعقار إذا بيع من ذلك سهم أو سهام شائعة غير مقسومة فيما بين البائع والشريك أو شركاء له فيها فالشريك في ذلك أشفع وأحق بالبيع ممن اشتراه ممن لا شركة له فيه وإذا قام أحد الشركاء بالشفعة دون سائرهم فهو أحق بها ممن لم يقم فيها وإن قاموا بها كلهم فهم فيها أسوة ولكل واحد منهم فيها بقدر نصيبه من الشركة وإن كانت أنصابهم فيها مختلفة وإن تساؤوا فهي بينهم بالسواء ولا شفعة في مقسوم لجار ولا غيره ولا شفعة في نهر ولا سفينة ولا حيوان ولا في شيء غير العقار والرباع وذلك الأرض وما عليها من بناء أو شجر نابت فيها وإن كان مملوك بين اثنين فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به والشفعة للطفل حتى يكبر وإن قام بها وصيه أو من يقوم له ممن يجب له القيام له وكان في القيام بذلك نفع للطفل أخذ له بالشفعة وهي للغائب حتى يحضر أو

يبلغه ذلك فيسلم أو يدع القيام ما بينه وبين سنة وكذلك الحاضر له القيام ما بين أن يبلغه الشراء وبين أن يبلغ سنة من وقت ذلك إلا أن يسلم الشفعة والشفعة تجب للشفيع بالشركة في المبيع بما قل منها أو كثر وبما هو شريك فيه في المبيع كله أو في بعضه كالحائط يكون بين الدارين بين صاحبهما أو للواحد فيه سهم شائع أو غيره من حقوقهما مما يملك ويقع البيع عليه مما قل أو كثر فالشفعة بذلك لمن كان له فيه شركة قلت أو كثرت والشفعة تجب لأهل الرائغة التي لا تنفذ لاشتراكهم فيها ولا تُهي بينهم وليس ذلك في الشارع المسلوك لأن أهل الدور الشارعة إليه لا يملكونه كما يملك أهل الرائغة وإنما ينتفعون به بأفنيتهم وهم ومارة الطريق فيه أسوة فليس لأهل الشارع شفعة فيما بيع فيه بحق الشارع وذلك لأهل الرائغة فيما بينهم وإن كانت دار في الرائغة ذات مسكن فبيع منها مسكن فأهل المساكن من الدار أحق بالشفعة من الرائغة وهم يشفعون فيما بيع في الرائغة لأنهم يملكون من ساحتهم وأهل الرائغة لا يملكون من دارهم شيئاً ، وكذلك إن كانت رائغة في رائغة أو رائغة مديدة فأهل الداخلة يشفعون فيما فيه طريقهم وممرهم وأهل الرائغة الخارجة وأعلى الرائغة لا يشفعون فيما سفل منها مما لا يحق لهم فيه ولا طريق لهم عليه مما جاز حدود دورهم إلى داخل الرائغة وإنما ينظر في ذلك ويراعا الاشتراك في الحقوق فمن كان له حق فيما بيع أو في شيء من حقوق التي يقع عليها البيع فالشريك فيه شفيع مما يدل على اشتراك أهل الرائغة فيها له - إنه لو ملك الدور التي فيها مالك لكان له ومن حقه أن يبوبها من خارج ويملك جميعها وليس لأحد أن يتطرق معه فيها ولا يدخلها يغير إذنه وكذلك إذا كانت رائغة في رائغة فملك مالك الرائغة الداخلة بجميع ما فيها من الدور الشارعة إليها فله أن يحوزها بأسرها ويمنع منها وكذلك ما كان في داخل الرائغة إلا ما كان يليه حائط لغيره من أهل الرائغة فإنه ينتهي إلى حده ولا شفعة ليهودي ولا نصراني علي مسلم والمسلمون شفعاء فيها بيع مما لهم فيه شرك مع المسلمين وأهل الذمة وكذلك أهل الذمة يشفع بعضهم على بعض فيما يتبايعونه مما تجب الشفعة فيه وليست لهم على المسلمين شفعة ولا شفعة في هبه

ولا صدقه ولا سَكْنِي ولا عمري ولا رقبى ولا شفعة فيما بيع - بعرض من العروض كالدار تباع بالدار أو بالدابة أو بغير ذلك من الحيوان والسلع فليس للشفيع أن يقول أنا أدفع قيمة ذلك العرض الذي وقع عليه البيع وأخذ الدار وكذلك أن تزوج امرأة بدار تجب الشفعة في مثلها فليس للشفيع أن يقول أنا أدفع صداق مثل هذه المرأة وأخذ الدار فإن بيعت بثمن وقبض بالثمن عرض فل للشفيع أن يأخذها بالثمن الذي وقع عليه البيع وكذلك إن تزوج المرأة رب الدار بصداق معلوم ثم دفع إليها بذلك داراً فهذا هو كالبيع وللشفيع أن يأخذها بما قبضتها به المرأة من الصداق وإن بيع ما تجب فيه الشفعة بما له مثل معلوم فل للشفيع أن يأخذها بذلك المثل وذلك مثل أن تباع بحنطة مكيلة أو بتمر أو بمثل ذلك مما يكال أو يوزن ويكون له مثل معلوم فالشفعة بذلك تجب ويعطى الشفيع ذلك المثل وللشفيع أن يقوم بالشفعة على البائع وعلى المشتري أيهما قام عليه كان القيام له إذا وجب البيع وتم بين المشتري والبائع فقام الشفيع على البائع قبل أن يقبض الثمن من المشتري فدفعه إليه فليس أن يبيع من قبضه إياه وليس للمشتري أن يمنعه من ذلك ولا أن يقول أن أدفع ثمن ما اشتريت وأقبضه منك إن قمت بالشفعة عليّ لأن له القيام بها على البائع ويجب على المشتري التسليم وإن ترك المشتري حتى يدفع الثمن ثم قام عليه بعد ذلك في مدة ما يجب له القيام فذلك له، وإذا بيع ما تجب الشفعة فيه وقبضه المشتري ثم باعه وتبايعه كذلك واحداً بعد واحد علم ذلك الشفيع أو لم يعلم فله القيام بالشفعة على من أحب القيام عليه من بائع لذلك أو مشتري بالثمن الذي قام على من تبايع به مما زاد أو نقص ما لم يمض مدة الشفعة أو يسلمها لأنه شفيع في حين كل بيع وليس يسقط شفيعته تركه القيام بالشفعة ما لم تمض مدة الشفعة، وهذا كرجل اشترى ما في الشفعة لغيره بثمن ثم باعه من آخر بأقل من ذلك الثمن أو بأكثر أو باعه آخر من آخر كذلك حتى تبايعه كذلك جماعة فإن أراد الشفعة الشفيع القيام فيه على أيهم أحب كان له القيام ما لم يمض مدة القيام من وقت اشتراؤه أو يسلم الشفيع الشفعة له فإن قام على الأول وقد باع ما فيه الشفعة بأكثر مما اشتراه في مدة

الشفعة رد البيع البائع وما بعده وأخذ الشفيع المبيع بالثمن الذي قام على مشتريه ودفعه إليه ، وكذلك يجري في ذلك على من بعده إن قام عليه وإن كانت داراً ذات مسكن علو وسفل مقسومة فبيع منها فليس في ذلك الشفعة لصاحب العلو على صاحب السفل ولا لصاحب السفل على صاحب العلو إذا كان مقسوماً قبل البيع وإن كان بعضه فوق بعض إنما كان ذلك بمنزلة الجوار فإن كان لهما شركة في المدخل أو في شيء بقي بينهما مشاعاً ووقع البيع على حظ البائع في ذلك المشاع فالشفعة به تجب وإذا بيع المشاع أو المقسوم صفقة واحدة فقام الشريك بالشفعة المشاع الذي هو شريك فيه فله أن يأخذ الصفقة بأسرها مشاعها ومقسومها وليس أن يأخذ بعضاً دون بعض إلا أن يتفقا وإذا اشترى المشتري المشاع بالثمن فانعقد البيع بينه وبين البائع ثم استحبطه فحبطه من الثمن ووقع البيع على ما قبض بعد الحبط ثم قام الشفيع فطلب المشتري أخذ الثمن الأول فليس له ذلك ، وإنما له ما دفع من الثمن لأن البيع وقع آخراً فإن باع منه البائع بثمن ثم وهب بعض ذلك الثمن أو كله أو تصدق به عليه ثم قام الشفيع فعليه إن أراد الأخذ بالشفعة دفع الثمن الذي انعقد عليه البيع وليس له أن يصنع عنه ما وهبه البائع للمشتري إلا أن يكون ذلك فعلاه عن مراوضة ومصانعة لقطع الشفعة فزاد في الثمن ثم وهب للمشتري الزيادة أو وهب للمشتري بعض الربح وباع منه البعض ليصيّر شافعاً بهذه الحيلة والمصانعة وإنما العقد والنية على أن البيع إنما وقع على الكل أو بما يقبض من الثمن دون ما يهب منه أو يتصدق فهذا لا يبطل حق الشفيع ولا يزيد عليه في الثمن وله إن أراد الشفعة أن يدفع ما دفعه المشتري من الثمن ويقبض الكل الذي تراوضا فيه وهذا إنما يثبت ويصح بإقرار المشتري الذي يقام عليه بالشفعة أو بينه يقوم عليه إن ذلك كذلك كان مراوضة أو مصانعة فإما أن ادعى ذلك الشفيع ولا بينة له وأنكره الذي قام عليه به فأكثر ما يلزمه في ذلك اليمين على الدعوى عليه بذلك وهذه المصانعة على قطع الشفعة لا يحل على البائع والمشتري لأنها مصانعة على إبطال حق من الحقوق وإذا كان البيع سراً فالشفيع على شفيعته من الوقت الذي يبلغه البيع إلى مدة سنة وإن كان ظاهراً

مشهوراً والشفيع حاضر ثم قام بعد مدة السنّة وزعم أنه لم يبلغه البيع لم يصدق في ذلك لاشتهاره ولا تجب الشفعة حتى ينقصد البيع ويتم فإذا انعقد وتم وقام الشفيع بالشفعة وجبت له وإن لم يقبض البائع الثمن ويدفع الشفيع إلى أيهما شاء من البائع والمشتري وإذا قام الشفيع على المشتري فإنما عليه تسليم البيع له وعهده على البائع وليس على المشتري عهدة إذا قام عليه الشفيع والتسليم منه المبيع وإذا اكترى المشتري ما اشتراه مما له الشفعة فيه أو زارعة فيه أو ساقاه فذلك تسليم منه وقد انقطعت شفعته فيه، وإذا ادعى رجلاً أنه اشترى من غائب فقام الشفيع عليه ولا بينه لمدعي الشراء وقام عليه الشفيع فيه فلا شفعة له حتى يصحّ البيع وكذلك إن ادعى الشراء من حاضر وهو ينكره فليس للشفيع أن يقوم بالشفعة حتى يصحّ البيع وهذه الشفعة له منذ وقت صحته وإذا كانت الدار حبساً على قوم بأعيانهم فبنا فيها بعضهم ثم مات فصار ذلك لورثته فباع بعضهم حصته بالميراث بالشفعة للورثة ومن سلم الشفعة قبل البيع ثم قام فيها بعد البيع فله القيام ولا يلزم التسليم إلا بعد أن تجب البيع وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إنه اشترى بما ذكر ودفع الثمن الذي اشترى به إلا أن تقوم بينه على خلاف ذلك وكذلك إن تصدقه الشفيع أو حلف فدفع إليه والثمن على يمينه ثم قامت بينه بعد ذلك إنه إنما اشترى بأقل من ذلك أو أقر به فالشفيع الرجوع عليه بما زاد عليه وإذا قام الشفيع بالشفعة ثم بداله فتركها وقام عليه المشتري بالثمن فعلى الشفيع أن يدفعه إليه ويقبض ما اشتراه منه وقيامه بالشفعة يلزمه ذلك وإن لم يقم بها فلا شيء عليه وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.

جامع أبواب الإيمان والندور

ذكر حفظ الإيمان والعهود :

قال الله عز وجل ﴿ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ ⁽²⁰⁾ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ ⁽²¹⁾ وقال ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ ⁽²²⁾ وقال ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ⁽²³⁾ ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن اليمين بغير الله عز وجل وقال: من كان حالفاً فليحلف بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليصدق فإن لم يفعل فليس بمسلم وقال (صل الله عليه وآله وسلم) ثلاثة لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، رجل بايع إماماً فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفاء له وإن لم يعطه لم يفي له ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابله الطريق ورجل حلف بعد العصر لقد أعطيت بسلعته كذا وكذا فأخذه الآخر بقوله مصداقاً له وهو كاذب ، وقال علي صلوات الله عليهم إن الله عز وجل لا يقدر من حلف باسمه كاذباً ، وعنه عليه السلام أنه قال : اتقوا اليمين الكاذبة فإنها منفقة للسلعة و ممحقة للبركة ومن حلف يميناً كاذبةً فقد اجتراً على الله فلينتظر عقوبته ، وقال صلوات الله عليه من نكث بيعته لقي الله يوم القيامة أجذم أي لا يد له .

ذكر ما يلزم من الإيمان وما لا يلزم منها :

قال الله عز وجل ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ ⁽²⁴⁾ وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ، اللغو هنا قول لا والله وبلى والله وهو لا يعقد قلبه على الحلف ، يعني عليه السلام ما يقوله الإنسان في ذلك في خلال

(20) المائدة: ٨٩

(21) المؤمنون: ٨

(22) النحل: ٩١

(23) آل عمران: ٧٧

(24) البقرة: ٢٢٥

حديثه ويحلف بالله فيه وهو لا ينوي الحلف وذلك يؤكد قول الله عز وجل بعد قوله ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ (25) يعني عليه السلام ما اعتقده الحالف بقلبه أنه يحلف عليه ويبين ذلك جعفر بن محمد صلوات الله عليه فقال : في رجل قال لشيء فعله في خلال كلامه والله ما فعلته وهو لا يعقد ضميره على الحلف ، فقال عليه السلام: كذبة كذبها فليستغفر الله منها ، وقال عليه السلام: لليمين على ما يستحلف عليه الطالب ، وقال إن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه نهى أن يلغز في الإيمان وقال إن كان مظلوماً فعلى نية الحالف وإن كان ظالماً فعلى نية المستحلف واللغز التشبيه في الكلام وهو أن يريد الشيء فيشبهه بغيره ويوهم السامع أن الذي شبه به هو المراد فيه من قوله وهو أن ينوي ويضممر غيره ويستحلف أهل الذمة بالله وبما يعظمونه من إيمانهم ، وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ﴿ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (26) قال ذلك فاليمين إذا قلتُ والله لأفعلن كذا وكذا فنسيت أن تستثني فإذا ذكرت فقل إن شاء الله ، وقال أن علياً صلوات الله عليه قال أتى قوم من اليهود إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فسألوا عن شيء فقال غداً أخبركم به وانتظروني وحي الله عز وجل ولم يستثني في قوله فأبطأ الوحي أربعين يوماً ثم نزل عليه ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (27) وأمروا عليهم السلام بالاستثناء في اليمين ، وقال قدم المشيئة واستحبوا ذلك ، وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من حلف ثم قال إن شاء الله فلا حنت عليه ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: إذا حرك لسانه بالاستثناء فقد استثنى وإن لم يجهر ، وقال إن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال إذا حلف الرجل فله استثناء والاستثناء إذا كان موصولاً باليمين يحلف ثم يقول إن شاء الله من قبل أن يقطع كلامه فذلك استثناء جائز بإجماع ولا يجب على من

(25) المائدة: ٨٩

(26) الكهف: ٢٤

(27) الكهف: ٢٣ - ٢٤

حلف به واستثنى كذلك حنث ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ويجوز الاستثناء بعد أربعين يوماً لأن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) استثنى بعد لما احتبس الوحي عنه بعد قوله للذين سألوه من اليهود غداً أخبركم فقال عز وجل ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾⁽²⁸⁾ وروي عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثل ذلك ، وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال الاستثناء جائز بعد سنة والاستثناء في اليمين إنما يكون فيما يحلف عليه الحالف أن يفعله ولا يفعله فإما من استحلف على حق ادعى عليه فحلف للمدعي واستثناء سراً أو جهراً فليس الاستثناء في ذلك بشيء ولا يكون اليمين في ذلك إلا على النيات وعلى ظاهر القول وعلى نية المستحلف وإن نوى الحالف أو أضمر ما يسقط عنه اليمين أو احتال فيها أو لغز لم يسقط شيئاً عن ذلك عنه اليمين والحنث فيها يلزمه إن حلف كاذباً وليس لها كفاره إن حنث فيها إلا الخروج مما حلف عليه لمن يجب ذلك له والتوبة بعد ذلك والاستغفار ولا يمين فيما لا يملكه الحالف وذلك مثل من حلف ليعتق عبداً لا يملكه أو ليهب شيئاً وليس هو في ملكه ولا يمين بطلاق ولا عتاق ولا حج ولا عمره ولا بغير ذلك من الإيمان بغير الله تبارك وتعالى وإنما اليمين بالله عز وجل ، وسئل أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل ﴿وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾⁽²⁹⁾ إلى نهاية الآية.. فقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) كان قد خلا بأمرته ماريه القبطية في أول ما صارت إليه وقبل يبوئها بيتاً فاطلعت عليه عائشة فسألها ذلك وأراد (صل الله عليه وآله وسلم) أن يرضيها فحلف لها أنه لا يعاودها وحرمها على نفسه وأمرها بأن تكتم ذلك عليه فلم تفعل وحدثت به حفصة فتظاهرتا عليه فأنزل عليه الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾⁽³⁰⁾ ﴿وَأَبْكَارًا﴾⁽³¹⁾ فأمره بتكفير اليمين التي حلف

(28) الكهف: ٢٤

(29) التحريم: ٣

(30) التحريم: ١

(31) التحريم: ٥

بها ولم يجعل في تحريم الحلال على نفسه شيئاً بل عاتبه على ذلك فمن حرم على نفسه ما أحله الله عز وجل له لم يحرم عليه وهو له حلال فليأته فلا شيء عليه وإن حلف كفر عن يمينه وأتى ما أحله الله عز وجل له ، قال رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) من حلف على أمرٍ فرأى إن في خلاف ما حلف عليه خير له فيأت الذي هو خيرٌ وليكفر عن يمينه وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه كل يمين في معصية فليس بشيء ولا حنث فيها ولا كفارة ومن حلف أن لا يفعل ما يجب عليه فعله أو ليفعلن ما يجوز له فلا يفعل ما لا يجوز له ويأتي ما يجب عليه ولا حنث ولا كفارة عليه ومن حلف على طاعة أن يفعلها فعليه أن يفعل ما حلف عليه فإن لم يفعل ذلك كفر عن يمينه.

ذكر النذور:

قال الله عز وجل ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۖ ﴾ (32) إلى قوله عز وجل ﴿ يُؤْفُونَ بِالَّذِينَ يَخَافُونَ يُومًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۖ ﴾ (33) ونهى رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) عن النذر لغير الله تبارك وتعالى وعن النذر في المعصية وقطيعة الرحم ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وذلك مثل رجل جعل على نفسه نذراً إن قدر على مُسكران يشربه أو على امرأة أن يفجر بها أو على ما لا يسرقه أو على قتل إنسان أن يقتله فذلك منهى عنه وإن جعل جاعل على نفسه في ذلك نذراً من عتق أو صدقه أو غير ذلك فلا يفعل شيئاً من ذلك ولا نذر عليه ولا حنث عليه فيه إن حلف عليه ولا نذر في قطيعة رحم ومن نذر في طاعة أو ليشكر نعمه فعليه أن يفيء له بنذره وذلك مثل أن يقول إن لم أصل كذا وكذا فعليه أن يفي بنذره وذلك مثل أن يقول إن لم أصل كذا وكذا من الصلوات أو أفعل كذا من الخير فعلي عتق رقبة أو صدقة أو صوم أو غير ذلك مما يسميه أو يذكره فعليه أن يفعل ذلك الخير الذي أوجبه أو يفيء بنذره الذي جعله فيه أو أن يقول إن شفى

(32) الإنسان: ٥

(33) الإنسان: ٧

الله عليّ أو ردّ غائبى أو رزقنى مالاً أو ولدأ فعلى نذر كذا وسمأه فعليه أن يفيء بذلك إذا فعل الله عز وجل له ما تمنأه وجعل على نفسه النذر فيه وإن لم يسمّ النذر إلا أنه قال إن كان كذا مما ذكرته فله على نذراً ولم يذكر ذلك النذر فلا شيء عليه وإن نذر بشيء ما أجزأه وكان تطوعاً لا واجباً عليه وإن جعل النذر مثل كفارة اليمين فحسن جميل.

ذكر الكفارات:

قال الله عز وجل ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّרَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾﴾ (34) فمن حلف بالله فحنث حنثاً تجب عليه الكفارة فيه مما تقدم ذكره وكان ممن يستطع إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهو مخير يفعل من ذلك ما أحب أن يفعله لأنه مخير فيه ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه كل شيء في القرآن أو أو فصاحبه بالخيار وما كان فإن لم يجد أو لم يستطع فعليه الأول إذا وجده واستطاعة ولا يجزيه الثاني إلا بعد أن لا يجد الأول ولا يستطيعه وإن كان الحالف لا يجد ما يطعم عشرة مساكين ولا عتق رقبة صغيرة ولا كبيرة ولا كسوة عشرة مساكين فعليه أن يصوم ثلاثة أيام ولا يجزي عنه الصيام إلا بعد أن لا يجد شيئاً مما ذكره من الطعام ولا كسوة ولا عتق والإطعام في كفارة اليمين ما يشبع مساكين يومهم وأقله مدٌّ من طعام وما يؤيد ما به وأوسط الإدام الخل والزيت وأرفعه اللحم وأقله الملح وهو لا يجزي لقول الله عز وجل ﴿مَنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (35) وأوسطه أعدله فما كان من المكفر يقوت به أهله وأكثر أيامه وسائر أحواله فهو الذي ينبغي أن يطعمه في كفارة اليمين وإن أطعم أرفع من ذلك فهو أفضل له والكسوة

(34) المائدة: ٨٩

(35) المائدة: ٨٩

في كفارة اليمين لكل مسكين ثوبان ويجزي في كفارة اليمين عتق الكفارة المولود ولا يجوز عتق المدبر إلا أن يرجع في تدبيره ويعيده رقيقاً ثم يعتقه والصيام في كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابة وإطعام أهل الولاية وكسوتهم من كفارة اليمين هو الذي يؤمر به فإن لم يجدهم فالمستضعفون الذين لا ينصبون ولا ينبغي أن يعطي الناصب المعروف بعداوة أهل بيت محمد صلوات الله عليه وعلى آله من كفارة ولا صدقة ولا غير ذلك وإن لم يجد غيره ومن جعل عليه نذراً لشيء إن كان فكان قبل أن يجعل ذلك على نفسه ولم يكن علم بكونه فلا شيء عليه ، وسئل رجل أبا جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه عن مثل ذلك فقال له إن لي جاريه أكره الولد منها وإنه ارتفع حيضها وخفت أن تكون قد حملت فجعلت لله على عتقاً وصوماً وصدقة إن هي حاضت فحاضت قبل أن أجعل ذلك وأنا لا أعلم فقال لا شيء عليك ، وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه من حلف أن لا يعطي رجلاً دنائير فأعطاه عوضاً منها عروضاً لم يحنث ومن حلف أن لا يبيع سلعته بثمن ذكره فباعها بعروض يساوي ذلك الثمن لم يحنث ومن كانت له على رجل دنائير فحلف أن لا يقبضها إلا كاملة فأعطاه بعضها وأعطاه بعضها عروض لم يحنث ، وسئل عليه السلام عن رجل يحل فبنحر ولده فقال : لا شيء عليه في ذلك وهو من خطوات الشيطان ، وقال صلوات الله عليه الكفارة بعد الحنث.

جامع أبواب الأُطعمة

ذكر إطعام الطعام:

قال الله عز وجل ﴿ إِنَّ الْآبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝ ﴾ (36) إلى قوله ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُدُودٍ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ ﴾ (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝ ﴾ (37) وجاء في فضل طعام الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فضائل كثيرة منها ، ما روي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال : إذا وضعت موائد آل محمد صلوات الله عليهم حفت به الملائكة يقدرسون الله ويستغفرون لهم ولن أكل من طعامهم وجاء في فضل إطعام الطعام للمؤمنين أيضاً فضائل كثيرة منها ، إن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال أهون أهل النار عذاباً ابن جندعان فقليل له ولم ذلك يا رسول الله ، فقال لأنه كان يطعم الطعام ، وعن علي صلوات الله عليه إنه قال لأن أجمع نفرأ من أخواني على صاع أو صاعين أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم هذه فأعتق نسمة قال وأوصى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) رجلاً فقال له أطعم الطعام وأفش السلام وصل والناس نيام وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ما من مؤمن يطعم مؤمناً شعبة من طعام إلا أطعمه الله تبارك وتعالى من ثمار الجنة وسقاه الله من الرحيق المختوم ، وقال صلوات الله عليه من أطعم له أخاً في الله عز وجل كان كمن أطعم فيها من الناس والرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام ، أنه قال قرى الضيف من مكارم الأخلاق وحد الضيافة ثلاثة أيام فما كان فوق ذلك فهو صدقه ، وقال صلوات الله عليه إذا دخل عليك أخوك المؤمن أو نزل بك فقدم إليه من أطيب ما في بيتك وما تيسر عندك وإن دعوته فتكلف له ما أمكنك .

ذكر صنوف الأطعمة والأمر بحفظها:

روي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال اللحم سيد الطعام في الدنيا والآخرة فعليكم به اللحم بنبت اللحم ومن ترك أكل اللحم ساء خلقه وكان

(36) الإنسان: ٥

(37) الإنسان: ٨ - ٩

صلوات الله عليه وعلى آله يحب اللحم ، وقال إنا معشر قريش لحميون ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) الثريد طعام العرب وأول من ثرد الثريد ابراهيم صلوات الله عليه وأول من هشمه من العرب هاشم بن عبد المناف وكان رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يحب التمر ويقول العجوة من الجنة وإذا قدم إليه الطعام وفيه تمر بدأ به وكان يفطر عليه وقال (صل الله عليه وآله وسلم) نعم الإدام الخل وما افتقر بيت من إدام فيه خل ونعم الإدام الزيت وهو طيب الأنبياء ، وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عليكم بالعدس فإنه يرق القلب ويأكل السفرجل فإنه يزكي القلب ويشجع الجبان وكان يعجب بأكل الدُّبَّا ويقول إنها تزكي العقل ويزيد في الدماغ وكان (صل الله عليه وآله وسلم) ينهي عن طعام الحار ويقول هو غير ذي بركة وأتي (صل الله عليه وآله وسلم) بطعام حار جداً فقال ما كان الله تبارك وتعالى ليَطْعَمَنَا النار أقروه حتى يمكن فإن الطعام الحار محقوق البركة وللشيطان فيه شرك وفيه إذا مكن خصال تنمو فيه البركة ويشبع صاحبه ويأمن فيه الموت ، ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن شمّ الخبز كما تشمه السباع وأن يقطع بالسكين وكان (صل الله عليه وآله وسلم) يعجب بالعسل والزبيب وكان (صل الله عليه وآله وسلم) يحب الرحلة وبارك فيها وقال الهندباء لنا والجرجير لبني أمية وقال صل الله عليه وآله وسلم من فتح طعامه بالملح وختمه به عوفي من النار وكان انظر إلى منيته من اثنين وسبعين آمنها الجذم والبرص وكان يقول ما من ورقة من اوراق الهنباء فيها قطره من الجنة ، والكرفس بقلة الأنبياء ، وكان علي صلوات الله عليه يعجب بالفالوذج والسكر ويتصدق به فقيل له في ذلك فقال ليس شيء أحب إليّ منه وأن أحب أن تصدّق بأحب الأشياء إليّ وكان عليه السلام يعجب بالرمان ويأكل بشحمه ويأمر بذلك ، ويقول إنه دباغ للمعدة ويقول أنه ليس من رمانه إلا وفيها حبة من الجنة فلتقطعوا ما شدّ منه فكلوه ، وقال عليه السلام من وجد كسرة الخبز ملقاة فأخذها فمسحها ثم جعلها في كوة كتب الله له بذلك حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، فإن أكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتين ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وذلك إن الطعام رزق من رزق

الله وفضل من فضل الله فمن عظمه فقد عظم فضل الله ومن استهان به فقد استهان بفضله ، وكان عليه السلام يشدد في ذلك على أهله ويأمرهم بحفظه وينهاهم أن يضيعوا شيئاً منه ، وإذا رأى في منزله شيئاً منه قد رمى نقص من قوت أهله مثله وكان يقول في قول الله عز وجل ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِسَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (38) قال هم أهل قرية كان الله عز وجل قد وسع عليهم في معاشهم فاستخشنوا الاستنجاء بالحجارة فاستعملوا من الخبز فكانوا يستنجوا به فبعث الله عليهم دواباً أصغر من الجراد فلم تدع لهم شيئاً خلقه من شجر ولا نبات إلا أكلته وابتلوا بالسنين فرجعوا إلى ما كانوا يستنجون به من ذلك الخبز يأكلونه ، ودخل علي بن الحسين صلوات الله عليه المخرج فوجد فيه تمرة فقال لغلामه اغسلها وامسكها حتى أخرج إليك فأكلها الغلام فلما خرج سأله عنها قال قد أكلتها قال فأنت حر لوجه الله فقيل له في ذلك ، فقال لما أكلها وجبت له الجنة فكرهت أن أستمك رجلاً من أهل الجنة ونظر جعفر بن محمد صلوات الله عليه إلى فاكهة قد رُميت من داره ولم يستقضي أكلها فغضب لذلك فقال ما هذا العبث إن كنتم قد شبعتم فإن كثيراً من الناس لم يشبع فكنتم تأكلون ما قدرتم عليه وتطعمون ما فضل لكم من يحتاج إليه ، ورأى المهدي صلوات الله عليه رقاقاً قد جفأ فرمى به في ناحية من قصره فغضب غضباً شديداً وقال ما هذه الاستهانة برزق الله تبارك وتعالى ثم رآه مرة أخرى فأمر بقطعة عنهم من وظائفهم ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ليس من الطعام سرف وكلوا ما أحله الله عز وجل لكم واحمدوه فإن الله عز وجل لا يسألكم عن ما أحله لكم ولكن النعيم الذي تسالون عنه نعمة الله عز وجل بنا عليكم هل عرفتموها وقمتم بحقها ، وقال صلوات الله عليه لا تبخلوا بالطعام فطعام الواحد يكفي

الاثنين ، يعني صلوات الله عليه إن الذي يشبع الواحد يقوت اثنين ، وقال علي صلوات الله عليه أكثر الطعام بركة ما كثرت عليه الأيدي.

ذكر آداب الأكل :

روي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه كان إذا أتى بالطعام ليأكل جلس مستوفزاً على أحد رجليه واطمأن بالأخرى وكان (صل الله عليه وآله وسلم) يقول أجلس كما يجلس العبد وكل كما يأكل العبد ، ونهى عن الأكل متكئاً ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ما أكل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) متكئاً منذ بعثه الله عز وجل حتى قبضه وكان (صل الله عليه وآله وسلم) ينهي عن الأكل بالشمال أو مستلقياً أو منبطحاً أو متكئاً ، ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن الأكل بثلاث أصابع وكان يأكل بالخمسة ، ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن الأكل من ذروة الثريد وقال إذا أتيتم بالخبز واللحم فابدؤوا بالخبز وكان يلحق الصُحفة ويقول أفسدوا به الجوع ثم كلوا اللحم صم وكان آخرها أعظمها بركة والذين يلحقون الصُحاف يصلي عليهم الملائكة ويدعوا لهم بالسعة في الرزق وللذي يلحق الصُحفة حسنة مضاعفة ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) تخللوا أثر الطعام فإنه صحة للنباب والنواجذ ويجلب على العبد الرزق وليس شيء أشد على ملكي المؤمن من أن يريا شيئاً من الطعام في فيه وهو قائم يصلي ، ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن التخلل بالقصب والريحان والرمان ، وقال إن ذلك يحرك عرق الجذام وأمر صلى الله عليه بغسل الأيدي قبل الطعام وبعده ونهى صلى الله عليه وعلى آله أن يرفع الطشت من بين أيدي القوم حتى يمتلي ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) ما من عبد مؤمن يجمع عياله ثم يضع طعامه فسمي ويسمّون الله تبارك وتعالى في أول طعامهم ويحمدونه في آخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم ، وقال علي صلوات الله عليه إذا سمّا الله تبارك وتعالى على أول الطعام وحمده على آخره وغسلت الأيدي قبله وبعده وكثرت الأيدي عليه وكان من حلال فقد تمت بركته ، وقال صلوات الله عليه ضمننت لمن سمّا الله تبارك وتعالى على طعامه أنه لا يضره ، فقال له ابن الكوي لقد أكلت البارحة طعاماً وسميت ثم

ضرني ، فقال له علي صلوات الله عليه أي لكع لعلك أكلت ألواناً فسميت على بعضها ولم تسم على بعض ، فقال نعم والله كذلك كان يا أمير المؤمنين ، وقال صلوات الله عليه بركة الطعام الوضوء قبله وبعده والشيطان مولع بريحة الغمر فاغسلوا أيديكم منه ، وكان عليه السلام يكره أن يغسل الأيدي بشيء من الطعام ويقول إن النعمة تنفر من ذلك ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه إذا وضع الطعام بين أيدي القوم فسموا عليه قال الشيطان لأصحابه اخرجوا فليس لكم فيه نصيب ومن لم يسم على طعامه شاركه الشيطان فيه ومن قال إذا أصبح أبتدئ في يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله أجراه ذلك مما ينسا من التسمية على طعام أو شراب ، ونهى عليه السلام أن يأكل الرجل أو يشرب بشماله أو يتناول بها شيء إلا من عله ، وكان عليه السلام إذا أكل لعق أصابعه قبل أن يمسح يده بالمنديل ، وقال وكان أبي عليه السلام يكره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً له ، ونهى عليه السلام عن القيام عن الطعام وهو موضع وكان ربما دعا بعض عبده فيقال له هم يأكلون فيقول دعوهم حتى يفرغوا وإذا وضع الطعام لم يتشاغل بشيء عنه ، وإذا حضر وحضرت الصلاة بدأ بالطعام فإن فرغ قام فصلى في الوقت ، وقال صلوات الله عليه ينبغي للرجل إذا حضر عند إخوانه لطعامه أن يأكل معهم لينشطهم ويكون آخر من يرفع يده منهم وآخر من يتوضأ قبل الطعام وبعده ، وقال من مودة الرجل لأخيه جودة أكله من طعامه فكلوا من طعام إخوانكم ولا تحتشموا ولا تقصروا .

ذكر ما يجب ما يحرم من الأطعمة :

قد حرم الله تبارك وتعالى في ظاهر كتابه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وهي التي تختنق فتموت ، والموقوذة وهي التي تضرب بالعصي فتموت ، والمتردية وهي التي تقع من مكان عال فتموت ، والنطيحة وهي التي تُنطح فتموت ، وما أكل السبع وهي فريسته إن ماتت من ذلك ولم تدرك ذكاتها ، وما ذبح على النصب وذلك ذبح لغير الله تبارك وتعالى مثل ما كانت الجاهلية تذبحه لما ينصبونه من الأصنام ، وحرّم تبارك وتعالى على لسان رسوله

صلوات الله عليه كل ذي نابٍ من السباع ، وكل ذي مخلبٍ من الطير الذي يصيد به ، والحمير الإنسيّة والبغال ، ونهى عن ذبح السّالم من الخيل الصحيح وأكل لحمه إذا كان الفضل في ارتباط الخيل في سبيل الله تبارك وتعالى واستعدادها لجهاد المشركين ، لقوله عز وجل من قائل ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ (39) وقوله ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ (40) فإذا أعطب الخيل بكسرٍ أو جراحةٍ أو علة ما كانت ويئس منها ولم يرج بُرئها ذبحت وأكل لحمها ، فقد روي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه مرّ على رجل من الأنصار وهو قائم على فرسٍ له وهو يكيّد بنفسه ، فقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) اذبحه يكن لك أجران أجر بذبحك إياه وأجر باحتسابك له ، فقال يا رسول الله ألي منه شيء قال نعم وكل وأهد إلينا إن شئت ، قال علي صلوات الله عليه فذبحه الرجل وأهدى منه فخذته إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فأكل وأطعمنا ، وروي عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وأنها حرّموا كل شيء من الأطعمة كلها القتالة والمضرة إلا ما كانت يتداوى بالعليل منه فجائز يتداوى به ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال النون ذكيّ يعني الحوت والجراد ذكيّ وأخذه حيّاً ذكاته فإن مات قبل أن يصطاد لم يجز أكله ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن لحوم الجلالة وهي ما كان من الحيوان كلّهُ يأكل العذرة حتى تحبس على العلف وتحمل من العذرة وتستنقى ، قال علي صلوات الله عليه فتحبس الإبل الجلالة على العلف أربعين يوماً ثم توكل والبقر عشرين يوماً والغنم سبعة أيام والبط خمسة أيام والدجاج ثلاثة أيام ثم يؤكل بعد ذلك لحومها ويشرب ألبان ذوات الألبان منها ويؤكل بيض ما يبيض منها وكل ذلك حرام قبل أن تستبرأ ، وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه كره خل الخمر الذي يفسد إذا كان أصله إما عمل خمراً ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره أكل الغدد ومخ الصلب والطحال

(39) الأنفال: ٦٠

(40) النحل: ٨

والمذاكير والقضيب والحيا وداخل الكلي ، وعنه عليه السلام أنه قال لا يؤكل من دواب البحر إلا ما أصيد حيا وكان له قشر فأما ما مات فيه قبل أن يؤخذ أو لم يكن له قشر فهو حرام أكله ، ونهى عن أكل الجبن الذي يعمله المجوس والمشركون إذا أدخلوا فيه الأنفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه ، فإن كان الجبن مجهولاً ولم يعلم أن ذلك فيه فواسع أكله إذا بيع في سوق المسلمين كما يؤكل ما يذبح فيه من الذبائح وكل ما حرم أكله فقد أبيح للمضطر إذا لم يجد غيره وخاف على نفسه ويأكل المضطر من ذلك حتى يشبع إن شاء وكل ما كان غذاء للإنسان من الحبوب والبقول وما أخرجت الأرض والثمار كلها مما لا يضرب ولا يقتل فحلال أكله وأكل لحوم الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها وألبانها حلال إلا ما كان من السباع ذوات الأنياب التي تفترس الحيوان وتأكله فإنه لا يحل أكل لحومها ولا شيء منها وأكل الطير كله حلال إذا ذكي إلا ما كانت من سباع الطير ذوات المخالب التي تفترس الطير وتأكله فإنه لا يحل أكلها ولا أكل بيضها وإذا وجد البيض ولم يعلم مما هو نُظر فإن كان مختلف الطرفين طرف منه محدود وطرف غير محدود أكل وذلك بيض ما يؤكل لحمه وما كان مستوي الطرفين لم يؤكل وهو بيض ما لا يؤكل لحمه ، ورخص رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) في أكل الأرنب وكره الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في استعمال الأنية التي أصابها النجاسة والخمر إذا غسلت ونظفت وفي الطعام يموت فيه حشاش الأرض والذباب وما لا دم له ، وقال ذلك لا يحرم أكل الطعام الذي يموت فيه ولا ينجسه فمن تعافه نفسه فيأكل إن شاء وإن مات فيه ماله دم وكان مائعا فسد وإن كان جامداً فسد ما حوله وأكل بقيته من شاء أن يأكله فليس به بأس إذا نزع ما حول الميتة التي ماتت فيه ورمي به .

ذكر آداب الشرب :

روي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الشرب بالشمال وأمر أن يشرب باليمين وأن يسمي الله عز وجل الشارب في أول شربه ويحمده بعد فراغه

ويتنفسُ في الإناء ويمسي الله إذا ابتدأ ويحمد الله إذا تنفس ، وقال علي صلوات الله عليه تفقدت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) غير مرة عند شرب الماء فكان يتنفس في الإناء ثلاثاً يبعده عن فيه في كل تنفس يسمي الله عز وجل إذا بدأ ويحمده إذا قطع مع كل واحد منهن ، قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه ثلاثة أنفاس في الشراب أفضل من نفس واحدة ، ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن اختناث الأسقية وهو أن يثني أفواهها ثم يشرب منها وقيل إن ذلك ينتنها ويخاف من دابة أن تكون في الماء لا يراها الشارب فتنسب في حلقه ، وكان رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يشرب قائماً وجالساً ، ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن الكرع في الماء وهو أن يشرب الإنسان بفيه من النهر أو الحوض أو الغدير أو ما أشبهه ذلك ، ورأى (صل الله عليه وآله وسلم) رجلاً يفعل ذلك فقال له تَكَرَّعَ كَرَعَ البهيمة فإن لم تجد إناءً فاشرب بيدك فإنها من أطيب أنيتكم ، ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن عبّ الماء وقال مصّ الماء مصّاً ولا تعبوه عبّاً منه يكون الكباد وكان يعبّ اللبن عبا ، ورُئي عليّ بن الحسين صلوات الله عليه يعبّ اللبن فقليل له ألا تتجرعه فقال إنما يتجرع أهل النار ، وكان رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إذا شرب اللبن قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ، وإذا شرب الماء قال الحمد لله الذي سَقَانَا عَذْباً زَلالاً برحمته ولم يسقنا ملحاً أجاجاً بذنوبنا ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه نهى عن الشرب والوضوء من قبل عروة الإناء .

ذكر ما يحل شربه :

رُوي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة فشربة المياه المخلوقة التي لا صنعة فيها لأدميين ما لم تخالطها النجاسة ولم تكن قتالة ولا مؤذية حلال مباح وكذلك يشرب لبن كل شيء يؤكل لحمه ، ورُوي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال عليكم بالبان الإبل فإنها تخلط من كل شجره وقال (صل الله عليه وآله وسلم) سمن البقر شفاء ولبنها دواء وقال شكي نبي من الأنبياء تبلى ضعفاً في بدنه ، فأوحى الله

تبارك وتعالى إليه أن أطيب اللحم باللبن وكلهما فاني جعلت القوه فيهما ، وقال اللحم واللبن مرقاة الأنبياء ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) العسل شفاء ، وقال علي صلوات الله عليه ما استشفى العليل بمثل العسل وقال أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهماً أو درهمين فيشتري به عسلاً فيشربه بماء السماء ، قال الله تبارك وتعالى يقول في المهر ﴿ فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَّرِيئًا ﴾ (41) ويقول في العسل ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ (42) ويقول في ماء السماء ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا ﴾ (43) فما خلط به الماء من عسل أو لبن أو ما يحل أكله وشربه من تمر أو زبيب أو غير ذلك من المحللات فشربه حلال ما لم يتغير ، وكذلك كل ما استخرج عن عصير العنب والتمر والزبيب والفواكه والبقول التي يحل أكلها فشرب عصير ذلك ما لم يتغير حلال صرفاً ومشوباً بالماء وكذلك بيعه وشراؤه والانتفاع به ، وكذلك أن طبخ حتى ينعقد أو لا ينعقد ثم يشرب ، كذلك صرفاً أو شيباً بالماء ما لم يتغير فهو حلال ، فقد روي عن علي صلوات الله عليه أنه كان يرزق الناس الطلاء وهو ما طبخ من عصير العنب حتى يصير له قوام ولا يتغير أن ترك ويكون كالعسل ، فذلك ومثله حلال شربه صرفاً ومشوباً بالماء ما لم يتغير ، وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه عن شرب العصير ، فقال لا بأس يشرب من الإناء الطاهر غير الضاري اشربه ما لم يسكر كثيرة ، فإذا اسكر كثيرة فقليله حرام ولا تشربوا خزيماً طويلاً فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر ويبقى آثامه ، فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم فإنما كان شيعه علي يعرفون بالورع والاجتهاد والمحافظة والمجانبة لكبائر الإثم وصغائره والمحبة لأولياء الله عز وجل ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: كنا ننتقع لرسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) زيبياً أو تمر في الماء في مطهره النخلية له فإذا كان اليوم واليومين شربه وإذا تغير أمر به فهريق ، وهذا هو النبيذ الحلال شربه وإنما

(41) النساء: ٤

(42) النحل: ٦٩

(43) ق: ٩

سمي نبيداً لما ينبذ فيه أي يرمي في الماء من تمرًا وزبيب أو ما أشبه ذلك مما يحليه إذا كان الماء زعقا وأما إذا خمر ليغلي ويشتد ويغطي فهو خمر إذا أسكر كثيرة.

ذكر ما يحرم شربه :

قال الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٠) ⁽⁴⁴⁾ فنهى تبارك وتعالى عن الخمر ، كما نهى عن جميع المحرمات ، وروينا عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال الخمر حرام ولا يشربها أحد في الدنيا فيشربها في حظيرة القدس ، وقال لعن الله الخمر وعصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وشاربها وساقها وأكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) ما أسكر كثيره فقليله حرام ، ونهى أن يعالج بالخمر والمسكر وأن يسقى الأطفال والبهائم ، وقال إثم على من سقاها إياه ، وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه قال: الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل ، يعني بعد العنب ، وعن محمد بن علي عليه السلام وعلى آبائه السلام أنه قال : مدمن الخمر يلقي الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن ومن شرب منه شربة لم يقبل الله تبارك وتعالى منه صلاة أربعين ليلة ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: حرمت الجنة على ثلاثة : مدمن الخمر وعابد وثن وعدو آل محمد ، عن علي صلوات الله عليه ومن شرب الخمر فمات بعد ما شربها بأربعين يوماً لقي الله تبارك وتعالى كعابد وثن ، وقال صلوات الله عليه حرم رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) المسكر من كل شراب وما حرمه رسول الله فقد حرمه الله عز وجل وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له رجل من أهل الكوفة أصلحك الله إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم المسكر ، فقال له يا شيخ لا أدري ما يقول فقهاء بلدك حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال ما أسكر كثيره فقليله حرام ، قال جعفر بن محمد صلوات

الله عليه التقية ديني ودين آبائي في كل شيء إلا في تحريم المسكر وخلع الخفين يعني عند الوضوء والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، يعني يجهر فيه من القراءة في الصلاة ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه لا يتداوى بالخمير والمسكير ولا تمتشط النساء به ، فقد أخبرني أبي عن أبيه عن جدّه أن علياً صلوات الله عليه قال إن الله تبارك وتعالى لم يجعل في رجس حرّمه شفاء ، وسئل صلوات الله عليه عن شرب الفقاع وسأل السائل كيف هو ، فأخبره فقال : حرامٌ فلا تشربه ، وسئل عليه السلام عن الأواني الضارية فقال أنه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف ولكنه حرم قليل المسكر وكثيره وإنما يكره عن الأواني الضارية لأنها تغير الأشرية.

جامع أبواب الطب

ذکر ما یوجب الانتفاع بالطب :

ذکرنا فی هذا الباب ما جاء عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم فی الطب وما أباح والتداوي والعلاج به وما نهوا فی ذلك عنه إذا كان ذلك ممّا یدخل فی أبواب الحلال والحرام ولعل من یشک فیما جاء عنهم صلوات الله عليهم إذا سمع ما جاء عنهم فی ذلك أنکره فإذا استعمله فلم یجد نفعه دفعه وإنما ینفع الله تبارک وتعالی بذلك أهل التصدیق لهم والتسليم لأمرهم ومن یأخذ ما جاء عنهم بالقبول لا من یأخذ ذلك اختباراً بلا تصدیق عن غیر نیّة ولا تحقیق ویؤید ما ذکرناه من هذا الخبر المأثور عن جعفر بن محمد صلوات الله علیه أنه دخل إلى محمد بن خالد أمير المدينة عائداً من علة أصابته فشکی إلیه وجعاً یجده فی جوفه وعنده جماعة من الناس ، فقال جعفر بن محمد صلوات الله علیه ألا أخبرک بحديث حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي عن رسول الله (صل الله علیه وآله وسلم) قال: نعم قال : حدثني أبو محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده صلوات الله علیه وعليهم أجمعين أن رجلاً اشتكى إلى رسول الله (صل الله علیه وآله وسلم) وجعاً یجده فی جوفه فقال له رسول الله (صل الله علیه وآله وسلم) خذ شربه من عسل واللق فیها ثلاث حبات شونیز أو خمساً أو سبعا تبرأ بإذن الله ففعل ذلك فبرأ فخذ أنت ذلك فاعترض علیه رجل من أهل المدينة کأن فی المجلس وقال یا أبا عبدالله الحديث صحیح وقد سمعنا ولكننا قد جربناه فما انتفعنا به فغضب أبو عبدالله علیه السلام غضباً شديداً قال: إنما ینفع الله بهذا المؤمنین به والمصدقین لرسوله (صل الله علیه وآله وسلم) المسلمین لأمره الآخذین بالقبول عنه فأماً المنافقون الشاکون فیهِ غیر المصدقین له فلن ینفعهم الله تبارک وتعالی بذلك ، وعسى أن تكون منافقاً فأخذته علی غیر تصدیق منك لرسول الله (صل الله علیه وآله وسلم) فحرمت نفعه فأطرق الرجل واستحيا ونکس رأسه وصدق أبا عبدالله علیه السلام فی قوله جمیع من حضر المجلس ونحن فما نحصي ما استعملناه من هذا عن إخلاص نیّة ویقین فانتفعنا به فمن قصد إلى شيء مما یدکر فی أبواب هذا الفصل ، عن رسول الله (صل الله علیه وآله وسلم) وعن الأئمة من أهل بیت رسول الله (صل الله علیه وآله وسلم)

وآله وسلم) للتعالج والتداوي به فليقصده عن نيّة وإخلاصٍ ويقينٍ فإن ذلك ينفعه إن شاء الله فإمّا أن اعترضَ الشك فيه على قلبه وإن ذل لا يتداوى بمثله واصغي إلى قوله أهل الطب إن كانوا قد قالوا بخلافه فإنه لا ينتفع بذلك والله يوفق إلى تصديق أولياء هو التسليم لأمرهم والأخذ والقبول عنهم من عباده من يرتضيه ويصطفيه لولايتهم.

ذكر التشفي بأعمال البر:

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إل السام ، أي الموت ، قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه لبعض أصحابه وقد حدثهم بهذا الحديث فأعجبهم ، وقالوا يا بن رسول الله ما أيسر هذا من علاج يشفي من كل داء إل الموت قال: نعم أولاً أخبركم بما هو أسهل منه ممّا لم يستثن فيه رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) الموت ولا غيره وقالوا ما هو يا بن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال: الدعاء فإنه يردُّ القضاء وقد أبرم إبراهيم وضّم أصابعه بيديه جميعاً وجمعهما الخنصر بحيال الخنصر يحكي إبرام القضاء ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه فقد رجلاً من الأنصاري ثم أتاه بعد مدة فقال ما أبطأ بك عنا، فقال السقم والفقر يا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقال له رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ألا أعلمك كلمات تدعوا بهن يذهب الله تبارك وتعالى بهن عنك ذلك قال بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال: قل لا حول ولا قوة إلّا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليٌّ من الذل وكبره تكبيرا ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال شكوتُ إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) نسياناً عرض لي تفلت لأجله عني كثيراً من القرآن فقال لي يا عليّ سأعلمك كلمات يذهبن ذلك عنك ويثبتن القرآن في قلبك ، قل اللهم ارحمني بترك معاصيك أبداً ما أبقيتني وارحمني بترك ما لا يعينني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني وألزم قلبي حفظ كتابك كما علمتنيه وأن أتلوه على النحو الذي يرضيك مني ، اللهم نور

بكتابك بصري وأطلق لسانِي وشرح به صدري واستعمل به بدني وأعني عليه فإنه لا يعين عليه إلا أنت ، قال علي صلوات الله عليه فدعوت بهن فأثبت الله القرآن في صدري ، وعنه عليه السلام أنه قال: إذا وَضَعَ أَحَدُكُمْ إِنْاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَخَافَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ يَضُرُّهُ وَاتَّهَمَهُ فَلْيَسْمُ اللَّهَ وَلْيَتَنَاوَلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ ، وعن أبي عبد الله صلوات الله عليه أن رجلاً من أصحابه اشتكى إليه فساداً يجده في معدته وأنه لا يأكل طعاماً إلا أضرة واتخم له فقال له سم الله على كُلِّ طَعَامٍ تَأْكُلُهُ ، وعندما تَأْكُلُ كُلَّ لَوْنٍ مِنْهُ فَإِنْ ذَلِكَ لَا يَضُرُّكَ فَفَعَلَ فَعَوِي ، وعنه عليه السلام أن رجلاً من أصحابه أصابه بياض بين عينيه فشكى ذلك إليه واغتمامه به وإن ذلك قد بلغ منه ، فقال له عليك بالدعاء وأنت ساجد ، قال الرجل يا بن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فعلمني ما ادعوا به قال: قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا سميع الدعوات يا معطي الخيرات أعطني خير الآخرة والدنيا واصرف عني شرهما وأذهب هذا الذي بين عيني فإنه قد غمني وأحزنني ففعل وبرئ ، وعنه عليه السلام أنه قال: أرغبوا في الصدقة ويكروا بها فما من مؤمن يصدق بصدقه حتى يصبح يريد بها ما عند الله إلا دفع الله بها عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، وقال إلا وقاه الله شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم ، ثم قال ولا تستخفوا بدعاء المساكين للمرضى منكم فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم ودخل إسماعيل بن علي المدينة وهو مريض ، فدخل عليه أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه يعودُهُ فأراه لما به ، فقال له ادع بمكتل فاجعل فيه براً وضعه بين يديك ثم مر غلمانك إذا جاء سائل أن يدخلوه عليك فناوله من ذلك البر بيدك واسأله أن يدعوا الله لك قال أفلا أعطيهم دراهم ودنانير ، قال أبو عبد الله عليه السلام اصنع ما أمرتك به ففعل فرزق العافية ، وعن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: ثلاث يذهبن النسيان ويحدثن الذكر القرآن والسواك والصيام ، وعنه صلوات الله عليه أن رجلاً من أصحابه شكى إليه كثره ما يعتريه من الهم والحزن فقال إذا أصابك شيء من ذلك فامسح يدك على موضع سجودك ثم مر بيدك على وجهك من جانب خدك الأيسر وعلى جبهتك إلى

جانب خدك الأيمن ثم قل بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ، اللهم اذهب عني الهم والحزن يفعل ذلك ثلاث مرّات ، وعنه عليه السلام أنه قال: من قال كل يوم ثلاثين مرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتبارك الله أحسن الخالقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دفع الله تسعاً وتسعين نوعاً من أنواع البلاء عنه أهونها الجنون.

ذكر التعزّي بالثواب في العلة:

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال يكتبُ أنين المريض إذا صبر واحتسبَ حسنات فإن كان جزءاً سمي هلوعاً لا أجر له ، وقد ذكرنا هذا الباب بتمامه في أبواب الجنائز وما في العلة من الأجر لمن صَبَرَ واحتسبَ ، ورووا عليهم السلام أن امرأة أتت إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بابن لها مجنون ، فقالت يا رسول الله ادعوا الله لولدي هذا أن يشفيه ، فقال ما شئت إن شئت دعوت الله له فشفاه وإن شئت تركته فلا يكون عليه حساب ولا عقاب ، فقالت فاتركه يا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) .

ذكر التعوذ والرقا:

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) كان يجلسُ الحسن والحسين صلى الله عليهما على فخذه فيعوذهما فيقول أعينكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول هكذا كان أبي إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله يعوذ إبنيه إسماعيل وإسحاق صلى الله عليهما وعنه عليه السلام أن لبيد ابن عاصم اليهودي وأمّ عبد الله اليهودية سحراه في عقد من الخيوط أحمر وأصفر عقدا فيه إحدى عشر عقدة ثم جعلاه في جوف طلع وادخلاه في مرقاة من مراقي بير بالمدينة ، فأقام رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لا يسمع ولا يبصر ولا يقوم ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب فنزل جبريل عليه السلام بالعوذتين ثم قال له مالك قال ما أدري أن بحال التي تراني قال فإن لبيد بن عاصم وأم عبد الله اليهوديين سحراك

فأخبره بالسحر حيث هو ، ثم قرأ عليه ، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب
الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورتين ، فقرأ رسول الله (صل الله عليه وآله
وسلم) كذلك فانحلت عقدة ، وجلس ثم قرأ مرة أخرى فانحلت عقده أخرى
حتى قرأ كذلك إحدى عشر مرة فانحلت إحدى عشر عقدة ، وجلس النبي (صل
الله عليه وآله وسلم) وأمر علي فأتاه بالسحر من البير التي جعل فيها ثم دعا
بلبيد وأم عبد الله ، فقال ما دعاكما إذا ما صنعتما ثم قال للبيد لا أخرجك الله
من الدنيا سالماً ، وكان موسراً كثير المال فمر به غلام وفي أذنه قرط قيمته دينار
فجذبه وخرم أذن الصبي وأخذه فقطعت يده وكوي منها ولم ترق الدم ونزف فمات ،
وقال علي صلوات الله عليه مرضت مرضاً شديداً فعادني النبي (صل الله عليه وآله وسلم)
وأنا لا أتقار على فراشي فقال لي يا علي إن أشد الناس بلاء في الدنيا
النبليون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، أبشر فإن هذا حظك من عذاب الله عز
وجل مع مالك من الثواب ، ثم قال لي أتحب أن يكشف الله ما بك قلت : بلى يا
رسول الله قال: قل اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق ، وأعوذ بك من فورة
الحريق ، يا أم ملى إن كنت آمنت بالله فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ولا
تفوري على الفم وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله إله آخر ، وأنا أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، قال علي صلوات الله عليه
قلتها فعوفيت من ساعتى ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ما فزعت إليه قط
إلا وجدته ، وكانوا عليهم السلام يُعلمون حتى النساء والصبيان ، وعن علي صلوات
الله عليه أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أرخص في الرقاء بكتاب الله عز
وجل وما يعرف من ذكره وأسمائه ، وقال إن هذه الرقاء ومما أخذه سليمان ابن داود
عليه السلام على الجن ، وعنه عليه السلام أنه قال: قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)
آله وسلم) لا رقاء إلا في ثلاث: في وحمة أو عين أو دم ، لا يرقا وحمة العقرب
شوكتها وشوكة الزنبور عند العامة ، وذلك غلط إنما الحمة السم من ذلك ومن
الحية وغيرها ، والحمة هامة ذات سم فإما شوكت العقرب فهي إبرة ، وعن رسول
الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه بعث سرية فمروا بحي من العرب فلدغ سيدهم

فسألوا هل فيهم من يرقى فرقا به بعضهم بفاتحة الكتاب فعوفي ، وأخبر بذلك رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) فاستحسنه ورقت بعض نسائه بالمعوذتين فاستحسن ذلك ، وقال لها وما يدريك إنها رقيه ، وقال صلى الله عليه وعلى آله لا عدوى ولا طيرة ولا هام والعين حق والفال حق ، وقال (صل الله عليه و آله وسلم) إذا نظر أحدكم إلى إنسان أو إلى دابة أو إلى شيء حسن فأعجبه فليقل آمنت بالله صلى الله على محمد وعلى آل محمد فإنه لم يضره عينه ، وعنه عليه السلام أنه كان إذا أصابته عين أو أصابه صداع بسط يديه فقرأ فيهما بفاتحة الكتاب والمعوذتين ثم مسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجد ، ونهى صلى الله عليه وعلى آله عن السحر والكهانة والتمائم والتول ، والتمائم ما يعلق من غير أسماء الله تبارك وتعالى ، والتول ما صنعه النساء مما يتحبن به إلى أزواجهن ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه لا بأس بالتعويد يعلق إذا كان فيه شيء من القرآن ، وشكى رجل إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه وجعا يجده به ، فقال قل بسم الله وامسح عليه ، ثم قل أعوذ بعزة الله وأعوذ بقدرته الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بجميع حدود الله وأعوذ بأسماء الله وأعوذ بأسماء الرسول (صل الله عليه و آله وسلم) من شر ما أجد فيا يقول لها سبع مرات ، قال الرجل فقلت ذلك فذهب عني ما كنت أجد ، وعنه (صل الله عليه و آله وسلم) أنه قال إذا أرادت أن تعوذ فضم كفيك وقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ثم اجعلهما على المكان تجد ثم ضمهما وقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات ثم ضعهما على الذي تجد ثانية ثم ضمهما وقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات ثم ضعهما على الوجع ثلاثة ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال من ساء خلقه فأذِنوا في أذنه ، وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن المريض يسترقى فقال لا بأس إذا استرقا بما يعرف ، عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا أردت أن ترقى الجرح من الألم أو الدم أو ما يخاف منه عليه فضع يدك على الجرح وقل بسم الله أرقيك بسم الله

الأكبر من الحديد والحجر والنباب الأسمر والعرق فلا يغتر والعين فلا تسهر تردده ثلاث مرات.

ذكر العلاج والدواء:

روينا عن الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ، سئل هل يتداوى العليل أو يتعالج ، فقال نعم ما أنزل الله تبارك وتعالى داء إلا أنزل معه دواء فتداووا إلا السام يعني الموت ، فإنه لا دواء له وإن قوماً من الأنصار سألوه صلى الله عليه وعلى آله عن رجل منهم اشتكى بطنه وإن رجلاً من اليهود يعالج من ذلك بشق البطن فكره ذلك رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ولم يأذن لهم فيه فعادوه في ذلك مرتين أو ثلاثاً وكل ذلك يأبى عليهم ، ثم قال لهم افعلوا ما شئتم فدعا له اليهودي فشق بطنه ونزع منه رجرجاً كثيراً ثم غسل بطنه وخاطه وداواه فصيح فأخبر بذلك رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقال: إن الذي خلق الداء اجعل لها دواء وإن خير الدواء الحجامة والفصد والحبيبة السوداء يعني الشونيز ، ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن الحمية المريض ونظر إلى سلمان وهو رمد وهو يأكل التمر ، فقال يا سلمان تأكل التمر وأنت رمد ، فقال يا رسول الله إنما رمدت عيني اليمين وأنا آكل بضرسي اليسرى ، فتبسم رسول الله ولم يمنعه من ذلك وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال ترك العشاء مهرمة ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله عز وجل يطعمهم ويسقيهم ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) لا بأس بالحقنة لو لا أنها تعظم البطن ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) إذا تبيغ الدم بأحدكم فهريقه ولو بمشقص يقول إذا بغى عليه دم ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) الحجامة في الرأس شفاء من كل داء والدواء في أربعة في الحجامة والحقنة والنورة والقيء ، قال علي صلوات الله عليه ما وعك رسول الله قط إلا فرغ إلى الحجامة ، وكان يقول إذا تبيغ الدم بأحدكم فليحتجم في أي الأيام كان وليقرأ آية الكرسي وليستغفر الله عز وجل ويصلي على النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ولا تعادوا الأيام فتعاديكم واحتجموا في أيها شئتم وأن يسمي محجمة

الرأس المغيثة ومحجمة الكاهل النافعة ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال الحمى من فيح جهنم فطفؤها بالماء ، وكان إذا وعك دعا بماء فأدخل يده فيه ووَعَكَ الحسن والحسين صلوات الله عليهما فأقبلت فاطمة إلى رسول الله مستغيثة مستجيبة فقالت يا رسول الله أدعُ الله لابنك أن يشفيه ، فإنه لما به ، فقام رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إليه حتى أتاه فجلس عند رأسه فرآه ثقيلاً ، فقال يا فاطمة إن الله عز وجل هو الذي وهبهُ لك وهو قادر على أن يشفيه فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله عز وجل لم ينزل عليك سورة من القرآن إلا وفيها فاء وكل فاء آفة ما خلا الحمد فإنه ليس فيها فاء ، فادع بقدر من ماء واقراً فيه الحمد أربعين مرة ثم صَبَّه عليه فإن الله عز وجل يشفيه ، ففعل ذلك رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فكأنما أنشط من عقال ، وعنه صلوات الله عليه أنه قال: سئل عن الكيِّ فنها عنه ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه لا بأس بالكيِّ والذي جاء فيه النهيُ فذلك ما يتخوف منه الهلاك وما يشوه الخلق فأما غير ذلك مما يرجوا البرء فلا بأس ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه كان يأمر بالاكتحال بالإثمد عند النوم ويقول اكتحلوا وتراً ، وقال عليكم بالإثمد فإنه منبئة للشعر مذهبة للقذى مصغاة للبصر وقال (صل الله عليه وآله وسلم) العجوة من الجنة وفيها شفاء من السُّمِّ و وصف ذلك بعض أهل البيت صلوات الله عليهم فقال يؤخذ تمر العجوة فنزع نواه ثم يدق دقاً بليغاً ويعجن بسمن بقر عتيق ثم يرفع فإذا احتيج إليه أكل للسم فنفع منه قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ولدغت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عقرب فنقضها ثم قال لعنك الله فما يسلم منك مؤمن ولا كافر ثم دعا بملح وضعه على موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب ثم قال لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى الترياق وعنه صلوات الله عليه أنه قال من أكل من الزبيب المنزوع العجم كل يوم على الريق إحدى وعشرين زبيبة لم يمرض إلا المرض الذي يموت فيه ومن أكل سبع تمرات عند منامه عوفي من القولنج وقتلن الدود في بطنه وعنه صلوات الله عليه أنه قال لجعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه كل السفرجل فإنه يقوي

القلب ويشجع الجبان وقال صلوات الله عليه العسل شفاء وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قد ذكره الله عز وجل في كتابه فقال فيه شفاء للناس وقال (صل الله عليه وآله وسلم) وإياكم والشبرم فإنه حار بارد وعليكم بالسنة فتداووا به فلو دفع الموت شيء لدفعه السنة وتداووا بالحلبة فلو تعلم أمي مالها فيها لتداووا بها ولو بوزنها ذهب ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن أكل الطين الطين والفحم وقال إن الله عز وجل خلق آدم من طين فحرم أكل الطين على ذريته ومن صح أكل الطين فقد أعان على نفسه ومن انهمك في أكل الطين فمات لم أصل عليه قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه أكل الطين يورث النفاق وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أكل السمك الطري يذيب الجسد فلا تدمنوا أكله وكان (صل الله عليه وآله وسلم) إذا أكله قال اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا ما هو خير منه ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه من أكل سمك فليأكل بعده تمرًا فإنه يذهب بإيذائه ، ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن شرب الحميم والحميم المطر الذي يكون في شدة الحر والحميم أيضاً الماء الحار وكذلك ماء المطر الذي يمطر في شدة الحر إذا جرى على الأرض فاستحضر وضراً فمن أجل ذلك نهى عن شربه لا على أنه حرام ولا نجسه وإنما كره لضره وعن علي صلوات الله عليه أنه قال من كان طبيباً أو مطبياً من عربي أو عجمي فلا يتطيب لأحد حتى يتخذ براه ويشهد له بها شهداء وليتق الله عز وجل وليجتهد ولينصح يعني بالبراءة إن يكون عالماً بالطب ولا يعالج الناس وهو جاهل فإن فعل ذلك ضمن ما استهلك وعنه عليه السلام أنه كان يقول من أراد البقاء ولا بقاء فليخفف الردى وليدم الحذا وليباكر الغدا وليدي العشاء وليقل الجماع فقل له يا أمير المؤمنين ما خفة الردى فقال الدين وعنه صلوات الله عليه أنه قال الكفاة من المن وماءها شفاء للعين ووصف ذلك بعض أهل البيت صلوات الله عليهم فقال تأخذ كماء فيغسلها حتى تنقيها ثم تعصر ماءها في خدقه وتجعله في إناء وتوقد تحته حتى ينعقد ثم تجعل فيه مسكا ويكتحل منه أو جاع العين كلها فإذا جف ريق بماء السماء واكتحل به وعن علي صلوات الله عليه أنه قال ما استشف النساء

بمثل أكل الرطب إن الله عز وجل أطعمه مريم جنيًا في نفاسها وعنه عليه السلام أنه قال كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة وعليكم بأكل التفاح فإنه نضوح للمعدة وعنه عليه السلام أنه قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) الكرفس بقله الأنبياء وما من ورقة هندباء إلا وفيها ماء من الجنة وعليكم بالدُّبَّا فإنه يزكي القلب والعقل ويزيد الرمضاء حر الحجارة في الدماغ ووطئ (صل الله عليه وآله وسلم) على رمضا فأحرقتة فوطي على الرجلته وهي البقلة الحمقاء فسكن عنه حر الرمضاء فبارك عليها وكان يأكلها ويحبها ، قال علي صلوات الله عليه ما استشفى المريض بمثل شرب العسل وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يداوي به اليهودي أو النصراني قال لا بأس بذلك إنما الشفاء بيدي الله عز وجل ، وعنه صلوات الله عليه أنه سئل المرأة يصيبها داء في جسدها أو كسر أو جرح في موضع لا يصلح النظر إليه هل يجوز لها أن تكشف ذلك إلى من يعالجها من الرجال قال لا بأس بذلك إذا اضطرت إليه ، وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن الرجل يعالج الدواء للناس ويأخذ الأجر على ذلك فقال لا بأس ، وعنه عليه السلام أنه قال إن الناس لو اقتصدوا في المطعم والمشرب لا استقامت أبدانهم ، وقال عليه السلام ترك العشاء خراب الجسد وقال إن الله عز وجل يقول ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا وشكى إليه رجل أوجاعاً وتخمًا يجدها فقال تغدي وتعشا ولا تأكل شيئاً بين ذلك فإنه فساد البدن وقال ترك العشاء ينقص قوة لا تعود ولا يدع الشيخ العشاء ولو لقمه ، وقال عليه السلام أكل اللحم باللبن ينبت اللحم ويشد العظم وقال عليه السلام شكى نبي من الأنبياء إلى الله عز وجل قلة الولد فأمره أن يأكل اللحم بالبيض وقال عليه السلام أوصى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عليا صلوات الله عليه فقال له يا علي نم على قفاك يخمص بطنك واشرب الماء مصاً يمرأ به طعامك فان لم يصيبوا جيرانك من لحمها أصابوا من مرقها وتختم واكتحل وترا يضيء لك بصرك وادهن غبا تشبه بسنة نبيك واستجد النعال فإنها خلاخل الرجل والعمائم فإنها تيجان العرب وإذا طبخت قدراً فأكثر مرقها فإن لم يصيبوا من لحمها أصابوا من مرقها وتختم بالياقوت والعقيق فإنه ميمون

مبارك كلما نظر الرجل إلى وجهه فيه يزيد نوراً والصلاة فيه سبعون صلاة وتختتم في يمينك فإنها سنن المرسلين ومن رغب عن سنتي فليس مني و لا تتختتم في الشمال ولا بغير الياقوت والعقيق وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلاً من أصحابه شكاً إليه وجع الخاصرة فقال عليك بما يسقط عن الخوان من الطعام فَتَتَبَعَهُ وَكُلَّهُ : قال الرجل ففعلتُ ذل فشفيتُ ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه كلوا من الطعام ما يسقط من الخوان فإن فيه شفاء بإذن الله عز وجل لمن استشفى به ، يعني كل داءٍ ونظر رجل إلى ثُفاح بين يدي أبي عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فقال له صلوات الله عليه أنه يبرد الحرارة ويطفئها ويذهب الحمماً ، وذكر صلوات الله عليه الخل فقال أنه يشد الفم ويقتل دود البطن ، وقال عليه السلام سويق الأرز إذا قُلِيَ وطُحِنَ يشد البطن واتخذ بعضه سويقاً وبعضه حساً شد البطن ، وقال عليه السلام سويقاً وحساً وقال السَّوِيقُ يَنْبِتُ اللَّحْمَ وَيَشُدُّ الْعِظْمَ وَيَنْفَعُ الْمَحْمُومَ إِذَا بَلََّ وَغَسَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وقال خذ السويق يابساً على الريق فينفض البلغم والمرة ، وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه رخص في التداوي بألبان الاتن ومن وجد ألبان الاتن الوحشية فهو أفضل.

جامع أبواب اللباس والطيب

ذكر الآداب في اللباس :

روينا عن الأئمة صلوات الله عليهم أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال إن الرجل ليبتاع الثوبَ بدينار أو بنصف دينار أو بثلاث دينار فليحمد الله عز وجل إذا لبسه فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له وأن علياً صلوات الله عليه لبس قميصاً ، فقال حين لبسه الحمد لله الذي رزقني من اللباس ما أتجمل به في الناس وأواري عورتي وستر سوءتي الحمد لله رب العالمين ، وقال عليه السلام سمعتُ رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وعلى آله يقول هذا إذا لبس ثوباً وكان عليه السلام يلبس الدون من الثياب ولا يرى باساً إذا أنعم الله على رجل نعمة أن يرى أثرها عليه في ملبسه ما لم يكن شهرة ، وقال عليه السلام سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ينهى عن إسبال الإزار ، وقال علي صلوات الله عليه والإسبال عمل بني أمية وكان يشمر الردى والقميص والإزار والإسبال المنهي عنه ما كان ينجر في الأرض ، وقال عليه السلام قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) من اتخذ ثوباً فلينظفه ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ونقاء الثوب يكبت العدو وغسله يذهب الغم والحزن وتشمير الثياب طهورها ، وعنه عليه السلام قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) راحة الثوب طيبة ، وراحة البيت الساكنة ، وخطب علي صلوات الله عليه الناس وعليه إزار كرابيس مرقع ، ف قيل له في ذلك ، فقال يخشع له القلب ويقتدي به المؤمن واشترى عليه السلام قميصاً بثلاثة دراهم فلبسه وقطع من كميّه ما فضل عن أصابعه وتركههما فلم يكفهما ونظر رجل إلى أبي عبد الله صلوات الله عليه وعليه ثوب خلق مرفوع فأدمن النظر إليه ففطن له عليه السلام وبين يديه كتب فقلبها ورمي إلى الرجل بكتاب منها فقال انظر إلى هذا فنظر فإذا على ظهره لا جديد لمن لا خلق له ، وقال صلوات الله عليه إن الجسد إذا لبس الثوب اللين الجديد طغي فنحن نتداوى بمثل هذا وكان له ثوبان خشنان يصلي فيهما وإذا أراد أن يسأل الله عز وجل لبسهما فهذا من لباس الدون ما آثروا به صلوات الله عليهم التواضع فأما من وسّع الله عليه فله أن يتجمل ولا بأس أن يلبس الرفيع من الثياب فقد كانوا يلبسونه عليهم السلام ، وروي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه

أتى بثوبين رفيعين من حرير فبعث بهما إلى علي صلوات الله عليه فلبسهما ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه أصيب الحسين بن علي صلوات الله عليه يوم أصيب وعليه جبة خز فعدّوا فيها أربعين ما بين طعنة وضربة ، وقال بعث علي صلوات الله عليه عبد الله بن عباس إلى الخوارج ليحتج عليهم فأمره فلبس أفضل من ثيابه وتطيب بأفضل طيبه وركب أفضل مركبه ثم مضى إليهم فأنكروا ذلك عليهم فتلا عليهم ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (45) وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه فالبسوا وتجملوا من حلال فإن الله عز وجل يحبّ الجمال ، وخرج صلوات الله عليه يوماً شاتياً وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز صفراء فرأى الناس ينظرون إليه فقال: قد كان نبي بن نبي بن نبي بن نبي وهو يوسف عليه السلام يلبس أقبية الديباج مزررة بالذهب ويجلس على السرير يقضي بين الناس ، وكان علي بن الحسين صلوات الله عليه يلبس في الصيف ثوبان يشتريين بخمس مائة درهم ويلبس في الشتاء الخز ، وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن الرجل يتخذ ثياباً كثيرة يتجمل بها ويصون بعضها ببعض هل ذلك من السرف ، فقال لا ليس ذلك من السرف ، إن الله عز وجل يقول ﴿ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ (46) ودخل عليه السلام سفيان الثوري فرأى عليه ثياباً رفيعة ، فقال يا بن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنت تحدثنا عن علي صلوات الله عليه أنه كان يلبس الخشن من الثياب والكرابيس وأنت تلبس القوهي والمروي ، فقال ويحك يا سفيان إن علياً صلوات الله عليه كان في زمن ضيق ، وإن الله عز وجل قد وسع علينا ويستحب لمن وسع الله عليه أن يرى أثر ذلك ، وكان علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه كان يشتري له المطرف الخز بالخمسين ديناراً فيشتوا فيه ويدخل فيه المسجد ويصلي به فإذا كان الصيف أمر فتصدق به عنه ويأمر أن يشتري له ثوبان اسمونيان من ثياب مصر فيمشقان له فيلبسهما صيفه ويلبس ما

(45) الأعراف: ٣٢

(46) الطلاق: ٧

بين ذلك من الثياب الرفيعة والدون ، وإذا دُكر له ذلك تلا قول الله عز وجل ﴿

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (47) ونظر

علي صلوات الله عليه إلى قوم يلبسون الصوف والشعر ، فقال لهم البسوا القطن فإنه لباس رسول الله ، وكان أفضل ما يجده وهو لباساً ولم يكن يلبس الصوف ولا الشعر فلا تلبسوهما إلا من علة أو لا تجدوا غيرهما فإن الله عز وجل جميل يحب الجمال ، وأن يرى أثر نعمة على عبده ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه حج فأحرّم بثوبين رقيقين فبينما هو يطوف فيهما إذ جذب بطرف رداءه رجل فالتفت إليه فإذا هو عبّاد البصري ، فقال له يا أبا عبد الله تلبس مثل هذه الثياب في مثل هذا المكان وأنت من علي عليه السلام بالمكان الذي أنت منه وقد علمت كيف كان لباسه ، فقال له عليه السلام ويحك يا عبّاد كان علي صلوات الله عليه في زمن يستقيم له فيه ما لبس وأن لبست أنا اليوم مثل لباسه لقال الناس هذا مرأى مثل عبّاد البصري ، وكان عبّاد يُوصَف بالرياء فأفحم وخجل وتغامز الناس به من حوله ، وعنه أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال استجيدوا العمائم فإنها تيجان العرب ، وعن أبي جعفر محمد صلوات الله عليه أن قوماً من أصحابه دخلوا إليه وهو في بيت مُنجد قد نضد بوسائد وأنماط ومرافق وفراشة ثم دخلوا إليه بعد ذلك ، وهو في بيت مفروش بحصير ، فقالوا له ما هذا البيت جعلنا فدك ، فقال هذا هو بيتي والبيت الذي رأيتم قبل هذا هو بيت المرأة وسأحدثكم بحديث حدثنياه أبي قال: دخل أناس على الحسين صلوات الله عليه وفي منزله بسط ونمارق وفرش كثير ، فقالوا يا بن رسول الله نري في منزلك أشياء لم تكن في منزل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقال إنا نتزوج المرأة فنعطيهن مهورهن ما يتجهزن بها ويعدلهن فلباس الرفيع والدون وافتراشه والتدثر به مباح وليس في ذلك ما يكره فمن لبس الدون تواضعاً وهو يجد غيره فلا شيء عليه، ومن لبس للرفيع وهو يجده ويقدر

عليه فذلك مباح له ومما يستحب لإظهار نعمة الله عز وجل ، وقد لبس رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) من الرفيع والدون ما لبسه وكساه غيره.

ذكر ما يحل وما يحرم من اللباس وما يكره منه جملة :

روينا عن الأئمة صلوات الله عليهم أن لباس كل ما تنبت الأرض وافتراشه و التدثر به والصلاة فيه وعليه حلال وجلد كل شيء يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره كذلك حلال جائز ، إذا كان ذكياً ولباس صوف الميتة وشعرها ووبرها وجلدها و التدثر به وافتراشه و ما يكون من ذلك مما لا يحل أكله جائز ، كما ذكرنا يجوز ذلك فيما أصابته النجاسات ولا يصلي في شيء منه ، كما لا يصلي في الثوب النجس وكرهوا للرجل لباس الحرير المحض ورخصوا فما كان مشوباً بغيره من نبات الأرض ، ورووا أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) رخص فيه لقوم و أباح أن يتباهى به العدو ويتزين به ليعلموا قوة المسلمين لقول الله تبارك وتعالى ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ ﴾ (48) والأئمة صلوات الله عليهم يلبسونه كذلك منسوجاً بغيره محضاً ومبطناً بنبات الأرض يباهون أعداء الله به وأباحوه لمن يباهي ، كذلك أعداء الله به من أوليائهم وإن كانت الدنيا وما فيها من أهون الأشياء عندهم ، وإنما يظهر من منها ما يظهر استعداداً لقوة الإسلام والمسلمين ومباهاة لمن نصب لهم وعاداهم من الناس أجمعين ، ورووا أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه كان يحب البياض من اللباس ويقول هو من أحسن لباسكم فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم وليس شيء من الصبغ بمحرم لباسه وقد لبسه رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) والأئمة من أهل بيته وكانوا يستحبون منه شيئاً دون شيء ، كما روي عن علي صلوات الله عليه أنه قال: الزعفران لنا والعصيفر لبني أمية ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يكره الأحمر الشديد المشبع ، ويقول هو زي قارون وصبغ بني أمية ، وكان يلبس المعصفر الذي ليس بالشديد ، وعن علي صلوات الله عليه أنه خرج على

الناس يوم بالكوفة من القصر إلى الرحبة ، وعليه إزار أصفر وخميصه سوداء وفي رجله نعلان ويده عنزة أعني عصا يتوكأ عليها ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه أحرِمَ في برد أخضر ، وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه رأيَ وعليه دراعة سوداء طملسان أزرق ولكن الأئمة صلوات الله عليهم كرهوا السواد لما تزيأ به بنو العباس وزعموا أنهم لبسوه حزناً على الحسين بن علي صلوات الله عليه ولو كان في ذلك فضل ، وكان من الواجب لسبقهم إليه الأئمة من ولده صلوات الله عليه وعليهم ولو كانوا كما زعموا حزنوا عليه لما ارتكبوا من ولده ما ارتكبه فكرة الأئمة صلوات الله عليهم التزين بزيتهم ولم يروا صلوات الله عليهم بأساً بالصور التماثيل يكون في الثياب ، وروي عن بعض أصحاب أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه دخل إليه وهو جالس على بساط يساوي الغين وفيه تماثيل ، فقال له في ذلك ، فقال السنة أن يطأ عليه قال المعز صلوات الله عليه ، وقد ذكر عنده كراهية بعض الناس للصور الروحانية لأن الله عز وجل خلقها فقال أو ليس هو عز وجل خلق كل شيء من الشجر والجماد كل ما يرى وهم يصورون ذلك ولا يرون بتصويره بأساً فما الفرق بين هذا أو ذاك.

ذكر الحلي وما يتخذ منه

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أجمعين أنهم رَوَوْا عنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه أباح للنساء أن يحلين بالذهب ، وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ذلك ، فقال: كان أبي عليه السلام يحلي أولاده ونساءه بالذهب والفضة ، فقال لا بأس بحلية السيوف والمصحف بالذهب والفضة ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: سمعتُ رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول لا تصلي المرأة إلا وعليها خرص فما فوق يعني إذا وجدت ذلك ، وإنه نهى النساء أن يكن عطلا عن الحلي وأن يتشبهن بالرجال ولعن من فعل ذلك منهن ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في رقبتها قلادة ، ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) النساء إذا خرجن أن يتحلين من الحلي بما له صوت يسمع ، وذلك قول الله عز وجل ﴿ وَلَا

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴿٤٩﴾ وعنه عليه السلام أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) نهى الرجال أن تتختم بالذهب وكان خاتمه (صل الله عليه وآله وسلم) من فضة وقصه منه ونقشه محمد (صل الله عليه وآله وسلم) ، ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن التختم بالشمال والحلي بالحديد ، وقال هي حلية أهل النار ، وعنه عليه السلام أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) كان يتختم في يمينه وكذلك جاء عن الأئمة صلوات الله عليهم أنهم يتختمون في أيمنهم ويأمرون بذلك أوليائهم وأشياعهم ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول من تختم بفص من العقيق الأحمر ختم الله له بالحسنى وكان يأمر به وبالياقوت ، ويقول كلما نظر الرجل فيه إلى وجهه يزيد نوراً والصلاة فيه سبعون صلاة وقال: نعم الفص البلور ، وكان نقش خاتم علي صلوات الله عليه علي يؤمن بالله ، ونهى جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن التختم بفص فيه نقش تماثيل ، وكان نقش خاتمه ربّي أنت ثقتي فقني شر خلقك ، وروي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه كان يدير خاتمه فيجعل فصه في باطن كفيه .

ذكر الطيب وفضله واستحبابه :

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن علي صلوات الله عليه أنه قال ثلاث أعطيهن النبيون العطر والزوج والسواك ، وإن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) كان إذا سافر بأشياء معه بالقارورة والمقصين والمكحلة والمرءاة والمشط والسواك ، وأنه قال (صل الله عليه وآله وسلم) ما نقيت غلالة عبد إلا قل عيبه ولا طابت رائحته إلا زاد عقله ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه الرائحة الطيبة تشد القلب وتزيد في الباء وطيب الرجال ما ظهر رائحته وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وطابت ريحه إلا عند خروجهن فإنه يكره لهن أن يتطيبن بطيبه يوجد منهن ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: كان رسول الله

صلى الله عليه وعلى آله يتطيب ويكثر من الطيب حتى كان ذاك يغير لون شعره ، وأنه قال (صل الله عليه وآله وسلم) من راح إلى الجمعة فليطيب ولو من قارورة أهله ، وعن علي صلوات الله عليه أنه كان ربما يتطيب من طيب نساءه والمراد بالطيب من طيب النساء ما لا يظهر لونه فأما ما ظهر لونه كالخلوق وأشباهه فيكره للرجال إلا مع نساءهم وكرهوا صلوات الله عليهم رد الطيب لمن عرض عليه ورد الماء كذلك ، قال المعز صلوات الله عليه قال لي المنصور قدس الله روحه حضرت يوماً وأنا غلام صغيرٌ مائدة المهدي صلوات الله عليه ونحن جماعة من ولده وولد ولده نأكل بين يديه وجارية قائمة بالماء علينا فعرضته على الصبي من الصبيان فردده فانتهرها المهدي صلوات الله عليه وقال: لو لا حرمة طعامك لأحسنت أدبَكَ ما حملك على أن تعرضين عليه الماء ولم يسأله وقال للصبي وأنت إذ عرضته عليك فلم رددته الماء أشرف من أن يعرض على من لم يسأل أو يرده من عرض عليه قال المنصور صلوات الله عليه ولم أكن يومئذ أعرف مثله ما هو فلما عرفت علمت مراده صلوات الله عليه وكذلك الطيب ، وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) كان يتطيب بالمسك وأنه أوصى أن يجعل في حنوطه وفضل منه شيء فجعله علي صلوات الله عليه في حنوطه ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: نهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أن تصلي المرأة إلا وهي محنية أو تمس موضع الحنا بالخلوق ، قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه ولا ينبغي للمرأة أن تدع الخضاب ولو كانت مسنة ولو أن تمسح يدها بالحنا مسحاً ولا تتشبه بالرجال ، وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمّة ، وعن علي صلوات الله عليه إنما هلك بنو إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب والقنازع.

جامع أبواب الصيد

ذكر ما يحل من الصيد وما يحرم منه :

قال الله عز وجل ﴿ أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (50) وقال ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ (51) فأباح عز وجل صيد البحر ما دمتم حرماً ، وقال للمحليين إلا ما استثنى منه على لسان رسوله والأئمة من أهل بيته المبينين عنه مراده لقول جل من قائل ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (52) ، وروينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) نهى عن صيد الطير في وكره ، وقال الطير في وكره آمن بأمان الله فإذا طار بجناحيه فصيده إن شئتم فانصبوا له وأرموه ، قال علي صلوات الله عليه وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم وليس ينبغي صيد الحمام بالأمصار لأنه مما يملكه أهله وإن طار وقد ذكرنا في أبواب الأطعمة ما يحل أكله من دواب البر والبحر وما يحرم فما صيد من ذلك مما يحل أكله أكل وما صيد مما يحرم أكله ترك ولم يؤكل إلا عند الضرورة للمضطر.

ذكر ما يمسه الجوارح من الصيد فيقتله :

قال الله عز وجل ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (53) وروينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن علي صلوات الله عليه وعليهم أجمعين أنه قال: ما أمسكته الجوارح فمات قبل أن يدرك ذكاته سمى الله عز وجل الله عليه وأكل إذا كانت معلمة وأرسلها المسلم ويسمى الله عند إرسالها وإن نسي التسمية سمى الله حين يذكر وإن تركها متعمد لم يأكل، والجوارح في لغة العرب التي نزل القرآن بها الكواسب وما

(50) المائدة: ٩٦

(51) المائدة: ٢

(52) النحل: ٤٤

(53) المائدة: ٤

شاكلها تقول العرب فلان جارحة أهله أي كاسبهم فكان الكلاب وما شاكلها وسباع الطير التي تصيد بها كواسبُ تكتسب الصيد لمن علمها وإن كانت غير معلمة فأخذت الصيد وأدرك حياً فذكي أكل وإن لم يدرك ذكاته لم يؤكل ، وقالوا عليهم السلام ما أمسكتة الجوارح المعلمة أكل وإن لم تدرك ذكاته وإن أكلت منه ، وقالوا عليهم السلام كل ما علم من الجوارح كالفهود وغيرها من سباع الأرض والطير أكل ما أمسك ، ورووا عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن صيد الكلب الأسود إليهم وأمر بقتله ، وقالوا عليهم السلام إن الكلاب كلها واحد غير ذلك كردها وسلوقيها يؤكل ما أمسكت إذا علمت ، وقالوا عليهم السلام إذا أدرك الصيد حياً وقد أثر الجراح فيه فلم يذكه فمات في يديه من فعل الجراح أكله وإن لم يكن يؤثر فيه الجراح ومضى به فمات بعد ذلك لم يأكله ، وعن علي صلوات الله عليه أنه نهى عن أكل ما مات قبل أن تدرك ذكاته من صيد كلب المجوس ونصارى العرب وما علموا من الجوارح إلا أن يعلمها بعد ذلك المسلمون.

ذكر ما قتله الصيادون :

قال الله عز وجل ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَبَّوْكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٩٤) وروينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله عنه عليه السلام أنه قال: لرجل سأله عن الصيد يرميه فيصيبها فيموت فقال له كل ما أصممت ولا تأكل ما أنميت فالإصماء أن يرمي الرجل الرمية فيصيبها فيموت مكانها والإنماء أن يصيبها فيمر على وجهها حتى توارى عنه وتغيب ثم تموت فيجدها ميتة فلا تدري أمن ضربته ماتت أم من غيرها ، وقد روي عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا رمي الصيد بسهم فأصابه في مقتل ثم غاب عنه فوجد سهمه فيه وعلم أنه منه مات أكله وإن لم يعلم

ذلك لم يأكله ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا رمى الصيد فأصابه ثم تردى عن مكان عالٍ أو وقع في ماء فمات لم يأكله إلا أن يعلم أنه مات من الضربة التي أصابته وكلما ذكرنا ممّا يرمى به الصيد أو يضرب فيموت فيحل أكله ، هو ما ضرب بسيف أو رمح أو سهم أو حديد فأمّا ما ضرب من ذلك بعصا أو حجر أو بندق لم يؤكل في قول أهل البيت صلوات الله عليهم إلا أن يدرك ذكاته ورخصوا في المعراض إذا لم يكن له سهم غيره والمعارض سهم لا ريش فيه يرمى به فيصيبه بعرضه ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال ما أخذت الحباله من صيد فمات فيه قبل أن يذكى لم يؤكل وإن قطعت منه يداً أو رجلاً أو عضواً فأبانتته وأدركت ذكاته أكل إلا العضو البائن منه والحباله ما ينصب به كالشباك والفخوخ وأمثال ذلك.

جامع أبواب الذبائح

ذكر أفعال الذابحين:

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنهم رووا عنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال من ذبح ذبيحةً فليحد شفرته و ليرح ذبيحته قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة وسم الله ولا يتنخعها حتى تموت يعني لا يقطع رأسها ، وكذلك نهى أنتسلخ حتى تموت وتهدي ، وقالوا صلوات الله عليهم من ذبح فنسي التسمية أو التوجه بالذبيحة إلى القبلة أو جهلها سمي الله عز وجل حين يذكر وأكل وأن ترك ذلك متعمداً لم يؤكل ذبيحته وإن هلك أو كبر أو ذكر الله عز وجل بما عسى أن يذكره أجزاءه ذلك من التسمية والذي استحبوا أن يقوله عند الذبح بسم الله والله أكبر ، ورووا عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن المثلة بالبهايم وأمر بذبحها على ما يجب ، ونهى عن المجثمة والمصبورة وهي التي تحبس أو تدفن وتربط وترمي حتى تموت ، قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه من قتل عصفوراً عبثاً أتى الله عز وجل به يوم القيامة وله صراخ يقول ربّ سل هذا فيم قتلتنني بغير ذبح فاحذروا المثلة ، وقال عليه السلام الذبح في المذبح يعني دون الغلصمة إلى الليلة والغلصمة هي العقدة في الحلقوم فينبغي أن تترك في الرأس ويقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين لا يقصر عن شيء من ذلك ولا يجز في العظم فتلك سنة الذبح ، وسئل أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وعلى آله عن كسر عنق الذبيحة قبل أن تموت فكره ذلك وقالوا عليهم السلام من سبقه السكين أو جهل فقطع رأس الذبيحة غير متعمد لذلك ولا عالم أنه لا يجوز فلا شيء عليه وتوكل ذبيحته وأن تعمّد ذلك فقد أساء ولا تؤكل ذبيحته ، وقالوا عليهم السلام إذا ندّت البهيمة أي هربت أو امتنعت فلم يستطع ذبحها أو سقطت في بئر فلم يمكن رفعها ولا ويصل إلى مذبحها فليطعن في ذلك برمح أو تضرب بسيف أو بحديد حتى تموت وتؤكل ، وقالوا عليهم السلام لا ذبح إلا بحديد ولا تذبح بحجر ولا سن ولا ظفر ولا عظم ولا غير ذلك إلا بالحديد .

ذكر ما يؤكل من الذبائح وما لا يؤكل منها :

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) وعليهم أجمعين أنه كره ذبح ذات الدرو ذات الجنين ولم يحرمه ولكن كره ذلك لما فيه من النفع لمن وجد غيره ، وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس وأهل الخلاف فتلى قول الله عز وجل ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١١٨) وقال إذا سمعتموهم يذكر اسم الله فكلوا وما لم يذكر اسم الله فلا تأكلوه ، ومن كان متهما منهم بترك التسمية يرى استحلال ذلك لم يجب أكل ذبيحته إلا أن يرى حين ذبحها ويسمع منه أنه سمى الله عز وجل عليها ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه لا بأس بما يباع من اللحم في أسواق المسلمين ما لم يعلم من الذابحين خلاف السنة في الذبح ، ويشاهد ذلك من فعلهم ، وعنهم عليهم السلام أنهم كرهوا ذبائح المجوس ونصارى العرب ، وخصصوا في ذبح الأعمى إذا سدد إلى القبلة وأحسن الذبح ، وكذلك المرأة إذا أحسنت والغلام قبل أن يبلغ إذا أحسن ذلك ، واحتيج إليه ولم يروا بأساً بالذبح على غير طهارة ، رخصوا في الذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية وأشار بها .

ذكر الذكي من الذبائح وغير الذكي منها :

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) عن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن أجنة الأنعام تذبح أمهاتها وهي في بطونها ، هل تذكأ إذا أخرجت ، فقال ذكاتها ذكاة أمهاتها ، وهي عضو من أعضائها فإن خرجت حية تركت حتى تموت ، ثم تؤكل إذا أشعرت أو أويرت أو كان عليها شيء من ذلك ، ولو في أذناها لأنها أول ما يشعر من قبل أذناها وكره ما لم يكن منها أشعر ولا أوير ، وسئل صلوات الله عليه عن بعض أعضاء الحيوان تقطع وهي أحياء مثل آليات الضأن وأسنام الجمال وغير ذلك ، فقال ما قطع منها فبان عنها وهي حية قبل أن يذك فهو ميتة لا يؤكل ولا يؤكل باقيها إذا ذكيت ، وقال عليه السلام تعرف

الذكاة بالعين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك أو الأذن ، فمن ذبح ذبيحته فتحركت أو اضطربت بعد الذبح أو طرفت بعينها أو تحرك شيء منها فهي ذكية وما سقط منها فذبح ولم يتحرك منه شيء لم يؤكل ، وإن خرج منه الدم ، وعنه عليه السلام أنه سئل عن الذبيحة تذبح ثم تتردى من كان عال أو تقع في ماء فتموت ، فقال إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال السنة في البدن أن تنحرق قياماً معقولة ، وكذلك نحر رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) هدية ولا بأس إن لم يمكن ذلك أن تبرك وتعقل وكره أن تذبح الشاه قائمة ، إلا من علة وقال السنة أن تذبح وإن نحر كما تنحر البدن فلا بأس ، وسئل عليه السلام عن الذبيحة تذبح من خلف القفا ، فقال إن جهل ذلك فلا بأس وإن تعمده وهو يعرف السنة لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه ، وسئل عليه السلام عن شاتين أحدهما ذكيه والأخرى غير ذكية لم تعرف الذكية منهما قال لا تؤكل واحدة منهما حتى تعلم أنها ذكية.

ذكر الضحايا :

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعنه عليه السلام أنه خطب الناس قبل يوم الأضحى فقال أيها الناس من كانت عنده سعة فليضح وليعظم شعائر الله ومن لم يكن عنده سعة فإن الله عز وجل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وعنه عليه السلام أن رجلاً من الأنصار تلقاه يوم الأضحى بعد أن انصرف من الصلاة فقال يا رسول الله إن رأيت أن تكرمني بنفسك اليوم فإني قد هيات طعاماً لك فمضى معه رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) فقدّم إليه الطعام ، وقال يا رسول الله ذبحت أضحيتن قبل أن أخرج إلى المصلى وأمرت أهلي فصنعوا هذا الطعام لا سبق إليك به فقال له رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) شاتك شاه لحم فإن كان عندك غيرها فضحى بها قال ما عندي إلا عناق لي جذعه قال ضح بها أما أنها لا تحل لأحد بعدك فالسنة في الأضحى ولا تذبح إلا بعد صلاة العيد يوم النحر ، ومن ذبح قبل الصلاة لم يجز ذلك عنه من الأضحى ، وعليه أن يعيد إذا وجدته وأفضل الذبح يوم النحر ويجزي في أيام منى وهو يوم

الأضحى أو ثلاثة أيام بعده ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وليس يجزي في الأضاحي من الإبل والبقر إلا المسنة أو الثنية ومن المعز كذلك ويجزي الجذع من الضأن ، وقال عليه السلام الأضحى واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، وأضحية الرجل تجزي عن عياله ، ورووا عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه خطب الناس يوم النحر فقال هذا يوم العج والشج فالتج ما تريقون فيه من الدماء فمن صدقت نيته كانت أول قطره له كفارة لكل ذنب والعج الدعاء ، فعجوا إلى الله عز وجل فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموقف أحد إلا وقد غفر له إلا صاحب كبرة من الكبائر مصراً عليها لا يحدث نفسه بالإقلاع عنها ، وعنه صلى الله عليه وعلى آله أنه دخل على فاطمة عليها السلام في يوم الأضحى فقال يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك أما أنه أول قطرة يقطر منها كفارة لكل ذنب هو لكى أما أنه يؤتي بلحماً وروثاً وعظامها وصوفها وكل شيء منها فيوضع في ميزانك ويضاعف لك سبعين ضعفاً فسمع ذلك المقداد ، فقال بأبي أنت وأمي يارسول الله هذا شيء خص به آل محمد أم عام فقال بل للمسلمين عامة ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه الذي يستحب للرجل أن يلي ذبح أضحيته بيده فإن لم يستطع فليجعل يده مع يد الذابح فإن لم يستطع فليقم قائماً عليها يذكر اسم الله عليه حتى تذبح ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم ويقول عند ذبحها بسم الله والله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن أفضل الضحايا فقال الإناث من الإبل ثم الذكور منها ثم الإناث من البقر ثم الذكور منها ثم الفحول من الضأن ثم الموجه منها وهو الذي ترض أنثياه أو يربطان حتى تفسد ثم النعاج ثم الفحل من المعز ثم الإناث منها ويكره المقطوع الاذنين وأفضل هذه الأجناس أسمنها وأعظمها وأفضل الكباش منها الأقرن الفحل الذي يأكل في سواد ويشرب في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد ويبول في سواد ويبعر في سواد بمثل هذا كان يضحى رسول الله صل الله عليه

و آله وسلم وهو الاملح وجاء انه كان يضحى بكبشين أملحين ، وقيل إن هذه الصفة صفة الكبش الذي نزل على إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في الاشتراك في الأضحية لمن لم يجد أن ينفرد ما يجد ويمكنه ، وعن علي صلوات الله عليه أنه كره الأضحية بالمكسور القرن والعرجا البين وعرجها والمهزولة البين هزالها والمقطوعة الأذن التي اصطلمت ، ورخص في الشق يكون في الأذن إذا كان علامة وفي الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجب ، وقال صلوات الله عليه من اشترى أضحية فمرضت أو ماتت قبل يوم النحر فقد أجزت عنه ، وإن أصاب ما يضحى به مكانها ففعل فهو أفضل ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ (56) وقوله ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ ﴾ (57) فقال القانع السائل الذي يقنع بما أُعطي ولا يستقله ، والمعتز الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل ، والفقير الذي لا يجد شيئاً والمسكين أجهد منه حالاً ، والبائس الفقير أشدهم حالاً وأجهدهم ، وقال كان أبي رضوان الله عليه إذا ذبح أضحيته بمنى أو نحر هديه وضع الرأس بين يديه فإذا مر السائل أوقف به ، قال دونك الرأس فإن رآه أخذه بغبطة ومضى رده ، وقال دعه وأعطاه من اللحم وإن اعرض عنه ولم يقبله تركه ولم يعطه شيئاً يختبر بذلك أحوال المساكين ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ (58) قال هو أمر نذوب وليس بفرض ومن شاء أكل من أضحيته ومن شاء لم يأكل منها والأكل منها أفضل ، وقد جاء عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه أشرك علياً في هدية وكانت مائه بدنه فأمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فطبخت ثم دعا علياً صلوات الله عليه فأكلا من اللحم ما أمكنهما وقدرا عليه وحسوا من المرق ليتناولوا من لحومهما كلها ، وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) المرق أحد اللحمين لأن قوة اللحم تخرج فيه ، وسئل جعفر بن

(56) الحج: 36

(57) الحج: 28

(58) الحج: 36

محمد صلوات الله عليه عن قدر ما يسحب أن يتصدق به من الأضاحي ، فقال أن علي بن الحسين صلوات الله عليه وأبو جعفر محمد صلوات الله عليه يفرقان على الجيران الثلث ويتصدقان الثلث ويمسكان الثلث على أهل البيت ، وليس في ذل توقيت وما تصدق به منها فهو أفضل ، قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إنما جعل الله هذه الأضحية ليشبع فيه مساكينكم من اللحم فأطعموهم ، وكره جعفر بن محمد صلوات الله عليه بيع شيء من الأضحية ، ورخص في الانتفاع بجلدها وصوفها وفي أن يعطي من ذلك في حق سلخها ، وكره عليه السلام أن يطعم منها المشركون لأنها قريبة إلى الله عز وجل ، وسئل عليه السلام عن ادخار لحوم الأضاحي فقال: نهى عن ذلك رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) من أجل حاجة الناس يومئذ فأما اليوم فلا بأس.

ذكر العقيقة:

روينا عن أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه أمر بحلق العقيقة وهي الشعر الذي يولد به المولود على رأسه يوم سابعة ، وقال كل مولود مرتين بعقيقته فكه والداه أو تركاه ، وعق (صل الله عليه وآله وسلم) عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما عن كل واحد منهما بشاة وحلق رأس كل واحد منهما يوم سابعة ويتصدق بوزن شعره فضة ، وقال من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة يعني رُبْعَهَا المؤخر ، وسميت الشاة عقيقته بإسم الشعر إذا كانت إنما ذبحت من أجله ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: يقطع العقيقة أعضاء وتطبخ ويتصدق منها ويؤكل وتهدى ، وقال عقيقة الغلام والجارية سواء كبش عن كل واحد ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه استحَب أن يُسمَّى المولود يوم سابعه ، قال إن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال: إذا كان اسم بعض أهل البيت صلوات الله عليهم اسم نبي لم تزل البركة فيهم، وقال نهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن أربع كُنَا عن أبي عيسى وأبي الحكم وأبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محملاً ورخص في هذا لعلي صلوات الله عليه وذريته

المجلد الثاني.....كتاب مختصر الآثار

صلوات الله عليهم أجمعين ، وقال المهدي من ولدي يضاوي اسمه اسمي وكنيته
كنيتي.

جامع أبواب النكاح

ذكر الرغائب في النكاح والأمر به والحض عليه :

قال الله عز وجل ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣٢) (59) وروينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين أنه قال من أحب أن يكون على ملتي فليستن بسنتي فإن من سنتي النكاح وقال من أحب أن يلقي الله طاهراً مطهراً فليلقه بزوجه ، وقال ما من شاب يتزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه يقول يا ويلاه عصم هذا مني ثلثي دينه ، فليتنق الله عز وجل العبد في الثلث الباقي ، وكان (صل الله عليه و آله وسلم) إذا أخبر عن أحد من أصحابه أنه تزوج قال كمل دينه وقال (صل الله عليه و آله وسلم) كلما ازداد العبد إيماناً ازداد حباً للنساء ، وقال (صل الله عليه و آله وسلم) لا رهبانية في الإسلام تزوجوا فإني مكاثركم الأمم ، ونهى (صل الله عليه و آله وسلم) النساء أن يتبتلن ويتعطلن من الأزواج ، وقال (صل الله عليه و آله وسلم) إذا أقبل الرجل المؤمن على امرأته المؤمنة اكتنفتة ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله ، فإذا فرغ منها تحاقت عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر إذا هو اغتسل من الذنوب وإذا حملت منه حتى كان لها أجر الصائم القائم ، وإذا أخذها الطلق لم يدر مالها من الأجر إلا الله عز وجل ، وإذا وضعت كتب الله عز وجل لها بكل مصبة ، يعني من الرضاع حسنة ومحا عنها سيئة ، وإن ماتت من نفاسها قامت يوم القيامة بغير حساب لأنها تموت بغمها ، وقال (صل الله عليه و آله وسلم) من ترك النكاح مخافة العيلة فقد أساء الظن بربه عز وجل يقول تبارك وتعالى ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (60) وقال (صل الله عليه و آله وسلم) من جمع من النساء ما لا ينكح فرزين فإثمهن عليه ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء

(59) النور: ٣٢

(60) النور: ٣٢

ألا إن الله عز وجل قد زوج فلاناً من فلانة وما يفترقان زوجان مؤمنان عن نكاح حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الله عز وجل قد أذن بفراق فلاناً من فلانة ، وقال عليه السلام ترك علي صلوات الله عليه أربع نسوة تسع عشرة سرية ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن من رجل أدخله الخوف من الله عز وجل حتى ترك النساء والطعام الطيب وصار لا يقدر أن يرفع رأسه إلى السماء تعظيماً لله عز وجل ، فقال عليه السلام السائل أما قولك في تركه النساء فقد علمت ما كان لرسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) منهن أما قولك في تركه الطعام الطيب فقد كان رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يأكل اللحم والعسل ، وأما قولك أنه دخله الخوف من الله عز وجل حتى صار لا يقدر أن يرفع رأسه إلى السماء تعظيماً لله عز وجل فإنما الخشوع في القلب ومن ذا يكون أخوف لله عز وجل وأخشع من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وما كان يفعل هذا وقد قال الله عز وجل ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾⁽⁶¹⁾ إنما الخشوع من القلب.

ذكر ما يستحب أن ينكح ومن يرغب عن نكاحه :

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وعلى آله وعليهم أجمعين أنه قال: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين ، يعني (صل الله عليه وآله وسلم) لا تجعلوا نطفكم إلا في طهارة أي لا يكون أم الولد لغير رشده أو تكون كذلك في نفسها ، ومن ذلك أنه نهى (صل الله عليه وآله وسلم) أن يسترضع بلبن الفاجرة وإن كان ذلك يكره في الرضاع ونهى عنه فهو في النسب أشد وأكد وقال (صل الله عليه وآله وسلم) انكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم وإياكم ونكاح الزنجي فإنه خلق مشؤم وقال (صل الله عليه وآله وسلم) يقول الله عز وجل و إذا أردت أن أعطي عبدي خير الدنيا والآخرة جعلت له لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا وزوجه مؤمنة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) خمس من

السعادة الزوجة الصالحة والبنون الأبرار والخلطاء الصالحون ورزق المرء في بلده والحب لآل محمد (صل الله عليه وآله وسلم) وقال (صل الله عليه وآله وسلم) مثل المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم ولم يوجد الغراب الأعصم إلا قليلاً يعني صلى الله عليه وعلى آله بالصالحة هاهنا المؤمنة العفيفة الجميلة الموافقة في جميع أحوالها وقل من يوجد من هذه حالها فجعل مثلها مثل الغراب الأعصم وهو الأبيض أحد الرجلين وقال (صل الله عليه وآله وسلم) ليس لأمرأه قدر خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن ،أما صالحتهن فليس لها خطر من الذهب والفضة ولا أملاك الدنيا وأما طالحتهن فليس لها خطر ولا التراب بل التراب خير منها وقال (صل الله عليه وآله وسلم) إنما الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) وسعادة المرء المؤمن الزوجة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيء والولد الصالح ، ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) أن تنكح المرأة لمالها أو جمالها ، وقال مالها يطغيها وجمالها يردىها ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) عليك بذات الدين ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) لا خيل أنقا من الدهم أي السواد ولا امرأة كابنة العمر ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) خير نساءكم نساء قريش أعطفهن علي زوج وأحنهن على الولد ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) تزوجوا الزرق فإنه فيه يمنا وإذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين ، وعليكم بقصار القدم فإنه أقوى لكم فيما تريدون، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) إنما المرأة قلادة فليتنظر أحدكم من يقلده ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) إن كان الشؤم في شيء فهو في المرأة والدار والدابة ، وقال صلى الله عليه وعلى آله النساء أربع جامع مجمع وربيع مربّع وحرب مقمع وغلّ قمل ، قوله صلى الله عليه وعلى آله غلّ قمل هو شيء كانت الجاهلية يغفلون به أسراهم ومن يريدون عذابه منهم فيغلونه بقدر من جلد اطرى حين يسليخ من جلد البعير ويجعلون وبره مما يلي جلده ويشدونّه كذلك عليه فإذا جف اشتد ، ويقمل على الجلد ولا يوصل إلى القمل الذي فيه لشدته فيألم لذلك وما من جعل عليه ألماً شديداً فضربه (صل الله عليه وآله وسلم)

مثلاً للمرأة السوء و ما يلقي منها بعلمها ، اما عن جامع مجمع . فيها خيرها وطهارتها . وربيع مربع هي التي في حجرها ولد وفي بطنها الآخر . وحرب مقمع يعني بسوء الاخلاق مع الزوج وقال (صل الله عليه وآله وسلم) إياكم وتزويج الحمقى فإن صحبتها بلا وولدها ضياع ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) أفضل نساء أمتي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) من يمن المرأة أن يكون بكرها جاريه ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) النساء أربع ربيع مربع وجامع مجمع وحرب مقمع وعافر ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) تزوجها سوداء ولوداً ولا تزوجها حسناء جميلة عاقراً فإنني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ، وإن الولدان تحت عرش الرحمن يستغفرون لأباهم فيحضنهم إبراهيم صلى الله عليه وآله وتربيههم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران ، وقال صلى الله عليه وآله وعلى آله خير نساءكم الغلظة العفيفة الغلظة على زوجها العفيفة عن غيره ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) تزوجوا الإبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنقى أرحاماً وأسرع النساء تعلماً وأثبتهن مودة ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) تزوجوا إياماءكم فإن الله عز وجل يحسن لهن في أخلاقهن ويوسع لهن في أرزاقهن ويزيدهن في مراراتهن أمره هاهنا يتزوج الأياامي وهن اللواتي كان لهن أجرا زوج فماتوا منهن أو طلقوهن أمر ندب لئلا يرغب عنهن وليس بأمرهن فرض لا يسع تركه وكذلك قول الله عز وجل ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ﴾⁽⁶²⁾ فمن نكح أيما رغبة فيما حض الله عز وجل عليه ورسوله (صل الله عليه وآله وسلم) فقد فعل ما ندب إليه ومن نكح بكراً فلا شيء عليه ، وقد ذكرنا فضل الإبكار عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ولكن لا ينبغي ترك الأياامي رغبة عنهن ولا أنفة من أجل من سبق من الأجر زواج إليهن وقد كان عامة أزواج رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أياامي ، وقد قال الله عز وجل ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾⁽⁶³⁾ وبالإسناد الأول عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)

(62) النور: ٣٢

(63) الأحزاب: ٢١

ان يرد المسلم أخاه المسلم إذا خطب إليه إذا رضي دينه ، وقال إن تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ، ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن نكاح يراد به غير وجه الله عز وجل والعفة ، ونهى عن النكاح للرياء والسّمة ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) إذا تزوج الرجل المرأة لحسنها أو لمالها وكل إلى ذلك وأن تزوج لدينها ولفضلها رزقه الله عز وجل الجمال والمال وتلا وقول الله عز وجل ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٢) وقال عليه السلام ما من مرزیه أشد على عبد من مرزیه في دينه أن يأتيه ابن أخيه المسلم فيقول زوجني فيقول له لا أفعل لأنه أغني منه ، وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه مر في بعض مشاعر مكة على امرأة فرأى منها ما أعجبه من حسن وخلق ، فسأل عنها فوجدها خلوة الأزواج لها فخطبها وتزوجها وبنابها فدخل عليه بعد ذلك رجل من أوليائه فقال يا بن رسول الله ما زال في نفسي من تزويجك هذه المرأة شيء لم أصبر عليه إذ كنت قد تزوجتها ولم تسأل عن نسبها فلم أملك نفسي حتى سألت عن ذلك فوجدتها شيبانية من أشراف قومها فسررت بذلك وطابت نفسي ، فقال علي بن الحسين صلوات الله عليه وما كنت تخوفت من ذلك ، قال كرهت أن يكون غير كفؤ لك ، فيقول الناس في ذلك ، فقال له علي بن الحسين صلوات الله عليه لقد كنت أرى أنك أحسن رأياً مما أنت في ذلك أما كنت علمت أن الله عز وجل جاء بالإسلام فرفع به الخسيس وأتم به الناقص وأكرم به اللؤم فلا لوم على أمر مسلم وإنما اللوم لوم الجاهلية ، وتزوج صلوات الله عليه أم ولد لرجل مات عنها فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه يقرعه بذلك ، وري أنه قد أصاب فيه مطعنا يقول له أما كان لك في قريش وإفناء العرب كفاية تحجزك عن أم ولد لرجل ، فكتب إليه علي بن الحسين صلوات الله عليه أما بعد فإن الله عز وجل قد رفع بالإسلام الخسيس وأتم به الناقصة فلا لوم على أمراء مسلم وإنما اللوم لوم الجاهلية ، وقد تزوج رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)

وسلم) أم ولد وفيه أسوة حسنة ، يعني صفية بنت حي بن أخطب ولو جاز أن يرغب عن أمهات الأولاد لعطلت الفروج وظهر الفساد في الأرض ، والأئمة صلوات الله عليهم أحق من أبان عن ذلك ليتأس الناس بهم ، وقال الله جل من قائل ﴿ يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ أَنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١٣) (٦٥) وبالإسناد الأول عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه خطب الناس يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الله عز وجل تلا اذهب نخوة الجاهلية وتفاخرها بأبائها ألا إنكم من آدم وآدم من طين ، وإن خير عباد الله عند الله أتقاهم وإن العربية ليست باب والد ولكنها اتقاهم لسان ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغه حسبه أن كل دم في الجاهلية أو أحنة فهو تحت قدمي إلى يوم القيامة ، وعنه عليه السلام أنه زوج المقداد بن الأسود ضباعه بنت الزبير بن عبدالمطلب ، وقال إنما زوجها المقداد ليتواضع النكاح ، وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولتعلموا أن أكرمكم عند الله اتقاكم ، وكان الزبير أخا عبد الله أبي النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لأبيه وأمة ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه زوج رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) القرشيات الموالي زوج ضباعه بنت الزبير بن عبدالمطلب المقداد ابن الأسود وزوج تميم الداري امرأة من بني هاشم بن عبد مناف ، وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجه فإنكم إن لا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ، وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قدم مكة فذكر له إن داود بن علي أمر بقتل المعالي بن حنيش وكان من أصحابه ، فقتل فقام عليه السلام مغضباً يجر ثوبه فاستقبله ابنه إسماعيل عليه السلام فقال له يا أبي أين تذهب والقوم عنودهم وعتوهم على الله عز وجل بحيث تعلم فضرب في صدره ، وقال دعني منك فلوا كانت المنار لاقتحمتها ومضى حتى دخل على داود فقال يا داود لقد أتيت ذنباً لا يغفره الله عز وجل لك أبداً قال: وما هو

قال: قتلت رجلاً مؤمناً من أهل الجنة فغضب داود وأطرق ساعة ، فقال وأنت أيضاً قد أتيت ذنباً لا يغفر الله عز وجل لك ، قال و ما هو قال: زوجت ابنتك رجل من بني أمية ، قال أبو عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أسوتي في ذلك رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قد زوج ابنته زينب أبا العاصي بن ربيعة ، وزوج عثمان بن عفان أم كلثوم فتوفت ، فزوجه رقية بناته (صل الله عليه وآله وسلم) فأنت بمن تأسيت في قتلك المؤمنين بغير حق ، قال داود فإني لم أقتله ، قال ومن قتله قال: السراقى قال: فاقدنا منه قال: قد أقدتك منه فأمر أبو عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أصحابه أخذوه ومضوا به ليقتل ، فقال يا عباد الله تأمروني أن أقتل لهم الناس ثم يقيدوا منى ، قال أبو عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أما أنت يا عدو الله فمقر بالقتل ، وقد أنكر صاحبك أن يكونوا أمرك به أفلك على ذلك بينه ، قال ومن يشهد لي على داود قال: فالقصاص منك واجب ودفعه إلى أولياء المعالي فقتلوه قيل لأبي عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فيجوز تزويج أهلا الخلاف فقال قد زوج رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بناته من قد علمتهم وخطب عمر إلى علي صلوات الله عليه ابنته أم كلثوم فردّه فأثا عمر العباس فشكا ذلك إليه وتواعد بني عبدالمطلب فأتى العباس علياً صلوات الله عليه فقال يا بن أخي قد ترى مانحن فيه وقد تواعدك عمر وتواعدنا لردك إياه ولم يزل به حتى جعل أمرها إليه فزوجها العباس منه فالأفضل وإلا علي تزوج أهل الموافقة أو من لا ينصب العداوة لا آل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ونكاح المؤمن أفضل من نكاح غيره ولا بأس عند الضرورة بنكاح أهل الخلاف من المسلمين ، وكذلك النكاح فيهم وليس ذلك بمحرم كمناكحة المشركين ، ولكن الفضل والاختيار في مناكحة أهل الموافقة وبعد ذلك والمستضعفين ، وقد سأل رجل أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه عن أخت لامرأته مؤمنة عارفة وهي بالبصرة ، وليس لها على أمرها أحد من الرجال ، قال له عليه السلام لا تزوجها منهم وأما أنتم فلا بأس أن تزوجوا المستضعفات من النساء فإما الناصبة بنت الناصب فلا ، وسأل زرارة بن أعين أبا عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن مثل ذلك

فرخص له في نكاح المستضعفات من النساء فإما الناصبة بنت الناصب فلا ، وقال أبو جعفر صلوات الله عليه لزرارة بن أعين عليك بالبله المستضعفات من النساء ، وقال أبو جعفر صلوات الله عليه تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ، وقال صلوات الله عليه تزويج العارفين والتزويج فيهم أولى وأفضل وأقرب إلى الله عز وجل فإن عدم ذلك فالمستضعفين ممن لا يوالي ولا يعادي أفضل من أهل العداوة والناس بعد ذلك من المسلمين أهل هدنة تجمعهم الشريعة يتناكحون ويتوارثون ويجوز شهادة بعضهم على بعض إذا عدلوا ولا يتهموا فإما أهل الكفر كاليهود والنصارى والمشركين فلا يحل أن ينكح أحد منهم مسلمه ونكاح بعضهم لبعض جائز ونكاح المسلمين نساءهم عند الضرورة وعدم وجود المسلمات جائز وسئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) ﴿٦٦﴾ قل نزل في نساء مشركات مشهورات كن في الجاهلية مؤجرات مستعلنات بالزنا قد نصبن له إعلاما وجاء هدنة به يردهن من أرادهن منهن حبيبة والرباب وسارة التي أحل دمها رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فإما الجارية قد فجرت فلا بأس بإشترائها ووطئها والمرأة وكذلك لا بأس بنكاحها عند الضرورة ويحصن عليهن ويحترس منهن والعفاف أفضل وأولى وقد أتى رجل إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقال يا رسول الله إن عندي امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها قال فإني أحبها قال فامسكها إذا ، وسئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن رجل رأى امرأته تزني وكره فراقها ، قال يمسكها إن شاء ، وعنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة الفاجرة قال وما يمنعه من ذلك ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه ، وسئل عن الرجل يتزوج الجارية وقد ولدت من الزنا ، قال لا بأس أو أن تنزه عن ذلك فهو أحب إليّ ، وعن الرجل يكون له الجارية قد فجرت

أيطأها ، قال نعم إن شاء ، وعن الرجل يتزوج المرأة بغير رشده فقال: لا بأس إذا لم يبق العيب على ولده وعن ولد الزنا هل توطأ وتباع إن كانت أمة أن يشتري قال: نعم والحرام لا تحرم الحلال ولا تفسده ولو رغب عن مثل هؤلاء وحرم نكاحهن لكثير الفساد في الأرض ، وقد يصلح الله المفسدين أو يتوب الله على المذنبين ، وسئل بعض أهل البيت صلوات الله عليهم عن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، فقال النكاح هاهنا قد يكون المسيس والمجامعة ويكون العقد والتزويج ، يعني أنه إن كان المسيس والجماع فقد يعني به الزنا لا تزويجاً ، قال بعضهم أما قوله إلا زان أو مشرك فهو لا يركب سخط الله عز وجل فيها إلا وهو مشرك ، وقد قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .

ذكر اختطاب النساء :

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عنه وعلى الأئمة من أهل بيته ، أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يسوم على سوم أخيه ، وقد فسر هذا بعض أهل البيت عليهم السلام فقال معني قول رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هو بعد أن يكون التقارب والرضي والميل والإصغاء والاتفاق حتى لم يبق إلا العقد فأما ما دون ذلك فلا بأس أن يخطب الاثنان والجماعة المرأة حتى تصغي إلى أحدهم وتجيبه فحينئذ يكره لغيره أن يعارضه بخطبة ، وكذلك جائز أن يساوم الرجل السلعة والبيع ويزيد فيه غيره ما لم يتفق المتبايعان ، وقد أمر رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بالبيع في المزايدة والناس يتبايعان كذلك إلى اليوم يزيد بعضهم على بعض في النداء وغير النداء حتى يقوم السلعة ويجيب البائع المشتري فلا ينبغي له بعد ذلك السوم ولا زيادة عليه في الذي يؤمر به ، وهو أمر ندب لما فيه من الفضل فإن خطب الخاطب أو زاد الزائد في السلعة بعد الاتفاق وقبل عقد النكاح والبيع كان ذلك في الحكم لمن عقد له وإن تجاوز ما فيه من الفضل إلى غيره فليس ذلك بما يبطل النكاح ولا البيع لأنه لم يجب لغيره بالعقد ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال إذا أراد أحدكم أن تزوج المرأة فله أن يولج ببصره فإنما هو مشتر ،

وإذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه منها ، وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه ذكرت هذا الحديث لجابر بن عبد الله الأنصاري فقال لي سمعته من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ، أو أردت تزويج جارية من نساء الأنصار فاخترت لها في حائط لأبيها فنظرت منها إلى ما أردت وإلى ما لم أرد فأعجبني فتزوجتها فكانت خير امرأة ، وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه لا بأس لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها ولا ينظر إلى الأمة إلا بإذن سيدها ، يعني أن السيد قد لا يريد بيع أمته ولا عرضها وإنما جاء الأمر عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بإباحة النظر إلى المرأة يزيد الناظر إليها تزويجها ، وذلك بعد أن يعلم أنهم يزوجونه ولا يردونه أن يكون قد اتفقوا ولم يبق إلا عقد النكاح ولا ينبغي له أن ينظر إليها إلا باطلاع حالها لا لشهوة للنظر إليها ولتلاذذ به ولا أن يتعمد النظر منها إلى عورتها وما لا يجب أن ينظر منه إلى ما لا يحل له النظر إليها من النساء ، فأما النظر في غير ذلك إلى النساء غير ذوات المحارم والأزواج وأملاك اليمين نظر التأمل فغير جائز كن حاسرات أو متجليات لقول الله جل من قائل ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ ⁽⁶⁷⁾ وقد سئل أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن الرجل تمر به المرأة فينظر إلى خلفها فقال أيسر أحدكم أن ينظر الرجال إلى أهله وذوات قرباته أرضوا للناس ما ترضون لأنفسكم ، وقال عليه السلام في قول الله عز وجل في قصة موسى حكاية عن قول المرأة ﴿ قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَتَأَتَّى آسَفَجِرَةٌ إِنْ خَيْرٍ مِنْ آسَفَجِرَتِ الْقَوَى الْأَمِينُ ﴾ ⁽⁶⁸⁾ يعني موسى صلى الله عليه وعلى آله قال لها يعني أباهما أما قولك القوي فيما رأيت من رفعه الصخرة عن البير ، فماذا عرفت أمانته قالت: لما توجه معي إليك أردت أن امشي بين يديه لأدله على الطريق فتقدمني وقال كوني خلفي وأرشدني على الطريق فإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وقد ذكر النظر إلى النساء فقال

(67) النور: ٣٠

(68) القصص: ٢٦

النظرة الأولى لك ، يعني نظرة الفجأة ، والثانية عليك ، والنظرة الثالثة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله عز وجل إيماناً يجد طعمه ، وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نساءهم ، وعن علي صلوات الله عليه أن رجلاً أتى إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقال يا رسول الله أمني استأذن إذا أردت الدخول عليها قال: نعم قال: ولم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال أيسرُك أن تراها عريانة قال: لا قال: فاستأذن إذا ، قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فأخيتي تكشف بين يدي شعرها قال: لا قال: لم قال أخاف عليك إذا أبدت شيء من محاسنها أن يدعوك الشيطان إليها ، قال (صل الله عليه وآله وسلم) إذا قبل أحدكم ذات محرم منه قد حاضت أمّاً أو أخت أو خالة أو من كانت ذوات محرمة فليقبل رأسها وبين عينيه أو ليكفّ عن خديها وفيها ، وعن فاطمة صلوات الله عليها أن أعمى استأذن عليها فحجبته فقبل لها أنه أعمى مظموس البصر لا يراها شيئاً قالت: ومالي أن أراه وإنه يحسّ الصوت ويشم الرائحة ، وسأل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) علياً صلوات الله عليه وجماعة معه كانوا بين يديه عن ما هو خير للنساء فلم يدروا ما يقولون في ذلك وانصرف علي صلوات الله عليه إلى فاطمة صلوات الله عليها فذكر ذلك لها فقالت: الذي هو خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يرونهن ، فمضى علي صلوات الله عليه إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقال له ذلك فقال أعنك هذا أم من غيرك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بل فاطمة قالت فاعجب بذلك رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وقال إنما فاطمة بضعة مني ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال من أراد منكم التزويج فليحمد الله ويثني عليه وليقل اللهم ارزقني زوجة ولود ودودا شكورا غيورا إن أحسنت شكرت وإن أساءت غفرت وإن ذكرت الله أعانت وإن نسيتُ ذكرت وإن خرجت من عندها حفظت وإن دخلت عليها سرتني وإن أمرتها أطاعتني وإن أقسمت عليها أبرت قسمي وإن غضبت أرضتني يا ذا الجلال والإكرام هب لي ذلك فإني لا أجد إلا ما قسمت وأعطيت ، قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)

(فمن قال ذلك وفعل أعطاه الله عز وجل ما سأل ، وعن رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) قال كل نكاح لا خطبة فيه فهو كاليد الجذماء ، وكان جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام إذا زوج أو تزوج يقول الحمد لله نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال تعالى ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ ﴾ (69) وقال تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝١٠٢ ﴾ (70) وقال تعالى ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٧٠ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝٧١ ﴾ (71) ثم يعقد النكاح واستحبوا عليهم السلام أن يحمد الله عز وجل عاقد النكاح في حين عقده ويثني عليه بما هو أهله ويصلي على النبي (صل الله عليه و آله وسلم) ويذكر من فضل النكاح ورغبته الزوج فيه مما تيسر منه ويعقد بعد ذلك وإن عقد النكاح بغير خطبه فجائز والخطبة أفضل ، ونهوا عليهم السلام عن الخطبة في العدة وأباحوا التعريض لقول الله عز وجل ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۝٧٢ ﴾ (72) قال جعفر بن محمد عليهم السلام في قول الله عز وجل ولا تواعدوهن سرأ قال: نكاحاً وتعريضاً بالرفق وقول المعروف الخير من الكلام وأن فيه تعريضاً للخطبة ، وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام أنه دخل على سكينه بنت حنظله وقد بانث من ابن عم لها كان قد تزوجها

(69) النساء: ١

(70) آل عمران: ١٠٢

(71) الأحزاب: ٧٠ - ٧١

(72) البقرة: ٢٣٥

فمات عنها فسلم عليها أبو جعفر عليه السلام وقال كيف أصبحت يا ابنة حنظله قالت : بخير جعلت فداك يا بن رسول الله قال إنك من قد علمت قرابتي من رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ومن علي عليه السلام وحقي في الإسلام وشرفي في العرب ، فقالت: غفر لك الله يا أبا جعفر تخطبني في عدتي فقال: ما فعلت إنما أخبرتك بمنزلتي ومكانتي وإن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) دخل على أم سلمة بنت أمية بن المغيرة المخزومية وقد بانث من أبي سلمه وهو ابن عمها فلم يزل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يذكر لها منزلته حتى اثار الحصار في كفه لشدة ما كان يعتمد على يده ، فما كانت تلك خطبة ، وقالوا عليهم السلام يستحب للمتزوجين أن يذكر كل واحد منهما ما فيه لصاحبه ليعلم حاله ، ورووا أن أم سلمة رضي الله عنها لما خطبها رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أرسلت إليه تقول يا رسول الله إني امرأة مسنة ولي عيال وأنا امرأة شديدة الغيرة وأكره أن يكون في شيء لا تعلمه فأرسل إليها رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول أما سنك فقد علمته وأن أسن منك وأما عيالك فهم في عيال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وأما الغيرة فإني أدعو الله عز وجل أن يذهب ذلك عنك وتزوجها (صل الله عليه وآله وسلم) .

ذكر الدخول بالنساء ومعاشرتهن :

ورويانا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلواتا لله عليه وعلى آله وعليهم اجمعين أنه قال الوليمة في أربع : العرس والخرس والأعذار والوكيرة ، فالعرس هو إطعام الطعام عند دخول الرجل بأهله ، والخرس هو إطعام العقيقة عن المولود يوم سابعه وقد تقدم ذكر ذلك والواجب فيه ، والإعذار الإطعام عند ختان الغلام ، والوكيرة الرجل يقدم من سفره ويصنع طعاماً فيدعوا إليه، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) من سنة المرسلين إطعام الطعام عند التزويج وأولم (صل الله عليه وآله وسلم) على نسائه حين بنأبهن وأطعم في بعض ولائمه الحيس وهو طعام يُصنع من تمر وسمن والقط ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) لبعض أصحابه وقد تزوج أولم ولو برجل شاة ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) الوليمة أول يوم حق واليوم

الثاني معروف وما كان فوق ذلك فهو رياء وسُمعة ، ودُعي أبوعبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليهم إلى وليمة أول يوم فأجاب ثم دعي في يوم الثاني فأجاب ثم أتاه الرسول في اليوم الثالث يدعوه فأمر بطرده حتى توارى عنه ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه مر ببني زريق فسمع عزفاً وغنا فقال: ما هذا فقال يارسول الله نكح فلان فلانه فقال: كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح في السر حتى يرى دخانه ويسمع حسّ دف ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) فرق ما بين النكاح والسفاح ضرف الدف ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه سمع في الليلة التي أدخل فيها فاطمة على علي عليهم السلام نقر الدف فقال: ما هذا فقالت أم سلمة يارسول الله هذه أسماء بنت عميس تضرب الدف لفاطمة لأن لا تقول في نفسها ماتت أمي فليس لي أحد يفرحني ، فرفع رسول الله يديه إلى السماء ثم قال: اللهم أدخل على أسماء بنت عميس السرور كما فرحت أبنة رسوئك ، ثم دعا بها فقال يا أسماء ما تقولين إذا نقرت الدف قالت يا رسول الله والله ما أدري ما أقول وإنما أردت أن أفرحها قال: فلا تقولين هجراً فقولي اتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم فمثل هذا من الكلام ونحوه وما يجري مجراه وضرب الدف وما جانسه هو الذي جاءت الرخصة فيه عند الزفاف وفي الولائم فأما غير ذلك من الكلام الذي فيه الرفث والغناء الذي يجري ذلك فيه والملاهي والمزامير المطرية التي يتخذها أهل اللهو فمكروه ، وقد سئل الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام عن مثل ذلك فتلا قول الله عز وجل ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ۝١٦ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَّاتَّخَذْتَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُنَّا فَعِلِينَ ۝١٧ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ۝١٨ ﴾ ⁽⁷³⁾ وعنه عليه السلام أنه قال الغناء مجلس لا ينظر الله عز وجل إلى أهله، وعنه عليه السلام أنه سئل عن المزار فقال قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) صوتان يبغضهما الله عز وجل: أحوال عند مصيبة ومزار عند نعمة ، وعنه عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل ﴿ فَاجْتَنِبُوا

الرَّجَسُ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾ ⁽⁷⁴⁾ فقال الرجس من الأوثان الشطرنج ، ومن قول الزور الغناء ، وقال في قول الله عز وجل ﴿ وَمَنْ النَّاسُ مَنِ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ ﴾ ⁽⁷⁵⁾ قال منه الغناء ، وعن بعض أصحابه أنه قال كنت بالمدينة فأتيت موضعاً فيه غناء فجلست أسمع فدخلت من غد على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهم السلام فلما جلست بين يديه ابتدأني فتلاً قول الله جل ذكره ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ ⁽⁷⁶⁾ ثم نظر إلي فقال تسأل السمع عما سمع والفؤاد عما عقل والبصر عما أبصره ، وعنه عليه السلام أنه قال لا يحل بيع الغنا ولا شرائه وسماعه نفاق وتعلمه كفر ، وعنه عليه السلام أنه قال يوماً لبعض شيعته وقد دخلوا عليه ممن وفد من بعض البلدات إليه أين نزلتم قالوا يا بن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) نزلنا داراً فما استقرينا المكان سمعنا فيها غناء فطلبنا غيرها فلم نجده ، فقال أما إذا كان ذلك فكونوا كراماً نزهو أسمعكم عن سماع ذلك والإصغاء إليه فإن الله جل من قائل يقول ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ ⁽⁷⁷⁾ وعنه عليه السلام أنه قال مرّ بي أبي عليه السلام يوماً وأنا غلام وقد وقفت يوماً على زمارين ولعابين أسمع منهم فأخذ بيدي وقال تنح لا تكون ممن شمت بآدم عليه السلام قلت وكيف ذلك يا أبي فقال إن كل ما ترى من اللهو واللعب والغناء إنما صنعه إبليس شماتة بآدم عليه السلام حين أخرج من الجنة ، وقال عليه السلام بيت الغناء بيت لا يؤمن فيه الفجيرة ولا يجاب فيه الدّعوة ولا يدخله الملك ، وعنه عليه السلام أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت النخل الطلع ، وعنه عليه السلام أنه قال من ضرب في بيته بربطاً أربعين يوماً سلط الله عليه شيطاناً يقال له العنقد فلا يدع عضواً من أعضائه إلا قعد عليه فإذا كان نزع منه الحياء فلا يُبالي ما قال ولا ما

(74) الحج: ٣٠

(75) لقمان: ٦

(76) الإسراء: ٣٦

(77) الفرقان: ٧٢

قيل له ، وذكر له صلوات الله عليه رجلا من شيعته أنه دخل إلى بعض من يعرفه فأتاه بجارية عنده تضرب وتغني فتغنت وضربت بين يديه ، فقال له جعفر بن محمد عليهم السلام أفما اتقيت أن يأتيك أمر الله عز وجل وأنت على تلك الحالة أنه مجلس لا ينظر الله إلى أهله ، وعنه عليه السلام أن رجلاً سأله عن الغناء فقال له أرأيت إن فرق الله عز وجل بين الحق والباطل أين ترى الغناء يكون قال يابن رسول الله ما أراه يكون إلا مع الباطل قال فأحسبك بهذا دعه فلا خير فيه وهو مما وعد الله عز وجل النار عليه ثم تلى قول الله عز وجل ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ﴾ (78) وعنه عليه السلام الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر ، وعنه عليه السلام أنه قال إن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال أنهى أمتي عن الزفن والمزمار والكوبات والكنارات وإن علياً عليه السلام رفع إليه رجل كسر بربطاً فصوب فعله وأهدر كسر البربط فكل هذا ينبئ عن تحريم الله وسماع الغناء والمزامير والكنابير وأشباه ذلك مما يلهي به فأما ما كان يتخذ في الحرب وعند تعبئة العساكر عروضها وأشباه ذلك من احتفال الناس بين يدي الأئمة وأمراء الجيوش من ضرب الطبول والجفان وما يشاكل ذلك والنفخ في الأبواق والصفارات وما يشاكلها من المزامير مما لا يلتذ ويلتهى بمثله فليس ذلك مما نهى عنه ولا من نحو ما تقدم ذكر تحريمه والنهي عنه بل ذلك مما يستحب في مواضعه ، وقد جاء عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه مرقوم من الزنج وهم يضربون طبولاً لهم فقال أيها ابني أرفدة لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة فإن قال قائل فما لنا نسمع ونرى في البلدان التي بها سلطان الأئمة صلوات الله عليهم من الملاهي ما نهى عنه قيل له ليس ذلك بأعظم مما يفعلونه من الفواحش التي نهى الله عز وجل عنها وحرمها فهم يفعلونه ذلك في دورهم ودون أبوابهم وستورهم وإنما أمر الله بإقامة الحدود من الفواحش التي أمر بالحدود عليها فيما بدأ منها وشهد الشهود عليه وظهر وتوحد سبحانه بعلم ما بطن منها واستنشروا بالعقوبة فيها

والعضو عنها قدم من ذلك ما شاء أن يقدمه عز وجل وآخر ما أخر وقد اتضح عند جميع الناس واشتهر إنكار الأئمة عليهم السلام ذلك على فاعليه وترك الرخصة لهم فيه على أن ذلك ليس مما يجب الحدود فيه وإنما يجب إنكاره والنهي عنه ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال زفوا عرائسكم ليلاً وأطعموا نهاراً ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال لا سهر إلا في ثلاث تهجد بالقرآن أو طلب العلم أو زفاف عروس إلى زوجها ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال ليتيها الرجل لزوجته كما يحب أن تتهاى له ، قال جعفر بن محمد عليهم السلام يعني النظافة ، وقال إذا زفت إلى الرجل زوجته وأدخلت عليه فليصل ركعتين ثم يمسح على ناصيتها ويقول اللهم بارك لي في أهلي وبارك لها في وما جمعتنا فاجمعنا في خير ويمن وبركة وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى كل خير فإذا جلس إلى جانبها فليمسح ناصيتها ثم يقول الحمد لله الذي هدى ضلالي وأغنى فقري ونعش حمولي وأعز ذلتي وآوى عيلتي وزوج غريتي وحمل رجلي وأخدم مهنتي وأنس وحشتي ورفع خيستي حمداً طيباً كثيراً مبارك فيه على ما أعطيت يارب وعلى ما قسمت وعلى ما أكرمته ، وقال أبو جعفر محمد بن علي عليهم السلام وتؤمر المرأة أيضاً أن تكون متوضئة في حين زفافها فإذا صلى زوجها صلت فإذا دعا أمنت وزاد في الدعاء الصلاة على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) في أوله وأوسطه وآخره وقال ويقول فيه اللهم أرزقني ألفها وودها ورضاها بي ورضائي بها وأجمع بيننا بأحسن اجتماع وأيسر إيلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ، وقال جعفر بن محمد عليهم السلام وإذا أراد الرجل أن يجمع أهله فليقل اللهم إن قضيت مني اليوم خلقاً فاجعله لك خالصاً ولا تجعل للشيطان فيه شركاء ولا حظاً ولا نصيباً إنك على كل شيء قدير ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها وإذا واقعها فليصدقها ، ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) أن يجمع الحرة وفي البيت معها أخرى ، قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه ولا بأس بذلك في الأمة وكذلك قال جعفر بن محمد عليه السلام ، وعن علي عليه السلام أنه قال ولا ينبغي أن يجمع الرجل أهله

وهو مستقبل القبلة ، وعن علي عليه السلام أنه قال النظر إلى المجامعة يورث العمى ونظر (صل الله عليه وآله وسلم) وعلى الأئمة من ولده إلى بهيمة يفسدها فحل على ظهر الطريق فأعرض وجهه عليه السلام وقال عليه السلام الواد الخفي أن يجامع الرجل المرأة فإذا أحس الماء نزع منها فأنزله فيما سواه فلا تفعلوا ذلك، وقال نهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ، وعن الأئمة إذا تزوجها إلا بإذن مولاها ، قال علي عليه السلام يعزل عن أمته إن شاء وكذلك قال جعفر بن محمد عليهم السلام ، عن علي عليه السلام أنه قال لا ينام الرجل بين الحرتين وله أن ينام بين إمءة ولا ينظر إلى عورة الحرة ولا يظهر عورته إليها ، وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام أنه قال يكره الجماع في وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس ومن غياب الشمس إلى غياب الشفق وفي الليلة التي تنكسف فيها القمر وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي اليوم واليلة اللذين تزلزلت فيهما الأرض وعند الريح الصفراء والسوداء والحمراء ، وقال عليه السلام بات رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عند بعض نسائه في ليلة انكسف القمر فيها فلم يكن منه إليها شيء فقليل يا رسول الله ما هذا الجفاء فقال ما هو بجفاء ولكن كانت هذه الآية فكرهت أنا الذ في هذه الليلة فأكون ممن عنا الله عز وجل في كتابه بقوله جل ذكره وإن يروا كسفا من السماء ساقط يقولوا سحب مركوم ، ثم قال أبو جعفر صلوات الله عليه والذي بعث محمداً بالنبوة واختصه بالرسالة واصطفاه بالكرامة لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات التي يكره فيها الجماع فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يوطأ جارية لأقل من تسع سنين فإن فعل فعطبت فهو ضامن ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وعلى آله وإن نكح الرجل جارية صغيرة لم يدخل بها حتى تبلغ تسع سنين من يوم ولادتها ، وعن علي صلوات الله عليه أنه كره إتيان النساء في أدبارهن ، وكان ينهى عن ذلك ويقول في قول الله عز وجل أني شئتم في الفروج من قبل أو دبر ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال لا يخلو رجل بامرأة غير ذات محرم منه إلا كان الشيطان ثالثهما ، ونهوا عن محادثة النساء غير

الأزواج وذوات المحارم ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وحديث النساء يورث النسيان ويزيغ القلب وهو مصائد الشيطان ، وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال أتقوا الله في النساء فإنهن عي وعورة وإنكم استحللتموهن بأمانة الله وهن عندهم عورات فداووا عيَّهن بالسكوت ووارو عوراتهن بالبيوت ولا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة النور ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) وعلى آله أنه قال: نعم شغل المرأة المؤمنة المغزل ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) وعلى آله أنه كان يأخذ على النساء في البيعة أن لا يحدثن من الرجال غير أزواجهن وذوي محارمهن ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه نهى النساء أن ينظرون إلى الرجال ، ونهى المرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها وإن يدخلن الحمامات لا من عذر ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) وعلى آله أنه قال يوماً لأصحابه ما المرأة قالوا عورة يا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال نعم فمتى تكون أدنا من ربها فلم يكن عندهم في ذلك جواباً فذكر ذلك علي لفاطمة صلوات الله عليها فقالت أرجع إليه فقل له يا رسول الله أدنى ما تكون من ربها إذا لزمتم قعر بيتها فانطلق فأخبر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وعلى آله فقال هذا من عندك يا علي قال لا يا رسول الله بل فاطمة قالت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقت إنها بضعة مني ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وعلى آله أنه نهى المرأة أن تمشي عريانة بين يدي زوجها ، ونهى الرجل أن يعري بين يديها ، ونهى النساء أن يمشطن بالخمير أو يدردى الخمر ، ونهى أن تشبهن النساء بالرجال وإن تشبه الرجال بالنساء ، ولعن من فعل ذلك ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال أيما امرأة تتطيب فلا تخرج من بيتها ولا تشهد الصلاة معنا ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه نهى النساء إذا خرجن في أثر الرجال أن يسلكن وسط الطريق معهم ، وقال ليس للنساء في وسط الطريق نصيب ، ونهى عليه السلام أن تلبس المرأة إذا خرجت ثوبا مشهوراً أو تتحلا بما له صوت ، وأن تضرب برجلها ليسمع صوت خلخالها ، ونهى النساء عن التبرج وعن النوح وعن إظهار الصوت إلا من ضرورة وعن محادثة الرجال وعن المبيت عن غير بيوتهن ، وعنه

عليه السلام نهى عن السلام على النساء ، وعنه صلوات الله عليه أنه قال لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوبٌ ولا المرأة المرأة إلا وبينهما ثوبٌ ، وعنه صلى الله عليه وعلى آله إن امرأة أتته فقالت يا رسول الله أن لي زوجاً وبه غليظةٌ وإنني صنعتُ شيئاً ليعطفه علي فقال لها رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أف لكِ كدرتي دينك ولعنتك ملائكة السماء وملائكة الأرض ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال لو كنت أمرت أحداً أن يسجدُ لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجدَ لزوجها ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه نهى أن تمنع المرأة زوجها نفسها إذا سألها ذلك وأن تمنعه رفيها وعملها ، وقال خيرُ ما تزين به المرأة تقوى الله وطاعة زوجها ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال إذا عرفت المرأة ربّها وأمّنت به وبرسوله وعرفت فضل أهل بيت نبيّها وصلت الخمس وصامت شهر رمضان واحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) إن امرأة أرسلت إليه فقالت يا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إن زوجي أمرني ألا أخرج إلى قريب أو بعيد حتى يرجع من سفره ، وإن أبي في السوق أفأخرجُ إليه ، فقال لها رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، ففعلت ومات أبوها فأرسل إليها رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول أما إنه إن الله عز وجل قد غفر لأبيك بطاعتك لزوجك ، وعنه صلى الله عليه وعلى آله أن امرأة سألته فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما حق الزوج على المرأة فقال لا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولو على ظهر قتب ولا تصوم يوماً تطوعاً إلا بإذنه ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرضى وملائكة الغضب حتى ترجع ، قالت يا رسول الله فمن أعظم الناس حقاً على الرجال قال والداه فمن أعظم الناس على المرأة قال زوجها قالت يا رسول الله فمالي عليه من الحق مثل الذي له قال لا ولا من كل مائة واحد ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قضى على فاطمة ابنته صلوات الله عليها بخدمة ما كان في داخل البيت وقضى على علي صلوات الله عليه بخدمة ما كان خارجاً منه ، وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن حق المرأة

على زوجها الذي إذا فعل كان مُحسناً قال يشبعها ويكسوها وإذا آذته عفا عنها ، قال وكانت عند أبي صلوات الله عليه امرأة تؤذيه وكان يغضرها ويقول ، قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) المرأة مثل الضلع وإن تركته انتفعت به وإن اقمته انكسر قيل له فالمرأة تغار على زوجها قال ذلك المحبة ، وسئل صلوات الله عليه عن الرجل يعرض عن المرأة يشغله عنها العبادة والصوم والصلاة ، فقال إن امرأة عثمان بن مظعون أتت إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقالت يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل وعلم صلى الله عليه وعلى آله ما أرادت فخرج إلى المسجد فأصاب عثمان ابن مظعون قائماً يصلي وقال يا عثمان إن الله عز وجل لم يبعثني بالرهبانية وإنما بعثني بالحنيفية فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن ضرب النساء في غير واجب ، وعن علي صلوات الله عليه إن رجلاً من الأنصار أتى إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بابتته فقال يا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إن زوجها ضربها فأقدها منه ، فقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لها ذلك فأنزل الله عز وجل ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَتَحَفَّوْنَ نُسُوهُنَّ فِعْظُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضَرُّوهُنَّ فَإِنْ أطَعَكُمُ فَلَا بَغْوَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ﴾ (79) وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أردتُ أمراً وأراد الله غيره ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال الغيرة من الإيمان والمذا من النفاق يعني الغيرة في الحرام والمذا أخذ من المذاي و ذلك الجمع بين الرجل والنساء لذلك وفي حديث آخر عن علي صلوات الله عليه أنه قال نهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن المذا باللام وهو ترك الغيرة واصل المذا من مذل الرجل سره أي أظهره فأخذ إظهار أهله للرجال من ذلك فأما الغيرة واصل المذا من مذل الرجل سره أي أظهره فأخذ إظهار أهله للرجال من

ذلك فأما الغيرة في الحلال فمكروهة منهي عنها قال علي صلوات الله عليه لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لا تحدثا شيئاً حتى أتيكما يعني ليلة دخوله بفاطمة صلوات الله عليها بعد أن صارت إليه وإن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال لهما ذلك بعد أن اضطجعا فأمسك علي صلوات الله عليه ودخل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فدعا لهما وبارك عليهما ثم خرج وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال كتب الجهاد على رجال أمتي والغيرة على نساءها فمن صبرت منهن واحتسبت أعطاه الله عز وجل أجر الشهيد ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه ذكر النساء وما يكلفن الرجال ، فقال يكلفن بهن إذا تحلين الذهب ولبس الحرير وكلفن الغني واتعين الفقير ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال من أطاع امرأته في أربع أكبه الله على وجهه في النار: أن يطيعها في أن تذهب إلى العروسات وإلى النياحات وإلى العيادات وإلى الحمامات.

ذكر نكاح الأولياء:

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، ونهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها فهي أعلم بنفسها فإن سكنت أو بكت أو ضحكت فذلك إذننها وإن أبت لم يزوجه وتزويج الآباء على البنين والبنات إذا كانوا صغاراً جائز وليس لهم خيار إذا كبروا وإذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز ، وعنه صلوات الله عليه أنه قال إذا وكلت المرأة المسلمة أباه النصراني على تزويجها وهي بالغة فزوجها ، جاز النكاح وإن زوجها وهي طفلة لم يجز لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ، وإذا وكلت المرأة الوليين وفوضت إليهما فأنكحها كل واحد منهما رجلاً فالنكاح للأول فإن لم يعلم الأول منهما أو كان العقد لهما معاً في وقت واحد بطل النكاح واستؤنف بعد ذلك ، وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وجعفر بن محمد صلوات الله عليه أنهما قالوا الجد أبو الأب يعقد على ابنة ابنه الطفلة كما يعقد الأب فهو أولى بها منه إلا أن يكون الأب قد عقد وإن عقدا

جميعاً فالعقد عقد الأول منهما وإن لم يعلم بطل العقد واستؤنف ، وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال ويجوز فيه شهادة النساء والعبيد ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن شاهدين شهدا في نكاح امرأة أن أباهما زوجهما وهي كارهة وشهد أخرى أنه زوجهما برضاها قال النكاح جائز ، وسئل عن شاهدين شهد أحدهما أنه زوجهما بألف وشهد الآخر أنه زوجة بألفين قال إذا دعت الأكثر حلفت مع شاهدها وقضي لها به وإن شهد أحدهما أن أباهما زوجهما وهي طفلة وشهد الآخر أنه زوجها وهي بالغ بغير رضاها فالشهادة باطل.

ذكر الأَشْهاد في النكاح :

قد ذكرت فيما تقدم قبل هذا الباب أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين وذلك هو الذي يؤمر به وعليه العمل وبه يثبت النكاح ، وجاء عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يجوز النكاح إلا بولي وشهود ، قال أبو جعفر وأبو عبد الله صلوات الله عليهم وإنما جعل الشهود في النكاح لمكان الولد ليعرف من أبوه ولما تحذر من إنكار أحد الزوجين النكاح ولخوف السلطان إذا نسب إلى الزوجين أنهما مسافحان فالواجبُ الأَشْهادُ في النكاح لهذا ولما يخوف مثله وإما فيما بين المرء وبين الله عز وجل فلا شيء عليه إن لم يشهد لأن الله عز وجل إنما ذكر الأَشْهاد في الطلاق ولم يذكره في النكاح ولكن لا بد من الأَشْهاد في النكاح لأنه به يثبت ويصح النسب وتزول الشبهة ويشهد عليه عدول ويجوز فيه من الشهود النساء والعبيد إذا كانوا عدولاً.

ذكر المهور:

قال الله جل من قائل ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ ⁽⁸⁰⁾ وروينا عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل ﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ ⁽⁸¹⁾ قال ويقول الله عز وجل أعطوهن الصداق الذي استحلتتم به فزوجهن فمن ظلم المرأة صداقها فقد استباح فرجها زناً ، وقد قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إن الله عز وجل غافر كل ذنب إلا ذنب رجل اغتصب أجيراً أجرته أو امرأة مهرها أو باع حراً ، وعنه عليه السلام أنه قال ما نكح رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) امرأة من نساءه ولا زوج بنتاً من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش من فضة والأوقية أربعون درهماً والنش نصف أوقية ، فذلك خمسمائة درهم وعلى حوك برد وفراش من أهاب كبش وهذا هو مهر السنة وليس في المهور توقيت وما سمي منه يعقد عليه النكاح من قليل أو كثير ويستحب تيسيره ، قال علي صلوات الله عليه من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير رحمها فلا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة ، وقال عليه السلام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله فقال يا رسول الله إني أردت أن أتزوج من امرأة ، فقال هل عندك من شيء تعطيها إياها ، فقال لا والله ما عندي من شيء فنظر إلى خاتم في يده فقال هذا الخاتم الذي في يدك لك فقال نعم يا رسول الله ، فقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقد تزوج بها بخاتمك هذا فتيسير النكاح فيه فضل كما جاء ذلك ولا بأس في المغالاة فيه ، يقول الله عز وجل ﴿وَأَتَيْتُمُ امْرَأَتَكُمْ فَنِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ ⁽⁸²⁾ وقد جاء عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه تزوج امرأة وأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم ، وقد روينا عن أبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما سُئلا عن الصداق فقالا هو ما تراضيا عليه الزوجان مما قل أو كثر ، ولكن لا بد من صداق ولا يجوز نكاح بغير صداق ولا بأس أن يعقد بغير تسمية ولا يدخل بها حتى يعطيها

(80) النساء: 4

(81) النساء: 4

(82) النساء: 20

شيئاً ما كان لقول الله عز وجل ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾⁽⁸³⁾ فكان العقد بغير تسمية على هذا جائز ولا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً وقد سئل أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ذلك فقال أن أبي عليه السلام تزوج امرأة ولم يسم لها صداقاً ، فلما أراد الدخول بها أخذ عني ثوباً فدفعه إليها ، وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل ﴿ وَأَمْرٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾⁽⁸⁴⁾ قال ذلك شيء خص به رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ولا يصلح نكاح إلا بمهر فإن لم يسمي لها صداقاً فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها صداق وهو يَرِثُها وترثه وعليها العدة ، فإن دخل بها فلها مثل مهر نساءها في حالها ومالها وجمالها من مثله في حاله وماله إلا أن لا يجاوز ذلك مهر السنة ، فإن جاوزه رد إليه ومهر السنة كما ذكرنا خمسمائة درهم ، وعنه عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمها قال النكاح جائز فإن اختلفا في قدر المهر فلها مثل صداق نساءها لاوكس ولا شطط ولا يجوز ذلك مهر السنة ، وعنه عليه السلام إن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) نهى عن نكاح الشغار قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه وشغار أن يزوج الرجل ابنته من رجل على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما ، وقال إن رجلين أتيا علياً صلوات الله عليه فتزوج هذا بنت هذا وهذا بنت هذا بغير صداق فردده وقال لا إلا الصداق وهذا إذا كان العقد في هذا النكاح على أن يكون نكاح هذا بنكاح هذه يجعل كل واحد منهما عوضاً من الأخرى ويتوجبان ذلك على هذا ، وأما إن عقدها كما يعقد النكاح بغير تسمية ولم يشترطاً فيه ما ذكرنا فالعقد جائز ولكل واحدة منهما مثل مهر نساءها على نحو ما وصفنا وأجازوا عليهم السلام عقد النكاح على العروض الموصوفة المعلومة ، ورووا عن علي صلوات الله عليه أنه قال في رجل تزوج امرأة على وصيف قال لاوكس ولا شطط ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه من تزوج

(83) البقرة: ٢٣٦

(84) الأحزاب: ٥٠

امرأة على مهر مجهول ثم يفسد النكاح ولها مهر مثلها ولا يكون أكثر من مهر السنة ، سئل عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبر يوماً من خدمتها ولسيدها يوماً فإن رجع السيد في التدبير أو باعها فلها نصف قيمتها ، وقالوا عليهم السلام الصداق للمرأة ، ورووا عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يحل في الإسلام النكاح بأجرة للأب كما أجر موسى نفسه وإنما الصداق للزوجة ، فإن يزوجها على أن يعمل لها عملاً فالنكاح جائز والأجرة في ذلك عوض المهر ولا يدخل بها حتى يعمل لها ما أستأجر به عليه أو يعطيها شيئاً ، قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه جاءت المرأة إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقالت يا رسول الله زوجني فقال من لهذه فقال رجلٌ من القوم أنا يا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال ما تعطيها قال مالي مَال قال بلا مال فأعاده المرأة فأعاد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) الكلام فلم يقيم أحد غير الرجل فأعادت المرأة فأعاد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) في المرة الثالثة للرجل أتحسن من القرآن شيئاً قال: نعم قال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن ، قال أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام وإن تزوج الرجل امرأة على أن يُعلمها سورة من كتاب الله فما أحب أن يدخل بها حتى يُعلمها أو يعطيها شيئاً ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال إنه قال إذا دخلت المرأة على زوجها فلا صداق لها بعد دخولها عليه إلا ببينة يعني إذا ادعت أنه لم يدفع إليها شيئاً وأنه بقي لها عليه من صداقها شيء ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فإن تزوجها بعاجل وآجل فالعاجل قبل الدخول وليس له أن يدخل بها إذا امتنعت عليه حتى يدفع ذلك إليها والآجل إلى موت أو فرقة ، يعني إذا لم يشترط عليه الحلول فأما إن اشترطت عليه أنه حال بعد الدخول ، فقد روي عن علي صلوات الله عليه إن امرأة أتته برجل قد تزوجها ودخل بها وسمي لمهرها أجلاً ، فقال علي صلوات الله عليه لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حال فأدّ إليها حقها فهذا والله أعلم إذا لم يكن دفع إليها شيئاً عاجلاً أولم يسم من مهرها عاجلاً ولا أجلاً فإما أن سمي ذلك ودفع إليها عاجلاً ما أوجبته والأجل من

ذلك إلى وقت الذي شرط لقول رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) الناس عند شروطهم ، وكذلك لو لم يسم أجلا وسمي لها صداقا فامتنعت أن يدخل عليها حتى يقضيه كان ذلك لها ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيشهد سراً أول مرة على صداق وعلانية أخرى على صداق أكثر منه قال الأول عقد النكاح وبه يؤخذ ، وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق وهو قل أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما وذلك إذا دعت المرأة المسيس فأما إن أقرت بأنه لم يمسها وإن كان قد أرخا ستره وأغلق بابه عليهما ثم طلقها فليس لها إلا نصف الصداق وعليها العدة لأن العدة لا يسقط عنها بدعواها أنه لم يمسها وإذا كان قد أغلق بابه وأرخا ستره عليها ، وعن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهم أنهم قالوا في الرجل يجعل عتق أمته صداقها إن ذلك يجوز ، وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وذلك إذا قدم الشرط قبل العتق وذلك أن يقول انكحتك على أن جعلت مهر ك أني اعتقتك فإن قدم العتق فقال لها اعتقك لوجه الله على أن عتقك مهر ك وتزوجتك على ذلك فهي فالخيار إن شاءت تزوجه وإن شاءت لم تزوجه لأنها قد عتقت وملكت نفسها دونه فإن تزوجها بعد ذلك فليتزوجها بصداق ، وعن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يسرق المال فتزوج به أو يشتري به جارية فقال الفرج حلال وعليه تباعة المال وهو آثم فيما فعل وعليه غرم ما سرق.

ذكر الشروط في النكاح :

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وعلى الأئمة من أهل بيته أنه قال كل شرط خالف كتاب الله فهو رد ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قضى في رجل تزوج امرأة وشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة فهي طالق أو اتخذ عليها سرية فهي حرة فقال شرط الله عز وجل قبل شروطهم فإن شاء وفا بوعده وإن شاء تزوج عليها أو اتخذ سرية ولا يطلق عليه امرأة إن تزوجها ولا يعتق عليه سرية إن اتخذها ، وعن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات الله عليهما مثل ذلك ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قضى في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن الجماع

بيدها والفرقة إليها ، فقالت له خالفت السنة ووليت الحق غير أهله ، وقضى إن على الزوج الصَّدَاق وبيده الجماع والطلاق وأبطل الشرط ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه فإن شرط لها ما يجوز وما لا يخالف كتاب الله فالشرط جائز كمن تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها وفي بلد معلوم أو في مسكن سمَّاه فالشرط في ذلك لازم جائز ، وعنه عليه السلام أنه قال من تزوج امرأة على أنه ينفق عليها في كل يوم شيئاً مسمي ولا يأتيها بالنهار وهذا شرط لا يفسد النكاح ولا يلزم ولها ما للنساء من القسمة والنفقة ولكن إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً أو خافت أن يطلقها فصالحته على شيء من نفقتها وقسمتها فذلك جائز ، وذلك من قول الله عز وجل ﴿ وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ ⁽⁸⁵⁾ قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فإن شرط لها أنه إن تزوج أو تسري عليها فلها عليه مائة دينار أو ما جعل على نفسه من ذلك فالنكاح جائز فإن كان المال الذي جعله صداقاً عليه من أصل الصداق لزمه ، وإن كان على الشرط لم يلزم هذا معنى قول لأبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه قال عليه السلام لا يتزوج الرجل امرأة بطلاق أخرى ، فقد نهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي صحفتها إن الله عز وجل رازقها ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه حرم نكاح المتعة ونكاح المتعة الذي أباحه من أباحه هو فيما قالوا أن يقول الرجل للمرأة متعيني من نفسك ويقول لها أتزوجك بهذا الدرهم أو الدرهمين أو ما قال من ذلك وقعة واحدة أو يوماً أو يومين أو ما اتفقا عليه من المدة قالوا فإذا اتفقا على ذلك حلت له إلى المدة التي اتفقا عليه من المدة قالوا فإذا اتفقا على ذلك حلت له إلى تمام المدة التي اتفقا عليها فإن علقت منه لم يلحق الولد به قالوا وتبين منه بغير طلاق وزعموا أن ليس عليها عدة وأنها لا ترثه ولا يرثها ، وقالوا إن الاستمتاع لا يجوز بالبكر وزعم بعضهم أنه يجوز بذوات الأزواج وهذا هو الزنا المحض الذي لا شبهة فيه

ولا ستر عليه ولم يبيح الله عز وجل الفرج إلا من جهتين من جهة الزوجية ومن جهة ملك اليمين ، لقوله عز وجل ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ ﴾ (86) فلو كانت هذه زوجة لم تبين بغير طلاق وبغير عدة لأن الله سبحانه يقول ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴾ (87) ولكانت تترث وتورث لأن الله عز وجل يقول ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ﴾ (88) وقال ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ (89) وكان الولد يلحق بهما لقول رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) الولد للفراش وإذا لم يكن زوجة ولا ملك يمين في محرمة والأخبار تحرم المتعة عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يكثر عددها ولقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والقائلون بالمتعة يزعمون أنه لا يعقد إلا بولي ولا شهود ، وقد جاء عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهم أنهم أبطلوا نكاح المتعة وحرّموا ونهوا عنه ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قضى في أمة نزعته عن مولاهما وغرت رجلا بنفسها وزعمت له أنها حرة فتزوجها على ذلك وولدت منه أولاداً ثم استحقها مولاهما فقضى له بها وقضى علي من غرة بقيمة ولده منها لمولاهما وإن لم يغربها فولده رقيق لمولاهما إلا أن يقدمهم أبوهم ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وإن كان اشتراها فأولدها ثم استحققت دفعت إلى من استحقها وكان له قيمة ولدها على أبيهم ويرجع بذلك على من باعها منه وإن كان اغتصبها أو علم حين تزوجها أنها مملوكة ولم يزوجها مولاهما فهي وولدها للمولى ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في امرأة حرة دلس عليها عبد بنفسه وزعم أنه حر فتزوجها على ذلك ثم علمت أنه مملوك قال يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، قال أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام هي املك بنفسها فإن شاءت قرت معه وإن شاءت فارقت وإن اختارت

(86) المؤمنون: ٥ - ٧

(87) الطلاق: ١

(88) النساء: ١٢

(89) النساء: ١٢

فراقه ولم يكن دخل بها فلا شيء لها ، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق وهو على من غرها به أو عليه متى عتق إن لم يكن المولى أنكحه وإن كان المولى أنكحه أو نكح بإذنه فصداقها عليه ، وعن علي بن أبي جعفر وأبي عبد الله أنهم قالوا في رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه غيرها فوقع بها وهو يرى أنها امرأته ثم علم بعد ذلك ، قالوا يردها ويكون لها الصداق بما أصاب منها على من غره بها وترد إليه امرأته التي تزوجها ، وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا في المجبوب والذي لا يقدر أن يأتي النساء يغرب بنفسه فيتزوج المرأة وهي لا تعلم منه ذلك أن لها الخيار إذا علمت ولها المهر إن اختارت نفسها وكان قد دخل بها ، وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها جذما أو برصا أو عميا أو مجنونة أو بها داء في الفرج يمنع من الجماع أو عرجا ظاهر العرج أنه بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ولها الصداق إن كان قد دخل بها ، ويرجع به على من غره بها ولا يرد المرأة بغير ذلك من العيوب ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في رجل يتزوج امرأة على أنها عذراء فوجد شيئا فلم ير في ذلك شيئا ، وقال إن العذرة تذهب من الوثبة والوضوء وطول التعنيس.

ذكر النكاح المنهي عنه والنكاح المباح :

قال الله عز وجل ﴿الْثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿١٢﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ فَلَهُنَّ ﴿٩٠﴾

فحرم الله عز وجل في ظاهر كتابه نكاح من ذكر بالنص وبين من ذلك رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) والأئمة من أهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين ما وجب بيانه فجاء عن علي وأبي عبد الله صلوات الله عليهم أنهما قالوا في قول الله عز وجل

وأمهات نسائكم هي مبهمة إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه أمها دخل بها أو لم يدخل بها ، وقالوا إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها لقول الله جل من قائل ﴿ وَرَبِّبْكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾⁽⁹¹⁾ قال والحجر الحرمه وتلا قول الله جل من قائل انعام وحرث حجر فإن دخل بالمرأة حرمت عليه ابنتها وكذلك إن رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها أو يطلقها قبل أن يدخل بها هي محرمة على ابنه ما تناسلوا وآبائه ما رتفعوا وإذا نظر إلى أمته نظر شهوة أو باشرها أو وطئها أو نظر إلى عورتها حرمت على بنيه وعلى آبائه انتهوا فإن ملك أحدهما أمه ولم يطأها ولا لمسها ولا نظر منها شهوة فملكها الآخر حلت له ، وعنهم عليهم السلام أنهم أباحوا ملك الأختين والأمة وابنتها وحرموا أن يجمع بينهما بالنكاح ، وقالوا إذا وطئ أحديهما حرمت عليه الأخرى ، فإن وطئ الأخرى فقد وطأها حراما ولا ينبغي له إذا وطأ أحدهما أن يطأ الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه بعق أو بيع أو هبة ولا يجزيه أن يهبها لولده أو تموت فإن ماتت حل له وطئ الأخرى وإنما يحرم عليه الجمع بينهما بالنكاح ، لقول الله جل من قائل ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾⁽⁹²⁾ لم يستثن في ذلك مملوكة ولا حرة ، وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهم أنهم قالوا لا يتزوج الرجل المرأة إذا طلق أختها حتى تنقضي عدتها وتبرأ من عصمتها فهذا إذا كان طلاقه إياها طلاقاً يملك فيه الرجعة لأنه إذا كان ذلك فقد جمع بينهما فإما إن طلقها طلاقاً بائناً لا رجعة فيه فله أن يتزوج أختها وغيرها إن كن عنده ثلاث حرائر سواها ، وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتيها ، قال علي عليه السلام نهى عن ذلك رسول

(91) النساء: ٢٣

(92) النساء: ٢٣

الله (صل الله عليه وآله وسلم) وحرّمه وعرضت عليه ابنة حمزة فقال لي أما تعلم أنها ابنة أخي من الرضاعة لأنه كان (صل الله عليه وآله وسلم) رضع مع حمزة ، ولم يروا عليهم السلام في الجمع بين بنات الأعمام وبنات الأخوال وبين زوجة الرجل وابنته من غيرها بأساً ، وكذلك المرأة يطلقها الرجل أو يموت عنها ثم يتزوجها رجل آخر بعدة أنه لا بأس أن يزوّج ولدها من الأخرى ولد الزوج الأول من غيرها ، وقالوا عليهم السلام إذا فجر الرجل بأمر امرأته أو أختها أو ابنتها لم يفسد ذلك نكاحها إن الحرام لا يفسد الحلال ، فإن فجر بالمرأة ثم ولدت بعد ذلك لم ينبغ له أن يتزوج ولدها من الأخرى ابنتها ، ورخصوا عليهم السلام في المرأة التي فجر بها إذا تابا ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الزوج فرق بينهما ولا صداق لها وضربت الحد ، إنما بطل صداقها لأن الحدث جاء من قبلها ، وإنما يكون الفرقة إذا شاء ذلك الزوج وإن تمسك بها فهي امرأته ، وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن المريض يتزوج ثم يموت ، قال النكاح جائز وترثه ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يتزوج الأختين أو خمس نسوة في عقد نكاح واحد ، فقال التي بدأ بذكرها منهن الأختين في حين عقد النكاح والأربع من الخمس النسوة ويثبت نكاحها أو نكاحهن ويبطل نكاح التي ثنا بها من الأختين والخامسة بعد الأربع ، وإن لم يعلم ذلك بطل النكاح كله ، وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا في الرجل يتزوج المرأة في عدتها أو يتزوجها واحدهما محرم وهما يعلمان أن ذلك لا يحل أنه يفرق بينهما ولا تحل له أبداً وإن كانا جاهلين فرق بينهما وعقداً عقداً مستأنفاً بعد أن تحل للأزواج ، وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) نهى أن يتزوج الرجل قابليته ولا آبنت قابليته .

ذكر المفقود :

روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا نعى الرجل إلى أهله فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء الزوج الأول فهو أحقّ بها دخل بها الثاني أو لم

يدخل فإن دخل بها الثاني فلها الصَّدَاق بما استحل من فرجها ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال يخلأ عن امرأة المفقود ما سكنت فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين وكتب يسأل عنه فإذا انقضت أربع سنين ولم يأت عنه خبره دعا ولي المفقود فسأله عن مال إن كان له مَال انفق عَلَيْهَا منه إن شاء ، ولا سبيل لها إلى أن تتزوج إذا انفق عليها من مَاله أو أنفق عليها وَلِيَّه ، وإن لم ينفق عليها الولي ولم يكن للمفقود مال جبره الوالي على أن يطلقها تطليقةً في استقبال عدتها ، وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاقاً للزوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها ، وإن انقضت عدتها حلت للأزواج قيل له يا بن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فإذا أنفقَ عليها الولي ، وقالت لا أصبرُ أنا أريد ما تريد النساء ، قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها الولي والمفقود هو الذي يخرج من بيته فيفقد فلا يدري ما فعل به والذي يرى بين الصفين في وقت الحرب ، ثم يفترق الناس فلا يوجد واركب البحر تضل السفينة التي هو فيها أو تعطب فلا يوجد فيمن سلم منها فأما من خرج في سفر فلم يعلم مكانه الذي استقر فيه أو فقد ثم علم مكانه فليس حكمه حكم المفقود وحكم امرأته حكم الغائب عنها زوجها لا تتزوج إلا أن يموت أو يطلقها ، قال علي صلوات الله عليه إذا علم مكان المفقود لم تتزوج امرأته.

ذكر الرضاع:

قد ذكرت فيما تقدم قول الله عز وجل ﴿ وَأَمَّهُتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ ﴾ ⁽⁹³⁾ وروينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) وعليهم اجمعين أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، وقد ذكرت قبل هذا من يحرم من النساء فمن نزلت من الرضاعة منزلتها حرمت ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي ارضعت بنيه ويتزوجها منهم من لم ترضعه لأنها ليست بأمه من الرضاعة ولا هي زوج لأبيه كذلك يتزوج من شاء من

بناتها ويتزوجها إن كانت المرأة من شاء من بني المرأة التي أرضعت أخاها أو اختها ، وكذلك يتزوج الرجل من بنات المرأة التي أرضعت ولده وبناتهن لأنهن لم يرضعن لإبنه لا بينهن وبينه قرابة من الرضاع ولا غيره ، وإنما يحرم نكاحهن على الموضع وبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات من الرضاع حلال نكاحهن كما هن حلال بالنسب ويتزوج الرجل المرأة ، ويتزوج أبوه ابنتها من غيره ويتزوج الأب والابن الأختين ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال يحرم من الرضاع قليله وكثيره المصّة الواحدة يحرم لقول الله عز وجل ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ ⁽⁹⁴⁾ فالرضاع يقع على القليل والكثير ، والقليل منه يغذي وينبت من اللحم والدم ، ويشد من العظم بقدره ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال الرضاع الذي يحرم ما كان في الحولين لقول الله جل من قائل ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ ﴾ ⁽⁹⁵⁾ وما كان بعد الحولين فليس برضاع ولا يحرم شيئاً ، قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لا رضاع بعد فطام ، وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهم اجمعين أنهم قالوا في المرأة تسقي زوجها من لبنها لتحرم نفسها عليه بزعمها أو تسقي ذلك جاريته أو ترضعها لتحرمها عليه ، قالوا عليهم السلام ينبغي له أن يؤدب امرأته ولا يحرم ذلك عليه شيئاً لأن رضاع الكبير ليس برضاع إذا رضع بعد أن يمضي له حولان بعد أن ولد أو يسقي لبن امرأته لم تحرم ذلك شيئاً ، وما كان قبل الحولين من رضاع أو شرب لبن امرأة أو وجور أو سعوط فهو رضاع ، وقالوا عليهم السلام يحرم لبن الفحل وذلك أن يكون للرجل نساء أو أمهات أولاد جماعة فترضع الواحدة منهن غلاماً وترضع الأخرى جارية ، فإنهما يكونان أخوين من الرضاع وإن لم يجتمعا على ثدي امرأة واحدة إذا كان الفحل جمعهما وضعا بلبن نسائه فاللبن منسوب إليه ، وسئل أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه عن امرأة رجل أرضعت جارية أيسلح

(94) النساء: ٢٣

(95) البقرة: ٢٣٢

لَوْلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا ، قِيلَ لَهُ فَنَزَلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخْتِ مِنَ الرِّضَاعَةِ قَالَ: نَعَمْ مِنْ قَبْلِ الْأَبِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتَا غُلَامَيْنِ فَأَرْضَعْتَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ قَالَ لَمْ يَنْبَغِ لِابْنِهِ الْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّيْخِ وَيَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ ، وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ زَعَمَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَصْدُقْ لِأَنَّهَا تَجُرُّ إِلَى نَفْسِهَا ، وَسُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً ثُمَّ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ ، قَالَ تَصْدُقُ إِذَا أَنْكَرَتْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ رَجَعْتَ بَعْدَ إِنْكَارِهَا وَزَعَمْتَ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا قَالَ: لَا تَصْدُقْ وَيَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْعَدْلَةُ فِي الرِّضَاعِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَدْلَةٌ لَمْ يَجْزِ شَهَادَتُهَا ، وَنَهَوْا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنِ الْإِسْتِرْضَاعِ بِلَبَنِ الْفُجُورِ كَالَّتِي تَزْنِي فَتُلَدُ مِنَ الزَّانِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَرْضَعَ وَلَا أَنْ تَتَّخِذَ ظَلِيمًا هِيَ وَلَا ابْنَتَهَا الْمَوْلُودَةَ مِنَ الزَّانِ ، وَرَخَّصُوا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فِي الْإِسْتِرْضَاعِ بِالْبَنِ الْمَشْرُوكِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى نِكَاحٍ وَكَرَهُوا الْإِسْتِرْضَاعَ بِلَبَنِ النَّصَابِ الْمَعْرُوفِينَ بِعَدَاوَةِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَالرِّضَاعَ بِلَبَنِ الْفُجُورِ لَا يَحْرَمُ شَيْئًا ، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَبَنِ الْحَرَامِ لَا يَحْرَمُ الْحَلَالَ كَأَمْرَةٍ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ زَوْجِهَا ثُمَّ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ فَجُورٍ ، قَالَ وَمَنْ أَرْضَعَ مِنْ فَجُورٍ صَبِيَّةً لَمْ يَحْرَمْ نِكَاحُهَا لِأَنَّ لَبْنَ الْحَرَامِ لَا يَحْرَمُ الْحَلَالَ ، وَعَنْ عَلِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ ثَبِتَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ رِضَاعٌ قَالَ تَرَدَّدَ عَلَيْهِ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ ، وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَكْثُرَنَّ مِنَ الرِّضَاعِ مَنْ لَا يَعْرِفُنَ مِنَ الصَّبِيَّانِ.

ذكر نكاح الإماء:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ فَنَيْتِكُمْ الْمُؤْمِنَتِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢٥) ﴿ (٩٦) وَعَنْ عَلِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ

قال في قول الله عز وجل ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾⁽⁹⁷⁾ قال يعني الزنا فليس ينبغي للحر المسلم أن ينكح الأمة إلا بعد أن يخشى العنت ولا يجد طولاً إلى حرة فإن وجد طولاً إلى حرة لم ينبغ أن ينكح أمة ، وإن لم يخشى العنت لم يجب أن ينكحها أيضاً ، لأن الله عز وجل إنما أباح نكاح الإماء للأحرار على هذين الشرطين ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان العنت وعدم الطول ، فإذا اضطر فليتزوجها فإذا تزوج الحر الأمة فولده منها ممالك لمولاهما إلا أن يشترط عليه إن ما ولدت منه فهم أحرار فإن شرط ذلك فهم أحرار والحكم في الولد حكم الأم في الحرية والملك ، وإذا تزوج المملوك حرة فولده منها أحرار وليس يجوز أن يشترط مولاه على الحرة أن يكون ولده منها ممالك كما تزوج الأمة أن يكون ولده منها أحرار لأن تحرير ولد الأمة بيد سيدهم إذا شاء أعتقهم وليس للمرأة أن تستملك أولادها وهم أحرار ولا لغيرها ولا تنكح الأمة إلا بإذن سيدها ، لقول الله جل من قائل ﴿فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾⁽⁹⁸⁾ وإن كانت الأمة بين رجلين لم يحل فرجها لأحدهما وإن أباحه ذلك الآخر ، ولأن الفرج لا يتبعض ولا تباح فيوهب فإن زوجها أحدهما بغير إذن صاحبه لم يجز نكاحها إلا أن يجيزه الآخر ولا يصح للزوج أن يدخل بها حتى يجيز نكاحها الموالي الثاني فإن لم يجزه فسخ النكاح ، وقد سئل أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن المملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح ، قال إذا كرهه الغائب لم يجز ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يحل للحر المسلم نكاح الاممة اليهودية ولا النصرانية لأن الله عز وجل يقول ﴿مَنْ فَنَيْتُكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ﴾⁽⁹⁹⁾ وكذلك لا ينكح الحر أمة مجوسية ولا مشركة ولو كان جاز ذلك لاسترق المشركون أولاد المسلمين ، وإذا أراد الرجل أن يتزوج أمة أعتقها ثم يتزوجها إن شاء وشاءت ، وقد تزوج رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) صفيه ابنة حي ابن

(97) النساء: ٢٥

(98) النساء: ٢٥

(99) النساء: ٢٥

أخطب وضرب عليها الحجاب ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه أيما رجل يعتق جاريته فأحب أن يتزوجها فليكن ذلك بشهادة شهود وصادق مفروض وإن جعل عتقها صداقها جاز ذلك ، وقد ذكرت كيف يجوز ذلك فيما تقدم وينكح المكاتبه بإذن سيدها وسئل علي صلوات الله عليه عن نكاح المكاتبه ، فقال: تنكح ومأ ولدت من ولده في مكاتبته فهو بمنزلتها يعتق منه ما يعتق منها ، ويرق منه مارق منها وسنذكر في باب المكاتبين كيف يجزي ذلك إن شاء الله ن وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في الرجل إذا تزوج الأمة على الحرية فرق بينه وبينها يغرم صداقها بما استحلت من فرجها إن كان دخل بها وإن لم يدخل بها فلا شيء لها ، وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه إذا تزوج الحر الأمة ووجد طولاً لحره فله أن يتزوج الحرية على الأمة إذا علمت بها ويقسم للحره من نفسه قسمين وللأمة قسماً واحداً ، فإن لم تعلم الحرية أن عنده أمة حين تزوجها ثم علمت فهي بالخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت من عصمته ولها الصداق بما استحلت من فرجها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل واختارت فراقه فلا شيء لها ، وعنه عليه السلام أنه قال لا يحل للحر أن يتزوج الأمة واحدة فإن تزوج حره وأمة في عقد واحد نظر إلى من بدأ باسمها في عقد النكاح فإن بدأ باسمها لحره بطل نكاح الأمة فإن بدأ باسم الأمة ورضيت الحرية المقام معها يثبت نكاحهما جميعاً إذا كان الرجل ممن يحل له نكاح الإماء على ما قدمنا ذكره وقد يعقد على الحرية وهو لا يجد طولاً على صداقها فإن كان يجد طولاً فنكاح الأمة باطل بدأ بها أو ثناً ، وكذلك إن لم يعلم بأيهما بدأ فنكاح الأمة فاسد ، وسئل علي صلوات الله عليه عن النفقة على الزوجة المملوكة فقال إذا تزوج الحر الأمة فإنها تخدم لأهلها نهاراً وتأتي زوجها ليلاً ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فإن حالوا بينه وبينها ليلاً فلا نفقة عليه لها ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل له ولد صغار ولهم جارية ايطاءها قال إن رغب فيها فليقومها على نفسه قيمة عدل ، فيكون ثمنها عليه لولده ويملكها فيطأها إن شاء ، وإن كانوا كباراً لم تحل له إلا أن يبيعوها منه ولا يحل للرجل من مال ولده شيء إلا بطيب نفسه إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته

ولا يتلذذ فيه إذا كان معسراً وكان الابن موسراً ، وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن رجلٍ كانت له جارية فخافت امرأته أن يتخذها لنفسه فأمرت ابناً لها فوطئها قال قد أثمت وأثم ابنها ، وعليه الحد إن كان بالغاً ويكره للرجال أن يأتيها وإن تكن حراماً عليه لأن الحرام لا يحرم الحلال ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال كره أن يكون يظاً الرجل الأمة وفيها شرط لغيره والمديرة تنكح بإذن سيدها وحكمها حكم الأمة حتى يموت سيدها فتعتق وإذا عتق الأمة وهي ذات زوج فإن كان زوجها حراً فهي امرأته ولا خيار لها ، فإن كان عبداً فلها الخيار إذا عتقت وقد خير رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بريرة وكانت أمة ولها زوج مملوك فكوتبت فلماً عتقت خيرها رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فاختارت نفسها فأمرها أن تعتد ثلاث حيض ، قال علي صلوات الله عليه وإذا أعان المكاتبه زوجها على كتابتها حتى عتقت فلا خيار لها عليه.

ذكر نكاح العبيد :

قال الله جل من قائل ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ ⁽¹⁰⁰⁾ وقد نهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أن ينكح العبد بغير إذن مولاه ، وقال أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ، يعني إذا انكر المولى النكاح، فأماً إن أجاز له عبده فهو جائز وصداقها على المولى إذا رضيه ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن نكاح الرجل أمة من عبيده ، قال قد أنكحتك إياها ويعطيها شيئاً ما كان والفراق بيد المولى إذا شاء فرق بينهما بغير طلاق وإن باعها فذلك تفريق بينهما وإن باعها معاً فرق بينهما المشتري إن شاء ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه إذا بيعت الأمة ولها زوج حرّ فهي امرأته ولا يحل فرجها للمشتري حتى يُطلقها زوجها أو يموت عنها وتعتد ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا ملكت المرأة زوجها أو شيئاً منه فسد النكاح بينهما وكانت املكُ بنفسها ولا يحل للمرأة أن تتزوج عبداً إلا أن تعتقه فإن شاء وشاءت بعد

ذلك تزوجها ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال للعبد أن يشتري ويطأ من الإماء ما أباح له مولاه ولا يتزوج أكثر من حرتين ويتزوج أربع إماء وطلاق من تزوج بهن بيد مولاه يطلق عليه متى شاء.

ذكر نكاح المشركين:

نكاح المشركين بعضهم من بعض من أهل ملة واحدة وملل شتى يجوز إذا عقدوه على ما يجب في دينهم وليس ينبغي أن يفسخ عليهم ، وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: وإن كان في الغنيمة رجل وامرأته فهما على نكاحهما وإن أسر زوجها بعدها بأيام فهما كذلك إلا أن يحرز أحدهما ويدخل به دار الإسلام ، فإن كان كذلك فقد فسد نكاحهما ولا تحل له إلا بنكاح جديد وإن هي سبت قبله أو هو قبلها ثم مكث أيهما سبي في الغنيمة ما شاء أن يمكث فهما على نكاحهما فإذا دخل أحدهما دار الإسلام فسد نكاحهما فإن هي أسلمت ثم سبي زوجها بعد إسلامها وقد حاضت ثلاث حيض غير أنها لم تحرز وإسلام زوجها فهو على نكاحهما ولئن يملكهما أن يفرق بينهما إن شاء كما يكون ذلك سائر عبيده إلا أن يكونوا في حين سبيهم استأمنوا على أن لا يفرق بينهم وعقد ذلك لهم فليس يجب التفريق بينهم ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يحل للمسلمين أن ينكحوا المشركات في دار الحرب إذا كان حكم المشركين يجري عليهم ، وعنه عليه السلام أنه قال: إذا استأمت المرأة من أهل الحرب وخرجت إلى دار الإسلام ولها زوج مشرك فقد انقطعت عصمته عنها ، وتتزوج إن شاءت بعد أن استبرى لها رحمها فإن جاء زوجها مسلما مستأمناً فلا سبيل له عليها إلا بنكاح مستأنف لأنها حين خرجت إلى دار الإسلام انقطعت عصمته عنها ، وإذا أسلم الرجل وله امرأة مشركة فهي امرأته وإذا أسلمت المرأة ولها زوج مشرك فرق بينهما فإن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح وإن انقضت عدتها فهي أملك بنفسها ، وعن علي وأبي جعفر صلوات الله عليهما أنهما نهيا عن نكاح نساء نصارى العرب وذبائهم ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا ارتد المرتد ولحق بدار الحرب فهو بمنزلة الميت يقسم ماله على ورثته وتعتد نساءه عدة المتوفى عنهن أزواجهن ويتزوجن إذا شيثن، وعن جعفر بن محمد صلوات الله

عليه أنه قال إذا أسلمت المرأة ولها زوج مشركُ بانت منه إن لم يسلم زوجها وكان لها صداقها وإن لم يدخل بها فلها نصف الصداق وإذا أسلم المشركون فهم على نكاحهم ، قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) اقرّوا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في المشرِك يسلم وعنده أختان حرتان أو أكثر من أربع نسوة حرائرن قال تترك له التي نكح أولاً من الأختين ، ويفرق بينه وبين الأخت الثانية ، وبين التي نكح بعد الأربع من الحرائر ، وعنه عليه السلام أنه قال إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين إذا كان في نساء الإسلام قله ، فلما كثرت المسلمات قال الله عز وجل ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ ﴾ ⁽¹⁰¹⁾ وقال ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا بَعْضَ الْكَافِرِ ﴾ ⁽¹⁰²⁾ ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أن ينكح المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة ولا ينكح مشركُ مسلمة فإن أسلم المشرِك وعنده امرأة مشركة فله أن يدعها عنده إن رغبَ فيها لعل الله عز وجل أن يهديها وله أن يتزوج عليها من المسلمات ثلاثاً فما دونهن إن علمت بها ، وإن تزوج مسلمة وعنده مشركة ولم تعلم المسلمة بذلك ، ثم علمت بعد أن دخل فأمرها بيدها فإن شاءت أن تقيم معها أقامت وإن شاءت أن تذهب ذهبَت ولها الصداق بما استحل من فرجها وتنكح من شاءت إذا انقضت عدتها من غير طلاق فإن طلق المشرِك من قبل أن تنقضي عدتها من يوم اختارت نفسها فهو أحق بها.

ذكر القسمة بين الضرائر:

قال الله عز وجل ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ ⁽¹⁰³⁾ فأخبر جل ثناءه إن العدل بين النساء في الهواء والشهوة والنشاط إلا الجماع لا يستطيع فأماً في النفقة والمبيت والعطية

(101) البقرة: ٢٢١

(102) المتحنة: ١٠

(103) النساء: ١٢٩

وأشبه ذلك فقد استطاع العدل في ذلك ، وعلى الرجل إذا كن عنده نساء أن يكون كل يوم وليلة عند كل واحدة منهن ، وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن الرجل يكون عنده النساء يغشا بعضهن دون بعض فقال عليه أن يبيت عند كل واحدة ليلتها ويقيم عندها صبيحتها فإن لم ينشط للجماع فليس عليه شيء وإذا نشط الرجل إلى الجماع وهو عند بعض نسائه فليس ينبغي له أن يدع ذلك ويستجم لغيرها ، وعن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يكون عنده النساء فيخرج إلى سفر ، قال إذا انصرف بدأ بمن له الحق ، وعنه عليه السلام أنه قال إذا لم يكن عند الرجل إلا زوجة واحدة فليس ينبغي له أن يخليها من المبيت عندها ليلة من أربع ليالٍ وله أن يفعل في الثلاث بعد ذلك ما أحل الله له ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وإذا كان للرجل امرأتان فله أن يختص أحدهما في الثلاث ليالٍ التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها ، وكذلك إن كن ثلاثاً قسم لكل واحدة ليلتها واختص بالربعة من شاء منهن فإن كان أربعاً لم يفضل واحدة منهن على الأخرى ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يكون عنده امرأة أو نساء فيتزوج عليهن ما يجب له ، قال إذا يتزوج بكراً أقام عندها سبع ليالٍ وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه ، وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل ﴿ وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ (104) قال عن مثل هذا فسألوا ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن أحدهما أو تكون ذميه فيميل عنها ويريد طلاقها وتكره هي ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت أو على أن تدع له حظها من ذلك.

ذكر النفقات على الأزواج:

قال الله عز وجل ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ (105) وقال تبارك وتعالى ﴿ وَأَرْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَكَسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّرْغُوبًا ﴾ (106) وروينا

(104) النساء: ١٢٨

(105) الأحزاب: ٥٠

عن أهل بيت رسول الله عنه صلى الله عليه وعليه وأنه خطب الناس في حجة الوداع فذكر النساء فأستوصى بهن خيراً وقال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) أن يشبع الرجل ويجوع أهله ويقول كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال سبع من سوابق الأعمال فعليكم بهن فذكر فيه النفقة على العيال ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال جهد البلاء كثرة العيال وقلة المال وقلة العيال أحد اليسارين ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال من اقتصد في معيشته رزقه الله ، ومن بذر حرمه الله ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيراً فقههم الله في الدين ورزقهم الرفق في معاشهم واقتصد في شأنهم ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال الرفق نصف العيش ما عال امرؤ في اقتصاد ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته استوني به فإن جاءها بشيء يعني ما يقوتها لم يفرق بينهما وإن لم يجد شيئاً أجل وفرق بينهما ، وعنه صلوات الله عليه إن امرأة استعدته على زوجها أنه لا ينفق عليها اضراً لها فحبسه في نفقتها ، وقال عليه السلام أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه فلا نفقة لها حتى ترجع ، وعنه عليه السلام أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولده منها أنها أولى بالرضاعة ، وتأخذ منه الذي تعطي المرضعة ولها إذا مات زوجها وخلف معها ولداً له ترضعه أجر مثلها من مال الولد إن كان له مال من ميراث وغيره وليس للوصي أن يخرجها من حجرها والنفقة على الأزواج وعلى من يجب نفقته من القربات بقدر السلعة والامكان ، قال الله عز وجل ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ﴾ (107) ففرض الحاكم على من وجب ذلك عليه نفقة مثله بغير سرف ولا اقتار ، قال الله عز وجل ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (108) وهذا معروف غير مجهول

(106) النساء: ٥

(107) الطلاق: ٧

(108) الفرقان: ٦٧

ولا محتاج فيه إلى الرأي والاجتهاد ولا غيره إن كان مثله معروفاً وقد تعارفه الناس من اقواتهم في كل موضع وزمان وبحسب الاقتار والسلعة والامكان والرخص والغلاء والفقر والملاّت وكل من كان فقيراً لا يستطيع التصرف ولا العمل فنفقته على من كان يرثه لو مات بحسب ما يصيبه من ميراثه لو قد ورثه إلا الزوجة فإن نفقتها على زوجها ولا نفقة له عليها ، وإن كان من يجب النفقة عليه فقيراً فلا شيء عليه ، وسبيل من يقوم بالنفقة على سبيل من لا ولي له ينفق عليه ويسترزق من رزق الله جل ذكره ، وليس له أن يقوم بالرزق على من بعد منه ممن لا يرثه لو قد مات إذا كان وارثه فقيراً لا مال له لأن نفقته إنما تجب عليه ، وقد عذره الله عز وجل فيه لقوله ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ⁽¹⁰⁹⁾ وقال ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ﴾ ⁽¹¹⁰⁾ فإن أيسر بعد ذلك انفق عليه في المستقبل وليس له أن يطالبه بما مضى.

ذكر الاستبراء:

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله عنه صلى الله عليه وعلى آله أن رجل من الأنصار دعا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إلى طعام فأجابه عليه السلام فإذا عند الأنصاري وليدة عظيم بطنها تختلف بالطعام ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما هذه قال: وليدة لي اشتريتها منذ أيام وهي حامل فقال: فلعلك قربتها قال: نعم يا رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقد فعلت فقال له رسول الله لولا حرمة طعامك للعننتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، اعتق ما في بطنها فإن نطفتك قد غدت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره ، وقال علي عليه السلام لا يحل لرجل أن يوطأ امرأة حاملة من غيره حتى تضع ما في بطنها وتطهر وإن اشترى الوليدة ، وهي حبلى فلا يقربها حتى تضع وتطهر ، وعن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال تستبرأ الأمة إذا وطئها الرجل بحيضة ،

(109) البقرة: ٢٨٦

(110) الطلاق: ٧

قال علي عليه السلام ومن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ ولم تحض ممن لا يخاف عليها الحبل فليطأها إن شاء فليس عليه أن يستبرئها ، قال ومن اشترى جارية قد ئتست من الحيض فليعزلها شهرين ثم يطأها إن شاء هذا إذا كانت تستراب أنها تحيض وإن ارتفع حيضها ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه ومن اشترى عجوزاً كبيرة ، وقد علم أنها لا تحيض ولا شك في أمرها فليطأها إن شاء ولا يستبرها ، قال ومن اشترى وليدة من امرأة فلا بأس أن يطأها قبل أن يستبرئها وإن استبرئها حياطة لنفسه فحسن وإنما الاستبراء الواجب على البائع إذا وطأ الأمة ثم أراد بيعها فينبغي له لا بيعها حتى يستبرئها بحيضة ثلثا يكون قد علقت منه فبيع ولده ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال وإن اشترى الرجل الجارية التي لا تحيض أو كانت قد بلغت ولم تحض فعليه أن يستبرئها بخمس وأربعين ليلة ، وسئل علي صلوات الله عليه عن رجل اشترى جارية قد بلغت الحلم ولم تحض وهي بكر فافتزعها بايعها ثم باعها فقال عليه السلام أمر هذه شديد عليه أن يستبرئها بتسعة أشهر ثم يأتيها إن شاء بعد التسعة الأشهر إن لم يظهر بها حمل ، وعنه عليه السلام أنه قال في الرجل يشتري الجارية وهي طاهر وذكر بائعها منه إن لم يقربها منذ حاضت ولا في طهرها التي هي فيه ، قال عليه السلام إن كان مأموناً عنده فليطأها إن شاء وإن استبرئها فهو أحوط له ، وقال عليه السلام ومن اشترى جارية لم يكن لها زوج ولم يكن سيدها يطأها فلا بد أن يستبرئها بحيضة ، وسئل عليه السلام عن رجل اشترى جارية ثم أعتقها وتزوجها أله أن يطأها قال: يستبرئها رحمها بحيضه وإن وطئها قبل أن يستبرئها فلا بأس ، وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن رجل وقع على أمة له ثم أراد أن يزوجها قبل أن يستبرئها قال: لا قيل له فيكم يستبرئها قال: بحيضة أو حيضتين أحب إلي وعلى الرجل أن يستبرئ الجارية إذا أراد بيعها كما يستبرئها إذا اشتراها ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها ما دون الغشيان قبل أن يستبرئها يعني المباشرة والقبلة والاتيان دون الفرج ، وعنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل اشترى أمة فخشى أن تكون حبلى قال: يستبرئها بخمس وأربعين ليلة ، وعنه

عليه السلام أنه سُئل عن أمة زنت ، هل لمولاهما أن يطأها قال: لا يطأها حتى يستبرئها وإذا زنا الرجل بالأمة ثم اشتراها لم ينبغ له أن يطأها حتى يستبرئها ، فإن كانت قد حملت منه من الزنا لم يلحق الولد به لقول رسول الله الولد للفراس والعاهر الحجر ، وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال ومن اشترى جارية وهي حائض فإذا طهرت فليطأها إن شاء ، وعن علي عليه السلام أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج قال: تستبرأ بحيضة وإذا استكرهت المرأة فوطئت لم يطأها زوجها حتى يستبرئها بحيضة.

جامع أبواب الطلاق

قال الله جل من قائل ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقْتُمُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾⁽¹¹¹⁾ وقال سبحانه وتعالى ﴿وَأِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلاً مِّن سَعَتِهِ﴾⁽¹¹²⁾ فأباح الله عز وجل الطلاق في كتابه وجعله بأيدي الرجال دون النساء فلرجل أن يطلق امرأته إذا شاء لعله أو لغير علة ، وقد جاء عن علي صلوات الله عليه أنه كره الطلاق لغير علة ، ولم يحرمه ولا أبطل طلاق من طلاق لغير علة قالت أم سعيد سرية كنت يوماً أصب الماء على يديه عليه السلام فرفع رأسه إلى فقال يا أم سعيد قلت لبيك يا أمير المؤمنين قال: اشتيت أن أكون عروساً ، قلت وما يمنع أمير المؤمنين من ذلك قال: ويحك بعد أربع في الرحبه قلت وطلق واحدة وأدخل مكانها أخرى قال: ويحك الطلاق قبيح وأنا أكرهه ، وكان الحسن عليه السلام مطلقاً طلق من النساء عدداً كثيراً لغير علة ، وقيل أنه مر بجماعة من النساء فأرسلن إليه هل تعرف هذي الجماعة من النساء قال: لا قلت ما منا واحدة إلا وقد نكحتها ثم طلقته ، فأكثر ما قال علي صلوات الله عليه فيه يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسناً فإنه رجل مطلقاً.

ذكر الطلاق المنهي عنه والطلاق المباح:

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى الأئمة من أهل بيته أنه رفع إليه أن عبد الله ابن عمر طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض فقال لعمر مره فليراجعها ثم طلقها للسنة إن شاء فمن طلق امرأته وقد دخل بها وهو معها في طهر قد مسها فيه أو وهي حائض أو طلقها ولم يشهد على طلاقها كما أمر الله عز وجل أو في دم نفاسها أو حلف بطلاقها فحنت فليس طلاقه بطلاق وهي امرأته وهذا هو طلاق البدعة لأنه خلاف ما أمر الله عز وجل به وسنة رسوله (صل الله عليه وآله وسلم) بالطلاق للسنة وكلا الطلاقين واحد ، وإن اختلف اللفظ فيهما وذلك أن يدع الرجل امرأته إذا أراد طلاقها وكانت ممن تحيض حتى تحيض وتطهر فإذا

(111) الطلاق: ١

(112) النساء: ١٣٠

طهرت من الدم واغتسلت من الحيض طلقها قبل أن يمسه وهي طاهر في طهر لم يمسه فيه تطليقة واحدة ، واشهد على ذلك شاهدي عدل كما أمر الله عز وجل وهو أملك برجعتها يردها إن شاء وتكون عنده على تطليقين ما بينهما وبين أن تحيض ثلاث حيض ، فإذا حاضت ثلاثاً فهي أملك بنفسها وليس له عليها رجعة إلا أن يشاء وتشاء هي ذلك فيتزوجها تزويجاً مستقبلاً بصداق وولي وشهود وتكون عنده على تطليقين وهذا هو الطلاق السنة ، وهو الذي يستحب لقول الله عز وجل ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾⁽¹¹³⁾ يعني من المراجعة وإن طلقها على ما وصفنا أولاً تطليقة واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها أو بعد ما انقضت بنكاح مستقبل لم يجز له أن يطلقها حتى يمسه فإذا أراد طلاقها ثانية تركها حتى تحيض وتطهر وطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسه فيه واشهد شاهدي عدل فإذا أراد أن يراجعها ردها كذلك كما ذكرنا أولاً ما بينها وبين أن تنقضي عدتها فإذا انقضت عدتها فهي أملك بنفسها فإن شاء وشاءت تزوجها تزويجاً مستأنفاً ، كمت ذكرنا أولاً وإن راجعها أو تزوجها كذلك فهي امرأته ، وقد بقيت عنده على تطليقة واحدة فإن أراد طلاقها لم يطلقها حتى يمسه ثم يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسه فيه تطليقة ثالثة فتبين منه ولا تحل له إلا بعد زوج ن كما قال الله عز وجل وهذا هو طلاق العدة إذا طلقها ثم راجعها وواقعها ثم طلقها ثلاثة على ما وصفنا فهذا هو الطلاق الصحيح الجائز الذي لا اختلاف فيه ، وإن طلقها تطليقين أو ثلاثاً وطهر واحد لم يجز لأنه إذا طلقها واحدة فقد صارت طالقاً ولا يقع الطلاق الثاني عليه حتى يراجعها وتكون زوجته لأنه من طلق طالقاً لم يجز طلاقه ولا يقع عليه حتى تكون زوجته كما أنه لو طلق طلاق غير زوجته بغير وكالة من زوجها لم يجز طلاقها ، وكذلك لو طلقها ثلاثاً أو ما سمي من عدد الطلاق في مجلس واحد في طهر واحد لم يلحقها من الطلاق إلا واحدة إن كانت طاهرة في طهر لم يمسه فيه ، وإن طلقها ثلاثاً أو ما شاء من الطلاق وهي حائض أو في طهر قد مسه فيه أو طلقها ولم يشهد على

طلاقها لم يجز لأنه خلاف ما أمر الله عز وجل به الطلاق وسنة رسوله (صل الله عليه وآله وسلم) وكذلك يقول من اجاز هذا الطلاق وسنة من العامة خلاف الكتاب والسنة ، وإن المطلق به مخطيء متعدي ولكن زعموا أن الطلاق يقع ويلزم قيل لهم فما تقولون لو أنكحها لغير الكتاب والسنة مثل أن ينكحها وهي في عدة أو ذات زوج فمن قولهم إن ذلك لا يجوز فإذا سئلوا عن إجازتهم الطلاق لغير الكتاب والسنة ومنعهم النكاح وكذلك لم يكن عندهم فيه حجة ، فيقال لهم فهذا الطلاق الذي اجزتموه لغير الكتاب والسنة هو مبيح للنكاح لغير الكتاب والسنة الذي انكرتم إباحته في قولكم لأن هذا الطلاق يحرم هذه المرأة على من طلقها به ويبيحها لغيره ممن ينكحها ولو لم يكن هذا الطلاق يجوز لم يجز ذلك النكاح لأنها كانت تكون ذات زوج فأبطل زوجيتها بهذا الطلاق يُثبت عندكم نكاحها من الزوج الثاني ، فقد صار لا محللة نكاحاً بخلاف الكتاب والسنة وأنتم تدفعون ذلك ، والحجج في مثل هذا تطول وتخرج عن حدّ هذا الكتاب ، ولا يجوز في الطلاق شهادة النساء لأن الله عز وجل إنما قال فيه واشهدوا ذوي عدل منكم والطلاق يقع على خمس نسوة ويتطلقن على كل حال ولا ينتظر بهن حيضاً ولا طهرًا وهي الحامل التي قد تبين حملها والطفلة التي لم تبلغ الحيض والعانس التي قد زال حيضها فلا تحيض والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة فمتى ما طلقت واحدة من هؤلاء وقع الطلاق عليها واعتدت بالشهور تعتد كل شهر مكان حيضة إلا التي لم يدخل بها فإنها إن طلقها لم يكن عليها عدة لقول الله عز وجل ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ (114) .

ذكر الكنايات عن الطلاق ولفظ الطلاق :

أن يقول من أراد الطلاق لامرأته أنت طالق أو يقول فلانه طالق ويسميتها باسمها أو تسمى له فيقول هي طالق أو يقول لها اعتدي وهو ينوي الطلاق ، أو يرسل إليها رسولاً بذلك أو يقول تعتد فلانه لا كناية عن الطلاق ولا لفظ له غير هذين

القولين ، لأنهما هما اللذان ذكر الله عز وجل في كتابه فقال ﴿يَأْتِيهَا النَّيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقْتُمُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ ⁽¹¹⁵⁾ فلم يسم غير الطلاق والعدة فإن قال لها أنت خلية أو برية أو بائلة أو بثة أو حرام أو ما شاء أن يقول لها غير الطلاق والعدة فليس بشيء وذلك كما يقول لها ما يقوله من سائر الكلام غير الطلاق ، فإن قال لها أنت عليّ حرام أو فرجك عليّ حرام أو ما حرّمه عليه منها لم يكن عليه في ذلك شيء ولم يحرم عليه ، قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه في رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام قال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت أحلها الله لك ثم تحرمها أنت أنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام عليه ، ولا يدخل عليه في ذلك طلاق ولا يلزم كفارة قيل له ، فقول الله عز وجل ﴿يَأْتِيهَا النَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ⁽¹¹⁶⁾ فجعل فيه كفاره ، فقال عليه السلام هذا يصدق ما قلناه لأن الله عز وجل قد عاتب نبيه (صل الله عليه وآله وسلم) وإنما جعل الكفارة عليه لأنه حلف مع ذلك وبين ذلك قوله لا شريك ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ ⁽¹¹⁷⁾ قال وذلك إن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) كان قد خلا بمارية القبطية أمته قبل أن تلد إبراهيم عليه السلام فاطلعت عائشة فساءها ذلك فأحب أن يرضيها فحرم مارية على نفسه ، وحلف لها أنه لا يقربها بعد ذلك ، وأسر ذلك إليها وأمرها أن تكتمه فأخبرت به حفصه فظاهرتا على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فأنزل الله عز وجل ﴿يَأْتِيهَا النَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ^(١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ^(٢) وَإِذَا أَسَرَ النَّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَبْأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ^(٣) إِنْ نُبَوِّأَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا

(115) الطلاق: ١

(116) التحريم: ١

(117) التحريم: ٢

عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿١٨﴾ عَسَى رَبُّهُ
 إِن طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطَتٍ تَحِبُّنَّ عِيدَاتٍ سَيَحِبُّنَّ وَأَنْكَارًا
 ﴿١٨﴾ فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها فكفرها ورجع إليها وولدت منه
 إبراهيم فكانت أم ولد له (صل الله عليه وآله وسلم) .

ذكر الخيار والتمليك :

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى الأئمة من أهل بيته
 عنه أن نساءه (صل الله عليه وآله وسلم) تغيرن عليه وطلبن منه من الدنيا ما
 تطلبه النساء ، وكانا أغلظهن في ذلك حفصة ، وقالت له إن طلقتنا لوجدنا في
 قومنا أكفا وحلم عنهن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) واعتزلهن واحتبس
 الوحي عشرين يوماً ثم أنزل الله عز وجل ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلَّذِينَ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْكُمْ أُمَتِّعْكُمْ وَأُسْرِحْكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ (٢٨) وَلَنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾
 ﴿١١٩﴾ واعتزلهن كلهن تسعاً وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ثم دعاهن فتلا
 عليهن ما أنزل الله عليه فيهن وخيرهن فاخترته (صل الله عليه وآله وسلم) قال
 أبو جعفر وأبو عبد الله صلوات الله عليهما فلم يكن ذلك بطلاق ولو اخترن أنفسهن
 لكانت تطليقة واحدة باينة قال أبو عبد الله عليه السلام وإذا أراد الرجل أن يخير
 امرأته فليعتزلها ، كما فعل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) حتى تحيض
 وتطهر ثم يخيرها وهي طاهرة في طهر لم يمسه فيها ، ويشهد على ذلك وإن اختارت
 نفسها فهي تطليقة بائنة وليس له عليها رجعة فيخطبها فإن شاء وشاءت تزويجاً
 مستأنفاً وإن اختارته لم يكن ذلك بطلاق والخيار أن تقول اخترت نفسي وإن
 اختارت نفسها أو تقول اخترتك ، إن اختارته فإن سكنت حتى يقوم أو تقوم من

(118) التحريم: ١ - ٥

(119) الأحزاب: ٢٨ - ٢٩

مكانها فيفترقا فقد انقطع الخيار الذي جعل له وإن رجع في الخيار قبل أن يختاره فليس لها أن تختار وإن قام إليها فوضع يده عليها أو قبلها أو جامعها قبل أن تتكلم فقد انقطع الخيار الذي جعل لها وإذا خيرها فقالت لا أقبل خيارك لم يكن لها خيار وإذا خيرها وهي حائض أو في طهرٍ قد مسها فيه ، أو لم يشهد شاهدين فليس ذلك بشيء ، وقال عليه السلام لا يقع طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخير إلا بشهادة شاهدين في طهر من غير جماع ، قال عليه السلام إذا خير الرجل امرأته أو أباه أو أخاه أو ليها ورضيت هي بخيار من تجعل الخيار له في امرها فذلك جائز وكذلك التمليك وهو بمنزلة الخيار وهو أن يقول لها قد مَلَكْتُكَ نفسك أو قد مَلَكْتُكَ أمرك فذلك له بمنزلة قوله لها اختاري.

ذكر ما يلزم وما لا يلزم من الطلاق :

روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى الأئمة من أهل بيته أنه قال لا طلاق إلا بعد نكاح ، وقال ولا طلاق لمن لم ينكح ، وقال علي صلوات الله عليه أنه قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا طلاق لمن لم ينكح وقال علي صلوات الله عليه أنه قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام ولا صمت يوماً إلى الليل ولا رضاع بعد فطام ولا يتيم بعد حلم وسأل رجل أبا جعفر بن محمد صلوات الله عليه فقال أن لي ذات قرابة عرضت عليّ وأردت تزويجها وقد كنت قلت قبل هذا يوم اتزوجها فهي طالق فقال ولم تكن تزوجتها قال لا قال فتزوجها إن شئت فليس طلاقك من لم تملك عصمتها بطلاق ، وسأل أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن الرجل يقول إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا أو اشتريت فلانة أو تسريته سرية أو اشتريت كذا وكذا فالتى اتزوج طالق والتي اشتريت أو تسري حرّه وما اشتريت فهو صدقة ، وقال عليه السلام ليس هذا كله شيء لا يجوز طلاقه ما ليس في عصمة ولا عتقه ولا صدقته ما لم يملكه ، وسئل عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض فانقضت عدتها أولم تنقض ومات أحدهما ، فقال إن انقضت عدتها وهو مريض أو قد صح لم يرثها وهي ترثه إن مات من مرضه ذلك انقضت عدتها أولم تنقض إلا أن يصح ، وعن علي صلوات الله

عليه أنه قال كل طلاق جائز، يعني على ما يجب إلا طلاق المعتوه، وعن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالَا المعتوه الذاهب العقل لا يجوز طلاقه ولا عتقه، وسئل علي صلوات الله عليه عن الرجل رأى في منامه أنه طلق امرأته قال ذلك من الشيطان وليس طلاق النائم بشيء وإن لفظ به لسانه وهو نائم حتى يستيقظ ويطلق على ما يجب ولا يجوز طلاق معتوه ولا مترسم ولا صاحب هذيان ولا صبي لم يحتلم ولا طلاق سكران لا يعقل، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من أكره على طلاق امرأته لم يجز طلاقه ولا طلاق ولا عتق لمكره، وقال عليه السلام في الرجل يقول لأمرأته على ما يجب الطلاق أنت طالق ونصف تطليقة قال عليه السلام هي طالق واحدة والطلاق لا يبعث وكذلك إن قال لها أنت طالق ثلاث أو ربع أو سدس تطليقة أو جزء من تطليقة سماه أو لم يسمه فهي طالق واحدة وإذا قال لا ربع نسوة فما دونهن له على ما يجوز الطلاق وقد طلقتن تطليقة واحدة بينكن لزم كل واحد منهن تطليقة وكذلك أن قال طلقتن كلكن تطليقتين بينكن أو ثلاث تطليقات أو أربع تطليقات طلقتن كل واحد منهن تطليقة فإن قال لهن قد طلقتن بينكن خمس تطليقات لم يلزم كل واحدة منهن إلا تطليقة واحدة وهذا على الأصل الذي قدمناه أنه لا يلزم من الطلاق في الطهر الواحد إلا واحدة فما زاد عليها فليس بشيء.

ذكر الخلع والمبارة:

قال الله عز وجل ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ﴾⁽¹²⁰⁾ رويانا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال الخلع جائز إذا وضعه الرجل موضعه، وذلك إذا قالت له امرأته إني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك فأنا أعطيك كذا وكذا وخل سبيلي، أو قال زوجها مثل ذلك جاز لهما ما تراضيا عليه قال جعفر بن محمد صلوات الله

عليه وليس له أن يأخذ منها شيئاً إلا أن تعتدي في القول فتقول لزوجها لا أطيع لك أمراً ولا أبر لك قسماً ولا اغتسل لك من جنابة ولا وطن فراشك من تكرهه أو لأدخلن عليك بغير إذنك أو أن تقول لا أقيم حدود الله فيك وإن تبين ذلك فإذا قالت ذلك حل له ما افتدت به منه مما أعطاهما وفوق ما أعطاهما وإن لم تقل ذلك لم ينبغ له أن يأخذ منها إلا دون ما أعطاهما ، وقال عليه السلام لا يكون الخلع والمباراة إلا على مثل ما يكون الطلاق في طهر لم يمسهما فيه ويشهود فإذا خالعه وبارها على ذلك وطلقها تطليقة واحدة على ما وصفنا فيما تقدم فتبين منه بها ولا تكون له عليها رجعة إلا أن يشاء وتشاء ذلك فيتراجعا بنكاح مستأنف وتكون عنده على ما بقى من طلاقها ويتزوجها إن شاء وشاءت قبل أن تنقضي عدتها وبعد أن تنقضي وأما قول الله عز وجل ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ (٢٣٥) فقد جاء عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام إن ذلك في الرجل والمرأة يتشاجران ولا يتفقان ويطول تشاجرهما فيرتفعان إلى السلطان فيبعث حكماً من أهل الرجل وحكماً من أهل المرأة فإن تهيأ لهما أن يصلحا بينهما صلحاً ، وإن لم يمكن ذلك فرقا بينهما وليس لهما أن يفترقا حتى يستأمر الرجل والمرأة فإن لم يأذنا في الفارقة لم يفرق بينهما .

ذكر الإيلاء:

قال الله عز وجل ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٣٧) (١٢٢) وروينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من أهل بيته أنه قال الإيلاء أن يحلف الرجل لامرأته أنه لا يجامعها ثم يهجرها حتى تمضي أربعة أشهر ، وقال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه وليس للمرأة أن تقوم على

(١٢١) النساء: ٣٥ .

(١٢٢) البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧ .

زوجها المولى منها ما دُونَ أن تمضي لها أربعة أشهر من يوم آلاء منها فإذا مضت لها أربعة أشهر فما فوقها قامت عليه إن شاءت متى شاءت بعد الأربعة الأشهر فقدمته إلى السلطان فإذا فعلت ذلك خيره بين أن يفي أي يرجع إليها فيجامعها في الفرج أو أن يطلقها ولا بد له من أحد الأمرين ، قال وإن هجرها ولم يحلف ما شاء أن يهجرها لم يكن ذلك إيلاء ولا يكون الإيلاء طلاقاً حتى تطلب المرأة عند السلطان ويوقفه لها فأما أن يفيء وإما أن يطلق مكانه ولا يكون الإيلاء إلا في طهر لم يمسه فيها وشهود كما يكون الطلاق ولا يقع الإيلاء إلا على مدخول بها ولا يقع على من لم يدخل بها إيلاء والرجل في السعة إذا إلا من امرأته أن لا يقربها أربعة أشهر فما دُونهما فإذا مضت أربعة أشهر وقامت عليه لم يحل له إلا أن يفيء فيطأ في الفرج أو يطلقها والفيء الجماع فإن لم يقدر عليه لمرض أو لعدة أو سفر وأقر بلسانه اكتفى بذلك فإذا طلق الجماع جامعها وإذا أقر بلسانه أنه فاء وأشهد جاز ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا أوقت المولى وعزم على الطلاق خلى عنها حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت طلقها واشهد شاهدي عدل ثم هو أحق برجعته ما لم تنقض ثلاثة قروء فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب وهي أملك بنفسها فإن شاء وشاءت تزوجها تزوجياً مستأنفاً وكانت عنده على ما بقي من طلاقها وسئل رجل عالياً صلوات الله عليه فقال وسئل إن امرأتي وضعت غلاماً وإني خفت أن جامعته أن تحمل عليه فيهلك فحلف لها بالله أنه لا أقربها حتى تفضمه ، وقال علي صلوات الله عليه ليس عليك في الإصلاح إيلاء ، وقال عليه السلام إن آلاء العبد من امرأته لزمه الإيلاء وحده شهران ثم يوقف ولا إيلاء دون الحد يعني عليه السلام أن من حلف أن لا يأتي امرأته شهراً أو ما دون أربعة أشهر إن ذلك ليس بإيلاء إذا أتاها فإن تمادى حتى يمضي أربعة أشهر أيضاً فليس بإيلاء لا يكون إيلاء إلا بيمينين والإيلاء هو الحلف ، وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا قال المولى قد وطيتها فالقول قوله مع يمينه يعني إذا كان قد وطئها قبل ذلك لأن الرجل إذا كان قد وطئ امرأته ثم عجز عنها لم يفرق بينهما وإن كان عاجزاً أو لم يطأها أجل ثم

فرق بينهما وسند ذلك في موضعه ، وقال عليه السلام وإن حلف على أكثر من أربعة أشهر فهو مولى .

ذكر الظهار:

قال الله جل ذكره ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاءِهِمْ إلى آخر ذكر الظهار ((123) وروينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله عنه (صل الله عليه وآله وسلم) أن رجل أتاه وقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي قال أذهب فأعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين ، قال لا أستطيع قال أذهب فأطعم ستين مسكيناً ، قال علي صلوات الله عليه وإذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق ولم يجزه الصيام وإن استطاع الصيام صام ولم يجز الإطعام وإن لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم أطعم ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه كل شيء في القرآن يكون فيه أو فصاحبه بالخيار يفعل أي ذلك شاء وذلك مثل قوله جل من قائل ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (124) فالمكفر بالخيار في أي ذلك شاء أن يكفر به كفر وما كان من قوله فإن لم يجد كذا أولم يستطع كذا لم يجز الآخر إلا بعد أن لا يجد الأول أولاً يستطيعه ، وقال عليه السلام لا يكون الظهار إلا في طهر لم يمسه فيها وشهادة شاهدين كما تكونا لطلاق وإن كان على خلاف ذلك فليس بشيء ولا يكون الظهار في يمين كما لا يكون الطلاق كذلك وإنما يكون ذلك إذا قصده الرجل فقال لها وهي طاهر بحضرة شاهدي عدل أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول إن فعلت كذا وكذا ولا يكون الظهار في الطهر الواحد إلا مرة واحدة في مجلس واحد فكفارة واحدة وإن ظاهر مراراً على ما يجب فعله لكل مرة كفارة وإن ظاهر من أربع نسوة فعله لكل واحدة منهن كفارة والظهار يلزم بكل ذات محرم ، وذلك مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي أو

(123) المجادلة: ٢

(124) المائدة: ٨٩

أختي أو عمتي أو خالتي أو من يسميه من ذات محارمه فالظهار بذلك يلزمه ولا يكون الظهار حتى يدخل بها وليس بين الرجل وأمته ظهار فإذا أراد أن يواقعها كفر قبل ذلك ولا يقربها حتى يكفر فإن واقعها قبل ذلك فقد أساء ، ويكفر بعد ذلك ويستغفر الله ويتوب إليه وإن طلقها وقد ظاهر منها قبل أن يواقعها فلا كفارة عليه ، وإن راجعها بعد إن طلقها لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار وإن تركها حتى بانث منه ثم تزوجها تزويجاً مستأنفاً لم يكن عليه ظهار لأنها قد بانث منه ويلزم العبد الظهار كما يلزم الحر إذا ظاهر من امرأته وليس في ذلك عليه عتق ولا طعام إلا أن يتبرع مولاه بذلك فإن لم يتبرع له صام شهراً واحداً مثل نصف ما يصوم الحر وصوم الظهار على الحر شهرين متتابعين كما قال الله جل ذكره فإن صام شهراً أو أقل من شهر ثم أفطر ابتداء الصيام من أوله ، ولم يعتد بذلك بما صام وإن صام شهراً ويوماً أو يومين أو أكثر من ذلك من الشهر الثاني ثم أفطر قبل تمامه قضى ما فيه عليه لأنه قد تابع بين الشهرين ويجزي من الرقاب في كفارة الظهار رقبة ما كانت صغيرة أو كبيرة مسلمة أو غير مسلمة ذكراً أو أنثى لأن الله عز وجل قال ((فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)) ولم يشترط فيها شرط ولا يجوز في الظهار عتق مجنون ولا ذي عيب فاسد ولا مدبراً لأن يرجع في تدبيره ولا مكاتب يؤدي نجومه ، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال إن لم يجد المظاهر ما تعتق فصام بعض الصوم ثم أصاب ما يعتق قبل أن تنقضي صومه اعتق وانهدم الصيام ، وإن فرغ من صيامه ثم وجد العتق لم يكن عليه شيء ، وعنه عليه السلام أنه قال يُطعم المظاهر ستين مسكين ، كل مسكين نصف صاع ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ويجزيه أن يطعم كل مسكين مدّاً والذي قاله علي صلوات الله عليه هو ما يؤمر به من يستطيع ويجزي من لم يستطع ما قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وقوله يجزي مدخله مدخل التوسعة ، والذي قاله علي صلوات الله عليه هو الذي يؤمر به ومن أطعم مدّاً مد أكل مسكين أجراه ، كما قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ولا تقع ظهار ولا إيلاء إلا على مدخول بها ومن ظاهر من امرأته لم يقربها حتى يكفر فإن أتاها ولم يكفر فقد آسا وآتا ذنباً عظيماً فليستغفر الله وليتب إليه .

ذكر اللعان:

قال جل ذكره ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠﴾⁽¹²⁵⁾ قال علي صلوات الله عليه من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية فيقول رأيت رجلاً بين رجلها يزني بها أو ينتفي من ولدها في قول جعفر بن محمد صلوات الله عليه ولا يكون ذلك إلا عند الحاكم إذا ثبت على ذلك القول ولم يرجع عنه وانكرت هي ما قال فيأمره الحاكم أن يلاعنها واللعان أن يقول أشهد بالله لقد رأيت رجل يزني بها أو يقول أشهد أن هذا الولد ليس مني ، يقول ذلك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة إن كنت كاذباً فعلي لعنة الله ويقول الحاكم آمين ، ثم يسأل المرأة وإن أقرت بما قال رجمت وإن أنكرت قالت أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رمانى به ، تقول ذلك أربع مرات ثم تقول في الخامسة إن كان صادقاً فعلي غضب الله ، ثم يقول الحاكم آمين ، فإذا قال ذلك فرق الحاكم بينهما ولم تحل له أبداً ، ولم يلحق الولد بالذي نفاه ولم ينسب إليه ، وينسب إلى أمه وأخواله وكان ميراثه لهم وصادق المرأة على الذي لاعنها ولا يكون اللعان إلا عند الحاكم ولا لعان بين رجل وامرأته حتى يدخل بها ، وإن رماها بالزنا أو ينتفي من ولده منها ، وأبى أن يلاعنها ورفعته إلى السلطان جلد الحد لقذفه إياها إلا أن لا تكون له بيعة على ما قال ، وإن كانت له بيعة تشهد بالزنا عليها وعدل منهم أربعة رجمت وسقط اللعان ، وكذلك أن انتفى من ولده منها ولم يلاعنها جلد الحد إذا رفعته إلى السلطان ، وكانت امرأته إلا أن يطلقها وإن لاعنها ثم رجع عما قال وأكذب نفسه ، جلد الحد ولم ترجع إليه ويرث الولد منه ، ولا يرث هو من الولد شيئاً واللعان يجزي بين المسلم والذمية، وبين الحر والأمة وبين المملوكين ، وبين كل زوجين

بالغين ولا لعان بين صبيين حتى يدركا ، وإذا أدركا لم يلاعنها فيما رمى به امرأته وهما صغيرتان و الخرسا والأخرس ليس بينهما لعان ، ولا يكون اللعان إلا باللسان ، وإذا رمى زوجته وهي خرسا فرق بينهما ولا يلاعنها وهي حامل حتى تضع ، فإذا وضعت لاعن وإذا افتر الرجل على امرأته فلا لعان في ذلك ، وإذا قال لها لا أجد عذراء فلا شيء عليه ، ولا لعان في ذلك لأن العذرة قد تذهب عن غير الوطء ، وإذا قذفها قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته ولا يتلاعن المتلاعنان إلا قائمين ، وإذا رمى الرجل امرأته ثم طلق امرأته فرفعته وهي في عدتها لاعنها ، وإن رفعته بعد إن انقضت عدتها جلد الحد ، إلا أن يأتي ببينة على ما قال وإذا رماها فماتت قبل أن يلاعنها فقام رجل من أوليائه فلاعنه عنها لم يكن له ميراث منها ، وإن لم يقم لذلك أحد ورثها وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فادعت الحمل منه وأنكر ذلك فإن أقامت بينه أنه أرخى عليها ستراً لاعنها وإلا حلف أنه ما أرخى عليها ستراً ولا أتاها وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم.

ذكر العدة والنفقات فيه والاحداد :

قال الله عز وجل من قائل ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (126) وقال ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (127) وقال ﴿ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (128) وقال ﴿ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ (129) فإذا توفى الرجل عن امرأته اعتدت أربعة أشهر وعشر ليال ، دخل بها أو لم يدخل كانت بالغا أو طفلة لأن الله عز وجل قال ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (130) لم يستثن في ذلك مدخولا بها ولا غير مدخول بها ولا طفلة ولا بالغا ، وتعتد حيث

(126) البقرة: ٢٣٤

(127) البقرة: ٢٢٨

(128) الطلاق: ٤

(129) الأحزاب: ٤٩

(130) البقرة: ٢٣٤

شاءت في بيت زوجها أو في غيره ، وإذا طلق الرجل امرأته وهي تحيض اعتدت ثلاث حيض ولا تعتد إلا في بيت زوجها ، والحامل المتوفي عنها زوجها تعتد بعد الاجلين إن وضعت قبل أن تنقضي لها أربعة أشهر وعشراً أتمت أربعة أشهر ، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشراً ، ولم تضع صبرت حتى تضع لأن الله عز وجل قال ﴿ وَأُولَئِذَا أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (131) وقال ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ (132) لم يستثن في ذلك ، وإن طلقها وهي حبلى فأجلها أن تضع حملها فمتى ما وضعت بانث منه وكل شيء وضعته مما يعلم أنه حمل بانث منه ، وإن كان في بطنها ولدان أو أكثر لم تبين حتى تضع آخر ما في بطنها ، ومن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات عنها اعتدت عدة الوفاة ، وذلك أنها لم تبين منه ومات وهي في عصمته ، والله عز وجل يقول ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (133) ومن طلق امرأته وهو غائب عنها ولم يبلغها طلاقه إلا بعد ذلك بمدة احتسبت بالعدة من يوم طلقها ثم حلت للأزواج ، وإن مات وهو غائب عنها فعليها أن تعتد من الوقت الذي بلغها فيه خبره ولا تحتسب بما قبل ذلك ، لأن عليها الاحداد وليس على المطلقة احداد ، وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها ، وتتزوج متى شاءت والمستحاضة المطلقة تعتد بإقبال حيضها ، وقد ذكرنا ذلك وهو أن دم الحيض ينفصل من دم الاستحاضة فدم الحيض غليظ كدر منتن حار ، ودم الاستحاضة رقيق صاف في ليس بالحار ولا المنتن ، وإذا رأت دم الاستحاضة اعتدت به ، وإن جهلت ذلك ولم تعرف انفصاله اعتدت بالشهور ، وإذا طلق المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها استأنف العدة بالشهور ولم تحتسب بما مضى من الحيض ، لأن الله عز وجل أوجب ثلاثة قروء على التي تحيض وعلى التي يئست من الحيض ثلاثة أشهر فلما لم تكمل هذه ثلاثة قروء ويئست من حيضها دونها كان عليها أن تعتد ثلاثة أشهر ، فإن عاد إليها

(131) الطلاق: ٤

(132) البقرة: ٢٢٤

(133) البقرة: ٢٢٤

الحيض قبل أن تستكمل الثلاثة أشهر اعتدت الحيض وعدة الأمة من العبد
حيضتان إن كانت تحيض ، أو شهر ونصف إن كانت لا تحيض وطلاقه إياها
تطليقتان لأن الطلاق لا يتجزأ فيكون تطليقة ونصف وكذلك الحيض وعدتها
من وفاته شهران وخمسة أيام وتعتد الحرة من العبد عدة كاملة كعدتها من الحر
وللحبل المطلق السكنى والنفقة لها ولا السكنى سكنى في الوفاة والمطلقة للعدة أو
للسنة لها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ، والمطلقة البائنة لا نفقة لها ولا
عدة ولا سكنى والاحداد على المتوفى عنها زوجها ، وليس على المطلقة ولا المختلعة
ولا المبارة ولا الملاءنة احداد ، والاحداد هو أن لا تمتشط المتوفى عنها زوجها مدة
عدتها ولا تختضب ولا تتطيب ولا تكتحل ولا تترين ولا تلبس ثوباً صبيغاً إلا أن
يكون أسود ولا تخرج من بيتها نهاراً ولا تبين عن بيتها وتخرج إن شاءت في آخر
الليل وترجع قبل المساء فهذا هو الاحداد .

ذكر متعة الطلاق وإحلال المطلقة :

قال الله عز وجل ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْوُسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (134)
وقال ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (135) والمتعة واجبة
للمطلقة للسنة وللعدة دخل بها أو لم يدخل بها ولا متعة لمختلعة ولا لمبارية وليس
في المتعة حد هي على الموسع ، كما قال الله عز وجل قدره وعلى المقتر قدره وما متع
به المطلق أجزأ عنه ويستحب إذا كان موسعاً عليه أن يوسع ذلك بمتعها بدنانير أو
دراهم أو عبداً أو أمة أو متاع أو طعام ، وقد جاء ذلك كله عن الأئمة صلوات الله
عليهم والمتعة لا يكون إلا بعد انقضاء العدة ، ويعد ما تبين منه ، فإما مادام ودامت
يرجوها وترجوه فلا يمتعها ، وإذا طلق الرجل امرأته على ما وصفنا للعدة أو للسنة
ثلاث تطليقات لم تحل له ، كما قال الله عز وجل إلا بعد زوج يتزوجها ويدخل بها

(134) البقرة: ٢٣٦

(135) البقرة: ٢٤١

ثم يطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الزوج الأول إن شاء وشاءت بعد أن تنقضي عدتها من الثاني ، تزويجاً مستأنفاً وتكون عنده على استقبال الطلاق فإن طلقها كذلك ثلاث مرّات يطلقها وتتزوج ثم يعيدها لم تحل له بعد الثلاثة ، وإن تزوجت ولا تحل له إلا أن تنكح نكاح غبطة رجلاً بالغاً ويدخل بها ويطأها في الفرج ، ولا يحل له محبوب ولا غلام لم يحتلم إلا أن يطأها بعد البلوغ في الفرج ولا يحلها له نكاح متعة ولا يحل له أن يواطئ رجل على أن يتزوجها ويحلها له ولا أن يواطئه على ذلك له غيره ، وإن طلقها تطليقة أو تطليقتين وبانت منه وتزوجت فمات عنها الزوج الثاني أو طلقها ثم تزوجها الزوج الأول بعد أن انقضت عدتها من الثاني كانت عنده على ما بقى من طلاقها تمام ثلاث تطليقات على ما تقدم لم تحل له إلا بعد زوج ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم.

ذكر الرجعة والعبيد وما يلزم الأزواج من المهور:

قد ذكرنا فيما تقدم في صفة الطلاق أن الرجل إذا طلق امرأته فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها فإذا قضت فهو خاطب من الخطاب إن شاءت وشاء تزوجها تزويجاً مستأنفاً ، وتبقى عنده على ما بقي من طلاقها وإن هو راجعها قبل أن تنقضي عدتها فله ذلك شاءت أو أبت وتبقى عنده على ما بقي من طلاقها ويشهد على الرجعة شاهدي عدل ، وإذا راجعها راجعها بلا عوض ولا مهر إن لم تنقض عدتها وإن انقضت واتفقا على الرجعة لم يراجعها إلا بصدّق يسميه لها وإذا طلق الرجل امرأته لم يستأذن عليها مادامت له عليها رجعة وإذا طلقها فحاضت الحيض الثالثة فلا رجعة له عليها ، وطلاق العبد للحرّة ثلاث تطليقات وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان ، وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ، كما قال الله فإن كان قد أصدقها حيواناً فتناسل عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها نظر فإن كان الحيوان حين أصدقها إياه قد حمل رجع بنصفه ونصف أولاده ، وإن كان الحمل عندها فهو لها كله وترد نصف الأمّهات وإن أصدقها صداقاً فوهبته له أو تصدقت به عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصفه وإن كانت أمته فجعل عتقها صداقها على ما ذكرنا قبل هذا ثم طلقها قبل أن يدخل

المجلد الثاني.....كتاب مختصر الآثار

بها رجع عليها بنصف قيمتها يوم تزوجها ، وإن مات عنها ولم يكن سما لها صداقاً
ولا دخل بها فلا صداق لها وترثه.

جامع أبواب العتق

ذكر العتق البتات:

قال الله عز وجل من قائل ﴿ فَلَا أَقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ ۖ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ ﴾ (١١) فَكَ رَقَبَةٍ (١٣)

(١٣٦) قال رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) من أعتق نسمة مسلمة أو مؤمنة وقى الله بكل عضو منها عضواً منه من النار ، وروى عن علي صلوات الله عليه أنه أعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة ، من سقا هامة صادية أو أطعم كبداً جائعة أو كسا جليداً عارياً أو أعتق رقبة مؤمنة ، وأفضل الرقاب المؤمن الذاكِر القائم بنفسه ثم المؤمنة القائمة بنفسها ثم المسلم كذلك ، ثم المسلمة وأفضلها أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ثم الصغير ما استطاع أن يغني عن نفسه إلى المولد وأفضل ذلك الأكبر ولا بأس بعتق من كان على غير دين الإسلام ، وقد جاء عن علي صلوات الله عليه أنه أعتق عبداً له نصرانياً وأسلم حيناً عتقه ولا يكون العتق إلا لله عز وجل ، وقال رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) لا عتق إلا ما أريد به وجه الله ، ولا عتق في يمين إذا حلف الحالف بعتق عبده أو عبيده فحنث لم يعتقوا عليه لأن اليمين لا يكون إلا بالله عز وجل وما كان بغيره فليس بيمين ، ومن أكره على عتق عبده أو عبيده فأعتقهم فهو مكروه لم يعتقوا عليه ، ومن أعتق بعض عبده عند الموت أو هو عليل في العلة التي مات عنها عتق عليه كله من ثلثه ، فإن لم يخرج من الثلث ولم يجز الورثة عن عتقه إلا ما عتق أو كانوا أطفالاً عتق منه ما احتمل الثلث ورق ما بقي مما يجاوز الثلث ، وذلك مثل أن تكون قيمته عشرة دنانير ، وتكون تركته عشرين ديناراً غير العبد الذي أعتق بعضه فيعتق حينئذٍ لأنه قد خرج من الثلث فإن كانت قيمته عشرة دنانير وترك خمس دنانير عتق نصفه ، لأن الثلث من تركته كان خمسة دنانير ، وهي نصف قيمته وعلى هذا يحسب ما زاد ونقص وإن أجاز الورثة العتق ، وكانوا جايِزي الأمر عتق كله ، ومن أجازهم ممن يجوز أمره عتق منه بقدر حصته بعد الذي أعتق المولى منه ومن

أعتق بعض عبده في صحته عتق عليه كله كان له مال أولم يكن لأن الإنسان لا يتبعض ولا يتجزأ ولا شريك لله عز وجل فيما جلّ ذكره وإذا كان له نصيب في عبد فأعتق نصيبه فيه ضمن باقي ما بقي فيه لا شراكه إن كان واجداً لذلك ، وعتق عليه كله وإن كان فقيراً لا شيء له غيره مما عتق من العبد عتق منه ما اعتق ومن عتق عبداً أو عبيداً له وهو عليل في العلة التي مات منها ، وليس له مال غيرهم فلم يجز الورثة بمن عتقه إلا ما يجب عتق ثلثهم فإن كان قد سمّاهم عند الموت واحداً بعد واحد عتق الأول فالأول منهم الذي بدأ بأسمائهم حتى يبلغ الثلث من قيمتهم فإن بلغ ثلث قيمتهم ولم تستكمل عتق منه ما بلغ الثلث ورق باقيه والباقون الذين تأخرت أسماءهم بعد استكمال الثلث وإن كان سمّاهم جملة ، فقال عبيد أحرار لوجه الله أو هؤلاء أحرار وقد حضروه اقرع بينهم فعتق ثلثهم إن كانوا يتجزؤون أثلاثاً ، وإن كان واحد أو ما لا يتخذ أثلاثاً عتق من كل واحد منهم الثلث ، وإن كان أعتقهم وعليه دين يحيط بأثمانهم لم يجز عتقه إياهم ، وكذلك لا يجوز إن كان الدين أكثر من نصف قيمتهم وإن كان الدين نصف قيمتهم أو أقل من ذلك أوقفوا بالدين ومال الورثة فإذا أدوه عتقوا لأنه إذا عتق سهم منهم لم يسترقوا والسّهام ستة ، فإذا أعتق سدس العبد في الوصية فما فوقه لم يسترق ومن أعتق عبداً على شرط يشترط عليه مما يحل والشرط مما يحل والشرط لازم للعبد ، والعتق جائز ومن ملك ذا رحم منه عتق عليه حين يملكه شاء ذلك أو أباً ولا سبيل له عليه بوجه من وجوه الرق وذو الرحم المحرم أن يكون مع من يملكه بمنزله ما لو كان أحدهما امرأة لم يحل نكاحها للآخر وما كان سوى ذلك من القربات الذين يحل بعضهم لبعض فجائز ملكهم إذا ملكوا بوجه جائز.

ذكر الكاتبين :

قال الله عز وجل ﴿وَالَّذِينَ يَبْنُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (137) ممن شاء أن ي كاتب عبده كاتبه ولا يلزم في الظاهر إلزام فرض وقوله

عز وجل فكاتبوهم في الظاهر أمر نذوب لا أمر فرض ، وعليه عامة أهل القبلة وليس كل عبد يكون فيه خير يسأل مولاه أن يكاتبه يقضى عليه بكتابته إذا أبا ذلك ، وهو مخير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل والخير هاهنا القوة على الكسب والصالح وليس الخير هاهنا المال ، كما قال الله عز وجل ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ ⁽¹³⁸⁾ يعني مالاً لأن العبد لا مال له وماله لمولاه ولا بأس أن يكاتب المولى عبده وليس له حرفة ولا مال وإذا كاتبه على مال يؤد به إليه إلى أجل مسمى نجماً واحداً أو نجماً كثيرة لأوقات محدودة فإذا أدى ذلك إليه عتق فالكتابة على هذا جائز ، وما أدى إليه من ذلك عتق منه بقدره وأحكامه فيما أدى أحكام الأحرار وفيما بقي عليه أحكام العبيد ، وإن اشترط المولى عليه في حين عقد الكتابة أنه إن عجز عن شيء من نجمة أو عن كتابته كلها إن كانت نجماً واحد في الوقت الذي يوقت ذلك له كان رقيقاً وكان للسيّد ما قبض منه فالشرط في ذلك جائز ولا يعتق شيء منه إلا بأداء آخر ما كوتب عليه فإن عجز فله ما أخذ منه وهو عبد بحاله ولا يحكم عليه بالعجز إن كوتب على نجوم حتى يتولا عليه نجمان فما فوقهما ، وما ولدت المكاتب في كتابتها من ولد فهم بحالها يعتقون بعقدها ويرقون برقها وكذلك ما ولد للمكاتب من أمته وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم.

ذكر المدبرين وأمّهات الأولاد :

والولاء التدبير أن يقول المدبر إذا متّ فعبيدي فلان أو عبيدي أو أمّتي أو إمائي أحرار فإذا قال ذلك فهم عبيده بحاله ما دام حياً ويطأ أمّته المدبرة ويستخدمها وعبيده المدبرين وما ولدت أمّته المدبرة عن غيره فهو بمنزلتها يعتق بعقدها ويرق برقها ، فإذا مات خرج من دبره أحراراً من ثلث تركته إلا أن يجيز الورثة عتقهم من غير الثلث وإن لم يخرجوا من الثلث عتق منهم ما احتمل الثلث بقيمتهم على سبيل ما قدمنا ذكره في العتق في المرض وإن رجع عن تدبيره قبل أن يموت فهم

مما ليك والتدبير وصية وللموصي أن يرجع عن وصاياه عن ما شاء منها إلى أن يموت ومن دبر أمته حاملاً ولم يستثنى ولدها فهو بمنزلتها يعتق بعقها ويرق برقها إلا أن يريد المولى عتقه ويرجع في تدبير أمته ، فذلك له وأحكام أم الولد أحكام الاماء إلا أنها لا تباع إلا في ثمن رقبتها إذا كان مولاهما قد اشتراها ولا مال له ولم يدفع ثمنها ثم أولدها وقام عليه بائعها منه ولم يجد له مالاً ، وكذلك لو اعتقها وهو على هذه الحال لم يجز عتقه إياها ولا تباع أم الولد إلا في ثمن رقبتها على هذه السبيل ، وإن اشتراها وهو موسر ولم يدفع إليه ثمنها حتى أفلس فهي أم ولد ولم تبع في دينه ولا في ثمن رقبتها ، وإذا مات الذي أولدها عتقت بموته وما وضعته من حمل يعلم أنه ولد تاماً أو غير تام حياً أو ميتاً فهي به أم الولد ولأهلها للذي أولدها ولمن تصير إليه سببه ن بعده والولاء لمن أعتق إلا أن يعلق سائبة وذلك أن يقول عند عتقه إياه قد أعتقك لوجه الله الكريم ونسبتك فلا ولاء لي ولا لأحد من سببي عليك ، فإذا قال ذلك وإلا المعتق من شاء ولا يكون لمن أعتقه عليه ولاء فإن لم يقل ذلك فولائه له ولا يباع الولاء ولا يوهب والولاء يصير بعد المعتق لورثته بالقرباة منه لذكر والانثى منهم بقدر ميراثهم منه يرث الولاء من يرث الميراث ما خلا من الزوجين فإنهما لا يرثان من الولاء شيئاً كما لا يرد عليهما ما يبقى بعد السهام من الميراث إلا أن يكونا قريبين يستحقان ذلك بالقرباة وتحوز المرأة ولاء من أعتقت وهو من بعدها لورثتها على ما ذكرناه وإذا تزوج العبد حرة فولده منها أحرار وينسبون وينتمون إلى من تنتمي إليه أمهم فإذا أعتق أباهم معتق جرولاءهم وكان ولاءهم لمن أعتق أباهم والولاء للكبر ، وذلك إذ عتق الرجل عبداً فمات المعتق وترك ولدين ثم مات أحد الولدين وخلف ولداً ثم مات المولى الذي أعتقه الأب أولاً ولا وارث له غير مواليه فميراثه لابن الذي أعتقه دون ابن ابنه لأنه سبق إلى المعتق بدرجة فهذا معنى الولاء للكبر وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين.

ذكر العطايا والهبات :

و العطايات والصلاة والمعروف في ذات الله تعالى وابتغاء ثوابه فيها فضل وير وأجر ، قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله عز وجل من نفع عياله ، وإدخال السرور على أهل بيت ومشى مع أخ مسلم في حاجة أحب إلى الله عز وجل من اعتكاف شهرين بالمسجد الحرام ، وقال على عليه صلوات الله عليه بأهل المعروف من الحاجة إلى اصطناعه أكثر مما بأهل الرغبة إليهم فيه وذلك أن لهم ثنأؤه وأجره وذكره ومن اصطنع صنعة إلى أحد من الخلق فإنما أكرم بها نفسه وزينبها عرضه ، وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال حسن فإذا مرّ بتلك الشدائد قال لا تخف ليس عليك من بأس فما يزال يؤمنه ويبشره حتى يورده على الله فيحاسبه حساباً يسيراً ثم يأمر به إلى الجنة فيقول له المؤمن من أنت رحمك الله ، فقد وعدتني فصدقني وامنتني ، فيقول أنا خلف خلقتني ربي من السرور الذي كنت تدخله على المؤمنين فأنا أسرك اليوم ، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه ما من شيء أفضل من المعروف إلا ثوابه والمعروف هديه من الله عز وجل إلى عبده المؤمن ، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يفتح له فيه ولا كل من رغب فيه يقدر عليه ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فإذا من الله عز وجل على العبد جمع له الرغبة في المعروف والقدرة عليه والإذن فيه ، فهناك تتم السعادة والكرامة للطالب والمطلوب إليه ، وقال عليه السلام لا تتم المعروف إلا بثلاث خصال تصغيره وتيسيره وتعجيله ، فإذا صغرته فقد عظمته عند من نصنعه إليه ، وإذا يسرته فقد تمّته له ، فإذا عجلته فقد هنأته إياه ، فإن لم تفعل ذلك محقته ونكرته ، وقال عليه السلام خيار المسلمين من وصل وأعان ونفع ، وقال عليه السلام سمعت أبي عليه السلام يقول اصطناع المعروف يدفع مصارع السوء ، وكل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ، وأول من يدخل الجنة من أهل المعروف ، وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) من أدّى إليه معروف فليكافئه فإن عجز فليثن ، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة ، وروينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله

صلوات الله عليهم أنهم قالوا للرجل أن يفضل بعض ولده على بعض بماله وعطاياه إذا شاء ذلك ، والهبة والصدقة جائزتان إذا قبلتا قبضتاً أولم تقبضا ومن وهب هبة لوجه الله عز وجل أو لذي رحم أو قريب فليس له أن يرجع فيها ، وإذا أعطي عطية أو هب هبة ليعوض منها ، فذلك مكروه وله أن يرجع فيها إذا لم يعوض ومن وهب هبة أو تصدق بصدقة وعلى ذي رحم أو قريب فمات فرجعت عليه بالميراث فلا بأس بها والعمرى والرقبى والسكنى مما فيه الفضل والثواب ، فالعمرى أن يعطي الرجل رجلاً دار أو ضيعة أو ما كان ينتفع به عمره ، و الرقبى في معناها إلا أنه يشترط فيها أنه أيهما مات رجع ذلك إلى المعمر أو إلى ورثته ، وإن كان ذلك واعر الرجل شيئاً فهو له حياته ، وإن جعل الشرط فيه حياة معطية فمات رجع ذلك إلى ورثته ، وإن شرط له حياته فهو له حياته ، وإن مات معطيه لم يكن لورثة أخذه من يديه وله أن يسكنه ويعمره حتى يموت ، وإن جعل له ولورثته فهو له ولهم من بعده على ما جعله معطية والهدايا تستحب في ذات الله عز وجل ولوجهه ولا خير فيما كان منها لمصانعة على باطل أو لطلب عوض من مثلها أو لقضاء حاجة أو قيام أو عناية ممن يهدا ذلك إليه ، وقضاء حوائج المؤمن والعناية به في الحق من الواجب على أخيه المؤمن ، فإن أخذ على ذلك عوضاً فهو من السحت ، وكذلك ما يأخذه على المصانعة بالباطل وما كان من الفرض الواجب كالزكاة وأشباهاها فالفضل ، أن يعطي ظاهراً ويعلن وما كان من صدقة تطوع فالفضل أن تسروا وأن أعلنت فلا بأس ، قال الله جل من قائل ﴿ إِن تَبَدُّوا لَصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ ﴾ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ⁽¹³⁹⁾ وكذلك أعمال البر كلها إظهار فروضها وذكرها حسن وإخفاء نوافلها وأسرارها أفضل ، كالصلاة الفريضة هي في المساجد والجماعات أفضل ، وصلاة النوافل في الخلاء أفضل ، ولو أن رجل قال قد صليت الظهر أو العصر أو ما قال من الفرائض لم يكن بقوله ذلك بأس ، وكذلك لو قال قد صمت شهر رمضان فإذا قال قد قمت الليل أو صمت كذا وكذا من التطوع كان قوله ذلك

مكروهاً لما يدخله من الريا وعلى هذا تجري الأعمال كلها ومن ملك شيئاً ولم يقبض جاز له أن يتصدق به ويهبه ، ومن تصدق صدقة لم يجز له الرجوع فيها ، ومن حبسه حبساً على ولده أو مواليه أو قوم سماهم وأخرجه من يده وسلمه إليهم فذلك جائز ، وهو على ما يشترطه فيه ويحبسه عليه فإن اختلفوا فيه بعده وخيف فساد ذات بينهم فيه باعوه إن شاءوا واقتسموا ثمنه بقدر ما جعل لهم إذا كان إنما حبس عليه بأعيانهم ، فإن حبسه عليهم وعلى أعقابهم أو قال إذا انقضوا فهو صدقة لم تجز لهم بيعة ، وإذا جعل آخره صدقة فانقرض من حبسه عليهم فهو للفقراء والمساكين ، وإن لم يجعل آخره صدقة وانقرض الذين أوقفه عليهم رجع إليه إن كان حياً أو إلى من يستحق ميراثه إن مات وإن اشترط أن من تزوج من النساء اللواتي أوقف عليهن الحبس فلا حق لهن فيه ، وإن تآمن رجعت فالشرط جائز ، وإن قال إن احتجت فإنا أحق به بطل الحبس. وهو ميراثه لورثته أن مات وله متى أراد الرجوع فيه.

ذكر الوصايا :

قال الله جل من قائل ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ ﴾ (140) والموت حاضر لكل حي لأنه لا يدري متى يأتيه ، وقال جل من قائل ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ﴾ (141) وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصاً عليه في مروته وعقله ، فقالوا يا رسول الله وكيف يوصي الميت ، فقال يحضر الناس إذا حضرته الوفاة ، ويتشهد ويوصي وذكر ذلك في كلام طويل ، وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه الوصية حق على كل مسلم ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه الوصية واجبة على كل مسلم ولا ينبغي لأحد أن يبيت

(140) البقرة: ١٨٠

(141) المائدة: ١٠٦

ليلتين إلا ووصيته مكتوبه و ما من ميت يموت إلا رد الله عز وجل عقله وسمعه
وبصره قبل الموت ليوصي أخذ ذلك أو ترك ، وروينا عن الأئمة من أهل بيت رسول
الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنهم أجازوا الوصية بالثلث فما دونه مما يخلف
الموصي ، ولم يروا إجازة ما جاوز الثلث إلا أن يجيزه لورثة ، ومن أوصى بوصايا ذكر
فيها أن يحج عنه ويعتق ويكفر عن إيمانه ، فإن كان الحج لم يحجه وعجزت
الوصية عن الثلث بدأب الحج ثم الكفارة ثم العتق ، وما عجز كان فيما بقي هذا
إذا جدد الوصية فقال يخرج ثلثي فيصرف في كذا وكذا ، فإذا أن أوصى ولم يسم
ثلثاً و لا غيره وأوصى أن يحج عنه ولم يكن حج أخرج عنه الحج من جملة ما ترك ،
وكذلك إن قال أن عليه زكاة أو ما كان من الواجب وأوصى أن يخرج عنه أخرج
من جميع المال ، وما كان من التطوع ولا يخرج إلا من الثلث فإذا كان قد حج وأوصى أن
يحج عنه فذلك من التطوع ولا يخرج إلا من الثلث ولا وصية لوارث إلا أن يجيز
ذلك الورثة ، إن الله عز وجل قد فرض للورثة ميراثهم فلا يزدون عليه إلا أن يكون
الموصي يوصي لوالدين أو قريبه الذين لا يرثون عنه مثل أن يكون والده مملوكين
أو مشركين أو لرضاعة أو والدي باطن ، وإذا أقر الرجل في مرضه الذي يموت فيه
لورثته أو لأحدهم بدين نظر في أمره ، فإن كان متهماً لم يجز إقراره إلا ببيّنه
يشهد على أصل ما اقربه إلا أن يجيز باقي الورثة ، وإن كان مريضاً عدلاً مأموناً
جاز إقراره وإذا أوصى الرجل بما أوصى به فله أن يرجع عنه ، ويزيد وينقص في
وصيته مادام حياً ويعقل ما يوصي به وإذا أوصى بوصايا يجاوز الثلث ، وعلم بذلك
ورثته فأجازوه في حياته وسوغوه ذلك فليس لهم أن يرجعوا عنه بعد الموت.

جامع أبواب الفرائض

ذكر فرائض الولد والوالدين والزوجين والجد والجدة والإخوة:

قال الله عز وجل ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (142) وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن من مات وخلف أولاداً ذكوراً وإناثاً لا وراث له غيرهم فميراثه بينهم للذكر منهم من ذلك مثل حظ الانثيين ، وكذلك إن خلف ابناً واحداً ذكراً وابنة واحدة أنثى ، فللأبْنِ الثلثان وللأبنة الثلث ، وإن خلف ابناً واحداً ذكراً لا وارث له غيره ، فالميراث كله له وإن خلف ابنتين ذكراً أو جماعة ذكور فالميراث بينهم بالسوية ، وإن خلف ابنة واحدة لا وارث له غيرها فلها النصف بالتسمية التي سماها عز وجل لها فيما تلوناه ويرد عليها النصف الثاني بالرحم ، لقول الله عز وجل ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (143) وإن كانتا اثنتين أو كن بنات جماعة فلهما أولهن الثلثان بينهما بالسواء بالتسمية ويرد عليهن الثلث الباقي في الرحم ، وإن كان مع الولد أهل فرائض من الزوج والزوجة والجدة والأبوين ، ولهم فرائضهم التي سماها الله عز وجل لهم و ما بقي للولد أو الأولاد إن كانوا جماعة على ما قدمنا ذكره وإذا لم يكن ولد وكان ولد الولد فإنهم يقومون مقام الولد من البنين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم وإن تسافلوا وبعثوا إذا لم يكن منهم من تقرب من الميت ومن تقرب منهم حجب من بعد منه وكل من سمي الله عز وجل له تسمية في الكتاب ومن الورثة فهو أحق ممن لم يسمه فإذا فضل شيء عما سماه له رد عليه وعلى الابنين والجماعة إن كانوا منهم ما بقي بعد سهامهم على قدر مواريتهم خلا الزوج والزوجة ، فإنه لا يرد عليهما إلا أن يكون لهما قرابة

(142) النساء: ١١

(143) الأنفال: ٧٥

يستحقان الرد بهما ، وذلك كرجل هلك وترك أبويه وابنةً فللأبوين السدسان وللبنت النصف بالتسمية ويبقى السدس فيرد عليهم على قدر سهامهم ، وذلك أنه سهم قد بقي من ستة إذ كان السدسان للأبوين وهما سهمان والنصف للابنة وهو ثلاثة سداس فصارت خمس أسهم وبقي سهم واحد فيجب أن يقسم كذلك على خمسة فيرجع الفريضة من خمسة فتصي ثلاثة أخماس الميراث للابنة وخمساهم للأبوين وإن ترك ابنة وأباه وأمه فللابنة النصف ، كما ذكرنا وللاب أو للأم السدس فترجع الفريضة على ما وصفنا من أربعة يكون الربع للاب أو الأم والثلاثة الأرباع للابنة ، وعلى هذا يجري ما يجري ، فإذا خلف أبويه لا وارث له غيرهما فللاب الثلثان وللأم الثلث ، وإن كان معهما ولد فهو على ما ذكرنا ، وإن كانوا جماعة أولاداً ذكوراً وإناثاً فلهم ما بقي للذكر منهم مثل حظ الانثيين ، وإن كان ذكراً واحداً فله ما بقي ، وإن كانت اثنتين فلهما مع الأبوين ما بقي وهو الثلثان ، وقد ذكرنا ما يصير للواحدة وإن خلف أبوين وأخوة أشقاء أو لأب فليس للأخوة شيء ويكون للأم السدس وللأب ما بقي كما سمى الله عز وجل ذلك في كتابه ، وإن كان الأخوة من الأم لم يحجبوا أمهم عن الثلث ولم يرثوا شيئاً ، وكان للأب الثلثان وللأم الثلث ولا يرث مع الولد والوالدين إلا الزوج والزوجة والجدة ، فقد جاء عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه ورث الجدة نظر إلى ولدها يقتسمون ففرض لها السدس ، فالجدة ترث مع الأبوين ومع أحدهما السدس ، فإذا لم يكن معها أحد ولم يخلف غيرها كان لها السدس بالتسمية والباقي بالرد فتحوز الميراث كله ، وإن كانتا جدتين للأب وجدة للأم وللجدة أم الأب والثلثان وللجدة أم الأم الثلث ومن سبقت من الجدات حجت من بعدت منهن والجد للأب بمنزلة الأخوة الأشقاء والأخوة من الأب يرث كما يرثون ويكون كأحدهم ويحجبه من يحجبهم والجد للأم بمنزلة الأخوة من الأم يرث أيضاً ، كذلك كما يرثون ويحجب كما يحجبون لأن قرابة الجد من الميت مثل قرابة الأخ بالسواء كل واحد منهما يتقرب إلى الميت بأبيه وقرابتهما من الأب قرابة واحدة بالجد أبوه والأخ ابنه ، وإذا لم يخلف الميت ابناً ولا أمّاً ولا والداً وخلف أخوه

فميراثه لهم والأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة للأب ، وإذا لم يكن أخوة أشقاء قام الأخوة للأب مقام الأشقاء فإذا انفرد الأخوة كان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا كانوا أشقاء وإن كانوا لأم فالميراث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، كما قال الله عز وجل ﴿ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ (144) وروي أن التنزيل كان في هذه الآية وله أخ أو أخت من أم وإذا اجتمع أخوة أشقاء وأخوه للأب وأخوه للأم فللأخوة الأشقاء الثلثان بينهم للذكر منهم منه مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا ، وإذا كانوا معهم أخوات الأم فصاعداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكراً أو أنثى فالثلث للآخرين أو الأختين أو الأخ والأخت أو للأخوة والأخوات وللأخوة وللأخوات من الأم بينهم بالسواء من كانوا وسقط الأخوة للأب ، وكذلك إن خلف أخاً واحداً ذكر أو أخوة أخوات للأم فليس للأخوة من الأم غير الثلث أو السدس للواحد أو الواحدة ، وإن كانت أخت شقيقة فلها النصف ويرد عليها الباقي بالرحم ويرث الأخوة والأخوات مع الزوجين يبدأ بفرض الزوجين وما بقي للأخوة بحسب ما ذكرناه وللزوج النصف من ميراث امرأته إن لم يكن لها ولد ، والرَّبع إن كان لها ولداً ذكراً أو أنثى أو جماعة ولها الرِّبع من ميراث زوجها إن لم يكن له ولد ، والثلث إن كان له ولد ذكراً كان أو أنثى أو جماعة على نص الكتاب والمُراتان والثلث والأربع لهن كذلك الثمن مع الولد والرَّبع إن لم يكن له ولد بينهم بالسواء لا يزدن عليه شيئاً ، وإذا مات الرجل وخلف أبوين وزوجة أو ماتت المرأة وخلفت أبوين وزوجاً فلزوج النصف من امرأته وللزوجة الرِّبع من زوجها وللأم الثلث وللأب ما بقي على نص الكتاب ، كما كان للأب الزيادة على الأم مع الأخوة ، كذلك يكون عليه النقص ههنا لأن الله عز وجل قال ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ (145) ولا ميراث للأخوة مع الأبوين فكان باقي المال هاهنا وورثه أبواه

(144) النساء: ١٢

(145) النساء: ١١

فلأُمَّه الثلث ، فجعل لها الثلث إذا لم يكن أخوة والسدس مع الأخوة وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين.

ذكر مواريث ذوي الأرحام والعصبة وتحويز السهام بلا عول والحجب :

روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن من مات وخلف أهل فرائض لهم تسمية في الكتاب ورثوه على فرائضهم التي سماها الله عز وجل في الكتاب ، فإن لم يخلف أهل فرائض ممن سماه الله عز وجل فميراثه لمن قرب منه من قرابته ، فإن استووا في القرب فهو بينهم ، ومن تقرب إليه بقرابة من له تسمية كان أحق ممن تقرب إليه بقرابة من لا تسمية له ومن قرب منهم حجب من بعد ومن تقرب إليهم بقرابة أبيه ورث نصيب أبيه منه لو كان حياً ، ومن تقرب بقرابة أمه ورث نصيب أمه ، ومن تقرب بقرابة أخ ورث نصيبه ، ومن تقرب بقرابة أخت ورث نصيبها ، وذلك كرجل مات وخلف ابن ابنه وابنة ابنه الواحد ، فالميراث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن خلف ابن ابنته وابنة ابنه كان الثلثان لأبنة الابن نصيب ابنيها ، والثلث لابن الابنة نصيب أمه ، وإن خلف بنين وبنات جماعة لابنه المتوفي قبله وابنا أو ابنة لابنته المتوفاة قبله كان الثلث للابن الواحد والبنات الواحدة أو من كان من الولد لابنته والثلثان لبني الابن بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قَلُوا أو كثروا يرثون سهم أبيهم لو كان حياً ويرث هؤلاء سهم أمهم لو كانت حية قَلَّ كل فريق منهم أو كثر ، ومن تقرب بقرابة الأم من ذوي الأرحام كان الميراث بينهم كميراث الأخوة من الأم الذكر والانثى سواء ، ومن تقرب بقرابة الأب كان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وبنو الأخوة وبناتهم والأخوات يرثون على ما ذكرنا إذ لم يكن ولد الولد كما يرث ولد الولد على ما قدمنا ذكره ، إن كانوا لأبٍ واحد أو لأم واحدة ورث بنوا الأخ المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وكذلك بنوا الأعمام وبنوا الأخوال المال بينهم بالسواء للذكر والانثى وكل فريق منهم يرث ما كان لأبيه أو لأمه لو كانا حيَّين قَلَّ عددهم أو كثر وكذلك الخال والخالة المال بينهما بالسواء والعم والعمة المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، وبنوهم كذلك لبني الخال وبنو الخالة الثلث بينهم ذكورهم وأبنائهم فيه بالسواء ،

ولبني العم والعمة الميراث الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، ومن قرب من القرابة وذوي الأرحام إلى الميت حجب من بعد منه ، فالعم يحجب ابن العم ، وابن الخال والخاله تحجب ابن العم وابن الخال ، والعمة تحجب ابن العم وابن الخال ، والخاله تحجب ابن العم وابن الخال ، لأنهما سبقا إلى الميت بدرجة ، ومن تقرب بقرابة أخ شقيق كان أحق ممن تقرب بقرابة أخ لأب ولقرابة الأخوة من الأم حظهم من السدس الذي كان نصيب من تقربوا به بينهم ذكورهم وإناثهم فيه بالسواء ، ومن تقرب بقرابة من له سهم حجب من تقرب بقرابة من لا سهم له حجب من تقرب بقرابة إلى من لا سهم له ، وإذا تقرب الجماعة بقرابة من لهم سهام كان لكل فريق منهم سهم من تقربوا بقرابته على ما تقدم القول ولا عول في فريضة يبدأ بمن بدأ الله عز وجل به ومن سماه الله عز وجل له سهماً إذا انفرد ثم نقصه منه مع غيره لم ينقص من السهم الثاني شيئاً كالزوج والزوجة والأم والأب لا ينقص الزوج من الربع شيئاً ولا الزوجة من الثمن ولا أحد من الأبوين من السدس ، ومن كان له مابقي فعليه يقع النقص وله يكون الزيادة وذلك كامراً هلك وترك زوجته وأخوتها لأمها وأختها لأبيها وقد سما الله عز وجل لزوجها النصف لأنه لا ولد لها ولأختها النصف ولأخوتها لأمها الثلث في ظاهر ما سماه فلما نظرت في ذلك من أعالي الفرائض تحير فيه فاعلوا السهام الستة ثمانية ، وإنما قال الله عز وجل ﴿ إِنْ أَمْرُؤَا هَٰكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ﴾ (146) فبين عز وجل إن ذلك إنما يكون على الانفراد لا مع الاشتراك ، وكذلك قال جل ذكره ﴿ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ (147) وهم يقولون إن الأخ الذي سماه الله له الكل لو كان مكان الأخت لم يعطوه إلا السدس فهذه يكون للزوج فيها النصف وللأخوة من الأم الثلث وللأخت من الأب

(146) النساء: ١٧٦

(147) النساء: ١٢

السدس ، وكذلك إن تركت زوجاً وأبوين وابنه فللزوجة الربع وللأبوين السدس وما بقي فللبنت لأنها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير ذلك فإنها يقع النقص على من تكون له الزيادة ، وعلى هذا يجري مسائل العول كلها ، وما كان منها مما فيه ذكر الأخوة والأخوات مع الأم فقد ذكرنا أنهم لا يرثون معها شيئاً ، فما ورد من مسائل العول حمل على هذا المعنى ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين.

ذكر ميراث ابن الملعنة :

وولد الزنا واللقة والحميل والجنين والمسلم والكافر والمجوس والمرتدين والمماليك :

قد ذكرنا فيما تقدم اللعان وكيف يجري وإن من نفا ولداً آتت به امرأته ولا عنها عليه لم ينسب إليه ، وكان نسبه نسب أمه وميراثه لقربته من أمه ولا يرثه الذي نفاه ولا عن أمه عليه ولا أحد بسببه إلا أن يكون قد اقر به بعد اللعان ، فقد ذكرنا أنه إذا لاعن عليه ثم اقر به بعد اللعان ورثه الولد ولم يرثه الذي لاعن أمه عليه ولا أحد بسببه ويرثه هو ومن تقرب بقربته وولد الزنى لا يلحق بالزاني الذي زنا بأمه وولده منه ولا ينسب إليه ولا يتوارثان أقربه أو أنكره ، وترثه أمه ويرثها ويتقرب بها وتتقرب إليه بسببها ولا يتقرب إليه ولا يتقرب هو بسبب أبيه ، واللقيط إذا وجد لا يعرف له أم ولا أب ، لم يرث ولم يورث ولا يتقرب إليه بسبب أبويه والحميل هو الذي يسب من بلد الشرك ويسب معه أو بعده أو قبله غيره فيتعارفان في دار الإسلام ويقران بقربتهما ولا يزالان كذلك مقرين حتى يموت أحدهما فللحي منهما أن يرثه بالقربة التي أقر بها في حياتهما ويتوارثان كذلك ويتقربان بقربتهما ، وقد روي عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فكل أهل ملتين لا يتوارثون ، ومعنى يتوارث أي: يرث هؤلاء هؤلاء هؤلاء وتقديره في اللغة يتفاعل ، وكذلك التفاعل في لسان العرب لا يكون إلا من فاعلين والفعل يكون من واحد يقال تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه وضرب

الرجل الرجل إذا حكموا ضرب الواحد للآخر وليس يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي ولا النصراني ولا اليهودي ولا المجوسي المسلم والمسلم يرث منهم بقربته كما جاء عن الأئمة صلوات الله عليهم ولا يحجبه الكافر والحديث على هذا المعنى صحيح لأنهم لا يتوارثون إذا كان المشركون لا يرثون من المسلمين والمسلمون يرثونهم ، وأهل كل ملة يتوارثون بينهم بحسب ما يجري الفرائض ويحكم بذلك بينهم أن تحاكموا إلى المسلمين إن توارثوا على ما هو في دينهم وملتهم ولم يرفعوا ذلك إلى ناظر المسلمين تركوا ولم يعرض لهم والمملوك لا يرث الحر والحر أيضاً لا يرث المملوك بقربته ومال المملوك لمولاه ومن أسلم من مشرك أو أعتق من مملوك بعد أن مات من يرثه وقبل أن يقسم ميراثه فله حظه منه قسم فلا حظه له فيه وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين.

ذكر ميراث القاتل و الدياة والخنثى و الغرقا والمكاتب والموالي والمطلقة ومن لا وارث له :

وأقر بعض الورثة بالوارث ومسائل من الفرائض من قتل قتيلاً عمداً أو خطأ لم يرث منه ولا من ذريته إن كان ممن يستحق ميراثه لو لم يقتله والديه تورث على فرائض الله عز وجل يرث الرجل من دية امرأته وتورث المرأة من دية زوجها خلا الأخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الذرية شيئاً ، الخنثى هو الذي يكون له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج المرأة فيرث من كانت هذه حاله ويورث منه وينكح و يُنكح ويُحكم عليه بمبائه ، فإن بال من الذكر فهو رجل يجري عليه ما يجري من أحكام الرجال وينكح النساء ولا ينكحه الرجال ويرث ويورث ميراث الرجال ، وإن بال من الفرع كان حكمه في ذلك حكم النساء وجرى مجراهن ولم يجري مجرى الرجال في شيء من الأشياء ، فإن بال منهما جميعاً نظر إلى البول من أيهما سبق فإن سبق من الذكر كان حكمه حكم الرجال ، وإن سبق من الفرع كان حكمه حكم النساء ، وإن سبق منهما جميعاً أو لم يكن له ذكر ولا فرج فهو مشكل يقرع عليه الحاكم فيكتب في بطاقة عبدالله وفي بطاقة أمة الله ويصير بكل بطاقة في بندقة من طين ويحيلها في يده ويقول: اللهم أنت أعلم بهذه التسمية وكيف خلقها فأخرج السهم

الذي خلقتة لها لورثة وتجريه عليه فأنت أحكم الحاكمين ، ثم يفك عن إحدى الطينتين من لم يرهما ولم ير ما فيهما فما خرج عليه يحكم عليه بحكمه ، ويختبر بوله بأن يقام إلى حائط ويخرج يديه ويقال له بل على حائط ويبعد منه بقدر ما يلحقه بول الرجل ، إذا بال فإن نفذ البول إلى الحائط علم أنه خرج من الذكر وإن جرى بين رجله علم أنه خرج من الفرج ولا ينظر إليه الرجال ولا النساء من قبله أن يعرف ما هو ، وإذا غرق القوم في سفينة أو سقط عليهم بيت أو احترقوا في نار أو قتلوا في معركة ولم يعلم من مات منهم قبل صاحبه وهم قرابة فإنه يرث كل واحد منهم من الآخر قدر ما كان يرثه ثم يرث الآخر منه كذلك قدر ميراثه يورث بعضهم من بعض ما تركه كل واحد منهم ، وذلك كأخوين أحدهما مولى لقوم والآخر مولى لقوم آخرين ماتا على مثل هذه الحال ، وليس لهما وارث غير المولى وخلف أحدهما ألف دينار وخلف الآخر مائة دينار ، فإن صاحب المائة يرث الألف وكأنه حياً ومات أخوه فورثها عنه ، ويرث صاحب الألف المائة وكأنه كان حياً ومات أخوه فورثها عنه ، فيصير لمولى الذي ترك الألف مائة ولمولى الذي ترك المائة ألف وعلى هذا يجري مثل هذا يرث كل واحد من المولى حميمه الميت ن ويرثه هو أيضاً ، ثم يرث كل واحد منهما ورثته ومن طلق امرأته طلاقاً بائناً لا رجعة له عليها فلا ميراث بينهما إلا أن يطلقها وهو مريض فإنها ترثه ما دام في مرضه ذلك إلا أن يصح منه أو تزوج هي فإن صح أو تزوجت فلا ميراث لها منه ومنطلق امرأته طلاقاً له عليها رجعة فهو يرثها وترثه مالم تنقض عدتها ، ومن مات وليس له وارث إلا مواليه الذين اعتقوه أو من تسبب بأسبابهم فميراثهم لهم ، إن كان له قرابة فميراثه لقرابته دون مواليه ويرث الولاء من يرث الميراث من الرجال والنساء ومن اعتقه أبوه ومن تقربت بسببه وكذلك الرجال ومن تقرب إلى الولاء بدرجة فهو أحق به ممن بعد عنه ، كما ذكرنا في باب الولاء للكبر وهو الرجل يعتق العبد ثم يموت المعتق ويخلف الولدين فيموت أحدهما ويخلف ولداً ثم يموت المولى وليس له قريب فميراثه لابن مولاه الذي اعتقه دون ابنه سبق إليه بدرجة ، كما يكون كذلك الميراث بالقرابة ومن لم يخلف إليه بدرجة وارثاً إلا عبداً كان له اعتقه

فإنه يرثه كما يرثه هو فإن خلف عبداً له كان أعتقه ومولى كان أعتقه هو فميراثه لمولاه الذي أعتقه هو دون عبده الذي أعتقه هو وإذا أقر بعض الورثة بوارث لم يعرف ولم تشهد له ببينة وأنكره باقي الورثة ورث الذي أقرب من الميراث حسب ما كان يرثه لو قد أقربيه جماعة من الورثة أو حكم له بالقرابة ثم يعطيه ما فضل عن ذلك فما صار إليه ولا شيء على من لا يقربه ولهم ميراث كامل ، وذلك كرجل هلك وترك ولدين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكره الثاني فإن الذي أنكره يرث النصف من أبيه ويرث الذي أقرب به الثلث ويدفع السدس إلى الذي أقر بحسب ما كان يرث لو كانوا ثلاثة الثلث ويخرج كفن الميت من رأس ماله ما يخلفه قبل القسمة ودين إن كان عليه دين ووصية إن أوصى بها من الثلث فما دونه إلا أن يشاء الورثة إخراجها بكما لها ويقسم ما بقي بعد ذلك على فريضة الميراث والمكاتب ومن عتق بعضه يرثون ويورثون بقدر ما عتق منهم ، وقد ذكرنا وحكم صح المكاتب وكيف يجري نية العتق في باب المكاتب فمن لم يعرف له وارث فميراثه لبيت مال المسلمين ، وإذا أقر بعض الورثة بدين لزمه منه بقدر حصته من الميراث وإن شهد فيه وكان عدلاً جازت شهادته على سائر الورثة ، وإن أقر الرجل بولد من أمته وزوجته ثم نفى بعد ذلك لم يجز نفى إياه وكان ولده وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين.

جامع أبواب الدييات

ذكر القصاص من القتل والجراح :

قال الله عز وجل ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ (١٤٨) وقال ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (١٤٩) وقال ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٢٠) وقال ﴿ (١٥٠) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (١٥١) وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لو إن الأمة اجتمعت على قتل مؤمن لأكبتها الله عز وجل في نار جهنم ، وقال أعتا الخلق على الله عز وجل من قتل غير قاتله ، وأجرى الناس على الله من قتل غير قاتله ، وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إن في جهنم وادياً يقال له سعين ، إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه أعده الله للقاتلين ، وقال علي صلوات الله عليه قتل المؤمن عمداً من الكبائر ، وقال في قول الله عز وجل ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا ﴾ (١٥٢) وقال عليه السلام هما إبليس أو من سن الخطيئة وارتكبها وابن آدم الذي قتل أخاه أول من سن القتل وفعله ، وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه في قول الله عز وجل ﴿ مَنْ

(١٤٨) الإسراء: ٣٣

(١٤٩) النساء: ٩٣

(١٥٠) النساء: ٢٩ - ٣٠

(١٥١) المائدة: ٣٢

(١٥٢) فصلت: ٢٩

قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴿١٥٣﴾ وقال يكون له في جهنم مقعد لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب ، وقال عليه السلام إن الرجل ليأتي يوم القيامة معه قدر محجمة من دم فيقول والله ما قتلت ولا شركت في دم ، فيقال ما قتلت بل ذكرت فلاناً فترقي ذلك حتى قتل فأصابك هذا من دمه ، فعظم الله عز وجل القتل ظلماً وتواعد عليه في كتابه ، وعلى لسان رسوله (صل الله عليه وآله وسلم) فمن قتل مؤمناً ظلماً عمداً قُتل به إذا طلب ذلك أولياء المقتول كان المقتول من كان من أهل ملة الإسلام صغيراً كان أم كبيراً شريفاً كان أم وضيعاً ، وكذلك القاتل عمداً تقاد منه إن كان بالغاً كائناً من كان ، قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) المؤمنون تتكافأ دماؤهم وتقتل المرأة بالرجل إذا قتلته وإن قتلها أراد أولياءها أن يقتصوا منه أدوا نصف الدية خمس مائة دينار إلى أولياءه وقتلوه بها ، وإن قبلوا الدية فدية المرأة خمس مائة دينار نصف دية الرجل ، وإذا قتل المرأة قتلت بها ، كما قال الله عز وجل ﴿ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾ (١٥٤) وإذا قتل العبد حُرّاً دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه ليس على مولاه أكثر من دفعه في جنايته إذا قتل الحر عبداً غرم ثمنه لمواليه وعاقبه السلطان عقوبة مؤلة موجعة يكون بها نكالا لغيره لئلا يتجرأ الناس على القتل ، وإذا قتل الذمي المسلم قتل به ، وإن قتل المسلم ذمياً غرم ديته ودية الذمي ثمان مائة درهم ويعاقب عقوبة موجعة مؤلة ، وإن كان معتاداً للقتل قتل به ويكون السلطان هو الذي يلي قتله ويدفعه إلى أولياء الذمي ويقتل الولد بوالده وسائر قراباته إذا قتل أحداً منهم وطلب القصاص منهم من يجب ذلك له ولا يقتل الوالد بولده ويقتص للعبيد من بعضهم لبعض ومن أهل الذمة كذلك من بعضهم لبعض وأولياء الذمي يستحق ميراث المقتول ، فإن عفا بعضهم أو قبله الدية لم يقتل القاتل الذي عفا عنه بعضهم أو قبل الدية منه ولمن لم يعفى أن يأخذ حصته من الدية إن شاء وإذا كان بعض الأولياء أطفالاً

(١٥٣) المائدة: ٣٢

(١٥٤) البقرة: ١٧٨

أو غيبا وبعضهم كبار أحضرا فللكبار أن يقتصوا ولا ينتظر بالقاتل إلى أن يبلغ الصغار ولا أن يحضر الغائب وقد قتل الحسن ابن علي صلوات الله عليه وعلى آله عدو الله ابن ملجم لعنة الله عليه ، قاتل علي عليه السلام ، ولعلي صلوات الله عليه أطفال لم يبلغوا ومن قتل بحديدة أو بغير حديدة إذا قصد إلى المقتول وتعمد ضربه بما ضربه به من شيء ما كان فمات من ذلك قتل به إذا طلب القود أولياءه ولا يقتل إلا بحديدة ، قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لا قود إلا بحديدة والذي يؤمر به أن يضرب عنقه بالسيف ولا يعذب ولا يمثل به ولا بأس بتقرير المتهم بالقتل والتلطف في استخراج اقراره بلا ضرب فإما أن ضرب فأقر لم يكن اقراره يلزمه لأن اقرار المكره لا يلزم ، وإذا شهد عليه شاهدان عدلان بأنه قتل أو أقر طائعا قتل ولا تجوز شهادة النساء في القتل ولا في شيء من الحدود والقصاص و تجوز فيما تجب فيه الأموال وإذا قتل الرجل الواحد الاثنان أو الجماعة تعاونوا عليه ضربه كل واحد منهم فمات من ضربهم كان لأولياء المقتول أن يتخيروا رجلا منهم فيقتلوه بوليهم ، لقول الله عز وجل ((النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)) وليس لهم أن يقتلوا بواحد إلا واحدا ثم يرجع أولياء المقتول بالقود على باقي القتلة بقدرهم من قدر الدية فيأخذون ذلك منهم إن كانا ثلاثة ، فقتل الواحد أخذ أولياءه من الاثنين الباقين ثلثي الدية ، وإن كانا اثنين فقتل أحدهما بالقود أخذ أولياءه من الباقين نصف الدية وإن كانوا أكثر من ذلك فبحساب ذلك ويوجعون عقوبة ، وإذا أمسك رجل رجلا وقتله آخر فقتل القاتل وحبس المسك في الحبس حتى يموت بعد أن يُجلد ، وإذا قتل رجل عبده عوقب عقوبة وموجعة ، وإذا عفى الأولياء عن القاتل فلا سبيل عليه ومن قتله منهم بعد ذلك قتل به ، وكذلك إن قبلوا منه الدية فليس لهم غيرها ، قال الله عز وجل ﴿فَمَنْ أَعَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (155) وكل ما كان من الجراح يوصل إلى القصاص منها بلا اعتداء ولا خوف على المقتص منه مثل الموضحة فما دونها فيقتص منه ، وذلك أن يقاس طوله بالجلد فيعلم عليه ويقطع المقتص في موضع ذلك مثله ومثل عمقه في اللحم ، وكذلك

يقلع السن وتفقأ العين بالعين وتقطع الأنف بالأنف والأذن بالأذن أو ما قطع منها ،
لقول الله عز وجل ﴿ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ ⁽¹⁵⁶⁾ هذا إذا كن عمداً فأما إن كان خطأ أو كان
الجرح مما يخاف منه إن اقتص من الجراح أو كان جائفة أو كسر عظم أو ما فوق
الموضحة ففي ذلك كله الدية ، وسنذكرها في موضعها ويعاقب من تعمد ذلك
ثلاثا يجتري مثله من أهل الأموال عليه ممن يسهل عليه أداء الدية فيه ، ويقتص
من المرأة للرجل في الجراح ، وللرجل من المرأة من الموضحة فما دونها والقصاص من
العين تربط العين التي لا تقتص منها وتحمل حديدة أو مِرآة ثم يقرب من العين
التي تقتص منها وتفتح حتى تسيل ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم
اجمعين.

ذكر الدية والمعاقلة:

دية الحر المسلم صغيراً كان أو كبيراً ألف دينار على أهل الذهب ، أو قيمتها
على أهل كل مال ولا يكلفوه ببيع ما عندهم يؤخذ في ذلك من أهل الورق قيمة
ألف دينار منها ومن أهل الإبل مائة بعير ومن أهل البقر مائتا بقرة ومن أهل الغنم
ألفا شاه ومن أهل البز مائتا حلة بمثل هذه القيمة ، وبذلك جرت السنة وهذه دية
النفس والدية إنما تكون في الخطأ ، وذلك أن يكون القاتل لا يقصد قتل المقتول
كأنه أراد أن يرمي غيره فأصابه ، فأما أن تعمد به بما كان من شيء فذلك عمد
يقتص منه إلا أن يقبل منه أولياء المقتول الدية أو يعضوا عنه ثم يكفر قاتل الخطأ
بعد أن يعطي الدية بعثق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن
لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وتكون الدية على عاقلته وهم ورثة الذين يرثونه
لو مات إلا أخواته من أمه فإنهم لا يعقلون عنه ولا يرثون من ديته شيئاً ، وعمد
الصبيان والمجانين خطأ وفيه الدية على العاقلة ، وليس على الفقير من العاقلة
شيء ولا يلزم العاقلة إلا ما شهدت به البيّنة فأما من كان من صلح أو اعترفا وفعل

عبد فليس على العاقلة منه شيء ولا يعقل العاقلة من الجنايات الخطأ إلا ما كان فيه قدر ثلث الدية فما فوق ذلك ، وما كان دون الثلث فهو من مال الجاني وما جناهُ أهل الذمى فهو من أموالهم وليس على عاقلتهم منه شيء ، ومن جنا على مرأه قد وطئت فألقت الماء من الرحم بعد أن استقرت فيه فعلى الجاني عليها عشرون ديناراً فإن ألقت علقه وهي الدم ففيها أربعون ديناراً وفي المضغة إذا صار لحماً ستون ديناراً فإن صارت فيه عظم ففيه ثمانون ديناراً ، فإن ألقت ولداً تاماً من قبل أن ينشأ الروح فيه ففيه مائة دينار ، فإذا انشأ فيه الروح كملت ديته ، ومن جنا على ميت فقطع رأسه أو فعل به فعلاً لو فعله به وهو حيّ لمات منه كان مائة ديناروما صنع به من جراحة أو غيرها فعليه بحسب ذلك من ديته يصرف ذلك عنه في أبواب البر ويحج عنه إن كان ضرورة ولا يرث ورثته منه شيئاً والجناية على البهائم في أثمانها من قتلها غرم ثمنها ومن جرحها أو كسر عضواً منها فعليه ما نقص من ثمنها ، وإذا افلنت فما أصابت فهو هدر ، وكذلك إن دخل عليها في مواضعها وإن أرسلها أربابها أو أوقفوها في غير حقهم ضمنوا ما أصابت واللص إذا أراد مال الرجل وقاتله فقتله من أراد ذلك منه قدمه هدرٌ ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، وإن ترك ذلك ولم يقاتله دونه فلا شيء عليه ، ومن أراد امرأة على نفسها فدفعته فقتلته أو جرحته فما أصابت من ذلك فهو هدرٌ ، ومن مات في حداً أو قصاص فلا شيء عليه ، ومن تطلع إلى عورة قوم ففقؤا عينه فهي هدر ، وقضى رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) بالقسامة وهو أن يقتل الرجل ولا يعلم قاتله ، فإن قال قبل أن يموت فلان قتلني أو جاءه أوليائه بلطخ على من يرمونه بقتله وقالوا هو قتله أقاموا قسامة خمسين رجلاً منهم يحلفون أنه قتله ويقادهم منه ، فإن لم يبلغوا خمسين حلفوا من كانوا حتى يبلغوا خمسين يميناً ، وإن أرادوا يمين المتهمين استحلفوهم ، وإن أتى المتهمون ببينة على برائتهم قبلت منهم ، وإذا وجد القتل في القرية ولم يعلم من قتله وكانوا أهل قرية واحدة لا يخالطهم غيرهم حلفوا أنهم ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ، ثم غرموا ديته وإن وجد بين قرأ حُمِلَ على أقربها من مكانه ، وإن كان الموضع الذي أصيب فيه مدينة عظمى أو قرية ذات اخلاط من الناس أو في

الطريق التي يمر عليها السيارة بين القرى فالبيّنة على من يدعي عليه منهم إن لم يوجد لطخ عليهم وتقوم القسامة ، وإذا تصادم الفارسان وكل واحد منهما قد حمل نحو صاحبه فمن مات منهما ففيه نصف الدية لأنه مات من فعله وفعل الآخر فإن كان الفعل من أحدهما والآخر قائم أو يمشي فمات الصادم فلا شيء على المصدوم ، وإن مات المصدوم فديته على الصادم إن لم يتعمده ، وإن تعمده فعليه القود والطبيب والبيطار يضمنان ما تعد فيه إن كانا جاهلين وإن كانا عالمين ولم يقصدا استهلاك شيء لم يضمنا والختان يضمن ما قطع من حشفة الغلام أو غيرها والخافضة كذلك إذا تعدت مكان القطع ، ومن احتضر بيرا أو حفيرا في طريق أو وضع فيه شيئا والطريق من الطريق السابلة فعليه ضمان ما أصيب فيه ، وإن كان الطريق في حقه فلا شيء عليه ، والراكب يضمن ما أصابت دابته بيدها وصدرها وما أصابت برجلها فلا ضمان عليه فيه لأنه لا يملكه والحائط إذا مال فعلم ذلك صاحبه أو تقدم إليه فيه فلم يصلحه أو يهدمه حتى وقع فهو ضامن لما أصاب ، وإذا استأجر رجل أجيرا فهلك في عمله فلا شيء فيه ، وإذا ان الكلب في دار القوم أو في حقهم فدخل إليه بغير إذنهم فعقره فلا شيء عليهم فيه ، وإن أذنوا له ضمنوا ، وإذا قطعت المرأة ذكر الرجل والرجل فرج المرأة فليس بينهما قصاص إذا ليس في ذلك مثل من الجاني وعليه الدية ويعاقب عقوبة شديدة إذا تعمد ذلك وإذا وطئ الرجل المرأة التي لا توطئ مثلها أو عنف امرأة فأفضاها فهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد أو لم تحس أو الغائط أو ماتت من عنفه عليها ، فعليه في ذلك كله الدية كاملة ، ومن وجد ميتا وليس به أثر ولم يعلم أن أحدا قتلته فلا شيء فيه إلا اليمين على من اتهم به وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم.

• البيطار .. هو الذي يعالج الدواب وهو البيطراي بحذف الألف.

ذكر الجنايات على الجوارح والشجاج:

قد ذكرنا فيما تقدم أنه يقتص من العمد في كل ما يوصل القصاص إليه ويؤمن التعدي فيه ولا يخاف معه على المقتص منه فأما ما لا يوصل إلى حقيقة القصاص منه ولا يؤمن على المقتص منه ففيه الدية على الجاني إذا كان عمداً

وعلى العاقلة إذا كان خطأ وكل ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة ، وما كان منه فيه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي شعر الرأس إذا نتف أو سقط أو حرق فلم ينبت الدية كاملة ، وكذلك في جلده إذا سلخت وإذا كسرت الجبهة فجبرت ففيها مائة دينار ، وإذا قطع الأنف واللسان أو جني على اللحية فلم تنبت ففي كل واحد من ذلك الدية كاملة وفي الحاجب والعين والإذن واليد والرجل والبيضة من الانثيين نصف الدية في كل واحد منهم وفيهما جميعاً الدية كاملة ، وفي عين الأعور الدية كاملة ، وفي السمع إذا ذهب الدية كاملة وفي الكلام إذا ذهب الدية كاملة ، وفي البصر الدية كاملة ، وإن لم يذهب الحدقان وما نقص من ذلك كله ، فبحسابه فمن ضرب رجلاً أو جناً عليه فذهب بعض بصره من إحدى عينيه ربطت وتركت الصحيحة وأخذت بيضه ففرغ ما فيها وعلقت بشعره وقيل له انظر إليها وأبعدت عنه حتى يقول لا أرى الشعره فيعلم ذلك المكان ، ويقاس من حيث لا يعلم هو قياسه ثم يدار كذلك من أربع جهات فإن استوى قياس ذلك علم صدقه وربطت عينه الصحيحة وتركت عينه المجني عليها وفعل ذلك به أيضاً من أربع جهات فإن اتفق قوله وإلا قيل له قد فجرت فارجع إلى الحق فإن اعتدل قوله واستوى على القياس من أربع جهات نظر إلى ما نقص من نظرة العين المصابة عن نظره بالعين الصحيحة فحسب ، وكان له من الدية مثل ما نقص إن كان ذلك النصف فالنصف أو الثلث فالثلث أو أقل أو أكثر فبحساب ذلك ، وإن كان الذي نقص من بصره من عينيه جميعاً قيس كذلك بنظر رجل عدل متوسط النظر ورجلين وثلاثة فإذا اجتمعوا على ذلك أو قاربوا الاجتماع قيس بصره هو عليه على ما ذكرناه من أربع جهات فإذا استوت وعلم صدقه كان له من الدية بقدر ما نقص على ما قدمنا ذكره ، وإن كان النقص من السمع فعل به مثل ذلك ونقر له بالدرهم على ما سمع صوته حتى يقول لا أسمعه وقيس كذلك على ما قدمنا ذكره في العينين وفي الأذن الواحد وفي الأذنين فإن كان ذلك في الشم قرب منه ماله رائحة ثم بعد كذلك على حساب ما يفعل في النظر و السمع وأعطى بحسابه ، وإن كان ذلك في الكلام نظر إلى ما اسقط منه من

الحروف التي لا يستطيع اللفظ بها ، فحسب ذلك من جملة الحروف وهي ثمانية وعشرون حرفاً ، وكان له من الدية بحساب ذلك فيما عدمه من الكلام وفي الشفة العليا إذا استوصلت نصف الدية وفي السفلى ثلثا الدية النصف فيها والسدس فيما تحسبه من الطعام والرقيق وفي الأسنان التي هي في مقادم الفم وهي أربع ثانياً وأربع رباعيات وأربعة أنياب في كل سن منها خمسون ديناراً أو في مؤخر الفم ، وهي الأضراس في كل ضرس منها خمسة وعشرون ديناراً فيصير في جميعها الدية كاملة على أن يكون الأضراس أربع في كل فك من فوق وأربع من أسفل وذلك تمام عدد الأسنان في كمال الخلق وبعض الناس يكون لهم خمس في كل فك والواحدة زائدة ، وإنما قسمت الدية على كمال الخلق وما أصيب منها من زائد أو غير زائد ففيه خمسة وعشرون ديناراً ، وإذا انكسر من السن بعضها ففيها بحساب ما انكسر منها بمقدار ذلك ، وإن اسودت فقد تم عقلها وفي سن الصبي إذا قلعت قبل أن يسقط عشرة دنانير وفي ضرسه خمسة دنانير إذا نبتت بعد ذلك ، وإن لم تنبت فالعقل فيها كامل وفي المنكب والعضد والمرفق إذا كسر كل واحد منهما أو فك فجبر على غير عيب مائة دينار ، وفي الساعد وفي الرسغ ثلث الدية في كل واحد منهما ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين مائة دينار ، وفي الكتف أربعون ديناراً ، وفيما خالط الصدر من الأضلاع في كل ضلع خمسة وعشرون ديناراً ، وفيما لم يتصل به ولم يخالطه من الأضلاع في كل ضلع عشرة دنانير ، وفي الورك والفخذ والركبة في كل واحد منهما خمس الدية وفي الجائفة وهي الضربة تنفذ إلى الجوف ثلث الدية وفي الضربة في الوجه إذا احمرت ولم يدم ولم تسود ولم تخضر ديناراً ونصف دينار ، فإن اسودت أو اخضرت ففيها ثلاثة دنانير ، فإن كانت حول العين فاخضرت ففيها ثلاثة دنانير وإن اسودت ففيه ستة دنانير وفي الدامية الكبرى وهي التي تجري فيها الدم عشرة دنانير ، وفي الفاقرة وهي يفقر الجلد ويصل إلى اللحم ولا يقطع فيه اثنا عشر ديناراً ، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم أي تقطع شيئاً منه عشرون ديناراً ، وفي المتلاحمة وهي التي تقطع اللحم وتبلغ فيه ثلاثون ديناراً ، وفي المسحاق وهي الملطاة وهي التي تقطع الجلد

واللحم كله وتصل الجلد الذي فوق العظم ولا تقطعه أربعون ديناراً ، أو في الموضحة هي التي تقطع ذلك كله وتوضح العظم أي تكشفه خمسون ديناراً ، وفي الهاشمة وهي التي تفعل ذلك وتهشم العظم مائة دينار ، وفي المنقلة وهي التي تفعل ذلك وتهشم العظم وتخرج بعضه منها مائة وخمسون ديناراً ، وفي المأمونة وهي التي تظهر الدماغ وتبلغ إليه ولا يصير شيئاً منه ثلث الدية وهذا كله فيما كان في الرأس والوجه وما كان في الجسد فعلى النصف من ذلك وما كان في عضو من الأعضاء كالأصابع واشباهها ففيه بقدر حسابه من ديته ، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم ، وهذا قول أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين.

جامع أبواب الحدود

ذكر إقامة الحدود :

قال الله عز وجل ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ ⁽¹⁵⁷⁾ ونهى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) عن تعطيل الحدود ، وقال إنما هلك بنو إسرائيل لأنهم كانوا إذا أصاب منهم الحد الشريف فيهم لم يحدوه ، وإذا أصابه الوضيع أقاموا عليه وسرقت امرأة حلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله فأمر بقطع يدها فاجتمع إليه ناسٌ من قريش فقالوا يا رسول الله هي امرأة منا ولها شرف في قومها وهذا الذي سرقتة يسيرٌ ، فقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يقيمون الحد على ضعفاءهم ويتركون أقوياءهم وأشرافهم فهلكوا لذلك ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن الشفاعة في الحدود ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال من شفع في حد من حدود الله ليبطله فقد اجترأ على الله وسعا في إبطال حدوده ، ومن اجترأ على الله وسعا في إبطال حدوده عذبه الله عز وجل يوم القيامة ، وأتى صفوان ابن أمية رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) برجل سرق له خميصه فأمر رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بقطع يده فقال يا رسول الله من أجل خميصه تقطع يده ، قد وهبتها له فقال له رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فهل كان ذلك قبل أن تأتيني به إن الحد إذا رفع إلى الوالي لم ينبغ له تركه وأمر به فقطع ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال ظهر المؤمن حملاً إلا من حد ، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم على آله أن يتعدى أحد حداً من حدود الله فينقص ويتجاوز إلى أكثر مما حده ، وقال إن الله عز وجل بين الحدود فمن تعداه فقد ظلم كما قال جل ذكره ، وجعل على من تعد الحد حداً ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم وأبغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق ، ونهى (صل الله عليه وآله وسلم) عن إقامة الحدود في المساجد ، وعنه (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال من أذنب ذنباً فعوقب عليه في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ، ومن أذنب ذنباً فستره

عليه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه وستره ، وعن علي صلوات الله عليه أنه كتب إلى رفاعه بن شداد قاضيه على الأهواز كتاباً كان فيه أقم الحدود على القريب يجتنبها البعيد ولا تطل الدماء ولا تطل الحدود ولما أتى عثمان بالوليد بن عتبة وشهد عليه عنده وأظهر المدافعة عنه تكلم في ذلك المسلمون ، وقالوا عطل حدود الله فأدخله بيتاً في ناحية من الدار ، فقال من رأى عليه الحد فليقم فليحده فكان الرجل إذا دخل إليه ليحده قال أناشدك الله أن تقطع رحمي ، وأن تتعرض لوجه أمير المؤمنين عليك فيرجع عنه ، فلما رأى علي صلوات الله عليه ذلك وأن حداً من حدود الله عطل أخذ السوط فدخل إليه فقال له مثل ذلك ، ولحق به الحسين بن علي صلوات الله عليهما فقال له يا أبا مالك وله دعه فقد ترى ما كان من الناس فيه ، فدفع علي صلوات الله عليه في صدر الحسين عليه السلام وأغلظ له فتحاً عنه وأخذ السوط فظرب الوليد حتى أتى على الحد ، وعنه عليه السلام أنه قال ثلاث إن فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء ، جهاد عدوكم وإذا رفعتم حدودكم إلى أئمتكم فحكموا فيها بالعدل وإذا سلمتم لأمرهم ، وقال له عمر أوصني يا أبا الحسن فقال له أوصيك بالحكم بكتاب الله في الرضى والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود وإقامة الحدود على البعيد والقريب ، فقال له عمر لقد أوجزت وأبلغت ، وكان صلوات الله عليه يعرض السجون في كل يوم جمعة فمن وجد عليه حداً أقامه عليه ولم يؤخره ، وشهد عنده ثلاثة على رجل بالزنا فقال أين الرابع فلم يوجد فقالوا نأتي به بعد هذا يا أمير المؤمنين فقال: ليس في الحدود نظرة ساعة وضرب الثلاثة حد القذف وأتاه قوم فقالوا يا أمير المؤمنين جئنا إليك نسألك حاجة فقال: لا تسألوني شيئاً أملكه إلا أعطيتكم إياه وكانوا أتوه يسألونه في رجل من بني أسد قد وجب عليه فقالوا: فلان هبه لنا فأخرجه فأقام عليه الحد فقالوا: ألم تعدنا يا أمير المؤمنين بتركه فقال: وعدتكم بما أملك وهذا لله ولست أملك ، وأمر عليه السلام موله قنبر أن يضرب رجلاً الحد فغلظ قنبر فزاده ثلاثة أسواط فرفع ذلك إليه فأقاد علي عليه السلام الرجل من قنبر فجلبه ثلاثة أسواط ، وكتب عليه السلام إلى رفاعه دار عن المؤمن ما استطعت فإن ظهره

حبا الله ونفسه كريمة على الله وله يكون ثواب الله ، وعنه عليه السلام أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو ، وسألوا أن يعطوا عهداً أن لا يطيأوا بشيء مما قبلهم قال: لا تعطوا عهداً على إسقاط حد من حدود الله وكيف يوضع الحدود عن أهلها ، وإنما يخرج أولياء الله والمجاهدون في سبيله ليقيموها ، وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال لا تعضا عن شيء من الحدود التي هي لله عز وجل ومن علم شيئاً منها ، فلا ينبغي له إلا رفعة إلى الأمام وما كان من حقوق الناس في الحدود فلا بأس أن يعضا عنها قبل أن تصل عن اللص دون أن يصل إلى الأمام ، ولا يجوز العضا عنه بعد أن يصل إليه ومن عضي عن حد هو له ثم أراد القيام به فليس له ذلك ، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من أخذ سارقاً فعضا عنه فلا بأس فإذا رفع إلى السلطان فليقطعه أن قال الذي سرق منه أنا أهبه له لم يدر عنه الحد لأن الهبة قبل الرفع كانت تكون فإذا رفع إلى الوالي لم يعطل الحد لقول الله عز وجل والحافظون لحدود الله فإذا رفع الحد إلى الأمام فليس لأحد تركه.

ذكر حد الزنا:

قال الله عز وجل ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (٣٢) وقال (١٥٨) ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (٦٨) يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴾ (٦٩) (١٥٩) وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أشد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من غيرهم فنظر إلى حرمهم ووطئ فراشهم وأشد الناس عذاباً يوم القيامة من أقر نطفته في رحم محرم عليه وقال صلى الله عليه وعلى آله إن الزاني ليكون يوم القيامة فوق أهل النار فتقطر قطرة من فرجه فيتأذى بها أهل جهنم ويقولون للخزائن ما هذه الرائحة المنتنة فيقال لهم هذه رائحة زانٍ وتؤتى بامرأة زانية فتقطر قطرة من فرجها فيتأذى أهل النار من نتنها ، وقال صلى الله

(١٥٨) الإسراء: ٣٢

(١٥٩) الفرقان: ٦٨ - ٧٠

عليه وعلى آله ما من ذنب أعظم عند الله عز وجل بعد الشرك به من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا يحل له ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) لا يجتمع الزنا والخير في بيت واحد وخطب (صل الله عليه وآله وسلم) فقال في خطبته ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، شيخ زان وملك جبار ومقل مختال ، وقال صلى الله عليه وآله وعلى آله لا يزني الزنا حين يزني وهو مؤمن ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه إذا صار على بطنها خرج منه روح الإيمان فإذا زال واستغفر الله عاد إليه والزنا وضع الفرج في غير الزوج وما ملكت يمين الرجل ، قال الله عز وجل ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧ ﴾ (160) فمن وجد زانياً وشهد عليه أربعة عدول أنهم رأوه يزني بامرأة وعائنه أولج ذكره في فرجها ، وكانت له امرأة في عصمته قد دخل بها ، وكان للمرأة التي شهدوا أنه زنا بها زوج هي في عصمته ، أو أقر الرجل والمرأة بالزنا أو أحدهما ضرب كل واحد منهما ممن أقر وشهدت البينة عليه مائة جلدة ثم أخرجها فحضر لكل واحد منهما حضير يبلغ منه إلى السرة وأنزل فيه قائماً وردم عليه فإن كانا أقرأ بذلك ابتدئ الحاكم الذي كان عنده الإقرار وأمر بالرجم فرجمها ثم أمر الناس فرجموها بأحجار متوسطة مثل ما يملؤها الكف فما دون ذلك حتى يموتا ثم يخرجان فيغسلان ويصلي عليهما ويدفنان ولا يثبت الإقرار على الزاني حتى يقر في أربع مواطن ، وهو صحيح العقل الطائع غير مكره وإن كان ذلك شهادة شهود بدأ لشهود فرجموها ثم الحاكم ثم الناس ولا يكون محصناً حتى يدخل بامرأته وتكون معه ولا تُحصن الأمة الحر ولا المملوك الحر وإن كان أحدهما محصناً والثاني غير محصن رجم المحصن بعد أن يجلد وجلد الذي لم يحصن مائة جلدة وأشد الجلد جلد الزاني ثم جلد القاذف ثم جلد الشارب ثم جلد التعزيز ولا تضرب الحامل حتى تضع ما في بطنها وتظهر من نفاسها ولا حد على الطفل ولا طفلة وإن زنا بهما كبير حد

الكبير وذُرئ الحد عن الطفل منهما ومن عَمِلَ عَمَلٍ قوم لوط فأولج الفاعل في المفعول به رجماً كما يُرجم الزانيان ، وإذا تفخذ وجب الحد عليهما وفي السحق بين نساء جلد مائة على كل واحد منهما ، ومن زنا بذات محرم منه قتل وقتلت إن طاوعته إن كانا غير محصنين ، وإن أحصنا ضرب الحد ورجما ومن اغتصب امرأة على نفسها قتل إن كان غير محصن وضرب الحد ورجم إن كان قد أحصن ولا حد على المرأة المستكرهة وإن افترعها كان لها عليه مهر مثلها ، وإن كانت أمة فعليه عشر ثمنها ، وإن كانت ثيباً فعليه نصف عشرة ثمنها ولا حد على مجنون ولا حد في سفاح ، وذلك مثل أن يتزوج المرأة في عدتها أو على غير واجب النكاح وإذا وجد الرجلان في لحافٍ أو رجل وامرأة ضرب الحد وإن وجدتا كذلك امرأتان ضربتا دون الحد وإذا زنا العبد أو الأمة ضرب كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين ويشهر حد الزاني ويحضر له الناس لقول الله عز وجل ﴿ وَلَشَّهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (161) ويضرب الزاني بالسوط قائماً على الحالة التي وجد فيها إن كان عرياناً جرّداً ، وإن كان بثوب ترك عليه وضرب من فوقه وأزيل عنه ما كان عليه من حشوا وفرو أو غير ذلك مما يحول بينه وبين الضرب ويضرب المرأة جالسة مستورة بثوب ويضرب كل عضو منها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير وإن ضرب الظهر وحده فجائز وهو الذي يستعمل ولا يضرب النفساء ولا الحائض حتى تطهر وإذا اعترف الزاني والزانية بالزنا ثم رجعا تركا حتى يعترفا أربع مرات فإن رجعا بعد ذلك لم يقبل رجوعهما ، ومن زنى بأم زوجته ضرب الحد ، وإن وطئ جارية له فيها شرك ضرب بقدر ما ليس له فيها ، وذُرئ عنه من الحد بقدر حصته منها ، وكذلك إن كانت مكاتبته يضرب من الحد بقدر ما عتق منها ، ويدرئ عنه بقدر مارق منها ومن تشبه من الرجال بالنساء أدب فإن تمادى على ذلك نفي من البيوت ومن أتى بهيمة ضرب الحد وغرم ثمن البهية لصاحبها ، فإن كانت مما يوكل ذبح ودفنت ولم يحل أكلها ، وإن كانت مما لا يؤكل بيعت عليه وعربت

حتى لا تعرف ويذكر بذلك والمكاتب يضرب من الحد بقدر ما عتق منه حد الحر
وبقدر مارق منه حد العبد ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين .

ذكر الحد في القذف :

قال الله عز وجل ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢٣) (١٦٢) وقال جل من قائل ﴿ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شَهَادَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٥) (١٦٣) وعن علي صلوات الله عليه أنه قال الكبائر
الشرك بالله عز وجل وقتل المؤمن عهداً والضرار من الزحف إلا متحرفاً لقتال أو
متحيزاً ، وأكل الربا بعد البيعة وأكل مال اليتيم ظلماً والتعرب بعد الهجرة ورمي
المحصنات الغافلات المؤمنات ، وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه
قال من قذف مؤمناً أو مؤمنة مما ليس فيهما بعثه الله عز وجل في طينة الخبال
حتى يأتي بالمرجح مما قال ، وسئل عليه السلام عن رجل قذف محصنة مسلمة قال
يقام عليه الحد إذا ثبت ذلك عليه وتوبته أن يكذب نفسه على رؤوس الناس ، ويتوب
من ذلك فإذا فعل ذلك قبلت شهادته وجلد حد القاذف ثمانون جلدة ، وإذا قذف
الواحد جماعة فأتوبه جميعاً ضرب حدّاً واحداً وإن أتوا به واحد بعد واحد ضرب
لكل واحد منهم حدّاً ، وإذا قذف القاذف رجلاً أو امرأة بما هو فيهما واعترفا بذلك
أو أقام به البيعة عليهما ، كما قال الله عز وجل فلا حد عليه ومن قذف مشركاً فلا
حدّ عليه إلا أن يكون للشرك ولد مسلم فيقوم عليه بذلك فيجلده لحرمة الإسلام ،
ولا ينبغي للمسلم أن يقذف مشركاً ولا غير مشرك وإذا قذف الحر مملوكاً أدب
ولم يبلغ به الحد ن وإذا قذف المملوك حرّاً ضرب الحد كاملاً ، وإذا قذف الذمي
مسلماً ضرب الحد ونكل به ، وإذا قذف الرجل رجلاً قذفه ذلك الرجل وترافعا إلى
السلطان عزرا ن ومن قال لامرأته لم أجذك عذراء فلا حد عليه ، ومن رما رجلاً

(١٦٢) النور: ٢٣

(١٦٣) النور: ٤ - ٥

بابنة ضرب الحد ، ومن أتى حداً فقتل بغيره جلد قاذفه الحد ، ومن أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد ولاحد في تعريض ، ومن سب النبي صلى الله عليه وعلى آله قُتِل ، ومن سب أحداً من الأئمة صلوات الله عليهم قُتِل ، ومن قذف بأي لسان كان أقيم عليه الحد ، ومن قذف فعفاً عن قاذفه قبل أن يرفعه إلى السلطان جاز عفوه عنه وليس له أن يقوم عليه بعد ذلك ، فإن رفعه إلى السلطان وطالبه عنه لم يجز عفوه بعد ذلك ، وإن قذف الطفل أو المجنون فلا شيء عليهما ويؤدب الطفل لئلا يتجراً على القذف ، وإن قذف الرجل أو المرأة ولدهما فلا حد عليهما ، وإن قذفهما الولد حد لهما ، وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فلا حد عليه لأنه إنما نسبته إلى لوط عليه السلام ، فإن قال يامن يعمل عمل قوم لوط فقد وجب عليه الحد ، وإذا قذف الرجل امرأة غائبة أو ميتة فقام عليه وليها حد له ، ومن نفا رجلاً من نسبه فعليه الحد ومن سب رجلاً أو امرأة عزز لهما وذلك مثل أن يقول يا فاسق يا خبيث يا بن النصراني يا بن المجوسي من الشتم والسب ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم.

ذكر حد المسكر والخمر والقضايا في الحدود:

قال الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٩٠) (١٦٤) وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيتها وأكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يشرب الخمر أحد في الدنيا فيشربها في حظيرة القدس وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه مدام الخمر يلقي الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن ، ومن شرب منها شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة ، وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فمن شرب من الخمر قليلاً أو كثيراً فأقر بشربها ثانية ضرب كذلك فإن شربها ثلاثة قتل ، ولا يُقتل إلا بعد

أن يحد مرتين فيها ، ومن شرب مُسكرًا فسُكر منه حتى لا يدري ما هو فيه ضرب الحد ثمانين جلدة ، فإن عاد ضرب فإن عاد بعد أن يضرب مرتين قتل في الثالثة ، وإن شرب منه ولم يسكر عزر ، فإن عاد عوقب عقوبة مُوجعة ، ومن شرب خمراً أو مسكراً وهو لا يعلم إن ذلك حرام فلا حد عليه ، ومن أقر بشرب الخمر ثم أنكر ضرب الحد ولم يلتفت إلى إنكاره وحد المملوك في الخمر ثمانون كحد الحر ، وإذا أظهر أهل الذمة شرب الخمر أو المسكر ضربوا كما يضرب المسلمون وإنما عوهدوا على أن لا يظهروا شيئاً يحرم في دين الإسلام ، وإذا وقعت شبهة في الحد أوقف ولا كفالة في حد ولا شهادة على شهادة ولا يمين ولا كتاب قاضي إلى قاضي ولا يقام حد بتخويف ولا بتقرير يحبس ولا يضرب ، ومن اجتمعت عليه حدود أقيمت عليه كلها ، فإن كان القتل فيها أقيم عليه ما دون القتل ثم قتل ولا يقيم الرجل الحد على عبده إلا أن يأذن له السلطان في ذلك ومن أقرانه وجب عليه حد ولم يسمه ضرب حتى يكف الضارب ، ومن شهد عليه بحد حبس حتى تعدل البينة فإذا عدلت وضرب الحد لم يحبس.

ذكر أحكام السراق والمخاربين :

قال الله عز وجل ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ ⁽¹⁶⁵⁾ وقال ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ ⁽¹⁶⁶⁾ وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) رأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه ، وقال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فسرقت من أموالهم أو أخرج من حرزهم ما قيمته خمس دينار فأقر بذلك ، أو قامت عليه بينة قطعت يده من مفصل الأصابع الكف الأربع من يده اليمنى ، وتركت له الإبهام والراحة فإن سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من نصف القدم ، وتركت له العقب وما يليه يمشي عليه فإن سرق بعد ذلك خلد في السجن ، فإن سرق في السجن قتل ، وإذا قطع

(165) البقرة: ١٨٨

(166) المائدة: ٣٨

كوى موضع القطع منه بالنار ليسرع براءه ، ويؤمن عليه التلف وإن أخطأ القاطع فقطع يده اليسرى أو رجله اليمنى اكتفى بذلك ، ولم يقطع غيره ويرد ما وجد في يده من السرقة على أهلها ويضمن ما اتلفه منها ، وإذا قطع السارق نفي إلى غير البلد الذي قطع فيه ، ولا يقطع الضيف إذا سرق من بين من أضافه ولا الأجير إذا سرق من بيت من استأجره وأدخله بيته ، ولا من دخل بإذن أهل البيت ولا قطع في خلصة ولا ذعارة معلنه في المصر كالذي يخطف الشيء ويغلب عليه في المصر ، وإذا فعل ذلك في السبيل فهو محارب فإن أتى به إلى الامام كان مخيراً فيه فإن شاء قتله وإن شاء صلبه وتركه حياً حتى يموت وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وإن شاء نفاه من بلد إلى بلد يفعل ذلك به إذا أخاف السبيل واعترض المسلمين قتلاً ولم يقتل أخذ مالا أولم يأخذوا إن تاب قبل أن يقدر عليه عفى عنه ، ومن حاربه ودفعه عن نفسه فقتله أو جرحه فلا شيء عليه في ذلك ، وإن أخذ ووجد معه مال رد على أهله إن عرفوا وإن لم يعرف أهله واعترف وأشهد عليه أنه مما استلبه وضع في بيت مال المسلمين إلى أن يأتي من يستحقه ، ومن سرق شيئاً له فيه سهم لم يقطع ولا يقطع الحلال ولا الطراروينكلان ، ومن ثقب أو فتح باباً ولم يخرج شي فلا قطع عليه ولا قطع في شيء من الحجارة غير الجوهر ولا قطع في ثمره إذا سرقت ولا في جمار ولا في طير ما كان ولا فيما سرق من المواضع المباحة كالمساجد والفنادق والحمامات والأرجاء وكل موضع مباح للناس يدخلون بغير إذن إلا أن يخرج السرقة منه من حرز ومن سرق غنماً من المرعى فلا قطع عليه ، ومن سرق مراراً فلم يقدر عليه ثم قدر عليه قطعت يده وضمن ما سرق ، ومن وجدت في يده سرقة ولم يقم عليه ببينة أنه سرقها ولا أقر بذلك فلا قطع عليه ويأخذ السرقة من استحقها من يده ، ولا قطع على مجنون إذا سرق ولا على صبي ولا على من لم يحلم ، ولكن يؤدب الطفل لئلا يتجرب على السرقة ، ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من القبر ، لأن القبر حرز ، ومن قطع فمات فلا شيء فيه ، وينبغي أن يوعظ السارق بعد القطع ، فقد روى أن علياً صلوات الله عليه قطع قوماً سرقوا ثم جاء بالنار ثم أطعمهم وسقاهم حتى رؤوا ثم كساهم وأمرهم يأخذوا أيديهم المقطوعة بأيديهم السائلة ،

ثم قال ارفعوها نحو السماء وقولوا اللهم إن علياً قطع أيدينا فقالوا ذلك فقال نعم يا رب على كتابك وسنة رسولك ، ثم قال لهم هذه أيديكم قد سبقتكم إلى النار ، فمن تاب منكم جرّها إليه إلى الجنة ومن لم يتب جرته إلى النار ، وإذا سرق العبد مال مولاه لم يقطع فإن سرق لغير مولاه قطع ، وإذا سرق الوالد مال ولده أو الولد مال والده أو الزوجة مال زوجها أو الزوج مال زوجته أو الأخت مال أخيها أو الأخ مال أخته فلا قطع عليهم ، وإذا سرق السارق في عام المجاعة والجهد فلا قطع عليه ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم.

ذكر أحكام المرتدين والمبتدعين:

قال الله جل ذكره ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ (167) وقال جل من قائل ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ - فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ (168) وقال ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (169) وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لا يحل قتل امرئ مؤمن إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ، وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، فقال من بدل دينه فاقتلوه فمن ولد في الإسلام ثم خرج منه إلى دين غيره من أديان الكفر قتل ولم يستتب وإن كانت امرأة حبست حتى تتوب ، وإن كان زنديق لا يؤمن بالبعث والحساب ويدفع بنوة النبيين ، أو كان زنديق على دين من الأديان غير الإسلام فأسلم ثم ارتدا استتيب وعرض عليه الإسلام والتوبة ثلاثة أيام ، فإن تاب ترك وإن أصر وتمادى على ما هو عليه قتل في اليوم الرابع ولم يستتب حينئذ ، فإن تاب من قبل نفسه ترك ، وإن لم يتب قتل ويقتل المملوك إذا كان كذلك ويضيق على الأمة إذا ارتدت وتستخدم أشد خدمة ولا تكسا إلا ما يوارى عورتها ولا تطعم إلا ما

(167) آل عمران: ٨٦

(168) البقرة: ٢١٧

(169) الزمر: ٦٥

يقيم نفسها حتى تتوب أو تموت ولا تقتل فتتلف على أهلها ، وكذلك أم الولد وإذا ارتد المرتد وهوب فما ترك فهو ميراث لورثته وارتداده كموته وتعتد امرأته وتزوج إن شاءت وأولاده المسلمون وأي الوالدين أسلم فأولاده الأطفال ومن يلد بعد ذلك مسلمون بإسلامه فإن كبروا فأبوا من الإسلام فهم في حال المرتدين ، ويفعل بهم ما يفعل بالمرتدين ومن سحر بالمسلمين فقد كفر ، لقول الله جل من قائل ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ ⁽¹⁷⁰⁾ وقوله قَالَ تَعَالَى: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ وَاتَّبِعُوا مَا تَنَلُوا الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا ﴾ ⁽¹⁷¹⁾ وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين ، ف قيل يا رسول الله ولم ذلك ، قال لأن الشرك الذي هو عليه أعظم من السحر والسحر والشركة مقرونان في قرن ، ومن أسلم فتناول شيئاً مما يحرم في الإسلام ضرب ، وإن كان مما يقام فيه الحد أقيم عليه ، وهذا قول أهل البيت صلوات الله عليهم .

ذكر الغصب والتعدي:

قال الله أصدق القائلين ﴿ وَلَا تَعْدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْذِرِينَ ﴾ ⁽¹⁷²⁾ وقال ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ ⁽¹⁷³⁾ وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حرمة أموالكم عليكم كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام ، فمن أصاب مالاً حراماً فالواجب عليه التوبة و الإنتصال منه ولا توبة له إلا أن ينتصل منه ويرد إلى أهله إن عرفهم وإن لم يعرفهم وضعه في بيت مال المسلمين إلى أن يأتي مستحقه وإن لم يجد إلى ذلك سبيلاً تصدق به فإن عرفه أصحابه بعد ذلك غرمه لهم ، ولا يجوز له أن يحبسـه عنده ولا ينتفع به ومن اعتدى عليه أو غصب شيئاً أو

(170) البقرة: ١٠٢

(171) البقرة: ١٠٢

(172) البقرة: ١٩٠

(173) البقرة: ١٨٨

سرق له فلا يتعدى ولا يغتصب ولا يسرق ممن فعل ذلك إن قدر عليه لأن الغصب والخيانة والسرقة والتعدي حرام ، ولا ينبغي لمن أتى إليه حرام أن يأتي مثله ممن أتاه إليه بل عليه أن يفي بأمانته ولا يخون ولا يسرق ، قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه أدوا أماناتكم ولا تخونوا ممن خانكم ، ومن اغتصب أمه فأولدها فعليه ردها إلى من اغتصبها منه وولده منها ممالك للذي اغتصب منه ، فإن اغتصبها فباعها من رجل فأولدها المشتري وهو يعلم أنها مغتصبة ردها على من اغتصب منه ورد قيمة ولده منها عليه ورجع على الغاصب البائع منه بثمنها وقيمة ولده الذي وداه ، ومن اغتصب عبداً أو دابة أو شيئاً ما كان فهلك عنده فعليه غرم قيمته أو قرما كان فإن اغتصبه فزاد في يده فهو لصاحبه المغتصب منه ، وإن نقص فالغاصب ضامن لما نقص منه ، وإن استأجره مالاً فالأجرة لصاحبه ، وإن كانت غنماً أو حيواناً فتناسلت فهي وما تناسل منها لمن اغتصب منه ومن تعدى على شيء من الملاهي فكسره أوراق خمر أو مسكراً فلا ضمان عليه في ذلك ، ومن سرق له مال واغتصب منه فقدر عليه بعينه فله اخذه ولا يحل له أن يأخذ عوضاً منه .

ذكر العارية والوديعة :

قال الله عز وجل قَالَ تَعَالَى: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١﴾ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴿٢﴾ (174) وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله العارية موادة ، وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه القرض والعارية وقرى الضيف واجبات في السنة ، وقال علي عليه السلام من حفظ على يتيم ماله أوجب الله عز وجل له الجنة ، كما أوجب النار لأكله ، وكما يكون الإثم على الخائن فيما أوثمن عليه كذلك يكون الثواب لمن استودع شيئاً فأداً أمانته فيه ، ومن استعار عارية فضمنها لمن استعارها فهلك عنده أو ضاعت فغرمها عليه تعدي فيها أولم وإن لم يضمنها فجنا عليه أو تعدى أو ضيعها فهو لها ضامن ، فإن هلك أو عطبت من غير جناية عليها ولا إضاعة إياها فلا ضمان عليه ، وهو مؤتمن إن كان مأموناً فإن استعار دنائير أو دراهم فهلك

عنده ضمنها لأنها إنما تصير قرضاً وإنما يستعار ما يعرف بعينه ، فأما الدنانير والدرهم فليس مما يستعار ومن استعار عارية فارتبتها أو باعها فأقام فيها أهلها عند من هي في يديه أخذوها ورجع المشتري على من باعها منه بالثمن والمرتهن على من ارتبتها عنده برهن مثلها أو أخذ ما ارتهنت فيه إلا أن يكون ربّ العارية أذن للمستعير أن يرتبتها أو أمره أن يبيعها فإن كان فلا قيام له على من هو في يده ومن استودع وديعة فعليه أن يحتفظ بها ويحوزها بحرز مثلها ، فإن هلك أو ضاعت من غير جناية بعد أن فعل ذلك فيها فلا ضمان عليه وإن ضيعها أو جنا عليها أو تعدى ضمن وإن ادعاً أن صاحبها أمره أن يدفعها إلى رجل وقال قد دفعتها إليه وانكر ذلك الرجل ورب الوديعة لم يقبل قوله إلا ببينة وعليه غرمها بعد أن يستحلفهما جميعاً ومن كانت عنده وديعة فلا بأس أن يسلف منها إذا كانت له ذمة ويشهد على ذلك ويكون ذلك في ذمته ، ومن أودع طفلاً أو مجنوناً فذهبت الوديعة فلا شيء له وقد غرر بماله ومن أودع عبداً بغير إذن مولاه فذهبت الوديعة فجنا به العبد عليها فلا شيء على مولاه ويطالبه بها من أودعه متى عتق ، وإذا أودع الرجلان إلى الرجل وديعة فجاء أحدهما يطلبها منه وغاب الآخر وهلك كان للطالب نصفها فإن أمره حين أودعها إياه إلا يدفعها إلى أحدهما دون صاحبه فجاء أحدهما يطلبها لم يكن له أن يأخذ شيئاً منها حتى يحضر مع صاحبه إلا أن يموت فيحضر معه ورثته فيدفعها إليهم ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم.

ذكر اللقطة واللقطة والأبق :

من وجد لقطة في الحرم بمكة أو حيث يؤمن عليها ولا يخاف أن تؤخذ فليس ينبغي له أن يعرض لها ويدعها إلى أن يأتي صاحبها فيأخذها فإن كانت في غير الحرم وحيث يخاف عليها أخذها إن قدر على أخذها ولا يسعه تركها فتذهب لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال فإذا أخذها عرف بها فإن جاء صاحبها فشهد له بها أو وصفها ردها عليه وإن لم يأت لها طالب ما بينه وبين سنة ، وهو كذلك يعرف بها صيرها في بيت مال المسلمين إن وجد إلى ذلك سبيلاً وإلا تصدق بها إن شاء على أن متى جاء طالبها ردها عليه أو تركها عنده إن

لم يقدر على وضعها في بيت مال المسلمين ، وكره أخذ الإبل إذا كانت في مكان مأمون لأنها تصبر على العطش والجوع إلى أن تلقى أصحابها فإن طال ذلك وخيف عليها أخذت وحفظت إلى أن يأتي أربابها وينفق عليه ويرجع عليهم إذا أخذوها وإن تطاول أمرها ولم يأت لها طالب رفعت إلى الحاكم فباعها واحتفظ بثلثها وفعل فيه ما يفعل باللقطة ، وإن كانت غنماً أو دواب أو عبداً أو ما كان من الحيوان لم يترك إذا وجدت ضالة وفعل فيها ما ذكرناه وإن أتى طالبها فسأل الملتقط لها منه جعلاً فليس ذلك له بواجب عليه لأن الله عز وجل أوجب حفظ مال المؤمن على المؤمنين وله أجره إن كان عنى ذلك ونفقته إن أنفق عليها ، ومن وجد لقطة تفسد إذا تركت باعها وفعل في ثمنها ما يفعل باللقطة ، ومن وجد لقطة في دار قوم يعمرونها فهي لهم إذا ادعوا ذلك ، وإن كانت خربة يدخلها الناس فسبيلها سبيل اللقطة ، وإن وجدت مدفونه فهي لأهل الدار إلا أن يكون من مال الأولين فيرفع إلى مال المسلمين ، وقد ذكرنا قبل هذا ما يجب فيها لمن وجدها واللقيط حر إذا لم يعرف له أبوان فميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته ولا يرث ولا يورث إلا بالزوجية ، وإذا كبر وأيسر وطلب الذي التقطه ورباه نفقته منه كان عليه غرمها له ، ومن جعل جعلاً لمن طلب له أبقا أو ضالة يطلب ذلك له وردها عليه كان له من الجعل ما جعل له وشرطه على نفسه ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم.

ذكر القسمة والبنيان :

ما كان من الرباع والأموال بين شركاء مما يحتمل القسمة ولا يفسد إذا قسم فطلب الشركاء أو بعضهم قسمة ذلك قسم بينهم ، وإن كان ذلك مما يفسد إذا قسم ويدخل الضرر فيه عليهم أو على أحدهم بقسمه بيع واقتسموا ثمنه ولا بأس بقسمة الدار على أن يكون أسفلها لبعض الشركاء وعلوها لبعض ، ويقوم سقف السفلى وحيطانه على صاحب السفلى ، وما كان في العلو فلصاحب العلو وسقف السفلى أرض لصاحب العلو فإن اعتل من غير أن يجني عليه صاحب العلو كان على صاحب السفلى إصلاحه ، وكذلك حيطان السفلى الذي عليه علوه ومن جنى على

ذلك لزمه اصلاح ما جناه، وكل ما كان في السفلى فعلى صاحب السفلى إصلاحه لأنه ماله ، وإنما العلو حمل عليه وعلى ذلك يقوم عند القسمة ، وإذا كان الجدار بين رجلين فسقط كان عليهما بناؤه وإن بناه أحدهما لم يكن للثاني أن ينتفع به حتى يؤدي نصف النفقة ، وإن كان لأحدهما فسقط كان عليه أن يبنيه ، وإن تركه للآخر فبناؤه لم يكن لمن تركه حق فيه ولا يجوز لأحد أن يفتح في جداره كونه ينظر منها إلى عورة جاره ، فإن فتحها للضيء والروائح ولم يصل منها إلى النظر إلى عورة جاره فله ذلك وللآخر أن يبنيه في داره جداراً يسده إن شاء ولا يمنع أحد أن يبنيه في داره يطليه لون ستر جيرانه إذا كان ذلك في حقه ، ومن فتح باباً في شارع أو حفر بيراً في فناء حائطه لم يمنع من ذلك إذا كان في شارع سابل نافذ وإن كان في رايعة لا ينفذ لم يجز له ذلك إلا بإذن أهلها الذين طريقهم على ذلك منها وإن كان في آخر الرايعة وليس لأحد منهم عليه طريق فعل فيما يليه مما ليس لأحد عليه طريق فيه من ذلك ما شاء ولا ينبغي لأحد أن يحول طريقاً سابلًا عن موضعه ، وإن كان الطريق له ويقوم بأعيانهم فحولوه فلهم ذلك ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم.

ذكر الشهادات:

قال الله عز وجل ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ (175) وقال ﴿ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ (176) وقال ((وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ)) وقال ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ نَفْسِهِ قَلْبُهُ ﴾ (177) وقال ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهَيْهَا ﴾ (178) وقال ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (179) وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) من كتم علماً

(175) الطلاق: ٢

(176) البقرة: ٢٨٢

(177) البقرة: ٢٨٣

(178) المائدة: ١٠٨

(179) الحج: ٣٠

يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار ، وقال عليه السلام يُبْعَثُ شاهد الزور يوم القيامة يدلغ لسانه في النار كما يدلغ الكلب لسانه في الإناء ، وقال (صل الله عليه وآله وسلم) شاهد الزور من المقبوحين ، وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه ليؤد الشاهد ما اشهد عليه وليتق الله ربه ، فمن الزور أن يشهد الرجل بما لا يعلم وينكر ما يعلم ، ومن شهد بزور وعلم ذلك منه جلد جلدًا وجيعاً وطيف به واشهر بفعله ، وضمن ما اتلف بشهادته وشهادة المؤمن العدل جائزة لكل من شهد له من قريب أو بعيد وشهادة المملوك العدل جائزة إلا لمواليه أو فيما يعتق من أجله ، وإن شهد وقد عتق مما يسترق من أجله جازت شهادته فيه وشهادة الصبيان في الدم لطخ تجوز معها القسامة ولا يجوز شهادتهم في غير ذلك حتى يبلغوا ولا يجوز شهادة ظنين ولا متهم ولا ولد زنا ولا شريك لشريكه فيما هو بينهما ، ويجوز شهادته له فيما ليس من شركتهما إذا كان عدلاً ، والتابع والأجير والخادم إذا كان عدلاً جازت شهادته لمن يخدمه ويعمل له ويتبعه إلا فيما يجرفيه إلى نفسه أو يكون ظنيماً فيه ولا يجوز شهادة الجار فيه إلى نفسه ولا شهادة الخصم ولا شهادة أهل الأهواء على المؤمنين ، وإذا تاب القاذف جازت شهادته وإذا ثبت شهادة الشاهد فجرحه المشهود عليه وجاء بشهود عدول يجرحونه بوجه من الوجوه المنكر أو الريبة أو ما لا يشبه أهل العدالة اسقطت شهادته ، ومن صلى في مسجد جماعة وأظهر الخير ولم يعلم منه سوء جازت شهادته إلا أن يثبت عليه جرحه وشهادة المسلم تجوز على أهل الشرك ولا يجوز شهادة المشرك على المسلمين إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره إذا حلف عليها ، وشهادة بعضهم على بعض جائزة إذا صح في دينهم ولم يعلم لهم فيه جرحه ، وإذا شهد في حال كفره أو الصغير في حال صغره على شهادة فأسلم الكافر وكبر الصغير جازت شهادتهما إذا كانا عدلين في حين يؤديان الشهادة فيه إلا أن يكونا قبل ذلك قد شهدا فردت شهادتهما ، وشهادة النساء تجوز في النكاح وفي الأموال ولا تجوز في الطلاق ولا في الحدود ولا فيما بين ذلك أو سقطه أو يكون من أجله ، وإذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا وجب الرجم ، وإن كان رجلاً وأربع نسوة لم تجز شهادتهم في الزنا ، وتجاوز شهادة النساء

في الاستهلال ، وشهادة القابلة وحدها إذا كانت عدلة ولم تكن غيرها والاستهلال هو صراخ المولود هاهنا إذا صرخ ثم مات فيعلم أنه ولد حياً ولا تجوز شهادة النساء في هلال شهر رمضان فيصام بها أو يفطر وتجاوز شهادتهن في العدة والنفاس وفي ما لا يطلع عليه الرجال من النساء ، ولا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا قتل ، ولا تجوز على شهادة الرجل الواحد إلا بشهادة رجلين ، وإما أن يكون غائباً في موضع تقصر الصلاة ويفطر الصائم في السفر إلى مثله وأن يكون عليلاً أو زمناً لا يستطيع أن يحضر مجلس الحاكم ، أو أن يكون قد مات بعد أن اشهد على شهادته وإن كان حاضراً صحيحاً لم يجز أن يشهد إلا بنفسه وإذا اختلف الشهود في الطلاق فقال أحد الشاهدين طلقها للعدة وقال الآخر بخلاف ذلك لم تجز شهادتهما ، وإذا اختلفا في المهر فشهد أحدهما بالأقل والآخر بالأكثر خلفت المرأة إن شاءت مع شهادة من شهد لها بالأكثر وأخذته وأخذت الأقل إن شاءت بلا يمين إلا إن شاء ذلك منها من يخاصمها فيه ، ويحلف مع شاهديهما كما يجوز ذلك على من شهد له الشاهدان مع يمينه لأن الحقوق قد تسقط من حيث لا يعلم الشهود ولا المشهود عليه ولا يشهد على الخط إلا أن يثبت الشاهد شهادته ويعرفها ، قال الله أصدق القائلين ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾⁽¹⁸⁰⁾ وإذا شهد الشهود ثم استقالوا شهادتهم قبل الحكم أقيلا ، وإن استقالوها بعد الحكم لم يقالوا وإن رجعوا عنها قبل الحكم قبل رجوعهم ولم يقض بشهادتهم ، وإن رجعوا بعد الحكم ضمنوا ما اتلفوا بشهادتهم ، ومن دعي إلى شهادته لم ينبغ له أن يمتنع ، قال الله جل من قائل ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾⁽¹⁸¹⁾ ومن شهد فادعى إلى أن يؤدي شهادته فعليه أن يؤديها لقول الله عز وجل ﴿وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ عِندَ رَبِّهِ قَلْبُهُ﴾⁽¹⁸²⁾ ومن سمع قوماً يتحاسبون أو سمع أحداً أقر لأحد ولم يشهد فسأله من أقر له أن يؤدي الشهادة على ما سمع فهو بالخيار إن شاء شهد وإن

(180) الزخرف: ٨٦

(181) البقرة: ٢٨٢

(182) البقرة: ٢٨٣

شاء لم يشهد لأنه إن شهد شهد بحق وإن لم يشهد فلا لأنه لم يستشهد والشهادة في الموت والنسب والحسب و الحيازة القديمة تجوز على السماع والبلاغ وبالسماع تعرف الناس ، وشهدوا بموت من يموت ونسب الرجل إلى أبيه وأكثرهم لم يشهد عياناً ولا يسمع فيه الإقرار ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم.

ذكر الدعوى والبيّنات:

قال الله جل من قائل ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٨٨) وقال لا شريك له ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا ﴾ (١٨٤) فقال رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) إنما اقضي بينكم بالبيّنات والإيمان ويعضكم الحن بحجته من بعض ، فإما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعة من النار ، ونهى صلى الله عليه وعلى آله عن اقتطاع مال المسلمين باليمين الكاذبة ، فحكم الحاكم لا يحل حراماً لمن حكم له به ، ومن حكم له بغير حقه ، ولا يحل له أخذه والحكم على الظاهر والله أعلم بالغيب والباطن والبيّنة على الدعوى في الأموال على المدعي واليمين على المدعي عليه واليمين بالله عز وجل ولا يمين بغيره ، قال رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) من حلف فليحلف بالله ومن حلف بالله فليصدق فممن لم يفعل ذلك فليس بمسلم ، وإذا ادعى المدعي وانكر المدعي عليه فطلب يمينه فردّها على المدعي وقال ليحلف على ما ادعا علي وأعطيه إياه فله ذلك ، لأنه لو أراد يمينه مع بيّنة لكان له ذلك فإن حلف المدعي قضي له عليه بدعواه مع يمينه ، وإن لم يحلف وقال يحلف في هو وأبا المدعي عليه من اليمين وبدل أن يعطيه ما حلف له عليه لم يكن عليه غير ذلك ، وإذا شهدت البيّنة فسأل المدعي عليه يمين الطالب أن حقه عليه كما شهدت بيّنة ما سقط منه عنه قليل ولا كثير كان ذلك له لأن الحقوق كما ذكرنا قد تسقط

(١٨٣) البقرة: ١٨٨

(١٨٤) النساء: ٥٨

من حيث لا يعلم الشهود ولا المطلوب ، فإن لم يكن له شيء حتى يحلف ، وإن لم يسأل ذلك المشهود عليه عرفه الحاكم إن ذلك يجب له لأن أكثر الناس لا يعلمون ما يجب لهم فإذا عرف ذلك فإن سأل استحلف له وإن لم يسألها ترك وإن كانت الشهادة على طفل أو غائب لم يقضي القاضي للمدعي حتى يحلف مع بيّنة وإذا حلف المدعي ثم جاء المدعي ببيّنة عدول قضى له بحقه ولم يلتفت إلى يمين المدعي عليه ويقضي بشهادة الشاهد الواحد مع يمين الطالب في الأموال خاصة ولا يقضي بذلك في غير الأموال وإذا تكافت البيانات في الشيء الواحد وهو في يد أحد الخصمين أو في أيديهما معاً أو ليس في يد أحد منهما وشهد شهود به لهذا وشهود لهذا وعدل الشهود كلهم حلف الخصمان فإن نكل أحدهما عن اليمين قضى بذلك الشيء لمن حلف عليه مع بيّنة وإن حلفا معاً أقرع بينهما فيه فأيهما خرج سهمه في القرعة كان ذلك الشيء له وإن نكلا عن اليمين وذلك الشيء في أيديهما جميعاً أقرع كذلك بينهما وإن هو في يدي غيرهما فنكلا عن اليمين معاً لم يقضي به لواحد منهما ، وكذلك إن كان في يد أحدهما فنكل عن اليمين الآخر لم يقض له به ويكون في يدي من هو في يديه ، وإن نكل عن اليمين أيضاً وإن حلف ترك في يديه كذلك أيضاً ، وإن شهدت بيّنة أحدهما أن أصل الشيء له أو نتاجاً عنده وشهدت بينه الآخر أنه له ولم يثبت الأصل فالشيء الذي يشهد له بأصله ونتاجه ومن أقر بالعبودية طائعاً فهو عبدٌ فإن ادعى بعد ذلك الحرية أو ادعت له لم يقم ذلك إلا ببيّنة وإن يقر بالرق أو أقر مكروهاً ثم ذكر أنه حرّ فالبيّنة على من يدعي رقة ومن قبض من رجل دنانير أو دراهم فرجع إليه فذكر أنه أصاب فيها ردية وأنكر ذلك المعطي كانت عليه اليمين أنه ما أعطاه إلا جيداً وأنه ما يعلم أن هذه الرديّة فيما أعطاه فإن نكل عن اليمين حلف الذي أعطىها أنها مما أعطيه كان عليه بدلها له وإذا تنازع الرجل والمرأة أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر في متاع البيت فمن كانت له البيّنة منهم على ما يدعيه كان له ، وإن لم يكن لهم بيّنة تحالفوا فمن نكل عن اليمين قضى عليه بدعوى صاحبه فيما ادعا ، وإن نكلا أو حلفا جميعاً ولا بيّنة لهما كان للرجل ما يعرف بالرجال وللمرأة ما يعرف بالنساء

، وإذا واقع الرجلان أو الجماعة على المرأة في ظهر واحد كانوا أحراراً أو عبيداً أو أحراراً مشركين فعلقت فادعى كل واحد منهم الولد تقارعوا عليه فمن خرج سهمه كان له ونسب إليه ، وإن خرج عليه سهم المشرك وأمه مسلمة فهو مسلم ولا سبيل للمشرك على المسلمة ، وإن كانت مشركة وخرجت عليه قرعة المشركة فهو على دينهما ، وإن خرج عليه سهم مسلم أو مملوك فهو حر مسلم ، ومن أرسل مع رجل شيئاً إلى آخر فقال قد دفعته إليه وأنكر ذلك الذي أرسل إليه لم يقبل قول مدعي الدفع إلا ببينة ، وإن دفع إليه ذلك فقال له تصدق به فقال قد تصدقت به ، فالقول قوله مع يمينه إن اتهم ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين.

ذكر أدب القضاة:

قال الله عز وجل ﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ (185) وقال ﴿ وَإِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ يَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ (186) وقال ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (187) وقال ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (188) وقال ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (189) وقال ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (190) وقال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لا تسألوا الامارة فإنه من سألها توكل إليها ومن اتته من غير مسألة يعين عليها ، ونهى أن يتعرض أحد للقضاء وينبغي لمن كان قد دعاه إليه إمام عدل ، وكان يحسنه إلا يتخلف عنه ولا يسعه أن يقضى

(185) ص: ٢٦

(186) المائدة: ٤٩

(187) المائدة: ٤٤

(188) المائدة: ٤٥

(189) المائدة: ٤٧

(190) النساء: ٦٠

لإمام جور ولا أن يقضى وهو لا يعلم علم القضاء ، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من أفتا بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض ومن حكم فأخطأ جاء يوم القيامة مغلولة يده ، ونهى صلى الله عليه وعلى آله أن يستقضا من لا يعلم ، وكتب علي صلوات الله عليه إلى رفاعة لا تستعملن من لا يُصدق قولك فينا وإلا فالله خصمك وطالبك وقيل له عليه السلام في معاوية لو استعملته فإذا أقر لك عزلته ، قال فأين قول الله عز وجل ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تُخِذُ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ (191) وخطب عليه السلام فقال في خطبته أمّا بعد فذمتي رهينة وأنا به زعيم لا يهيج على التقوى زرع قوم ولا يظمأ على التقوى سنخ أصل وإن الحق والخير فيمن عرف قدره وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره ، وإن من أبغض الخلق إلى الله عز وجل رجلاً رجلاً وكله الله إلى نفسه جائر عن قصد السبيل مشغوف ببدعة قد لهج فيها بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن بعبادته ضال عن هدي من كان قبله مضل لمن اقتدى به من بعده حمال خطايا غيره ممن أضل بخطيئته ، ورجل قمش جهلاً في أوباش الناس غار باغباش الفتنة قد سماه جهال الناس عالماً ، ولمن يغن في العلم يوماً سالماً نكر فاستكثر مما قل منه خير مما كثر حتى ارتوا من اجن وجمع من غير طائل جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما اشتبه على غيره ، وإن خالف قاضياً سبقه لم يأمن في حكمه ، وإن نزلت به إحدى العضلات هياً له حشواً من رأيه ثم قطع فهو على لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ ، إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب لا يحتسب العلم في شيء مما أنكر ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباً إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره ، وإن اظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهله لئلا يقال لا يعلم ثم جلس فأمضى فهو مفتاح عشوات ركاب شبهات خباط جهالات لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ولا يعرض بضرر قاطع في العلم فيغتنم يذرى الروايات ذرو الرياح الهشيم تبكي منه المواييث وتصرخ منه الدماء وتحريم بقضائه الفروج الحلال لا ملئاً والله بإصدار ما ورد عليه ولا هو أهل لما فوض إليه أيها الناس ابصروا عيب معادن الجور

وعليكم بطاعة من لا تعذرون جهالته فإن العلم الذي نزل به آدم عليه السلام وجميع ما فضل به النبيون عليهم السلام في خاتم النبيين محمد (صل الله عليه و آله وسلم) وفي عترته الطاهرين فإن يتاه بكم بل أين تنهبون ، وقال عليه السلام لما بعثني رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) إلى اليمن قلت يا رسول الله تبعثني لأقضي بينهم وأنا شاب وفيهم ذوو الاسنان ولا علم لي بالقضاء فضرب في صدري ثم قال: اللهم أهد قلبي وثبت لسانه فو الذي فلق الحبة ويرى النسمة ما شككت بعدها في قضائين ، وقال عليه السلام إنما وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها حكم الله ويوالي فيها رجال رجالاً ولو أن الحق حق خلص لم يكن اختلاف ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذوي حجي ولكن يؤخذ من هذا ضغث فيمزجان جميعاً فهناك يستولي الشيطان على أوليائه وينجوا الذين سبقت لهم الحسنى ، وقال عليه السلام لا ينبغي أن يولى المسلمين الحريص فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيهلكهم بجهله ولا البخيل فيمنعهم حقوقهم ولا الجافي فيحملهم بجفائه على الجفاء ولا الخائن للدول فيتخذ قوماً دون قوم ولا المرتشي في الحكم فتذهب بحقوق الناس ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة ، وقال رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) من جار متعمداً أو مخطئاً فهو في النار ، وكتب عليه السلام إلى رفاة قاضيه على الأهواز أعلم إن هذه الإمارة أمانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة ، ونهى رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) أن يحابى القاضي أحد الخصمين بكثرة النظر وحضور الذهن وأن يتكلم القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين ، وقال أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام من يعرف شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه ، وقال عليه السلام من أكل السّحت أكل الرشوة في الحكم ، وينبغي للقاضي أن يعدل بين الخصمين في حكمه ويخصه بلفظه واستماعه وهواه ولا يتكلم حتى يسمع قولهما ولا يقضي في المسجد ولا يقيم فيه حداً ولا بأس أنه يؤدب فيه من وجب أدبه ، وينبغي له الوقار والتثبت والنظر في أحوال من يستعين به ويقرب منه ، وأن ينهى نفسه عن مخالطة السوق ومباشرة البيع والشراء بنفسه ويولي ذلك من يثق بدينه وأمانته ويحذره من أن

بيخس أحد أو أن يغابن ويقضي بكتاب الله عز وجل فما لم يجده فيه التمسه في الثابت عن رسول الله (صل الله عليه و آله وسلم) وعن الأئمة من ولده عليهم السلام فإن لم يكن عنده علم ذلك رده إلى إمام زمانه وسأله عنه ، ولا يقضي برأيه ولا هوى ولا قياس ولا استحسان ولا يقبل شفاعة شافع ولا ذمام ذي ذمام فيميل إليه ويساوي بين شريف الناس ومشروفهم وفاضلهم ومفضولهم وقويهم وضعيفهم ولا يضيق دون خصم ولا يخلوا معه ولا يسمع منه دونه ولا يلقنه حجة ولا يعينه ولا يميل في شيء من الأشياء إليه ن وإن قضى بقضية فتبين له بعد ذلك أنها تخالف الحق نقضها وقضى بالحق ، وكذلك يفعل فيما رفع إليه من قضايا غير ، وما كان من قاضئه ، وقال أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام كان في بني إسرائيل قاض يقضي فيهم بالحق فما احتضر جعلت امرأته تبكي عند رأسه فقال لها لما بكيت عليّ وأنا أصير إلى خير إن شاء الله لأنني أعلم أنني قضيت بجور ، فقالت وما علامة ذلك قال: إذا أنا انزلت في قبري فأنزلي إليّ واكشفي عن وجهي ترين علامة ذلك ، ففعلت فرأت دودة عظيمة تعترض في منخره ففرغت وغطته وتركته ، فلما كان من الليل رآته في منامها ، فقال لها أفزعك ما رأيت مني ، قالت أجل لقد فرغت أما أن الذي رأيت ما نالني إلا من قبلك خاصم إلى أخوك رجلاً فاشتيت أن يكون محقاً فأقضي له ، فكان كذلك فنالني ذلك من أجل شهوتي أن يكون الحق له ، وسئل أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٨٨) فقال عليه السلام إن الله عز وجل علم أن في الأمة حكاماً يجورون أما أنه لم يُعني حكام أهل العدل ولكنه عني حكام أهل الجور ، وأنه لو كان لرجل على رجل حق فدعاه إلى حكام أهل العدل فإني عليه إلا أن يرتفع إلى حكام أهل الجور كان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عز وجل ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ

يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّعْنِ (193) وقال عليه السلام إياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور وهم الذين يخالفونكم في أمركم ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعرف شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً ، فتحاكموا إليه وما كان من قضاء أهل البغي على من اهبهم في أيام سلطانهم تركه ولا يتعرض له ولا ينبغي له يحكم حتى يستفد حجج المحكوم عليه ، ولا بأس أن يقبل ما يجري عليه من بيت مال ولا يجوز أن يجعل له على الخصوم شيئاً فيما يقضى به بينهم وينبغي له أن يتفقد اسواق المسلمين و مكائلهم وموازينهم وأن يولي ذلك من يثق به ولا يحبس في تهمة إلا في دم ، ويضرب بالدرّة في الفرية والتعزير والأدب ، وإذا وقعت الحدود ضرب فيها بالسوط ولا يُحبس مُعسراً في دين ، ومن دروكان موسراً موجداً لما يقضي به عليه ، وكان ذلك في يديه أمره بدفعه فإن امتنع ضربه حتى يقضي ما حكم به عليه وإن كان غائباً عنه حبسه حتى يأتي بهم احكم عليه فإن تمادى لرده باع عليه ماله وقضى به عنه دينه ولا يقبل كتاب قاضي إليه في حد ولا طلاق ولا شهادة على شهادة ولا يأخذ كفيلاً في حد وينفذ قضاء القاضي العادل ولا يقبل كتاب قاضي إلا أن يشهد عليه من يثق به و ما كان في ديوان القاضي قبل من شهادة لم ينفذ الحكم بها وأنكرها الشهود عليه استحلفه للمشهود له إذا طلب ذلك ، فإن حلف أنها لم تقع عليه سأل الطالب إحضار البينة وتقبل الوكالة له ويسمع الشهادة فيها بمحضر المخاصم وبغير محضره ويقضي على الغائب ويجعله على حجته إذا قدم ويقضي بين أهل الكتاب بالحق إذا تخاصموا إليه ، وهذا كله قول أهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين.

الخاتمة

تم كتاب مختصر الآثار المجلد الثاني والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير تم نسخ هذا الكتاب الشريف في حضرت سيدنا ومولانا الشريف / حسين بن الحسن بن عبد الله المكرمي قدس الله روحه بحق محمد بن عبد الله وآله (ص) في المنصورة بنجران حماها الله بخط الفقير إلى الله وطالب رضاه وغفرانه عبد الله بن علي بن علي الأنف وكان ذلك في الثلاثون من شهر محرم الحرام عام خمسة وأربعمئة وألف هجري. وتم تجديد نسخ هذا الكتاب في عهد سيدنا احمد ابن علي الجمالي والمنسوب سيدي علي حاسن عبد الله المكرمي متعنا الله بطول حياتهم بتاريخ 1437/5/21هـ

فهرس الكتاب

الصفحة	الموضوع
7	المقدمة
9	جامع أبواب البيوع
11	ذكر أبتغاء الرزق والامر بالاجمال
14	ذكر ما جاء النهي عن بيعه
15	ذكر النهي عن بيع الفرر
17	ذكر بيع الثمار
19	ذكر الغش والخداع
22	ذكر ما نهى عنه من البيوع
25	ذكر الصرف
28	ذكر بيع الطعام بعضه ببعض
28	ذكر خيار المتبايعان
30	ذكر أحكام العيوب
32	ذكر بيع المربحة
33	ذكر السلم
34	ذكر الشروط والأقضية في البيوع
37	ذكر الديون
39	ذكر الحوالة والكفالة
40	ذكر الحجر والتفليس
43	ذكر المزارعة والمساقاة
44	ذكر الإيجارات
50	ذكر الرهن
51	ذكر الشركة
53	ذكر الشفعة
59	جامع أبواب الإيمان والنذور

61	ذكر حفظ الإيمان والعهود
61	ذكر ما يلزم من الإيمان وما لا يلزم منها
64	ذكر النذور
65	ذكر الكفارات
67	جامع أبواب الأطعمة
69	ذكر إطعام الطعام
69	ذكر صنوف الأطعمة والأمر بحفظها
72	ذكر آداب الأكل
73	ذكر ما يجب أو ما يحرم من الأطعمة
75	ذكر آداب الشرب
76	ذكر ما يحل شربه
78	ذكر ما يحرم شربه
81	جامع أبواب الطب
84	ذكر التشفي بأعمال البر
86	ذكر التعزي بالثواب في العلة
86	ذكر التعوذ والرقا
89	ذكر العلاج والدواء
95	جامع أبواب اللباس والطيب
97	ذكر الآداب في اللباس
100	ذكر ما يحل وما يحرم من اللباس وما يكره منه جملة
101	ذكر الحلي وما يتخذ منه
102	ذكر الطيب وفضله واستحبابه
105	جامع أبواب الصيد
107	ذكر ما يحل من الصيد وما يحرم منه
107	ذكر ما يمسه الجوارح من الصيد فيقتله
108	ذكر ما قتله الصيادون
111	جامع أبواب الذبائح

113	ذكر أفعال الذابحين
114	ذكر ما يؤكل من الذبائح وما لا يؤكل منها
114	ذكر الذكي من الذبائح وغير الذكي منها
115	ذكر الضحايا
118	ذكر العقيدة
121	جامع أبواب النكاح
123	ذكر الرغائب في النكاح والأمر به والحضّ عليه
124	ذكر ما يستحب أن ينكح ومن يرغب عن نكاحه
131	ذكر اختطاب النساء
135	ذكر الدخول بالنساء ومعاشرتهن
144	ذكر نكاح الأولياء
145	ذكر الأشهاد في النكاح
146	ذكر المهور
149	ذكر الشروط في النكاح
152	ذكر النكاح المنهي عنه والنكاح المباح
154	ذكر المفقود
155	ذكر الرضّاع
157	ذكر نكاح الإماء
160	ذكر نكاح العبيد
161	ذكر نكاح المشركين
162	ذكر القسمة بين الضرائر
163	ذكر النفقات على الأزواج
165	ذكر الاستبراء
169	جامع أبواب الطلاق
171	ذكر الطلاق المنهي عنه والطلاق المباح
173	ذكر الكنايات عن الطلاق ولفظ الطلاق
175	ذكر الخيار والتمليك

176	ذكر ما يلزم وما لا يلزم من الطلاق
177	ذكر الخلع والمباراة
178	ذكر الإيلاء
180	ذكر الظهار
182	ذكر اللعان
183	ذكر العدة والنفقات فيه والاحداد
185	ذكر متعة الطلاق واحلال المطلقة
186	ذكر الرجعة والعبيد وما يلزم الأزواج من المهور
187	جامع أبواب العتق
189	ذكر العتق البتات
192	ذكر الكاتبين
193	ذكر المدبرين وأمهات الأولاد
195	ذكر العطايا والهبات
197	ذكر الوصايا
199	جامع أبواب الفرائض
201	ذكر فرائض الولد والوالدين والزوجين والجد والجدة والأخوة
204	ذكر موارث ذوي الأرحام والعصبة وتحويز السهام بلا عول والحجب
206	ذكر ميراث ابن الملاعنة...وولد الزنا واللقطة والحميل والمسلم والكافر والمجوس والمرتدين والمماليك
207	ذكر ميراث القاتل و الدية والخنثى و الغرقا والمكاتب والموالي والمطلقة ومن لا وارث له
211	جامع أبواب الديات
213	ذكر القصاص من القتل والجراح
216	ذكر الدية والمعاقل
218	ذكر الجنائيات على الجوارح والشجاج
223	جامع أبواب الحدود
225	ذكر إقامة الحدود

227	ذكر حد الزنا
230	ذكر الحد في القذف
231	ذكر حد المسكر والخمر والقضايا في الحدود
232	ذكر أحكام السراق والمحاربين
234	ذكر أحكام المرتدين والمبتدعين
235	ذكر الغصب والتعدي
236	ذكر العارية والوديعة
237	ذكر اللقطة واللقطة والأبق
238	ذكر القسمة والبنيان
239	ذكر الشهادات
242	ذكر الدعوى والبيانات
244	ذكر أدب القضاة
249	الخاتمة
251	فهرست الكتاب

